

Processo: 205.089-9/2023

Origem/Jurisdicionado: PREFEITURA MARICÁ

Natureza: RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL – AUDITORIA DE CONFORMIDADE – ORDINÁRIA

Interessado: PREFEITURA MARICA

Observação: Verificar os aspectos das políticas de Governança e Gestão de TI enquanto norteadores das contratações de Tecnologia da Informação no âmbito dos municípios, analisando, de forma subsidiária, a regularidade das contratações enquanto reflexo de tais políticas para identificar suas causas e propor medidas para mitigá-las.

RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Número da fiscalização:	22/2023
Modalidade:	AUDITORIA DE CONFORMIDADE
Forma de autorização:	ORDINÁRIA
Ato originário:	Processo TCE-RJ nº 302.804-7/22
Jurisdicionado:	PREFEITURA MARICA; PREFEITURA RIO DAS OSTRAS; PREFEITURA SAQUAREMA; PREFEITURA VOLTA REDONDA
Objetivo da fiscalização:	Verificar os aspectos das políticas de Governança e Gestão de TI enquanto norteadores das contratações de Tecnologia da Informação no âmbito dos municípios, analisando, de forma subsidiária, a regularidade das contratações enquanto reflexo de tais políticas para identificar suas causas e propor medidas para mitigá-las
Ofício de apresentação:	AUD/SGE/GAP nº 355/23, de 15/02/2023 PREFEITURA MARICA AUD/SGE/GAP nº 356/23, de 15/02/2023 PREFEITURA RIO DAS OSTRAS AUD/SGE/GAP nº 357/23, de 15/02/2023 PREFEITURA SAQUAREMA AUD/SGE/GAP nº 358/23, de 15/02/2023 PREFEITURA VOLTA REDONDA
Período abrangido:	janeiro/18 a dezembro/22
Período de execução:	06/02/23 à 14/07/23
Equipe:	Augusto César Benvenuto de Almeida, mat. 02/4823 Cláudio Barbosa Rodrigues, mat. 02/4824 Fernando Campello, mat. 02/4889 João Paulo de Freitas Ramirez, mat. 02/4820
Supervisão:	Bruno Mattos Souza de Souza Melo, mat. 02/4258

Sumário

1. RESUMO.....	6
2. VISÃO GERAL DO OBJETO	9
2.1. Introdução	9
2.2. Referencial Teórico.....	11
2.3. Perfil das Contratações de Tecnologia da Informação nos Municípios	14
3. VISÃO GERAL DA AUDITORIA	26
3.1. Ato de origem	26
3.2. Objetivo e questões de auditoria	26
3.3. Motivação da auditoria	29
3.4. Metodologia utilizada	29
3.5. Limitações.....	34
3.6. Benefícios estimados	38
3.7. Antecedentes.....	39
4. RESULTADOS DA AUDITORIA.....	41
4.1. iGovTI Municípios 2023.....	41
4.2. Achados da Auditoria	50
4.2.1. Achado 01 – Falta de organismo dentro da estrutura da Administração Municipal, como comitê de Tecnologia da Informação, para definir prioridades e monitorar o desempenho da TI	51
4.2.2. Achado 02 – Ausência de gestão de riscos de TI.....	63
4.2.3. Achado 03 – Ausência do Plano Diretor de Tecnologia da Informação ou PDTI insuficiente	70
4.2.4. Achado 04 – Processo de gestão de catálogo de serviços de TI insuficiente	83
4.2.5. Achado 05 – Processo de gestão de configuração e ativos de TI insuficiente	91
4.2.6. Achado 06 – Processo de gestão de incidentes de serviços de TI insuficiente.....	101
4.2.7. Achado 07 – Processo de gestão de nível de serviço de TI insuficiente	111
4.2.8. Achado 08 – Processo de gestão de continuidade de serviços de TI insuficiente	118
4.2.9. Achado 09 – Gestão de segurança da informação insuficiente	125
4.2.10. Achado 10 – Quadro de pessoal efetivo de TI insuficiente.....	135
4.2.11. Achado 11 – Ausência de perfis profissionais de TI para as ocupações de gestores e/ou colaboradores .	157
4.2.12. Achado 12 – Ausência de plano de cargos e salários aos servidores de TI.....	166
4.2.13. Achado 13 – Ausência de iniciativas para atendimento aos dispositivos que regem o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP	174
4.2.14. Achado 14 – Ações e atividades insuficientes para adequação aos requisitos mínimos de TI do Siafic ..	184
4.2.15. Achado 15 – Iniciativas incipientes de fomento do governo digital	204
4.2.16. Achado 16 – Iniciativas incipientes de implantação de processo administrativo eletrônico	227
4.2.17. Achado 17 – Ausência de processo de planejamento das contratações	247
4.2.18. Achado 18 – Inexistência de processo de trabalho para as contratações de TI	255
4.2.19. Achado 19 – Realização de pregão preferencialmente na forma presencial em detrimento da forma eletrônica	263
4.2.20. Achado 20 – Descumprimento das obrigações legais dispostas nas Notas Técnicas do TCE-RJ....	277
5. COMENTÁRIOS DO GESTOR	308

5.1 Maricá	308
5.2 Rio das Ostras	311
5.3 Saquarema.....	313
5.4 Volta Redonda	314
6. ANÁLISE DA EQUIPE	315
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	316
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	318
9. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	327

LISTA DE ANEXOS

Tabela – ANEXOS	
Documento nº	Descrição
001	Ofícios de Apresentação (arquivo digital “001 - Ofícios de Apresentação.zip”)
002	Matriz de Planejamento (arquivo digital “002 - Matriz de Planejamento.pdf”)
003	Termos de Solicitação de Informações e Documentos (arquivo digital “003 - TSIDs.zip”)
004	Respostas recebidas dos Termos de Solicitação de Informações e Documentos¹ (arquivos digitais “004 – TSIDs – Respostas - Maricá.zip, 004 – TSIDs – Respostas – Rio das Ostras.zip, 004 – TSIDs – Respostas - Saquarema.zip e 004 – TSIDs – Respostas – Volta Redonda.zip ”)
005	Matrizes SWOT elaboradas em conjunto com os jurisdicionados (arquivo digital “005 – Matrizes SWOT.zip”)
006	Matriz de Achados (arquivo digital “006 – Matriz de Achados.pdf”)
007	Informações do Questionário iGovTI (Questionário, glossário e respostas) (arquivo digital “007 – Questionário iGovTI.zip”)
008	Evidências Complementares (arquivo digital “008 – Evidências Complementares.zip”)
009	Requisitos mínimos (arquivo digital “009 – Requisitos mínimo.pdf”)
010	Referencial Teórico (arquivo digital “010 – Referencial teórico.pdf”)
011	Procedimentos de Auditoria in loco (arquivo digital “011 – Procedimentos de Auditoria in loco.pdf”)

¹ Por motivos de limitações técnicas não foram acostados no presente Anexo os processos administrativos solicitados no TSID01 e TSID02 referente às contratações de TI realizadas pelos jurisdicionados. Evidências dos processos que ensejaram propostas de encaminhamento constam no Anexo 008 – Evidências Complementares e estão devidamente referenciados no corpo dos achados.

Pela existência de informações sensíveis à segurança da informação dos jurisdicionados não foram acostados no presente Anexo as evidências das práticas de segurança da informação requisitadas por meio do TSID05.

Ressalte-se que todas as evidências serão mantidas no banco de dados da Coordenadoria e que as evidências referenciadas nos achados existentes no Relatório constam nos autos deste processo.

LISTA DE SIGLAS

SIGLA	Descrição
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANS	Acordo de Nível de Serviço
COBIT	<i>Control Objectives for Information and Related Technologies</i>
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
ISACA	<i>Information Systems Audit and Control Association</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
ISSAI	<i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i>
ITGI	<i>Information Technology Governance Institute</i>
ITIL	<i>Information Technology Infrastructure Library</i>
NBR	Norma Técnica Brasileira
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
PAAG	Plano Anual de Auditoria Governamental
PCA	Plano de Contratações Anual
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PNCP	Portal Nacional de Contratações Públicas
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SGE	Secretaria-Geral de Controle Externo
Siafic	Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle
SLA	<i>Service Level Agreement</i> (Acordo de nível de Serviço – ANS)
TCE-RJ	Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
TCU	Tribunal de Contas da União
TI	Tecnologia da Informação
TSID	Termo de Solicitação de Informações e Documentos

1. RESUMO

Trata-se de relatório de auditoria de conformidade com aspectos operacionais realizada nas Prefeituras Municipais de Maricá, Rio das Ostras, Saquarema e Volta Redonda no período entre 06/02/2023 e 14/07/2023, com o objetivo de verificar os aspectos das políticas de Governança e Gestão de TI enquanto norteadores das contratações de Tecnologia da Informação no âmbito dos municípios, analisando, de forma subsidiária, a regularidade das contratações enquanto reflexo dessas políticas. Objetivou-se atender aos pressupostos básicos² e diretrizes elencadas para o Biênio 2023-2024 da Corte.

É de notório saber que a TI permeia todas as áreas de uma organização, sendo vital para a execução exitosa das políticas públicas da Administração Pública, instrumento multiplicador que gera sinergias nas mais diversas áreas, como Educação, Saúde e Segurança.

Isto posto, a motivação para realização deste trabalho explica-se pela importância de se estabelecer uma sólida Governança e Gestão de TI nas Prefeituras Municipais, de tal modo que estas práticas gerem benefícios à sociedade, através de melhor prestação de serviços ao cidadão, de maior eficiência e eficácia na aplicação dos recursos em TI, bem como através da preservação de valor, com um gerenciamento consistente dos riscos críticos ao negócio.

Em breve síntese, foram apontados 20 (vinte) achados de auditoria, os quais podem ser agrupados nas seguintes temáticas:

- Governança;
- Gestão de Serviços de TI;
- Gestão de Segurança da Informação;

² Pressupostos Básicos do Biênio 2023-2024:

2. Fortalecimento dos mecanismos de consensualidade aplicáveis aos processos de controle externo

3. Incremento de eficiência e efetividade na gestão administrativa e no controle externo

Diretrizes: 5. Consolidar o uso de mecanismos de consensualidade, com o objetivo de impulsionar a celeridade e a adequação das ações corretivas, de forma a obter resultados mais benéficos à sociedade.

9. Empreender fiscalizações que promovam, do planejamento à decisão definitiva, soluções que busquem o aperfeiçoamento das práticas de gestão e agreguem valor à administração pública, mitigando as causas, de forma a cessar os efeitos adversos e intensificar os benefícios à sociedade.

- Gestão de Pessoas;
- Conformidade aos Requisitos Externos;
- Governo Digital; e
- Contratações.

Ao término da fase de execução da auditoria, após apresentações presenciais dos achados aos jurisdicionados, foram submetidos relatórios preliminares a fim de coletar seus comentários quanto aos achados, conclusões e encaminhamentos propostos pela Equipe, concluindo assim o caráter dialógico do trabalho realizado.

É mister relatar que a auditoria, no que tange ao tema Gestão de Pessoas, foi realizada conjuntamente com a 1ª CAP, setor responsável³ pela fiscalização da transparência, gestão e controle de pessoal.

A conclusão do processo fiscalizatório aponta, em linhas gerais, para um cenário de governança e gestão de TI não estruturado e não gerenciado, com atividades realizadas sem processos definidos e formalizados.

Um ponto em comum constatado nos municípios auditados é o fato de o quadro de pessoal efetivo de TI ser insuficientemente estruturado para a execução das atividades de governança e gestão.

Não obstante várias dessas limitações, no dia a dia, serem superadas através do esforço de profissionais dedicados de TI, não se vislumbra como esses modelos organizacionais sejam escaláveis, o que pode representar óbices, por exemplo, na expansão de oferta de serviços aos cidadãos, dentro da filosofia do governo digital, ou de iniciativas para aumentar a eficiência dos órgãos públicos e a modernização da administração pública, como, por exemplo, o estabelecimento dos processos administrativos em meio eletrônico.

Dentre os benefícios estimados em decorrência da realização da auditoria, destacam-se:

- Reconhecimento da importância da área de TI para o atingimento dos objetivos estratégicos de cada órgão nos municípios;

³ Atribuição expressa no inciso IV, art. 6º, do Ato Normativo TCE-RJ nº 206/2021.

- Aumento da capacidade da área de TI em atender necessidades e expectativas dos usuários e demais partes interessadas;
- Melhor gestão e controle dos riscos e dos recursos alocados;
- Maior alinhamento das contratações de bens e serviços de TI aos objetivos estratégicos dos municípios;
- Estabelecimento de processos gerenciados para melhor priorizar os investimentos em TI;
- Melhoria da qualidade dos serviços prestados pela TI;
- Melhor prestação de serviços públicos à sociedade.

Com base nos achados de auditoria, foram efetuadas propostas de encaminhamento ao Plenário desta Corte, tendo sido sugeridas determinações e recomendações aos jurisdicionados auditados.

As informações veiculadas neste relatório possuem como usuários, além do Ministério Público de Contas, o Corpo Deliberativo deste TCE-RJ, os dirigentes máximos dos jurisdicionados auditados, os responsáveis pelas unidades centrais de controle interno dos municípios e a sociedade em geral.

2. VISÃO GERAL DO OBJETO

2.1. Introdução

A transformação promovida pela tecnologia da informação traz a reboque uma série de desafios a serem enfrentados, como aqueles relacionados à segurança digital, à rastreabilidade e à integridade das transações eletrônicas, à fidelidade dos registros, à maior participação da sociedade nas decisões dos órgãos públicos e ao tratamento adequado de dados pessoais, só para citar alguns.

Essa revolução tecnológica, em ritmo inédito na história, vem demandando a necessidade de adaptação das estruturas organizacionais, das legislações pertinentes, e das interações com a sociedade (NETO; DE CARVALHO, 2020, p.351).

Segundo estimativas da empresa de consultoria Gartner, os gastos governamentais com TI em todo o mundo deverão chegar a US\$ 588,9 bilhões em 2023, o que representa um aumento de 6,8% em relação a 2022. Aponta-se ainda que a prioridade dos investimentos em inovação no setor público seja dada para a migração de serviços para ambientes em nuvem, para a modernização de aplicações e para o fortalecimento da segurança da rede, o que indica que os governos estão buscando melhorar o envolvimento e a satisfação dos usuários (MERCADO E CONSUMO, 2022).

Nesse cenário, a governança de TI se destaca como tema de grande relevância, dado o cunho estratégico que a área de tecnologia da informação vem assumindo nas organizações. A propósito, o Instituto em Governança de TI⁴, aponta que (grifou-se):

Para muitas organizações a informação e a tecnologia que a suporta representam o seu bem mais valioso, mas muitas vezes é o menos compreendido. Organizações bem-sucedidas reconhecem os benefícios da tecnologia da informação e a utiliza para direcionar os valores das partes interessadas no negócio. Essas organizações também entendem e gerenciam os riscos associados, tais como as crescentes demandas regulatórias e a

⁴ *Information Technology Governance Institute* – ITGI, estabelecido em 1998 pela ISACA (Information Systems Audit and Control Association), trata-se de uma associação global independente e sem fins lucrativos focada no desenvolvimento, adoção e uso das melhores práticas em TI.

dependência crítica de muitos processos de negócios da TI. A necessidade da avaliação do valor de TI, o gerenciamento dos riscos relacionados à TI e as crescentes necessidades de controle sobre as informações são agora entendidos como elementos-chave da governança corporativa. **Valor, risco e controle constituem a essência da governança de TI. A governança de TI é de responsabilidade dos executivos e da alta direção, consistindo em aspectos de liderança, estrutura organizacional e processos que garantam que a área de TI da organização suporte e aprimore os objetivos e as estratégias da organização.** (ITGI, 2007, p. 7)

Tal é o entendimento desta Corte de Contas, destacado no seguinte trecho do voto do processo TCE-RJ Nº 104.113-4/2022⁵ (grifou-se):

Tratando do objeto da auditoria, observo sua ênfase recair sobre aspectos relacionados à **governança em Tecnologia da Informação**, portanto **objetivando**, em última análise, **definir estratégias, aprimorar a tomada de decisão das unidades organizacionais vinculadas à área, propiciando mecanismos de avaliação e revisão constantes, e permitir um resultado final satisfatório junto ao destinatário do serviço.** **Atualmente**, vale dizer, **é prioritário o direcionamento de esforços dos órgãos públicos nesse sentido, pelo fato de as informações e dados públicos (com todos os riscos inerentes a seu manejo) representarem parcela cada vez mais significativa de sua atividade.**

Assim, dada a importância do assunto, a Coordenadoria Setorial de Políticas Públicas de TI, CAS-TI, vem intensificando os trabalhos de fiscalização de governança de TI, como pode ser observado neste trabalho e nas auditorias de conformidade à Lei 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção aos Dados - LGPD; na auditoria de contratações de TI do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (PRODERJ); e em trabalhos anteriores, tanto na esfera estadual, quanto na municipal (Processos TCE-RJ nº 105.096-3/2020, 214.788-9/2018, 828.786-5/2016 e 238.182-1/2013).

⁵ Processo TCE-RJ nº 104.113-4/2022, Relatora Marianna Montebello Willeman. Sessão de 13/02/2023. Disponível em:< <https://www.tcerj.tc.br/visualizador/documento?url=documento%2F4439d525-8283-43e9-a099-e09af0a2a3cb%2Fdados>> Acesso em 03 abr. 2022.

2.2. Referencial Teórico

A base teórica que ensejou as análises e avaliações realizadas pela Equipe neste trabalho encontra-se compilada no Anexo 10 – Referencial Teórico.

No referido anexo, discorre-se sobre os seguintes temas:

2.2.1. Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Definição de soluções de TIC, com base no Anexo II da Instrução Normativa SGD/ME 01/2019, incluído pela Instrução Normativa SGD/ME 47/2022.

2.2.2. Governança Pública e Gestão

Conceituação de governança e gestão, dentro do contexto da administração pública, com destaque para os seguintes mecanismos:

- Planejamento Estratégico Municipal;
- Planejamento de TI;
- Comitê Gestor Multidisciplinar de TI;
- Plano de Logística Sustentável (PLS);
- Plano de Contratações Anual (PCA);
- Gestão por Competências; e
- Gerenciamento de Riscos.

2.2.3. Controle Interno

Apresentação dos conceitos de Sistema de Controle Interno; Unidade de Controle Interno; controle interno (da gestão); e Auditoria Interna; dentro do modelo das três linhas de defesa.

2.2.4. COBIT - Control Objectives for Information and Related Technology

Apresentação do COBIT, modelo corporativo para a governança e gestão de TI das organizações, amplamente conhecido por apresentar um conjunto de melhores práticas para gerenciamento, controle e garantia da TI, consistindo em estruturas e

processos organizacionais e de liderança para que a TI sustente e expanda os objetivos e estratégias da organização (JOSHI et al., 2018 *apud* NETO; DE CARVALHO, 2020).

2.2.5. Gestão de Serviços de TI

Conceituação de gestão de serviços de TI, de acordo com a terceira versão do ITIL, lançada em 2007⁶, posto que, nessa versão, adotou-se a abordagem de ciclo de vida para o gerenciamento de serviço, a qual parece ser mais didática, e menos complexa, que o modelo atual, de cadeia de valor de serviço, introduzido na quarta versão.

Destaque especial é dado para os processos selecionados para detalhamento nesta auditoria, em função da importância dos mesmos, a saber:

- Gerenciamento da Continuidade dos Serviços de TI;
- Gerenciamento da Segurança da Informação;
- Gerenciamento do Catálogo de Serviço;
- Gerenciamento de Níveis de Serviço;
- Gerenciamento de Configurações e Ativos; e
- Gestão de Incidentes.

2.2.6. Conformidade aos Requisitos Externos

No COBIT 2019, o processo MEA03, pertencente ao domínio Monitorar, Avaliar e Analisar (do inglês *Monitor, Evaluate and Assess*, MEA), trata da conformidade com os requisitos externos (COBIT 2019, p.285, tradução livre).

Nesse contexto, dentro do vasto universo de requisitos externos de TI existente, destaque é dado para os seguintes assuntos:

⁶ A ITIL, biblioteca de boas práticas de gestão de TI, originou-se na década de 1980, como trabalho da Agência Central de Computação e Telecomunicações (CCTA) do Governo do Reino Unido.

A partir de 2013, a ITIL passou a pertencer à AXELOS, que licencia o uso da propriedade intelectual da ITIL, credencia os institutos licenciados de exames e gerencia as atualizações da estrutura. Organizações que desejam implementar o ITIL internamente não precisam dessa licença.

- Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – Siafic;
- Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;

2.2.7. Transformação Digital

A transformação digital tomou grande espaço nas organizações com o objetivo de ganhos em eficiência e de melhorias nas prestações de seus serviços. O setor público não foi indiferente e promoveu avanços nessa temática.

Neste trabalho, são aprofundados dois temas, dos mais relevantes para a Administração Pública: Governo Digital, incluída a Carta de Serviços ao Usuário⁷; e Processo Administrativo Eletrônico.

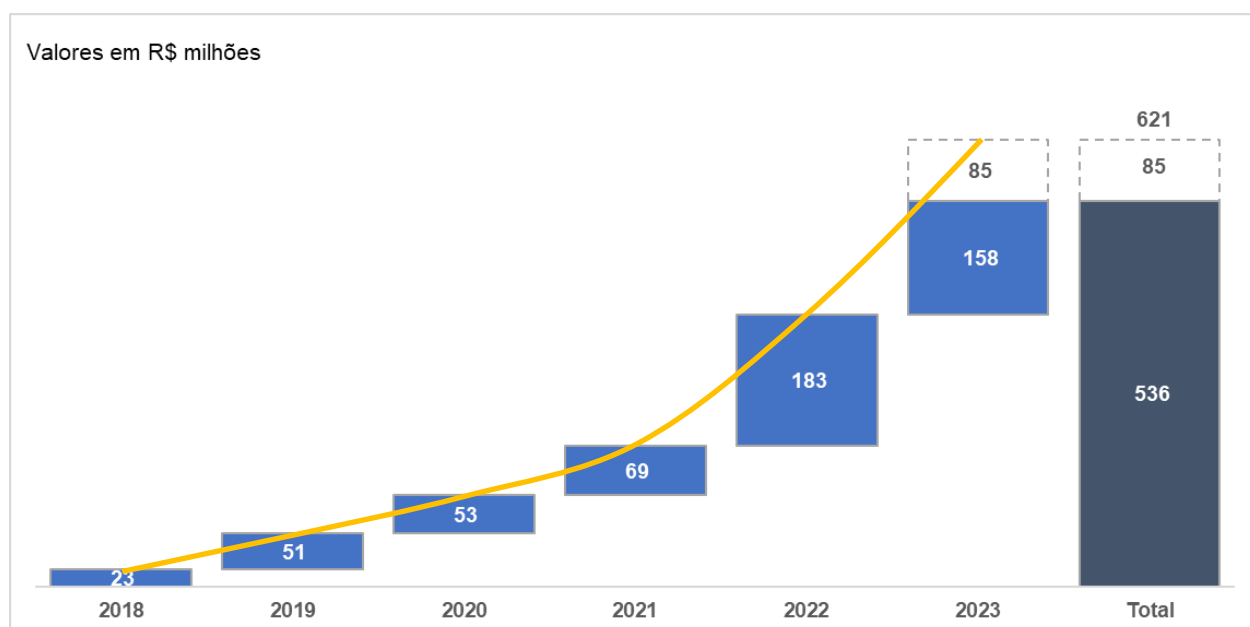
⁷ A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída na Lei Federal nº 13.460/2017, ou Lei de Proteção ao Usuário do Serviço Público. Tal instrumento tem por objetivo “informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público”.

2.3. Perfil das Contratações de Tecnologia da Informação nos Municípios

Com base nas informações fornecidas pelos jurisdicionados acerca dos contratos de TI celebrados a partir de 2018, complementadas por dados extraídos da base de contratos do SIGFIS, elaborou-se o breve estudo apresentado nesta seção.

O exame dos valores contratados de TI aponta para um crescimento acelerado a partir de 2022, possivelmente refletindo os investimentos represados nos dois anos anteriores por conta da pandemia de COVID-19.

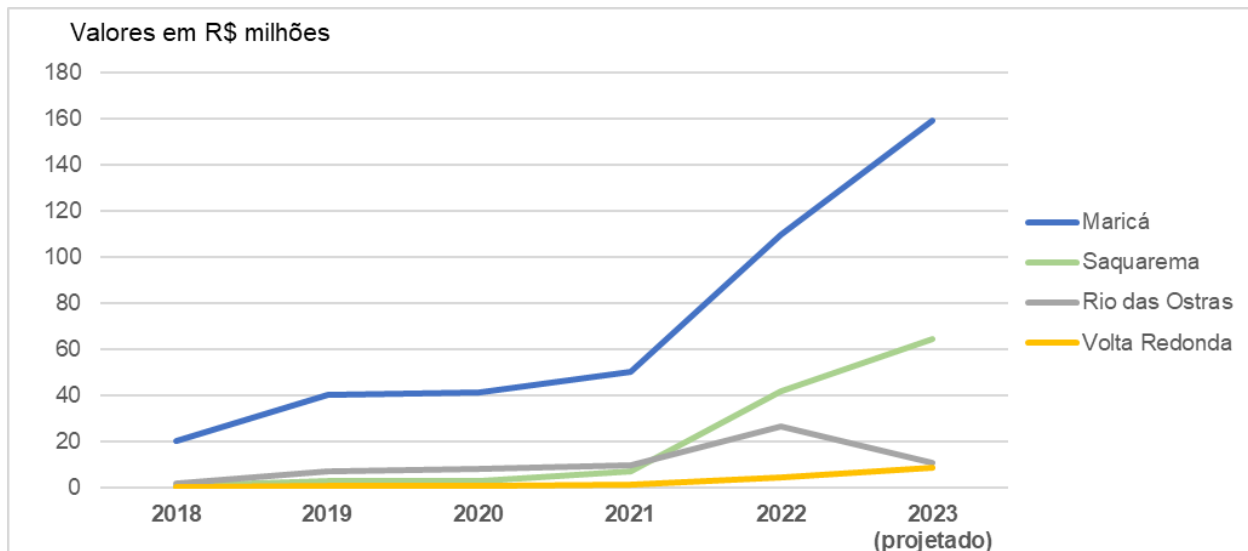
Figura 1 - Evolução dos Investimentos em TI



Fonte: Elaboração própria, com base nas informações dos jurisdicionados e do SIGFIS.

A acentuada curva de crescimento verificada recentemente, notadamente nos municípios de Maricá e Saquarema, impõe a necessidade de se estabelecer mecanismos robustos de governança e gestão para priorização e controle dos investimentos.

Figura 2 - Evolução dos Investimentos em TI por Município



Fonte: Elaboração própria, com base nas informações dos jurisdicionados e do SIGFIS.

Cerca de 83% do montante investido se destinou a aquisição ou locação de equipamentos (34%); consultoria ou serviços especializados (17%); desenvolvimento ou aquisição de licenças de *software* (13%); serviços de comunicação de dados (11%); e serviços de impressão ou digitalização de documentos (8%). Esses números são muito influenciados por Maricá e Saquarema, como será visto mais adiante nas seções que tratam dos municípios isoladamente.

Figura 3 - Destinação dos Investimentos em TI

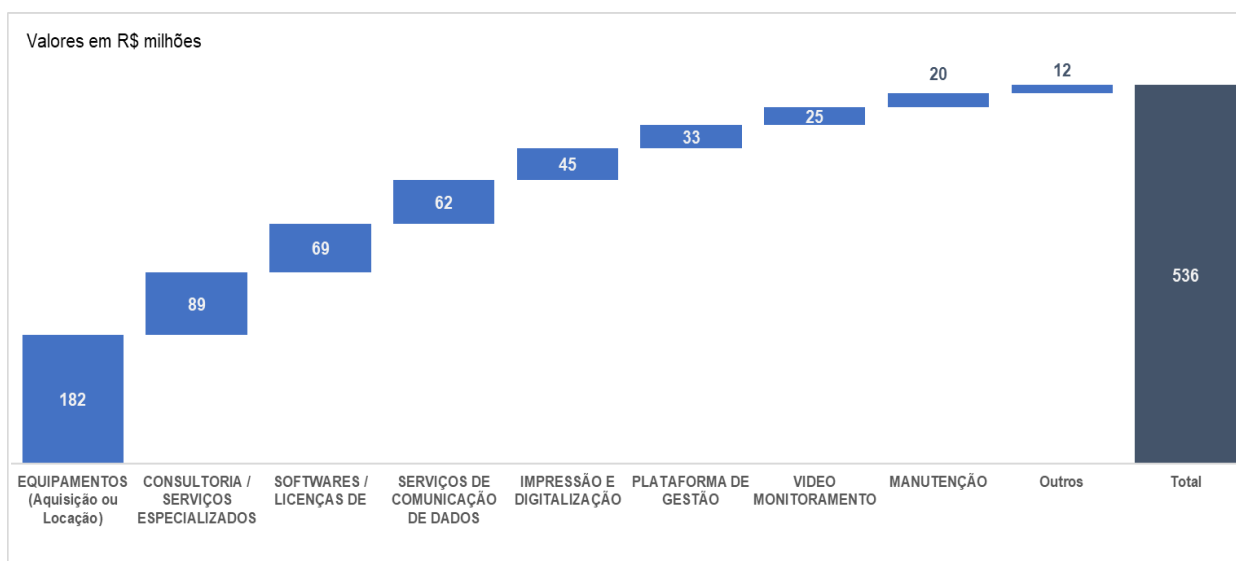
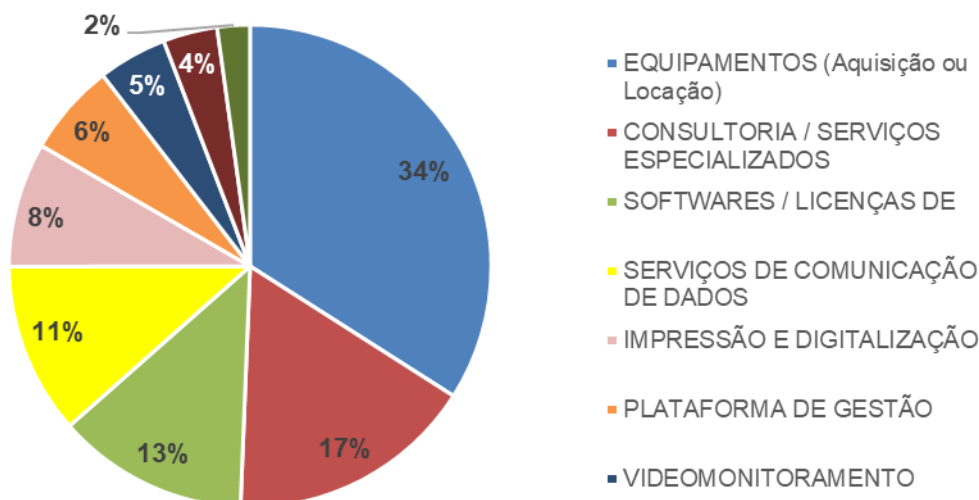


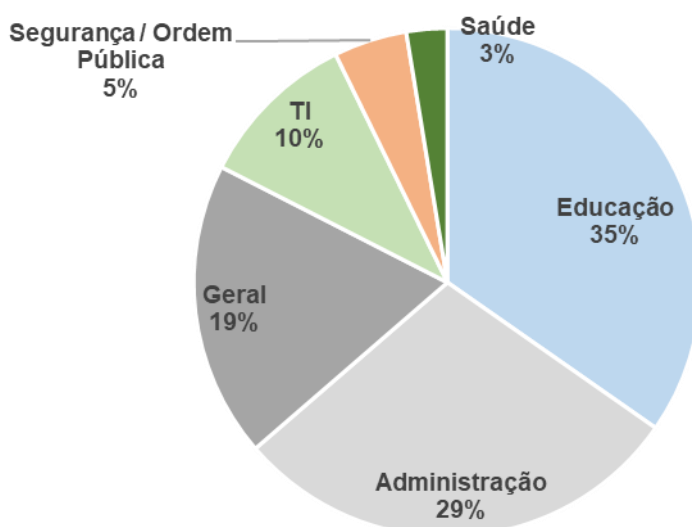
Figura 4 - Distribuição da destinação dos Investimentos em TI



Fonte: Elaboração própria, com base nas informações dos jurisdicionados e do SIGFIS.

As áreas de Educação e Administração foram que as que mais receberam recursos, correspondendo a 64% do total. A maior parte desses investimentos, como visto anteriormente, foi para aquisição ou locação de *notebooks*, *tablets* e estações de trabalho para docentes e alunos das redes municipais de ensino, além da modernização do parque de equipamentos utilizados pelo corpo administrativo municipal (Planejamento, Fazenda, etc).

Figura 5 - Distribuição dos Recursos de TI por Áreas



Fonte: Elaboração própria, com base nas informações dos jurisdicionados e do SIGFIS.

As contratações de TI se originaram principalmente em licitações, especialmente na modalidade pregão.

Tabela 1 - Atos de Origem das Contratações de TI de 2018 a 2023

R\$ milhões. Entre parêntesis a quantidade de atos.

Município	Licitação	Dispensa / Inexigibilidade	Adesão à Ata	Total
Maricá	233,6 (82)	7,9 (41)	129 (23)	370,5 (146)
Saquarema	85,4 (57)	0,4 (10)	9,1 (9)	94,9 (76)
Rio das Ostras	46,3 (30)	0,3 (2)	12,5 (13)	59,2 (45)
Volta Redonda	4,7 (45)	1,9 (22)	4,9 (2)	11,4 (69)
Total	370,1 (214)	10,4 (75)	155 (47)	536,0 (336)

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações dos jurisdicionados e do SIGFIS.

Da tabela anterior, nota-se que cerca de 2% do montante de R\$ 536 milhões de investimentos em TI teve origem em atos de dispensa ou inexigibilidade, o que é um aspecto positivo a se relatar.

Também é positivo apontar o uso pleno do pregão na forma eletrônica no município de Volta Redonda e, recentemente, no município de Rio das Ostras, como será examinado posteriormente neste relatório. Entretanto, a utilização da forma presencial do pregão ainda é predominante em Maricá e, em Saquarema, não se observam contratações de TI originadas em pregões eletrônicos, como resume a tabela a seguir.

Tabela 2 - Contratações de TI Originadas em Licitações

R\$ milhões. Entre parêntesis a quantidade de licitações.

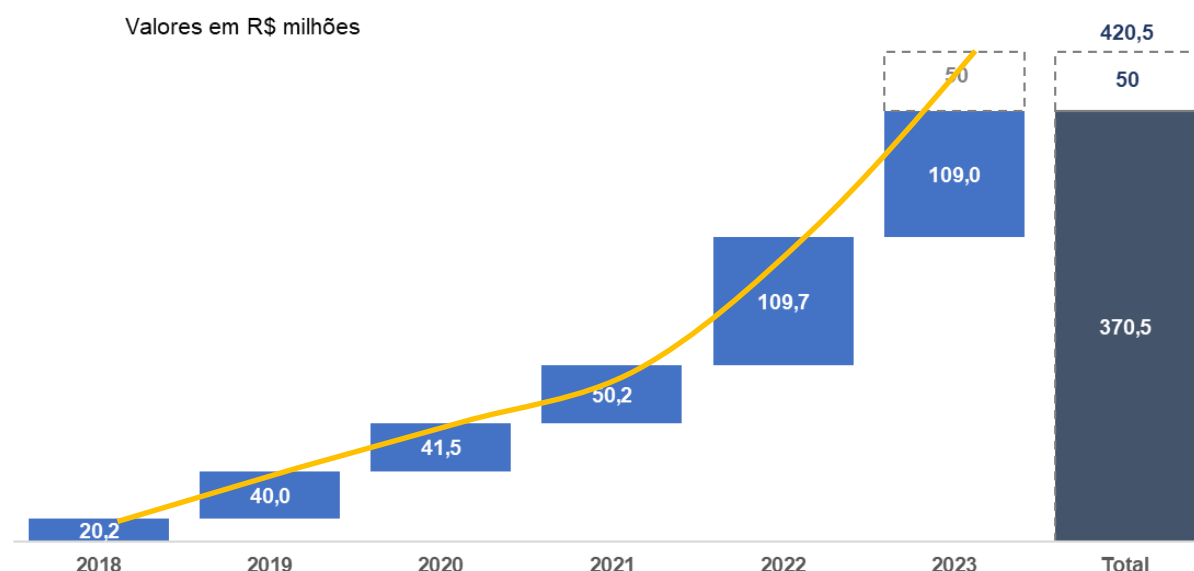
Município	Pregão Presencial	Pregão Eletrônico	Outros	Total
Maricá	230,3 (74)	1,7 (6)	1,6 (2)	233,6 (82)
Saquarema	84,2 (50)	- (0)	1,2 (7)	85,4 (57)
Rio das Ostras	22,3 (16)	24 (14)	- (0)	46,3 (30)
Volta Redonda	- (0)	4,7 (45)	- (0)	4,7 (45)
Total	336,9 (140)	30 (65)	2,8 (9)	370,1 (214)

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações dos jurisdicionados e do SIGFIS.

2.3.1. Maricá

Dos quatro municípios abrangidos neste trabalho, Maricá é o que apresenta o maior vulto de investimentos em TI, sobretudo após 2021.

Figura 6 - Evolução dos Investimentos em TI em Maricá



Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado.

Uma característica do município é a relevância dos investimentos em TI na administração indireta, representando 15% do total. Não obstante a relevância, o foco deste trabalho foi a Prefeitura Municipal de Maricá, decisão que será apontada na seção “Limitações” deste relatório.

Tabela 3 - Distribuição dos Investimentos em TI por Unidades Gestoras em Maricá

Unidade Gestora	Total (R\$)
Prefeitura Municipal de Maricá	314.765.992
SOMAR	34.738.239
CODEMAR	10.811.514
Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro	4.166.753
ICTIM	3.443.366
EPT	1.196.917
Fundação Estatal de Saúde de Maricá – FEMAR	725.256
ISSM	399.750
SANEMAR	204.930
Total Geral	370.452.718

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado.

Continuando, cerca de 80% do montante de R\$ 370,5 milhões investidos no município, de 2018 a 2023, refere-se a aquisições ou locações de equipamentos (30%); a serviços especializados ou consultorias (20%); a aquisições de licenças ou a projetos de desenvolvimento de *software* (20%); e a serviços de comunicação de dados (10%), como *link* de internet.

Tabela 4 - Perfil dos Investimentos de TI em Maricá

Solução	Total (R\$)
EQUIPAMENTOS (Aquisição ou Locação)	101.044.880
CONSULTORIA / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	86.460.458
SOFTWARES / LICENÇAS DE	63.962.880
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	52.128.417
IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO	29.487.566
VIDEOMONITORAMENTO	21.726.893
MANUTENÇÃO	8.715.400
PLATAFORMA DE GESTÃO	5.348.870
Outros	1.577.355
Total Geral	370.452.718

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado.

A distribuição dos quatro maiores tipos de investimento pelas áreas está apresentada na tabela a seguir

Tabela 5 - Principais Investimentos de TI por Área em Maricá (em R\$)

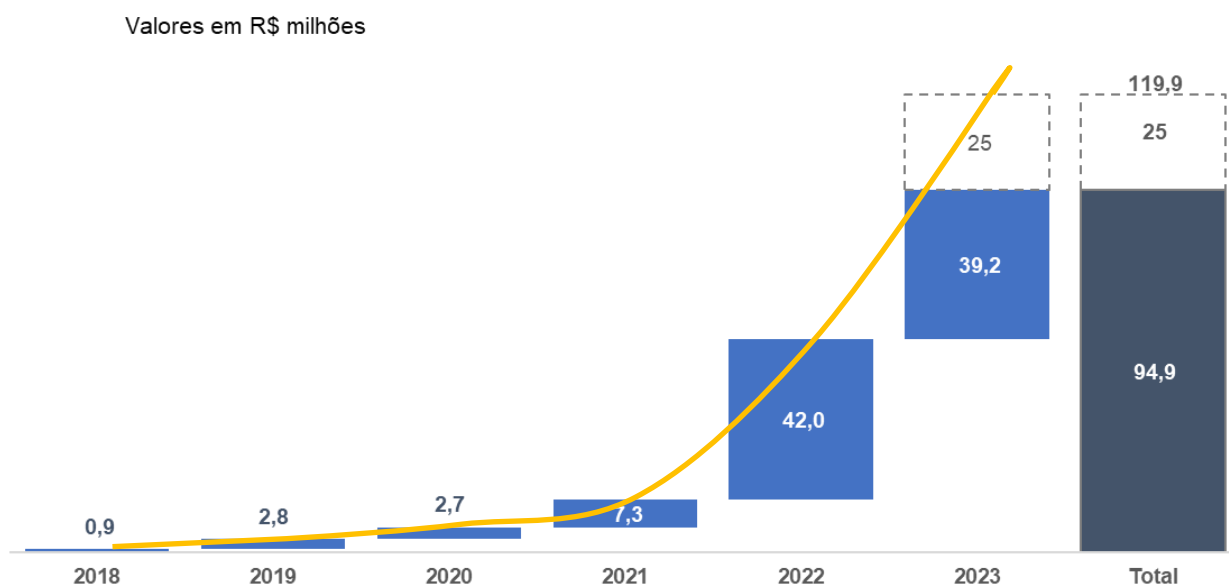
	Educação	Administração	Geral	TI	Saúde	Total Geral
EQUIPAMENTOS (Aquisição ou Locação)	68.350.600	11.099.485		20.912.999	681.796	101.044.880
CONSULTORIA / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.572.128	29.884.850		26.003.480		86.460.458
SOFTWARES / LICENÇAS DE		63.962.880				63.962.880
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS			52.128.417			52.128.417
TOTAL	98.922.728	104.947.215	52.128.417	46.916.478	681.796	303.596.635

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado.

2.3.2. Saquarema

Em Saquarema também se observa uma aceleração acentuada nos investimentos em TI após 2021.

Figura 7 - Evolução dos Investimentos em TI em Saquarema



Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado.

Cerca de 80% do montante de R\$ 94,9 milhões investidos no município, de 2018 a 2023, remonta a: aquisição ou locação de equipamentos (47%); licenciamento e uso de plataforma de gestão (18%); serviços de manutenção (11%); e serviços de comunicação de dados (7%).

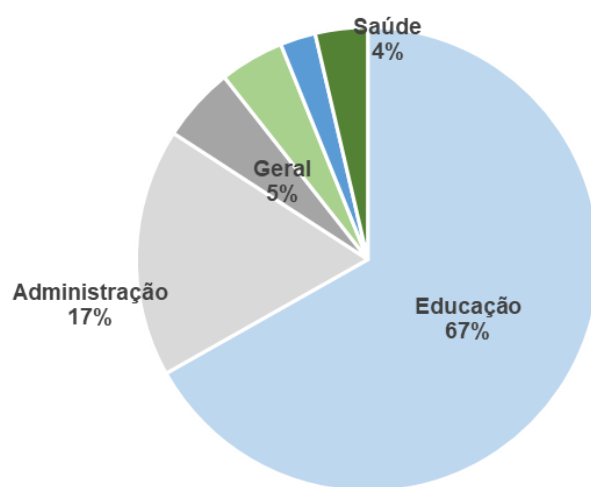
Tabela 6 - Perfil dos Investimentos de TI em Saquarema

Solução	Total (R\$)
EQUIPAMENTOS (Aquisição ou Locação)	44.432.341
PLATAFORMA DE GESTÃO	17.105.564
MANUTENÇÃO	10.139.245
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.497.738
IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO	5.124.596
SOFTWARES / LICENÇAS DE	2.843.245
VIDEOMONITORAMENTO	2.320.512
GESTÃO DE FROTA	1.951.332
Outros	4.524.284
Total	94.938.857

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado.

Um aspecto importante a ser observado em Saquarema é que os investimentos em TI na área de Educação correspondem a 67% do total. No entanto, as contratações de TI de Educação são feitas pela própria Secretaria, que não dispõe da estrutura de TI como aquela existente na Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia, o que pode representar um desafio no estabelecimento de um modelo de governança centralizado.

Figura 8 - Áreas de Investimento em TI em Saquarema

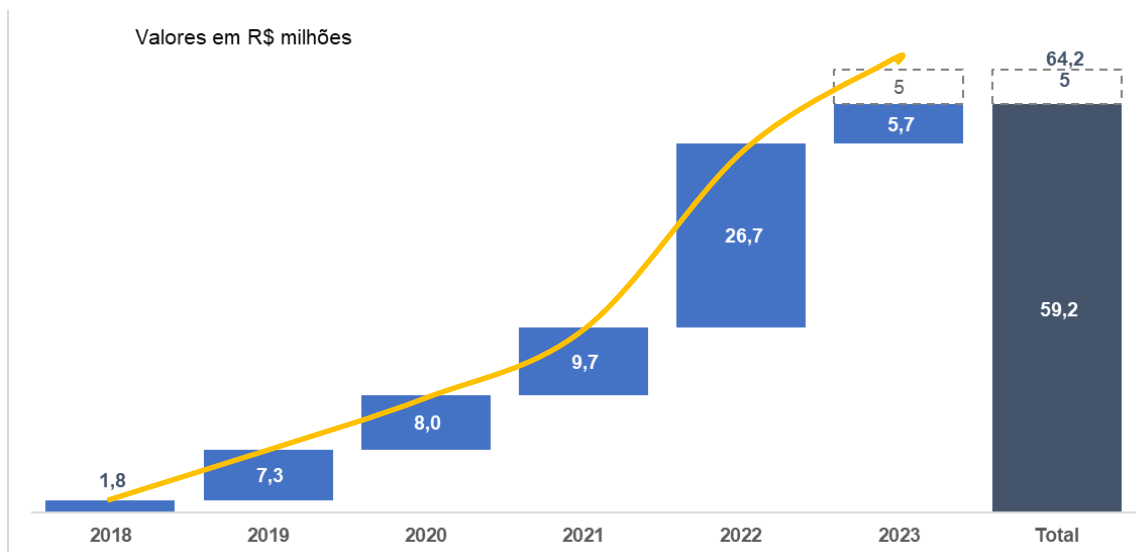


Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado.

2.3.3. Rio das Ostras

Diferentemente dos outros municípios tratados nesta auditoria, os investimentos em Rio das Ostras, após crescimento forte em 2022, neste ano indicam estar voltando aos patamares de 2021.

Figura 9 - Evolução dos Investimentos em TI em Rio das Ostras



Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado.

Cerca de 86% do montante de R\$ 59,2 milhões investidos no município, de 2018 a 2023, refere-se a: aquisição ou locação de equipamentos (56%); serviços de impressão e digitalização (17%); e aquisição de plataforma de gestão (13%).

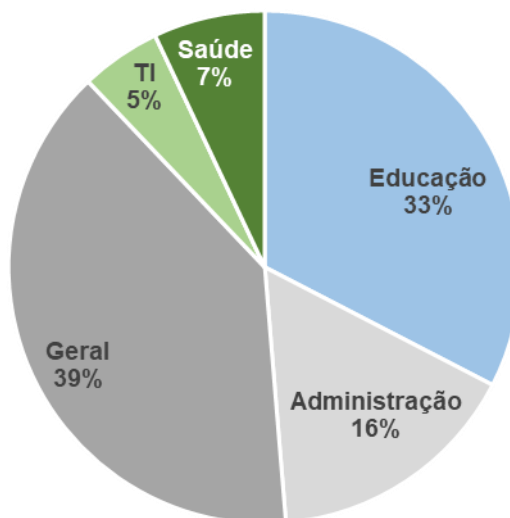
Tabela 7 - Perfil dos Investimentos de TI em Rio das Ostras

Solução	Total (R\$)
EQUIPAMENTOS (Aquisição ou Locação)	33.378.498
IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO	9.912.021
PLATAFORMA DE GESTÃO	7.905.880
TRIBUTÁRIA / FISCAL	2.620.800
CONTROLE DE ACESSO	1.876.494
SOFTWARES / LICENÇAS DE	488.616
Outros	2.994.361
Total	59.176.669

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado.

Em Rio das Ostras, os investimentos em Educação também são consideráveis (33%). Há que se pontuar que o elevado percentual indicado como Geral (39%) é bastante influenciado pela aquisição de microcomputadores e monitores decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/0366/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no montante de R\$ 15 milhões.

Figura 10 - Áreas de Investimento em TI em Rio das Ostras



Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado.

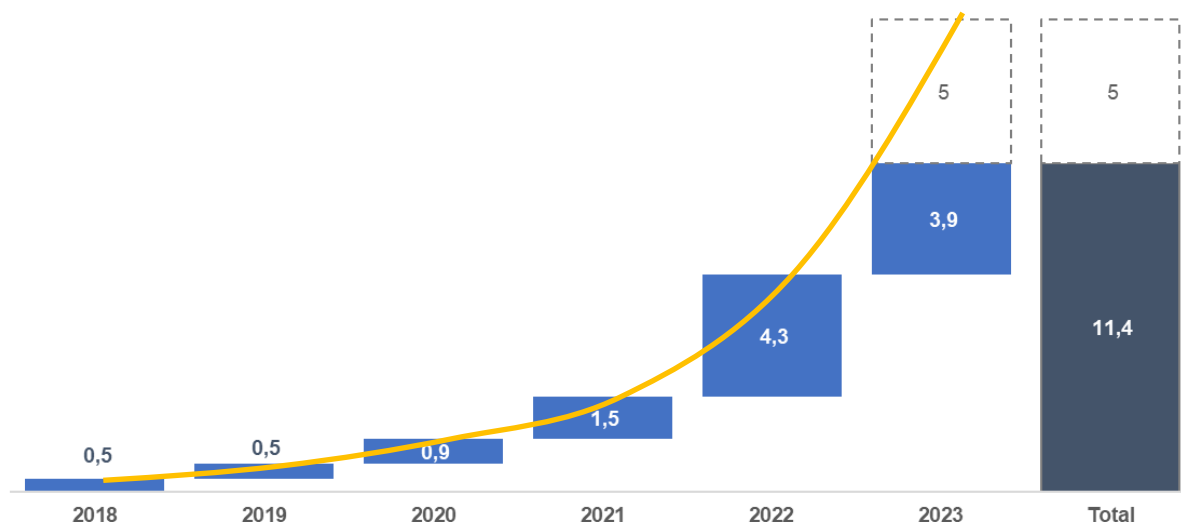
2.3.4. Volta Redonda

Uma característica de Volta Redonda é que as contratações de TI da administração direta do município passam pela Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR), órgão da administração indireta, constituída pela Lei Municipal 1.818/83, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autonomia administrativa (art. 2º do Estatuto, segunda alteração).

Apesar de realizar investimentos de vulto menor, comparativamente aos demais municípios, Volta Redonda também vem imprimindo um ritmo mais acelerado nas contratações de TI após 2021.

Figura 11 - Evolução dos Investimentos em TI em Volta Redonda

Valores em R\$ milhões



Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado e no SIGFIS.

Cerca de 81% do montante de R\$ 11,4 milhões investidos no município, de 2018 a 2023, refere-se a: aquisição ou locação de equipamentos (26%); plataforma de gestão (25%); comunicação de dados (13%); licenças e *softwares* (11%); e solução de vídeo monitoramento das vias urbanas (6%).

Tabela 8 - Perfil dos Investimentos de TI em Volta Redonda

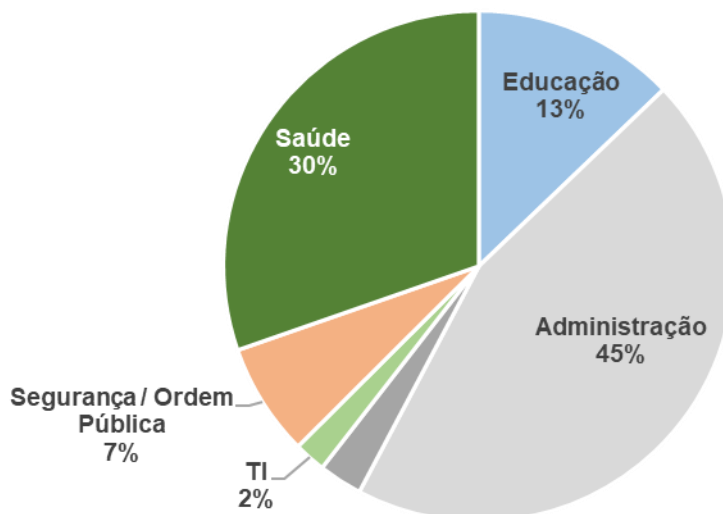
Solução	Total (R\$)
EQUIPAMENTOS (Aquisição ou Locação)	2.978.097
PLATAFORMA DE GESTÃO	2.893.777
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.496.821
SOFTWARES / LICENÇAS DE	1.339.021
VIDEOMONITORAMENTO	693.787
MANUTENÇÃO	647.973
Outros	1.394.098
Total	11.443.574

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado e no SIGFIS.

Muito embora o destino dos investimentos em TI na área de Educação esteja em 13%, ficando atrás das áreas de administração (45%) e de Saúde (30%), há que se alertar que está em andamento a aquisição equipamentos para a referida secretaria, na casa dos R\$ 10 milhões.

Essas aquisições, quando concluídas, praticamente dobrarão o valor investido em aquisições de TI no município, entre 2018 e 2023, elevando o percentual de participação da área de Educação dos atuais 13% para 55%.

Figura 12 - Áreas de Investimento em TI em Volta Redonda



Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do jurisdicionado.

3. VISÃO GERAL DA AUDITORIA

A presente Auditoria foi conduzida em conformidade com o Manual de Auditoria Governamental do TCE-RJ, baseado nas Normas Brasileiras de Auditoria Aplicadas ao Setor Público.

3.1. Ato de origem

A auditoria foi originada pelo processo TCE-RJ nº 302.804-7/2022, que aprovou o Plano Anual de Auditorias Governamentais para o exercício de 2023.

3.2. Objetivo e questões de auditoria

Este trabalho tem por objetivo verificar os aspectos das políticas de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação como norteadores das contratações de TI no âmbito das Prefeituras Municipais de Maricá, Saquarema, Rio das Ostras e Volta Redonda.

Para tanto, analisou-se, de forma subsidiária, a regularidade das contratações, que constituem reflexo de tais políticas, de modo a identificar as causas de possíveis inadequações e propor medidas para mitigá-las.

A partir do objetivo proposto, formularam-se as questões e subquestões de auditoria adiante elencadas, segmentando-as em dimensões de Governança e Gestão de TI:

- i. A alta administração do Poder Executivo municipal estabeleceu estruturas, papéis, responsabilidades, princípios e diretrizes adequadas para orientar o funcionamento da área de gestão de TI e o uso estratégico da TI?**
 - a. A alta administração estabeleceu um Comitê de TI composto por representantes de áreas relevantes da organização?
 - b. A alta administração estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação?

- ii. A alta administração do Poder Executivo municipal estabeleceu estruturas, papéis, responsabilidades, princípios e diretrizes adequadas para implementar o processo de gestão de riscos de TI?**
- a. A alta direção estabeleceu política de gestão de riscos de TI?
 - b. Existe processo estruturado de gestão de riscos de TI?
 - c. É feito o monitoramento periódico dos riscos de TI identificados?
- iii. Considerando as boas práticas de gestão de tecnologia da informação, o Poder Executivo realiza planejamento de tecnologia da informação?**
- a. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação?
 - b. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente?
- iv. Considerando as boas práticas de gestão de tecnologia da informação, o Poder Executivo executa processo de gestão de serviços de tecnologia da informação?**
- a. A organização executa processo de gestão de catálogo de serviços de tecnologia da informação?
 - b. A organização executa processo de gestão de configuração e ativos de serviços de tecnologia da informação?
 - c. A organização executa processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação?
 - d. A área de gestão de tecnologia da informação acorda e gerencia os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização?
 - e. A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação?
- v. Considerando as boas práticas de gestão de tecnologia da informação, o Poder Executivo executa a gestão de segurança da informação?**

- vi. Considerando as boas práticas de gestão de tecnologia da informação, a gestão de pessoal de TI no âmbito do Poder Executivo é adequada e suficiente?**
- a. A organização dispõe de quadro de pessoal adequado com cargo específico de TI?
 - b. A organização dispõe de plano de cargos e salários adequado?
- vii. Considerando as boas práticas de governança e gestão de tecnologia da informação, o Poder Executivo monitora a influência dos requisitos de conformidade externos à organização?**
- a. Quais as iniciativas para fomentar o Governo Digital?
 - b. Quais as iniciativas para utilização de processo administrativo eletrônico?
 - c. Quais as iniciativas para recepção do Decreto nº 10.540/2020 (Siafic)?
 - d. Quais as iniciativas para atendimento aos dispositivos que regem o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP?
- viii. O planejamento anual das contratações de tecnologia da informação é realizado de forma estruturada?**
- ix. As contratações de tecnologia da informação são realizadas de forma eficiente e estruturada?**
- a. A organização estabelece processo de trabalho para o gerenciamento de contratações, com as fases de planejamento da contratação, seleção de fornecedores e gestão de contratos?
 - b. A organização utiliza preferencialmente o pregão eletrônico nas contratações de soluções de TI?
- x. As contratações de tecnologia da informação estão em conformidade com os dispositivos legais dispostos nas Notas Técnicas de TI do TCE-RJ?**

3.3. Motivação da auditoria

Esta Auditoria de Conformidade encontra-se prevista no Plano Setorial da Coordenadoria Setorial de Auditoria em Políticas de Tecnologia da Informação (CAS-TI), decorrente do Plano de Auditoria Governamental do TCE-RJ (PAAG), fiscalização n.º 22/2023, aprovada no processo TCE-RJ n.º 302.804-7/2022.

A escolha do tema considerou o significativo aumento recente dos investimentos em TI nos municípios de Maricá, Rio das Ostras, Saquarema e Volta Redonda, o que demanda processos robustos de governança e gestão para priorização e monitoramento dos recursos aplicados.

Com base em informações obtidas em levantamento no SIGFIS, verifica-se que os quatro municípios selecionados são os que possuem maiores contratações de Tecnologia da Informação (TI) no ano de 2022: Maricá (R\$ 46.668.273,67), Saquarema (R\$ 35.177.002,00), Rio das Ostras (R\$ 29.579.487,28) e Volta Redonda (R\$ 28.319.002,39).

Isto posto, a motivação para realização deste trabalho explica-se pela importância de se estabelecer uma sólida Governança e Gestão de TI nas Prefeituras Municipais, de tal modo que estas práticas gerem benefícios à sociedade, através de melhor prestação de serviços ao cidadão, de maior eficiência e eficácia na aplicação dos recursos em TI, bem como através da preservação de valor, com um gerenciamento consistente dos riscos críticos ao negócio.

3.4. Metodologia utilizada

3.4.1. Introdução

Para realização do trabalho a Equipe de Auditoria adotou como metodologia as técnicas de análise documental, aplicação de questionário, observação direta das práticas de governança e gestão de TI e entrevistas com os gestores dos jurisdicionados, com vistas a responder as questões formuladas na matriz de planejamento.

Durante a fase inicial de planejamento, procedeu-se à pesquisa sobre a matéria auditada, cujos resultados foram consolidados no Referencial Teórico deste trabalho. A curadoria feita incluiu também legislações locais, estruturas organizacionais e quadros de pessoal existentes, além de ações fiscalizatórias realizadas anteriormente por esta Corte de Contas nos quatro municípios.

Ainda na etapa de planejamento, foram realizadas reuniões de levantamento nos municípios, tendo sido produzidos, para cada jurisdicionado, dois artefatos principais: a análise de partes interessadas (*stakeholders*), a qual visou identificar os principais atores, papéis e interesses na governança e gestão de TI; e a matriz *SWOT*, que objetivou mapear as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças mais relevantes à TI na visão dos gestores.

Para verificar a regularidade das contratações de tecnologia da informação foram solicitadas informações através de Termos de Solicitação de Informação e Documentos – TSID e realizadas análises nos objetos selecionados.

Para mapear e mensurar o grau de adoção das práticas de Governança e Gestão de TI do jurisdicionado, foi aplicado o Questionário de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação, com base no modelo do iGovTI, utilizado pelo TCU⁸ no ano de 2021.

O questionário se vale da metodologia de autoavaliação de controles internos (do inglês *Control Self-Assessment*), onde os gestores preenchem as respostas que melhor refletem a situação de seus órgãos em relação à governança e gestão de TI. Computadas as avaliações, foi calculado o índice iGovTI 2023 dos jurisdicionados, o qual serve como indicador do nível de adoção de práticas de governança e gestão de TI.

Ao questionário original, foram adicionados itens, de forma a atender a especificidades propostas neste trabalho, notadamente com relação a aspectos de conformidade aos requisitos externos, de gestão de pessoas e de iniciativas de fomento ao governo digital.

⁸ Questionário presente em <<https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/levantamento-de-governanca.htm>>

A ferramenta escolhida para enviar as perguntas ao jurisdicionado foi o *LimeSurvey*, um *software* livre que permite a aplicação de questionários *online* com uma gama de funcionalidades, amplamente adotado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em suas auditorias.

Seguindo-se à aplicação do questionário, foram realizadas visitas aos jurisdicionados, a fim de se aferir, em detalhes, um subconjunto de práticas de governança e gestão de TI⁹, com o objetivo de se obter um entendimento mais preciso da realidade dos municípios.

Ressalta-se que o trabalho, no que tange ao tema Gestão de Pessoas, foi realizado conjuntamente com a 1ª CAP, setor responsável¹⁰ pela fiscalização da transparência, gestão e controle de pessoal.

Ao final da fase de execução da auditoria, após apresentações presenciais dos achados aos jurisdicionados, foram submetidos relatórios preliminares a fim de coletar seus comentários quanto aos achados, conclusões e encaminhamentos propostos pela Equipe, concluindo assim o caráter dialógico do trabalho realizado.

3.4.2. iGovTI

Ao longo dos últimos anos, o Tribunal de Contas da União vem realizando levantamentos com o objetivo de “obter e sistematizar informações sobre a situação de governança pública e gestão de tecnologia da informação (TI), contratações, pessoas e resultados” (BRASIL, 2017b, apud NETO; DE CARVALHO, 2020, p.356). Para tanto, foi estabelecido o Índice de Governança de TI – iGovTI, um índice que busca refletir, de forma geral, a situação de governança de TI de cada organização avaliada (BRASIL, 2017b apud NETO; DE CARVALHO, 2020).

⁹ O subconjunto de práticas que foram avaliadas por meio de observação direta e entrevistas estão presentes no Anexo “011 – Procedimentos de auditoria *in loco*.pdf”

Para maiores detalhes, consultar a seção “Limitações” da auditoria.

¹⁰ Atribuição expressa no inciso IV, art. 6º, do Ato Normativo TCE-RJ nº 206/2021.

A mensuração do índice é obtida através de agregadores, um conjunto de questões ou itens de verificação agrupados para mensurar uma prática (BRASIL, 2019c apud NETO; DE CARVALHO, 2020).

Os agregadores relacionados ao índice iGovTI são:

Tabela 9 - Organização dos agregadores do iGovTI

#	Agregador ¹¹	Significado
1	iGovTI	Índice de Governança e Gestão de TI
1.1	GovernancaTI	Índice de Governança de TI
1.1.1	ModeloTI	Capacidade em estabelecer modelo de gestão de TI
1.1.2	MonitorAvaliaTI	Capacidade em monitorar o desempenho da gestão de TI
1.1.3	ResultadoTI	Capacidade em prestar serviços públicos com qualidade
1.2	iGestTI	Índice de Gestão de TI
1.2.1	PlanejamentoTI	Capacidade em realizar planejamento de TI
1.2.2	PessoasTI	Capacidade em gestão de pessoal de TI
1.2.3	ProcessosTI	Capacidade em processos de TI
1.2.3.1	iGestServicosTI	Capacidade em Gerir Serviços de TI
1.2.3.2	iGestNiveisServicoTI	Capacidade em gerir nível de serviço de TI
1.2.3.3	iGestRiscosTI	Capacidade em gerir riscos de TI
1.2.3.4	iGestSegInfo	Índice de Gestão da Segurança da Informação
1.2.3.4.1	EstruturaSegInfo	Capacidade em definir políticas de responsabilidades para a gestão da TI
1.2.3.4.2	ProcessoSegInfo	Capacidade em estabelecer processos e atividades para a gestão da TI
1.2.3.5	ProcessoSoftware	Capacidade em executar processos de <i>software</i>
1.2.3.6	iGestProjetosTI	Capacidade em gerir projetos de TI
1.2.3.7	iGestContratosTI	Capacidade em Gestão de Contratos de TI

Fonte: Elaboração própria.

O iGovTI contempla questões relacionadas às práticas de Governança e Gestão de Tecnologia e da Segurança da Informação, resumidas no quadro a seguir.

¹¹ Os agregadores destacados em negrito possuem sub-agregadores em sua estrutura.

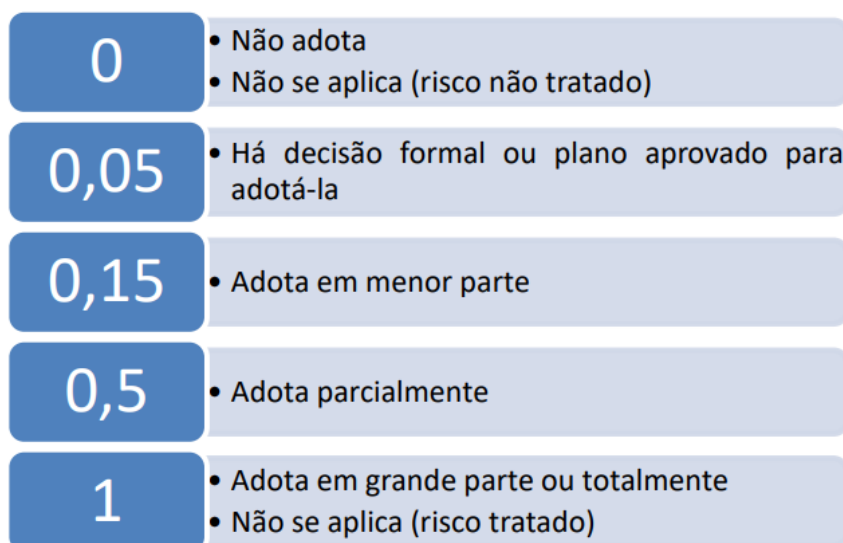
Tabela 10 - Práticas de Governança e Gestão de tecnologia e da segurança da informação

Governança	Gestão
Promover a gestão estratégica	Realizar planejamento de TI
Monitorar o desempenho das funções de gestão	Gerir serviços de TI
Monitorar a satisfação dos usuários	Gerir nível de serviço de TI
Assegurar a efetividade da auditoria interna	Gerir riscos de TI e a continuidade dos serviços
	Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação
	Estabelecer processos e atividades para a gestão de segurança da informação
	Executar processos de <i>software</i>
	Gerir projetos de tecnologia da informação

Fonte: BRASIL, 2020-a.

As respostas de cada questão são convertidas em valores numéricos entre 0 e 1, conforme figura a seguir.

Figura 13 - Atribuição de valores numéricos às categorias das respostas

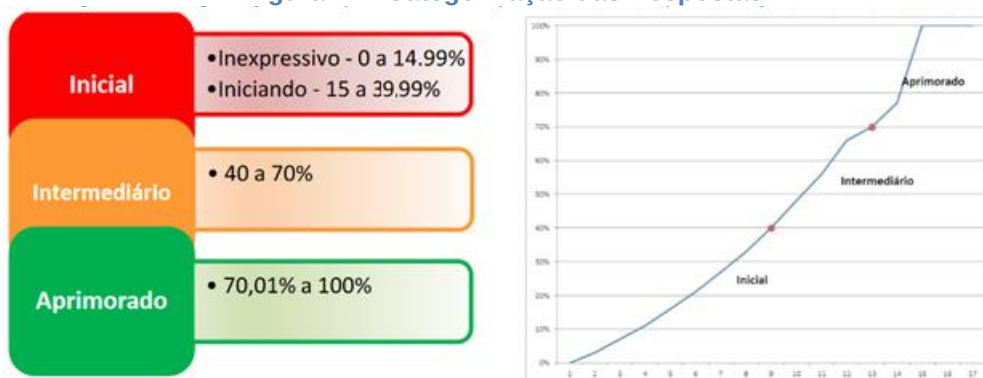


Fonte: BRASIL, 2020-a.

Nos casos em que for informado que “Adota parcialmente” ou “Adota em grande parte ou totalmente” a prática em questão, são consideradas outras subquestões que podem descontar a nota final da questão.

Calculadas as notas finais das questões, as respostas são classificadas em quatro “estágios de capacidade”: inexpressivo, iniciando, intermediário e aprimorado.

Figura 14 - Categorização das Respostas



Fonte: BRASIL, 2020-a.

3.4.3. Distorções do método

O método de autoavaliação do iGovTI aplicado pode trazer distorções no resultado, sejam esses falsos positivos, ou seja, autoavaliações com pontuação acima da realidade; ou falsos negativos, nos casos de respostas mais pessimistas do que o devido.

Para mitigar esse risco, a equipe de auditoria, analisou as evidências que foram fornecidas quando das respostas ao Questionário e através de visitas *in loco*, examinou os processos considerados vitais de governança e gestão de TI, de forma a tecer apontamentos mais precisos, aprofundando os resultados do levantamento.

Desta feita, preservando as respostas originalmente recebidas, a equipe de auditoria calculou notas ajustadas dos indicadores de governança e gestão.

3.5. Limitações

Primeiramente, é mister informar que o trabalho em questão contempla apenas os órgãos da administração direta, com exceção de Volta Redonda, onde a Empresa de Processamento de Dados local, EPD/VR, é responsável pela TI da administração direta do município.

Ademais, as limitações deste trabalho estão relacionadas com a amostragem feita no universo de objetos analisados e com o método de obtenção de informações através de questionário eletrônico, o qual possui caráter declaratório.

3.5.1. Sobre as limitações decorrentes da autoavaliação

O método de autoavaliação pode apresentar distorções no caso de respostas onde não é requerido o envio de evidências.

Para as respostas positivas, do tipo “adota totalmente”, “adota em maior parte” e “adota parcialmente”, as evidências exigidas foram devidamente analisadas pela Equipe de Auditoria, de forma a se detectar eventuais anomalias.

Entretanto, considerando que não é exigido o envio de evidências para respostas do tipo “não adota” ou “adota em menor parte”, o método de autoavaliação pode trazer distorções no resultado.

São os casos de falsos negativos, ou seja, respostas mais pessimistas do que o devido; ou de falsos positivos, através de respostas do tipo “adota em menor parte” que não condizem com a realidade.

Sendo assim, como medida de mitigação de possíveis falhas no preenchimento do questionário, um subconjunto de práticas de governança e gestão de TI foi examinado de forma mais aprofundada em visitas aos jurisdicionados.

3.5.2. Sobre os processos de Governança e Gestão de TI aprofundados

Governança de TI

Não obstante a grande quantidade de instrumentos relacionados à governança de TI, apresentados no anexo de Referencial Teórico, o foco de aprofundamento neste trabalho englobou os seguintes processos:

- Priorização dos investimentos e monitoramento do desempenho da TI pela alta direção;
- Gestão de Riscos;
- Planejamento da TI.

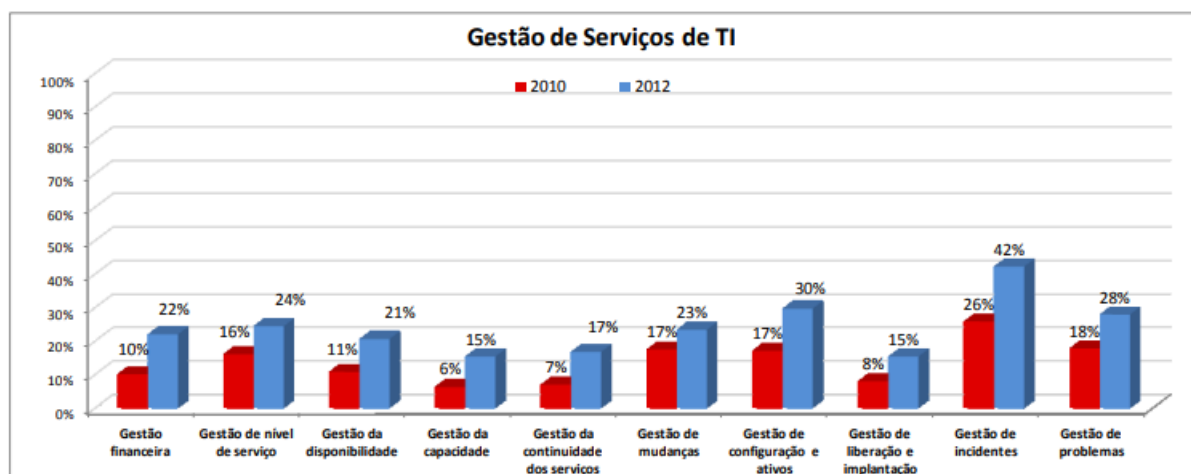
Gestão de Serviços de TI

Considerando o vasto universo de gestão de serviços de TI, materializado nos 26 processos do ITIL v3, seria inviável um aprofundamento em todos os temas.

Partindo da premissa de que o nível de gestão de TI nos municípios fluminenses esteja cerca de uma década defasado daquele observado na administração pública federal, recorreu-se a levantamentos iniciais realizados pelo TCU sobre a gestão de serviços de TI.

O resultado do levantamento de 2012, publicado no Acórdão 2.585/2012-TCU-Plenário, está apresentado a seguir.

Figura 15 - Comparativo da Gestão de Serviços de TI na APF



Fonte: BRASIL, 2012-c, p.21.

Assim, considerando o foco na gestão dos serviços de TI em si, optou-se, neste trabalho, por não esmiuçar processos de gestão financeira.

Os processos relacionados à gestão de mudanças, à gestão de liberação e implantação, bem como à gestão de projetos, também não foram aprofundados neste trabalho, dada a crescente utilização de modelos de aquisição na nuvem, como *Software as a Service*, onde os processos são executados pela empresa contratada.

A gestão de disponibilidade, por seu turno, foi tratada nas temáticas de monitoramento da TI e de gestão de níveis de serviço.

A gestão de capacidade foi abordada, de forma subsidiária, como parte do processo de elaboração e revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Por fim, por questões de afinidade, a gestão de problemas foi analisada em conjunto com a gestão de incidentes.

3.5.3. Sobre a seleção dos temas de conformidade aos requisitos externos

O critério de seleção dos temas de estudo da conformidade aos requisitos externos considerou aspectos de contemporaneidade, relevância e alinhamento aos objetivos da auditoria.

Sendo assim, a amostragem foi composta pelos requisitos de TI do Siafic e do Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), conforme art. 174, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Por seu turno, a conformidade ao requisito de Carta de Serviços ao Usuário, instituída na Lei de Proteção ao Usuário do Serviço Público, é tratada dentro da temática de Governo Digital, por questões de afinidade.

3.5.4. Sobre a amostragem das contratações

Como exposto no objeto desta auditoria, o exame da regularidade das contratações de TI se dá de forma subsidiária, como reflexo das práticas de Governança e Gestão nos municípios.

Assim sendo, a amostragem de contratos selecionados não possui relevância estatística, sendo incorreta qualquer extrapolação dos apontamentos realizados para todas as contratações de TI do município.

Também é mister esclarecer que o exame realizado nos contratos da amostragem focou, notadamente, em aspectos relacionados à existência de estudos técnicos preliminares e à elaboração de pesquisa de preços de forma abrangente, tanto por ocasião do planejamento da contratação, quanto das renovações contratuais.

3.5.5. Conclusão

As limitações supracitadas foram, na medida do possível, mitigadas, através de procedimentos adotados pela equipe de auditoria, no caso das visitas *in loco*; através da seleção de amostragem; e da delimitação do escopo investigado.

Essas limitações não impediram o pleno atingimento do objetivo proposto.

3.6. Benefícios estimados

Entre os benefícios estimados desta fiscalização, pode-se mencionar o mapeamento das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, realizado por ocasião das visitas iniciais aos municípios auditados, a proposição de melhorias nas práticas de governança e gestão de TI dos jurisdicionados, a criação de controles a fim de melhorar a eficiência na fase interna e externa das contratações, e a ampliação da transparência dos instrumentos de planejamento que constam dos processos administrativos.

A implementação de tais práticas contribui para um maior alinhamento das decisões relacionadas à TI com as estratégias das prefeituras municipais, permitindo que a TI potencialize benefícios; reduza a exposição a riscos, preservando valor; bem como realize uma melhor gestão de recursos, dentre outros ganhos, que se traduzem na melhor prestação de serviços para a sociedade.

O presente trabalho também fornecerá subsídios para o cotejamento da maturidade de governança e gestão de serviços de TI nos municípios auditados.

Por fim, verifica-se, conforme esclarecimentos e apontamentos presentes nos comentários¹² do gestor em resposta aos relatórios preliminares, que para concretização dos benefícios estimados já foram tomadas iniciativas a fim de se atender aos encaminhamentos sugeridos pela Equipe de Auditoria.

¹² Como parte dos procedimentos planejados para a auditoria, os achados foram separados em relatório preliminar e encaminhados para que os jurisdicionados tivessem a oportunidade de comentar acerca dos achados, conclusões e recomendações apontadas pela Equipe de Auditoria.

3.7. Antecedentes

Constatou-se que os temas contratações e governança no escopo de Tecnologia da Informação outrora foram objeto de recomendações e determinações direcionadas às Prefeituras Municipais auditadas, oriundas de Auditorias, Levantamentos e Representações, tais como os trabalhos relacionados a seguir, dentre outros.

Tabela 11 - Trabalhos Anteriores nos Municípios Auditados

Jurisdicionado	Processo TCE-RJ	Natureza	Objetivo
Prefeituras Municipais	238.182-1/2013 828.786-5/2016	Auditoria Levantamento	Apontar o nível de maturidade das práticas de governança e gestão de TI nos municípios do estado do Rio de Janeiro.
Prefeituras Municipais	206.972-5/2022	Auditoria Levantamento	Verificar conformidade à Lei Federal nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.
Prefeitura Municipal de Maricá	217.168-6/2019	Auditoria Levantamento	Auditoria de levantamento para avaliar os níveis de transparência e competitividade dos editais de licitação da Prefeitura Municipal de Maricá.
Prefeitura Municipal de Maricá	205.427-4/2019	Representação	Representação com pedido liminar em face da prefeitura de marica ter publicado o edital de pregão presencial nº09/2018 com possíveis irregularidades no citado edital.
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras	208.695-4/2019	Auditoria Levantamento	Avaliar os níveis de transparência e competitividade dos editais de licitação da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.
Prefeitura Municipal de Saquarema	250.356-3/2022	Representação	Representação em face de irregularidade praticada no edital nº 100/2022 de pregão presencial elaborado pela Prefeitura Municipal de Saquarema.
Prefeitura Municipal de Saquarema	245.838-4/2022	Representação	Representação com pedido de tutela provisória, em face de irregularidade praticada no edital nº 093/2022 de pregão presencial elaborado pela Prefeitura Municipal de Saquarema.
Prefeitura Municipal de Saquarema	210.658-1/2022	Representação	Representação com pedido de medida cautelar em face de edital de pregão presencial 23/2022 da Prefeitura de Saquarema.

Jurisdicionado	Processo TCE-RJ	Natureza	Objetivo
Prefeitura Municipal de Volta Redonda	214.788-9/2018	Relatório de Auditoria Governamental - Auditoria de Conformidade – Ordinária	Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Volta Redonda em cumprimento ao PAAG/2018, fiscalização 021, tendo como objetivo verificar as contratações de tecnologia da informação.
Prefeitura Municipal de Volta Redonda	213.299-2/2022	Representação	Representação em face de licitação - representação em face de edital de pregão eletrônico nº 032/2022.
Prefeitura Municipal de Volta Redonda	220.472-7/2022	Representação	Representação em face de licitação - representação com pedido de tutela provisória face do não cancelamento do registro da empresa tjc importadora visando a aquisição computadores portáteis (notebooks) valor de total r\$ 10.829.231,60
Prefeitura Municipal de Volta Redonda	221.496-0/2022	Representação	Representação em face de licitação - em face do pregão eletrônico nº 077/2022 – SRP nº 056/2022, promovido pela Prefeitura de Volta Redonda.

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações processuais do SCAP.

4. RESULTADOS DA AUDITORIA

4.1. iGovTI Municípios 2023

O Questionário¹³ de Governança e Gestão de TI foi utilizado para mapear e mensurar as práticas de governança e gestão adotadas pelos jurisdicionados. Como resultado de sua aplicação, calculou-se o índice iGovTI 2023.

O iGovTI¹⁴ é calculado considerando o agrupamento dos itens do questionário em agregados como o iGestTI, que avalia a adoção às boas práticas de planejamento, gestão de pessoas e processos de TI da organização, e o GovernançaTI, que mede a adoção às boas práticas de avaliação, direção e monitoramento da organização. Os itens de Conformidade Externa não foram considerados no cômputo do índice, conforme diagrama a seguir:

¹³ Questionário presente no anexo “007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf”.

¹⁴ Mais informações acerca da metodologia de cálculo do iGovTI estão presentes na sessão “3.4 Metodologia utilizada” do Relatório de Auditoria Governamental presente no Processo TCE-RJ n.º 105.096-3/2020.

Figura 16 - Agregados do iGovTI



Fonte: Elaboração própria, com base no questionário do iGovTI.

O presente questionário foi submetido ao jurisdicionado por meio de TSID e, uma vez finalizado, as respostas submetidas conjuntamente com suas evidências foram analisadas pela Equipe de Auditoria. Ressalte-se que durante a fase de execução da auditoria foi utilizado método de observação direta e entrevistas com os gestores de TI dos jurisdicionados a fim de se avaliar o grau de adoção de um subconjunto¹⁵ de práticas de governança e gestão de TI.

¹⁵ O subconjunto de práticas que foram avaliadas por meio de observação direta e entrevistas estão presentes no Anexo “011 – Procedimentos de Auditoria *in loco*”

Segue o resultado do cômputo do índice iGovTI¹⁶ dos jurisdicionados auditados para o ano de 2023, considerando-se as respostas submetidas e os ajustes¹⁷ da equipe de auditoria:

Tabela 12 - Índices iGovTI 2023 dos jurisdicionados

	Respostas recebidas			Após análise da Equipe		
	iGovTI	GovernançaTI	iGestTI	iGovTI	GovernançaTI	iGestTI
Maricá	0,1552	0,1508	0,1596	0,2164	0,2650	0,1678
Rio das Ostras	0,0794	0,0310	0,1277	0,0745	0,0310	0,1179
Saquarema	0,1220	0,1252	0,1188	0,0722	0,0614	0,0830
Volta Redonda	0,0515	0,0154	0,0877	0,0489	0,0154	0,0824

Fonte: Elaboração própria, com base no questionário do iGovTI 2023 aplicado aos jurisdicionados.

Ressalte-se que para fins de análise neste trabalho serão consideradas as respostas ajustadas pela Equipe de Auditoria.

Os resultados obtidos por nível de maturidade, inexpressivo (até 15%), inicial (de 15% a 40%), intermediário (de 40% a 70%) e aprimorado (acima de 70%), indicam que apenas o município de Maricá atingiu o nível inicial, tanto para a dimensão governança de TI, quanto para a dimensão de gestão de TI.

O indicador GovernançaTI¹⁸, como apresentado anteriormente, é um agregado, composto por três outros indicadores: ModeloTI, MonitorAvaliaTI e ResultadoTI. O primeiro, ModeloTI, busca identificar a existência de um modelo de governança e gestão de TI. O segundo, MonitorAvaliaTI, trata da capacidade de a organização monitorar o desempenho da TI. Por fim, o terceiro, ResultadoTI, mede a capacidade de prestação de serviços públicos com qualidade.

A tabela a seguir apresenta a contribuição de cada agregado para o indicador GovernançaTI.

¹⁶ O índice iGovTI é resultado de uma combinação linear entre os agregados GovernançaTI e iGestTI, qual seja: $iGovTI = 0.4997 * GovernançaTI + 0.5003 * iGestTI$.

¹⁷ Ajustes constam no Anexo "007 - Questionário iGovTI.zip\ Questionário - Ajustes nas respostas.xlsx".

¹⁸ O indicador GovernançaTI é resultado de uma combinação linear entre os agregados ModeloTI, MonitorAvaliaTI e ResultadoTI, qual seja: $GovernançaTI = 0.3425 * ModeloTI + 0.3444 * MonitorAvaliaTI + 0.3131 * ResultadoTI$.

Tabela 13 - Decomposição do indicador GovernançaTI

	GovernançaTI	ModeloTI	MonitorAvaliaTI	ResultadoTI
Maricá	0,2650	0,7167	0,0120	0,0491
Rio das Ostras	0,0310	0,0000	0,0000	0,0991
Saquarema	0,0614	0,0000	0,0000	0,1961
Volta Redonda	0,0154	0,0000	0,0000	0,0491

Fonte: Elaboração própria, com base no questionário do iGovTI 2023 aplicado aos jurisdicionados.

Ainda no tema Governança de TI, de forma geral, observa-se uma melhor atuação por Maricá, fruto de estrutura de governança definida e materializada em seu Comitê de TI, item medido pelo agregado ModeloTI.

Também é oportuno registrar, como ponto positivo de Saquarema, a existência de iniciativas de participação dos cidadãos com o intuito de melhoria na qualidade dos serviços, item refletido no agregado ResultadoTI,

Há que se ressaltar, no entanto, que os itens medidos pelo agregado ModeloTI foram examinados posteriormente pela equipe *in loco*, enquanto, para o agregado ResultadoTI, foi considerado apenas o caráter auto declaratório do Questionário aplicado.

Em outro giro, o tema Gestão, medido pelo indicador iGestTI¹⁹, é composto por três outros indicadores: Gestão de Pessoas (PessoasTI), Planejamento (PlanejamentoTI) e Processos (ProcessosTI).

Segmentando o resultado agregado iGestTI, tem-se o cenário apresentado a seguir.

Tabela 14 - Decomposição do indicador iGestTI

	iGestTI	PessoasTI	PlanejamentoTI	ProcessosTI
Maricá	0,1678	0,0430	0,1500	0,2858
Rio das Ostras	0,1179	0,1140	0,0000	0,2268
Saquarema	0,0830	0,0931	0,0000	0,1493
Volta Redonda	0,0824	0,1468	0,0000	0,1036

Fonte: Elaboração própria, com base no questionário do iGovTI 2023 aplicado aos jurisdicionados.

¹⁹ O indicador iGestTI é resultado de uma combinação linear entre os agregados PessoasTI, PlanejamentoTI e ProcessosTI, qual seja: $iGestTI = 0.2984 * PessoasTI + 0.3284 * PlanejamentoTI + 0.3698 * ProcessosTI$.

Quanto às práticas de gestão de TI, os resultados do questionário apontam para um cenário mais favorável nos municípios de Maricá e Rio das Ostras.

O resultado observado em Maricá decorre da existência de Plano Estratégico de TI (PETI) e de Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, captados pelo indicador PlanejamentoTI, além da adoção dos processos ITIL para gestão de serviços, medido pelo agregado ProcessosTI.

Em Rio das Ostras, por seu turno, o resultado positivo do indicador PessoasTI é explicado pelo fato de os perfis profissionais dos colaboradores de TI estarem definidos, além da prática de avaliação de desempenho, prevista no plano de cargos da organização. Também merecem destaque no município as boas práticas de gestão contratual e o domínio da organização nos processos de desenvolvimento de *software* e segurança da informação (ProcessosTI).

Buscando-se uma visão holística para avaliação conjunta das práticas adotadas pelos municípios, elaborou-se o quadro a seguir:

Tabela 15 – Quadro geral de indicadores que compõem o iGovTI

	Maricá	Rio das Ostras	Saquarema	Volta Redonda	Média	Mediana ↓	Desvio
iGestContratosTI	0,3327	0,7376	0,3327	0,3327	0,4339	0,3327	0,2025
iGestServicosTI	0,6988	0,2441	0,3114	0,1243	0,3446	0,2778	0,2484
ProcessoSoftware	0,2958	0,3250	0,0000	0,1500	0,1927	0,2229	0,1496
iGestNiveisServicoTI	0,3833	0,0000	0,3833	0,0000	0,1917	0,1917	0,2213
ProcessosTI	0,2858	0,2268	0,1493	0,1036	0,1914	0,1880	0,0809
iGestProjetosTI	0,1500	0,1500	0,0000	0,1500	0,1125	0,1500	0,0750
ProcessoSegInfo	0,1392	0,3395	0,1026	0,1026	0,1710	0,1209	0,1137
PessoasTI	0,0430	0,1140	0,0931	0,1468	0,0992	0,1036	0,0435
iGestTI	0,1678	0,1179	0,0830	0,0824	0,1128	0,1005	0,0403
ResultadoTI	0,0491	0,0991	0,1961	0,0491	0,0983	0,0741	0,0693
iGovTI	0,2164	0,0745	0,0722	0,0489	0,1030	0,0733	0,0765
iGestSegInfo	0,0849	0,2492	0,0522	0,0319	0,1046	0,0686	0,0989
GovernancaTI	0,2650	0,0310	0,0614	0,0154	0,0932	0,0462	0,1161
EstruturaSegInfo	0,0169	0,2226	0,0000	0,0506	0,0725	0,0337	0,1022
iGestRiscosTI	0,0385	0,0000	0,0172	0,0000	0,0139	0,0086	0,0183
ModeloTI	0,7167	0,0000	0,0000	0,0000	0,1792	0,0000	0,3583
PlanejamentoTI	0,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0375	0,0000	0,0750
MonitorAvaliaTI	0,0120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030	0,0000	0,0060

Do quadro geral dos indicadores que compõem o iGovTI é possível, considerando uma ordem decrescente das medianas, verificar que a prática mais adotada pelos municípios auditados se relaciona com o indicador iGestContratosTI. O que já seria esperado, uma vez que se trata de conjunto de práticas mais recorrentes e consolidadas na Administração Pública.

Num outro giro, as práticas menos comuns aos jurisdicionados se relacionam aos indicadores ModeloTI e MonitorAvaliaTI, pertencentes à dimensão de governança de TI, e PlanejamentoTI e iGestRiscosTI, da dimensão de gestão de TI.

O cenário em tela expõe fragilidades que foram mapeadas nas organizações auditadas.

A ausência de um organismo dentro da estrutura da Administração Municipal, como comitê de Tecnologia da Informação, para definir prioridades e monitorar o desempenho da TI, assim como a ausência de processo de planejamento das ações da TI ensejam correções para assegurar o efetivo uso da TI como parceiro estratégico e apoiador das ações das Prefeituras Municipais.

Com base nas respostas fornecidas, complementadas por procedimentos de verificação *in loco*, foi possível aferir o grau de adoção das boas práticas nos municípios auditados, a ser detalhado a seguir.

4.1.1 Maricá

Segue o quadro considerando as respostas ajustadas da Prefeitura Municipal de Maricá, detalhando-se a situação da organização e explicitando seus pontos fortes e fracos acerca das práticas de governança e gestão:

Tabela 16 – iGovTI e seus agregados

Prefeitura Municipal de Maricá	iGovTI	GovernancaTI	ModeloTI	MonitorAvaliaTI	ResultadoTI
	0,2164	0,2650	0,7167	0,0120	0,0491
		iGestTI	PessoasTI	PlanejamentoTI	ProcessosTI
		0,1678	0,0430	0,1500	0,2858

Em primeira vista, destaca-se a pontuação obtida pelo agregado ModeloTI, cujo item de verificação questionava acerca do estabelecimento de modelo de gestão de TI. O jurisdicionado apontou seguir 66% das subquestões relacionadas no item, entre

elas a existência de diretrizes para o planejamento de TI e existência de Comitê de TI composto por representantes de áreas relevantes da organização.

Sobressai-se, também, o agregado ProcessosTI, responsável por aferir a adoção dos mais diversos processos de gestão de TI, como gestão de serviços, gestão de riscos, gestão de segurança da informação etc. Analisando sua composição, a seguir, tem-se que seu ponto forte aparece nas práticas associadas à gestão de serviços e são explicitadas suas fraquezas no âmbito da segurança da informação e gestão de riscos:

Tabela 17 – ProcessosTI e seus agregados

ProcessosTI	iGestServicosTI	0,6988
	iGestNiveisServicoTI	0,3833
	iGestContratosTI	0,3327
	ProcessoSoftware	0,2958
	iGestProjetosTI	0,1500
	ProcessoSegInfo	0,1392
	iGestSegInfo	0,0849
	iGestRiscosTI	0,0385
	EstruturaSegInfo	0,0169

Dessa forma, em que pese a Prefeitura Municipal de Maricá já ter estabelecido seu Comitê gestor de TI, possuir PDTI vigente e adotar os processos ITIL na sua organização, vislumbram-se ainda pontos de melhoria que deverão ser avaliados pelo ente a fim de atingir um grau mais elevado de maturidade nas práticas elencadas no Questionário, especialmente aquelas atreladas à Gestão de TI.

4.1.2 Rio das Ostras

Segue o quadro considerando as respostas ajustadas da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, detalhando-se a situação da organização e explicitando seus pontos fortes e fracos acerca das práticas de governança e gestão:

Tabela 18 – iGovTI e seus agregados

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras	iGovTI	GovernancaTI	ModeloTI	MonitorAvaliaTI	ResultadoTI
	0,0745	0,0310	0,0000	0,0000	0,0991
		iGestTI	PessoasTI	PlanejamentoTI	ProcessosTI
		0,1179	0,1140	0,0000	0,2268

Pelo agregado GovernançaTI, evidencia-se um cenário de inexistência das práticas de governança em âmbito municipal, destacando-se a ausência de um modelo de gestão para tratar de TI no âmbito municipal, ausência do Comitê gestor de TI e ausência de mecanismos para avaliar o desempenho exercido pela TI à organização.

Quanto aos aspectos de gestão de TI, pelo agregado ProcessosTI, denota-se a adoção de práticas relacionadas à segurança da informação, gestão dos contratos de TI e desenvolvimento de *software*.

Tabela 19 – ProcessosTI e seus agregados

ProcessosTI	iGestContratosTI	0,7376
	ProcessoSegInfo	0,3395
	ProcessoSoftware	0,3250
	iGestSegInfo	0,2492
	iGestServicosTI	0,2441
	EstruturaSegInfo	0,2226
	iGestProjetosTI	0,1500
	iGestNiveisServicoTI	0,0000
	iGestRiscosTI	0,0000

Dessa forma, vislumbram-se pontos de melhoria que deverão ser avaliados pelo ente a fim de atingir um grau mais elevado de maturidade nas práticas elencadas no Questionário, especialmente aquelas atreladas à Governança de TI.

4.1.3 Saquarema

Segue o quadro considerando as respostas ajustadas da Prefeitura Municipal de Saquarema, detalhando-se a situação da organização e explicitando seus pontos fortes e fracos acerca das práticas de governança e gestão:

Tabela 20 – iGovTI e seus agregados

Prefeitura Municipal de Saquarema	iGovTI	GovernancaTI	ModeloTI	MonitorAvaliaTI	ResultadoTI
	0,0722	0,0614	0,0000	0,0000	0,1961
		iGestTI	PessoasTI	PlanejamentoTI	ProcessosTI
		0,0830	0,0931	0,0000	0,1493

Pelo agregado GovernançaTI, evidencia-se um cenário de incipiência nas práticas de governança em âmbito municipal, destacando-se a ausência de um modelo de gestão para tratar de TI no âmbito municipal, ausência do Comitê gestor de TI e ausência de mecanismos para avaliar o desempenho exercido pela TI à organização. Apresenta-se um destaque ao agregado ResultadoTI, porém a adoção dessas práticas, conforme mencionado anteriormente, não foi avaliada no presente trabalho.

Quanto aos aspectos de gestão de TI, pelo agregado ProcessosTI, denota-se a adoção de práticas relacionadas à gestão de serviços e gestão dos contratos de TI.

Tabela 21 – ProcessosTI e seus agregados

ProcessosTI	iGestNiveisServicoTI	0,3833
	iGestContratosTI	0,3327
	iGestServicosTI	0,3114
	ProcessoSegInfo	0,1026
	iGestSegInfo	0,0522
	iGestRiscosTI	0,0172
	ProcessoSoftware	0,0000
	EstruturaSegInfo	0,0000
	iGestProjetosTI	0,0000

Dessa forma, vislumbram-se pontos de melhoria que deverão ser avaliados pelo ente a fim de atingir um grau mais elevado de maturidade nas práticas elencadas no Questionário.

4.1.4 Volta Redonda

Segue o quadro considerando as respostas ajustadas da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, detalhando-se a situação da organização e explicitando seus pontos fortes e fracos acerca das práticas de governança e gestão:

Tabela 22 – iGovTI e seus agregados

Prefeitura Municipal de Volta Redonda	iGovTI	GovernancaTI	ResultadoTI	ModeloTI	MonitorAvaliaTI
	0,0489	0,0154	0,0000	0,0000	0,0491
		iGestTI	PessoasTI	PlanejamentoTI	ProcessosTI
		0,0824	0,1468	0,0000	0,1036

Pelo agregado GovernançaTI, evidencia-se um cenário de ausência das práticas de governança de TI em âmbito municipal, destacando-se a ausência de um modelo de gestão para tratar de TI no âmbito municipal, ausência do Comitê gestor de TI e ausência de mecanismos para avaliar o desempenho exercido pela TI à organização.

Quanto aos aspectos de gestão de TI, encontra-se, também, um grau de baixa adoção das práticas elencadas no questionário, destacando-se, a incipiência quanto às práticas de segurança da informação. Como prática mais adotada pelo jurisdicionado, observa-se a execução de práticas relacionadas à gestão dos contratos de TI e à gestão de pessoas.

Tabela 23 – ProcessosTI e seus agregados

ProcessosTI	iGestContratosTI	0,3327
	ProcessoSoftware	0,1500
	iGestProjetosTI	0,1500
	iGestServicosTI	0,1243
	ProcessoSegInfo	0,1026
	EstruturaSegInfo	0,0506
	iGestSegInfo	0,0319
	iGestNiveisServicoTI	0,0000
	iGestRiscosTI	0,0000

Dessa forma, vislumbram-se pontos de melhoria que deverão ser avaliados pelo ente a fim de atingir um grau mais elevado de maturidade nas práticas elencadas no Questionário.

4.2. Achados da Auditoria

Todos os achados de auditoria, elencados a seguir, estão evidenciados nas respostas ao questionário eletrônico, no exame documental de processos administrativos e nas respostas aos termos de solicitação de informação e documento - TSID encaminhados ao jurisdicionado.

Os encaminhamentos propostos para os achados serão de comunicação com determinação para correção das irregularidades apuradas e recomendação para adoção de boas práticas de governança e gestão de TI.

Para um aprofundamento acerca do contexto envolvendo os apontamentos realizados, recomenda-se a leitura do Anexo 10, Referencial Teórico.

4.2.1. Achado 01 – Falta de organismo dentro da estrutura da Administração Municipal, como comitê de Tecnologia da Informação, para definir prioridades e monitorar o desempenho da TI

4.2.1.1. Critérios

- Constituição Federal de 1988, art. 37, caput, princípio da eficiência;
- Lei Federal nº 14.133/2021, art. 11, parágrafo único;
- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 38.500/2018 - princípios da responsabilidade, estratégia, aquisição, desempenho e conformidade;
- COBIT 2019, práticas de governança EDM 01.01 (Avaliar o Sistema de Governança), EDM 01.02 (Dirigir o Sistema de Governança), EDM01.03 (Monitorar o Sistema de governança) e APO01.04 (Definir a estrutura organizacional), atividades 6 a 8;
- IIA. The Institute of Internal Auditors. Modelo das Três Linhas do The IIA 2020: Princípio 2: Papéis da Governança;
- Processo TCE-RJ nº 212.981-7/2017. Relatora: Conselheira Marianna Montebello Willeman. Plenária: 08/05/2018²⁰;
- Processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018. Relator: Conselheiro-Substituto Christiano Lacerda Gherren. Plenária: 04/10/2018²⁰;
- Processo TCE-RJ nº 828.786-5/2016. Relator: Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Plenária Virtual: 22/07/2019²¹;
- Decreto Federal nº 9.203/2017, arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 6º;

²⁰ Determinação para criação do Comitê de Tecnologia da Informação, com representantes das principais secretarias, com a responsabilidade de alinhar as ações de TI aos objetivos da Prefeitura e priorizar os investimentos.

²¹ Recomendação aos prefeitos dos 91 municípios auditados para que implementem ações com vistas ao incremento da gestão e governança de TI.

- Resolução CNJ nº 370/2021, art. 7º ²²;
- Acórdão nº 2.023/2005-TCU-Plenário, item 9.3.1²³;
- Acórdão nº 1.233/2012-TCU-Plenário, item 9.2.1²⁴;
- Acórdão nº 1.055/2014-TCU-Plenário: item 9.1.7; e Acórdão nº 1.684/2014-TCU-Plenário: item 9.1.3²⁵ ;
- Acórdão nº 1.411/2014-TCU-Plenário: item 9.1.2²⁶;
- Portaria nº 146/2018 de 17 de dezembro de 2018 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda;
- Estatuto da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR), arts. 4º, 7º, 8º, 9º e 10.

4.2.1.2. Evidências

Maricá

- Resposta “Adota parcialmente” ao item 1111 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a alta administração executa modelo de gestão de tecnologia da informação;
- Resposta ao item 01 do TSID04 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID04\#01 – Comitê\Atas Comitê Gestor de TI - Decreto 395_2019.pdf”], onde o jurisdicionado apresenta as atas das reuniões do Comitê Gestor de TI no município;

²² Sobre a natureza multidisciplinar do Comitê de TI, com representantes de todas as áreas estratégicas, e o estabelecimento de atribuições e responsabilidades do comitê.

²³ Recomendação de criação de um comitê com poder de decisão em relação aos investimentos em TI e responsabilidade por alinhar aos objetivos de negócios, identificando as necessidades de recursos atuais e futuras e estabelecendo prioridades quanto aos investimentos.

²⁴ Da obrigatoriedade de que os entes estabeleçam comitês de TI, observando as boas práticas sobre o tema, a exemplo do COBIT.

²⁵ Trata do estabelecimento de objetivos de gestão de TI alinhados às estratégias de negócio; definição de indicadores de desempenho para os objetivos de gestão definidos, com metas para cada indicador; e mecanismos para que a alta administração acompanhe o desempenho da TI do órgão.

²⁶ Versa sobre a criação do Comitê de TI com efetiva alocação de representantes de áreas relevantes para o negócio.

- Resposta “Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo” ao item 1121 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a alta administração não monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação, mas que há decisão formal ou plano para fazê-lo.

Saquarema

- Resposta “Adota em menor parte” ao item 1111 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado declara a existência incipiente de modelo de gestão de tecnologia da informação no município;
- Fraqueza “4. Ausência de PETI, PDTI e Comitê Gestor de TI” apontada pelo jurisdicionado na Matriz SWOT [Anexo: “005 - Matrizes SWOT.zip\ Saquarema - Matriz SWOT.pdf”];
- Resposta “Adota em menor parte” ao item 1121 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a alta administração monitora, de forma incipiente, o desempenho da gestão de tecnologia da informação.

Rio das Ostras

- Resposta “Não adota” ao item 1111 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a alta administração não adota modelo de gestão de tecnologia da informação;
- Fraqueza “2. Falta de um Comitê Gestor de TI” apontada pelo jurisdicionado na Matriz SWOT [Anexo: “005 - Matrizes SWOT.zip\ Rio das Ostras - Matriz SWOT.pdf”];
- Resposta “Não adota” ao item 1121 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a alta

administração não monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação.

Volta Redonda

- Resposta “Não adota” ao item 1111 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a alta administração não adota modelo de gestão de tecnologia da informação;
- Fraqueza “2. Falta do Comitê Gestor de TI” apontada pelo jurisdicionado na Matriz SWOT [Anexo: “005 - Matrizes SWOT.zip\ Volta Redonda - Matriz SWOT.pdf”];
- Resposta “Não adota” ao item 1121 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a alta administração não monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação;
- Resposta aos itens 1 e 2 do TSID04 [Anexos: “004 - TSIDs - Respostas.zip\ Volta Redonda\TSID04\Ofício resposta CGM e TCE RJ.docx”], em que o jurisdicionado afirma não terem sido iniciados os trabalhos para elaboração e definição do Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, tendo o grupo de trabalho para tal fim sido criado através da Portaria Nº 146/18 de 17 de dezembro de 2018.

4.2.1.3. Situação Encontrada

Maricá

Dos quatro municípios avaliados, apenas Maricá conta com um Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, de natureza multidisciplinar, cuja atuação está evidenciada através das atas das reuniões do Comitê²⁷.

²⁷ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID04\#01 – Comitê\Atas Comitê Gestor de TI - Decreto 395_2019.pdf”

Não obstante este ponto positivo, o município declarou, em resposta ao item 1121 do questionário sobre Governança e Gestão de TI, que a alta administração não monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação, mas que há decisão formal ou plano para fazê-lo.

Sendo assim, será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Maricá para que estabeleça um processo estruturado de monitoramento e reporte periódico do desempenho de TI à alta administração.

Saquarema e Rio das Ostras

A inexistência de um comitê para definir, priorizar e monitorar as principais contratações de bens e serviços de TI expõe a organização ao risco de realizar aquisições ou contratações que não atendam à necessidade da administração municipal. Esse cenário também favorece a indesejável situação de se ter a definição dos principais investimentos e ações de TI sem a garantia de envolvimento dos principais setores da Prefeitura, podendo incorrer, assim, em uma monopolização na tomada de decisões, não atendendo as necessidades e interesses dos diversos setores da Administração.

Nesse contexto, a Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 38.500/2018 indica que a TI deve ser adequada ao propósito de apoiar a organização, fornecendo serviços com qualidade, necessários para atender aos requisitos atuais e futuros do negócio.

Por seu turno, o COBIT 2019 estabelece a necessidade de definição e implementação de estruturas organizacionais, como comitês, para a tomada de decisões de forma efetiva e eficiente, além do monitoramento do desempenho da TI (APO 01.04, atividade 6, tradução livre). Trata-se de um desdobramento das práticas de governança EDM 01.01 e EDM 01.02 (avaliar e dirigir o sistema de governança); e EDM 01.03 (monitorar o sistema de governança).

A Lei Federal nº 14.133/2021 no parágrafo único do art. 11 destaca as três funções precípuas da governança das contratações:

A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, **para avaliar, direcionar e monitorar os**

processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. (Lei Federal nº 14.133/2021 – Art 11, Parágrafo único)

Assim, a instituição de um comitê de tecnologia da informação propicia condições para que a alta administração monitore o desempenho da TI, com base no desdobramento dos objetivos institucionais em indicadores e metas; também tem o condão de aumentar o alinhamento das contratações de bens e serviços de TI aos objetivos do órgão; além de mitigar o risco de se priorizar os investimentos em TI de forma equivocada.

No entendimento do TCU, expresso no Acórdão 1.684/2014 (grifou-se):

Para a organização ter condições de avaliar seu desempenho na gestão e no uso de TI, é necessário estabelecer objetivos institucionais de TI, indicadores de desempenhos para cada objetivo, metas para cada indicador e monitorar regularmente esses indicadores, conforme recomendado no item 9.1 do Acórdão 2308/2010-TCU-Plenário.
(Acórdão 1.684/2014-TCU-Plenário)

Tal é o entendimento desta Corte de Contas. No âmbito do processo de Auditoria de Conformidade TCE-RJ N.º 212.981-7/2017, em decisão da sessão plenária de 08/05/2018, a Sra. Conselheira Marianna Montebello Willeman assim se pronunciou (grifou-se):

A falta de um organismo dentro da estrutura da Administração Municipal voltado para a definição de prioridades e metas eleva o risco de contratações malsucedidas, tendo decerto contribuído para o cenário descrito no relatório de auditoria [...]

Tal constatação levou à determinação para que se constituísse um comitê multidisciplinar de TI, nos termos que se seguem (grifou-se):

3 - Instituir o **Comitê de Tecnologia da Informação, com representantes das principais secretarias, com a responsabilidade de alinhar as ações de TI aos objetivos da Prefeitura e priorizar os investimentos** (achado 3);
(Processo TCE-RJ nº 212.981-7/2017. Relatora: Conselheira Marianna Montebello Willeman. Sessão Plenária: 08/05/2018)

Mesmo entendimento foi adotado na decisão de 04/10/2018, no processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018, conforme se observa do trecho a seguir (grifou-se):

A instituição de um Comitê de TI no sentido de propiciar condições para definir e monitorar as principais contratações de bens e serviços de TI, deve ser priorizada, evitando, assim, a exposição de risco na realização de aquisições ou contratações que não atendam à necessidade da administração municipal (Processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018 Relator: Conselheiro-Substituto Christiano Lacerda Ghuerren. Sessão Plenária: 04/10/2018)

Portanto, diante do exposto, será proposta **DETERMINAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Saquarema e à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras para que instituem organismos com participação das principais secretarias para priorização dos investimentos e monitoramento do desempenho da TI.

Volta Redonda

Ainda no âmbito do processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018, Auditoria de Conformidade realizada no Município de Volta Redonda de 09/04/2018 a 17/05/2018, no item V.3 da decisão de 04/10/2018 foi determinado ao então Prefeito Municipal de Volta Redonda para que fosse instituído um Comitê de Tecnologia da Informação, “com representantes das principais secretarias, com a responsabilidade de alinhar as ações de TI aos objetivos da Prefeitura e priorizar os investimentos”.

Em resposta, o jurisdicionado apresentou, como evidência de cumprimento da determinação, a publicação da Portaria Nº 146 de 17 de dezembro de 2018, como se segue:

Figura 17 - Portaria Nº 146/18 criada para elaboração do Regimento Interno do Comitê Gestor de TI

PORTARIA Nº 146/18
Cria Grupo de Trabalho para elaboração e definição do Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.
O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Criar Grupo de Trabalho composto pelos representantes abaixo relacionados, sob a coordenação do primeiro, para elaboração e definição do Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.
Priscila Aparecida dos Santos - GEGOV
Cléber Nassar Moreira - SMA
Leonardo Silva Leite – EPDVR
Deylor Martimiano de Oliveira - SEPLAG
Volta Redonda, 17 de dezembro de 2018.
Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva
Prefeito Municipal

Fonte: <https://www.tcerj.tc.br/visualizador/documento?url=documento%2Fetcerj%2F2268762%2Fdados>. Acesso em 12 jun. 2023

No parecer que subsidiou a decisão de 13/02/2023, o corpo técnico considerou insuficiente a publicação da portaria para o atendimento da determinação de instituir um Comitê Gestor de TI, como destacado a seguir:

Com relação ao Item 3 – “Instituir o Comitê de Tecnologia da Informação, com representantes das principais secretarias, com a responsabilidade de alinhar as ações de TI aos objetivos da Prefeitura e priorizar os investimentos (Achado 3)” - em que pese a apresentação pelo jurisdicionado da publicação da portaria que institui o grupo de trabalho para elaboração e definição do Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Prefeitura Municipal de Volta Redonda (resposta nº 007667-1/2021 proc. eletr. #2268762, fls. 3 e resposta nº 007667-1/2021 proc. eletr. #2268770, fls. 3), não foram remetidos a esta Corte documentos que comprovem a instituição do comitê, seu regimento interno e atas de reunião que evidenciem seu adequado funcionamento.

(Processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018 Relator: Conselheiro-Substituto Christiano Lacerda Ghuerren. Sessão Plenária: 13/02/2023)

Com efeito, além da notificação para apresentação das razões de defesa pelo não atendimento, sem causa justificada, ao item III do voto de 15/03/2021, foi

estabelecido o prazo de 180 dias para que seja instituído o Comitê Gestor de TI, sendo que novo descumprimento da determinação poderá acarretar a aplicação de multa diária coercitiva (astreintes).

IV - Pela **NOTIFICAÇÃO**, nos termos do art. 26, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, do Sr. Antonio Francisco Neto, Prefeito Municipal de Volta Redonda, para que apresente razões de defesa pelo não atendimento, sem causa justificada, ao item III do voto de 15/03/2021, **sem prejuízo do cumprimento das determinações transcritas a seguir, demonstrando o atendimento a esta Corte no prazo de 180 dias**, alertando-o (i) de que a não adoção das medidas determinadas por esta Corte poderá acarretar, na próxima apreciação dos autos, a aplicação de multa diária coercitiva (astreintes); e (ii) acerca da possibilidade de aplicação da multa sancionatória em razão do descumprimento injustificado às decisões deste Tribunal, nos termos do artigo 63, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 63/90:

IV.1 - Elaborar Plano Diretor de Tecnologia da Informação que reflita o planejamento estratégico das áreas de TI da Prefeitura e sirva de instrumento norteador das contratações do órgão na área (Achado 1);

IV.2 - Elaborar e divulgar a Política de Segurança da Informação da administração municipal, consoante o previsto no item 5.1.1 da Norma NBR ISO/IEC 27002:2005 (Achado 2);

IV.3 - Instituir o Comitê de Tecnologia da Informação, com representantes das principais secretarias, com a responsabilidade de alinhar as ações de TI aos objetivos da Prefeitura e priorizar os investimentos (Achado 3).

(Processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018 Relator: Conselheiro-Substituto Christiano Lacerda Ghuerren. Sessão Plenária: 13/02/2023)

Neste cenário, através do TSID nº 04, foi solicitado à Prefeitura Municipal de Volta Redonda que fossem enviados:

- Item #1: Atas de reunião, cronogramas de atividades e outros documentos que evidenciem a atuação do grupo de trabalho para elaboração e definição do Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, conforme disposto na Portaria Nº 146/18 de 17 de dezembro de 2018.

- Item #2: Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Prefeitura Municipal de Volta Redonda produzido pelo grupo de trabalho instituído pela Portaria Nº 146/18 na situação em que se encontra, informando a situação do mesmo: “Não iniciado; Em elaboração; Aguardando Aprovação; Vigente; Outros – especificar”.

Em resposta, através do Ofício nº 167/2023, a Prefeitura de Volta Redonda informou que o grupo de trabalho não foi iniciado (item #2), não existindo, portanto, qualquer evidência de trabalho em andamento (resposta ao item #1, “não temos”).

Em outro giro, de acordo com o art. 4º, II, do Estatuto da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR)²⁸, um dos objetivos estratégicos da EPD/VR é “Contribuir para o êxito da gestão e governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Município, em benefício da sociedade”.

Há que se destacar também que a EPD/VR, órgão da administração indireta da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, constituída pela Lei Municipal 1.818/83, é dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autonomia administrativa (art. 2º do Estatuto, segunda alteração).

Com efeito, o art. 7º, I, estabelece que a administração da EDP/VR será exercida por um conselho de administração, composto por (art. 8º):

I) por no mínimo 5 (cinco) membros efetivos, com seus respectivos suplentes;

II) pelo Diretor Presidente da Empresa;

III) por 1 (um) empregado da empresa, eleito pelos demais, com mandato de 4 (quatro) anos, sendo o segundo mais votado designado suplente, sendo vedada a dispensa dos mesmos, até 1 (um) ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei.



²⁸ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID01\ID 06\ EPD-VR Estatuto Jurídico - Segunda Alteração Registrado em 2019.pdf”.

§1º Os membros efetivos e seus suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal, após escolha dentre cidadãos de ilibada reputação e de notórios conhecimentos e competência em assuntos relacionados com os objetivos básicos da Empresa, com Ensino Superior (preferencialmente em Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Gestão Pública, Engenharia ou área de informática/tecnologia da informação) sem vínculo com a Empresa Pública, exceto o eleito pelos empregados.

(Estatuto da EPD/VR, Segunda Alteração, Art. 8º, p. 19 e 20.)

Tais elementos convergem para o fato positivo de que o município já possui um organismo estruturado para definir prioridades e monitorar o desempenho da TI. Corroborando para a tese, vejamos algumas competências do Conselho de Administração, relacionadas ao tema elencadas nos arts. 9º e 10 do Estatuto:

Artigo 9º - Compete basicamente ao Conselho de Administração:

- II** Aprovar os planos gerais e os programas anuais, que devam ser executados pela Empresa e orçamento respectivo;
- III** Aprovar medidas necessárias à perfeita consecução dos objetivos da Empresa;
- V** Disciplinar a atuação da Empresa, no que concerne à coordenação técnica dos planos, programas e projetos, com vistas ao apoio técnico e financeiro da Administração Direta;

Artigo 10 - Compete também, ao Conselho de Administração:

- III** Implantar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública, inclusive relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras, e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;
- IV** Sugerir medidas e providências, que visem à melhoria dos serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC);
- V** Sugerir medidas que busquem o melhor entrosamento da Empresa com as demais Entidades Públicas e Privadas, especialmente na esfera do Município;

(Estatuto da EPD/VR, Segunda Alteração, Arts. 9º e 10, p. 21 e 22.)

Assim, tendo em vista que já existe determinação em curso em outro processo nesta Corte de Contas tratando de achado idêntico, será proposta **COMUNICAÇÃO** à Prefeitura de Volta Redonda para que tome ciência do que restou consignado no presente relatório e atente para o cumprimento das determinações apresentadas no item IV do voto de 13/02/2023 do processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018.

Adicionalmente, reputa-se ser oportuna **DETERMINAÇÃO** ao Diretor Presidente da EPD/VR para que a empresa exerça o papel de governança de Tecnologia da Informação do município, delineado no art. 4º, II, do Estatuto da EPD/VR, através das reuniões do Conselho de Administração, conforme competências dispostas no arts. 9º e 10, também do estatuto.

4.2.1.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.1.5. Efeitos

- Desperdício de recursos em contratações, projetos e ações de TI abortados durante a execução ou com resultados aquém do esperado;
- Baixo desempenho da área de gestão de TI em atender necessidades e expectativas de usuários ou partes interessadas;
- Prestação de serviços de TI com má qualidade;
- Falha na entrega de resultados finalísticos à sociedade.

4.2.1.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e à Prefeitura Municipal de Saquarema para que instituem o Comitê de Tecnologia da Informação, com participação de representantes das principais secretarias, com a responsabilidade de alinhar as ações de TI aos objetivos da Prefeitura, priorizar os investimentos e monitorar o desempenho da TI;
- **Comunicação com Determinação** ao atual responsável pela Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR), para que tome

as ações necessárias para que a empresa exerça o papel de governança de Tecnologia da Informação do município, delineado no art. 4º, II, do seu Estatuto, através das reuniões do Conselho de Administração, conforme competências dispostas no arts. 9º e 10, também do Estatuto, especialmente no que tange ao alinhamento das ações de TI aos objetivos da Prefeitura, à priorização dos investimentos e ao monitoramento do desempenho da TI;

- **Comunicação** à Prefeitura de Volta Redonda para que tome ciência do que restou consignado no presente relatório e se atente para o cumprimento das determinações apresentadas no item IV do voto da decisão de 13/02/2023 do processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018;
- **Comunicação** ao atual responsável pela Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Volta Redonda, a fim de que tome ciência da decisão e acompanhe o atendimento à determinação direcionada à EPD/VR e ao item IV do voto da decisão de 13/02/2023 do processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018;
- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Maricá para que estabeleça processo de monitoramento periódico do desempenho da TI, como parte das atribuições do Comitê Gestor de TI, com base em indicadores e metas relevantes para o atingimento dos objetivos estratégicos.

4.2.2. Achado 02 – Ausência de gestão de riscos de TI

4.2.2.1. Critérios

- Constituição Federal de 1988, art. 37, caput, princípio da eficiência;
- Lei Federal nº 14.133/2021, arts. 11, 18, 22, 69, 72 e 103;
- IIA - Modelo das Três Linhas de Defesa - Princípio 1: Governança; Princípio 3: Gestão e os papéis da primeira (gestão operacional), segunda linha (funções de gerenciamento de riscos e conformidade) e terceira linha (auditorias internas);
- COBIT 2019, prática EDM03.01 (Avaliar a gestão de risco), EDM 03.02 (Dirigir a gestão de risco) e EDM 03.03 (Monitorar a gestão de riscos);

- Norma Técnica ABNT NBR ISO 31.000:2018 - 5. Estrutura – 5.2. Liderança e Comprometimento; 5.4.2 Articulando o comprometimento com a gestão de riscos; 5.5. Implementação; e 5.6. Avaliação;
- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2018: Princípio 2: Estratégia - Avaliar; Princípio 4: Desempenho - Avaliar Princípio 6: Comportamento humano - Dirigir;
- Processo TCE-RJ nº 828.786-5/2016. Relator: Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Plenária Virtual: 22/07/2019²⁹;
- Decreto Federal nº 9.203/2017, art. 2º, IV; art. 4º, VI; art. 5º, III; art.17 e art.18;
- Acórdão 1.684/2014-TCU-Plenário, item 9.1.3.3 e Acórdão 1.055/2014-TCU-Plenário, item 9.1.7.5³⁰;
- Acórdão nº 1.021/2014-TCU-Plenário: itens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.6³¹;
- Acórdão nº 1.163/2022-TCU-Plenário³²;
- Estatuto da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR), art. 10, III.

4.2.2.2. Evidências

- Respostas dos quatro municípios auditados às questões 2141, 2144, 2146 e 2147 sobre Governança e Gestão de TI [Anexos: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”, “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”, “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”, “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas

²⁹ Sobre a necessidade de aprimoramento na Governança de TI pelos municípios, dado que somente 7% das prefeituras, no levantamento feito em 2016, declararam definir formalmente as diretrizes para gestão dos riscos de TI.

³⁰ Recomendação para o estabelecimento de mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão de TI.

³¹ 9.1.3. recomendação para promover o alinhamento da gestão de riscos de TI à gestão de riscos corporativa; 9.1.4. recomendação para considerar nos planos de TI os riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI; 9.1.6 recomendação para que seja aprimorado o processo de contratações de TI com a obrigatoriedade de se realizar análise de riscos durante a etapa de planejamento.

³² Sobre a possível causa de não haver gestão de riscos de TI em nível estratégico ser fruto da crença de que a prática se inicia com processos e ferramentas, ao invés da cultura organizacional.

Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde os respondentes afirmam que:

- A estrutura de gestão de riscos não está definida (2146);
- O processo de gestão de riscos não está implantado (2141³³);
- Os riscos críticos não são geridos (2144);
- As atividades típicas de segunda linha, referentes a gerenciamento de riscos e conformidade, não estão estabelecidas (2147).

4.2.2.3. Situação Encontrada

Como exposto no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU:

Todas as atividades de uma organização envolvem riscos, decorrentes da natureza das atividades, de realidades emergentes, de mudanças nas circunstâncias e nas demandas sociais e da própria dinâmica da administração pública. Riscos também surgem da necessidade de prestar contas e dar mais transparência à gestão, bem como de cumprir variados requisitos legais e regulatórios.

Logo, as organizações públicas precisam gerenciar riscos, identificando-os, analisando-os e, em seguida, avaliando se devem ser modificados por algum tratamento, de modo a criar as condições para o alcance dos seus objetivos e, posteriormente, monitorando os riscos tratados para verificar se as medidas adotadas cumprem sua função.

A gestão de riscos corretamente implementada e aplicada de forma sistemática, estruturada e oportuna gera benefícios que impactam diretamente os cidadãos e outras partes interessadas da organização pública ao viabilizar o adequado suporte às decisões de alocação e uso apropriado dos recursos públicos nos diversos processos de trabalho da administração pública. Dessa forma, a gestão de riscos pode auxiliar nos esforços de otimização do desempenho da administração pública e dos resultados entregues à sociedade.

(BRASIL, 2018-b, p.88)

³³ Maricá respondeu à questão 2141 que há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo.

Assim, apesar da relevância do tema, nenhum dos quatro municípios informou haver processo de gestão de riscos implementado no município.

Tal situação já havia sido detectada no levantamento realizado em 2016, o qual englobou 72 dos 91 municípios jurisdicionados (processo TCE-RJ Nº 828.786-5/2016). Dentro do tema Gestão de Riscos de TI, o parecer técnico apontou (grifou-se):

Constata-se que somente 7% das prefeituras declararam definir formalmente as diretrizes para gestão dos riscos de TI aos quais o negócio está exposto.

Quanto à definição e comunicação dos papéis e responsabilidades pela gestão dos riscos da TI apenas 11% afirmaram realizar tal prática.

Acerca da definição formal dos níveis de risco de TI aceitáveis na consecução de seus objetivos (apetite a riscos), 8% dos órgãos declararam executar esta prática.

Tais valores incipientes na execução por parte da alta administração de práticas relacionadas com o risco de TI denotam o não reconhecimento por parte dos altos escalões dos órgãos auditados da importância da gestão de riscos para a realização de seus objetivos institucionais.

Este problema não aflige apenas os municípios fluminenses. De acordo com levantamento recente realizado pelo TCU para avaliar a gestão e a capacidade de governança dos Comitês de Governança Digital (CGD) das organizações do Poder Executivo Federal:

Em 82% das organizações avaliadas (23 de 28) não se identificou, nas duas últimas reuniões realizadas pelos CGDs, **qualquer evidência de preocupação com a gestão de riscos**. [...] **Esse número se alinha aos levantamentos de governança feitos pelo TCU nos últimos anos**.

A equipe serviu-se, então, das reuniões devolutivas e da participação como observadora nas reuniões dos CGDs para prospectar uma possível causa (não evidenciada, inclusive por não constar do escopo do trabalho) .

Uma das dificuldades levantadas foi a de que a gestão de riscos em níveis operacionais e táticos possui processos e ferramentas mais consolidadas (veja-se o Manual de Gestão de Riscos do TCU, por exemplo), o que permitiria aos gestores desses níveis implantar os processos, mas que essas ferramentas e técnicas seriam de difícil aplicação no nível estratégico.

Outra dificuldade consistiria na própria falta de cultura de gestão de riscos

[...]

Consolidando os aspectos dos dois parágrafos anteriores, **percebe-se que pode se tratar de uma crença de que a prática de gestão de riscos se inicia com processos e ferramentas, quanto os modelos (p.ex., Coso, ISO 31000) preconizam que a implementação começa na cultura organizacional, pela atitude da Alta Administração.** (Acórdão 1.163/2022-TCU-Plenário. Relator: Jorge Oliveira)

Entende-se, portanto, ser pertinente a **RECOMENDAÇÃO** de ações pela Alta Administração para fomentar a cultura de gestão de riscos no município, como, por exemplo, a elaboração e a divulgação de uma política de gestão de riscos.

Aliás, o tema gestão de riscos é bastante recorrente na Nova Lei de Licitações e Contratos. O parágrafo único do art.11 da Lei Federal nº 14.133/2021 assevera categoricamente que a alta administração “é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, **inclusive de gestão de riscos**” (BRASIL, 2021).

Ainda no âmbito da Lei Federal nº 14.133/2021, o art. 169 determina que “**as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação**”.

O mesmo normativo estabelece, no art.18, a necessidade de se realizar a gestão de riscos na fase de planejamento da licitação (grifou-se):

Art. 18. **A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve** compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como **abordar todas as considerações** técnicas, mercadológicas e de gestão **que podem interferir na contratação, compreendidos:**

[...]

X - **a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;**

No caso de contratações diretas, seja por inexigibilidade ou dispensa de licitação, o art. 72, I, da Lei Federal nº 14.133/2021 determina que o processo seja instruído com análise de risco.

Há que se ressaltar que a análise de risco na Nova Lei de Licitações e Contratos não se restringe ao planejamento das contratações, enveredando também pela gestão contratual, conforme mostram os arts. 22 e 103.

Não obstante a prorrogação da validade da Lei 8.666/1993 até 30 de dezembro de 2023 (através da MP 1.167/2023), entende-se ser oportuna a **DETERMINAÇÃO** aos municípios de Maricá, Rio das Ostras, Saquarema e Volta Redonda para que instruem seus processos de contratações considerando a análise de riscos, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

Especificamente para Volta Redonda, há que se apontar ainda que, uma das competências do Conselho de Administração da EPD/VR, delineadas no art. 10, III, de seu Estatuto²⁸, é a de “implantar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública, inclusive relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras, e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude”.

Assim, diante do descumprimento destacado, será proposto um encaminhamento particular para Volta Redonda, com **DETERMINAÇÃO** para que se implante e um sistema de gestão de riscos de TI no município.

4.2.2.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.2.5. Efeitos

- Aumento do número de incidentes que afetam serviços de TI;
- Desperdício de recursos em projetos e ações de TI afetados por riscos que se materializaram;
- Desperdício de recursos para recompor a operação normal de serviços de TI afetados por riscos que se materializaram;
- Baixo desempenho da área de gestão de TI em atender necessidades e expectativas de usuários ou partes interessadas;

- Ilegalidade, nos casos em que as normas e práticas internas não atendam à legislação (ex: LGPD);
- Prestação de serviços de TI com má qualidade;
- Perdas irreversíveis de informações em função de riscos não tratados adequadamente;
- Partes interessadas insatisfeitas.

4.2.2.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Maricá, à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e à Prefeitura Municipal de Saquarema para que:
 - Comprometam-se formalmente com a gestão de riscos, através da publicação de política ou outro instrumento similar que contenha os objetivos, princípios, diretrizes, papéis e responsabilidades da gestão de riscos nos órgãos;
 - Estabeleçam formalmente processos contínuos de gestão de riscos de TI no município;
 - Incluam nos planos de TI os riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI, com as respectivas ações mitigatórias.
- **Comunicação com Determinação** ao atual responsável pela Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR), em cumprimento ao disposto no art.10, III, de seu Estatuto, para que:
 - Comprometa-se formalmente com a gestão de riscos, através da publicação de política ou outro instrumento similar que contenha os objetivos, princípios, diretrizes, papéis e responsabilidades da gestão de riscos nos órgãos;
 - Estabeleça formalmente processos contínuos de gestão de riscos de TI na EPD/VR;

- Inclua nos planos de TI os riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI, com as respectivas ações mitigatórias.
- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Maricá, à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, à Prefeitura Municipal de Saquarema e à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que instrua seus processos de contratações considerando a análise de riscos, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, arts. 11, 18, 22, 69, 72 e 103.

4.2.3. Achado 03 – Ausência do Plano Diretor de Tecnologia da Informação ou PDTI insuficiente

4.2.3.1. Critérios

- Constituição Federal de 1988, art. 37, caput: princípio da eficiência;
- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 38500:2018 – Princípios: 2. Estratégia; 3. Aquisição; 4. Desempenho e 5. Conformidade;
- COBIT 2019, processo PO1 – Planejamento Estratégico de TI e função administrativa de planejamento;
- Processo TCE-RJ nº 212.981-7/2017. Relatora: Conselheira Marianna Montebello Willeman. Plenária: 08/05/2018³⁴;
- Processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018 Relator: Conselheiro-Substituto Christiano Lacerda Ghuerren. Plenária: 04/10/2018³⁴;
- Processo TCE-RJ nº 828.786-5/2016. Relator: Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Plenária Virtual: 22/07/2019²¹;
- Acórdão 2.094/2004-TCU-Plenário: item 9.1.1³⁵;
- Acórdão 2.023/2005-TCU-Plenário: item 9.1.9³⁶;

³⁴ Determinação para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, refletindo o planejamento estratégico das áreas de TI da Prefeitura e servindo de instrumento norteador das contratações do órgão na área;

³⁵ As aquisições de TI devem ser realizadas em harmonia com o planejamento estratégico da organização e com seu plano diretor de informática, quando houver.

³⁶ Sobre a definição de um plano estratégico de TI, que promova a alocação de recursos conforme as necessidades e prioridades do negócio.

- Acórdão 1.233/2012-TCU-Plenário: itens 9.1.2.1 a 9.1.2.6³⁷;
- Acórdão 1.055/2014-TCU-Plenário: item 9.1.1³⁸;
- Acórdão 1.411/2014-TCU-Plenário: itens 9.1.5 a 9.1.6³⁹;
- Acórdão 1.684/2014-TCU-Plenário: itens 9.1.5-9.1.6⁴⁰;
- Portaria nº 147/18 de 17 de dezembro de 2018 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda;
- Estatuto da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR), arts. 4º, 7º, 8º, 9º e 10.

4.2.3.2. Evidências

Maricá

- Resposta “Adota em menor parte” ao item 2111 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação de forma incipiente;
- Resposta “Adota em menor parte” ao item 2112 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], onde o jurisdicionado declara que o plano de tecnologia da informação está incipiente;

³⁷ Da elaboração, com participação de representantes de diversos setores, do plano estratégico de TI, contemplando minimamente: (a) objetivos, indicadores e metas de TI; (b) alocação de recursos (financeiros, humanos, materiais, etc); (c) estratégia de terceirização. O plano deverá ser aprovado pela mais alta autoridade do órgão, ser divulgado, desdobrado e monitorado periodicamente.

³⁸ Contempla a definição dos elementos que compõem o plano estratégico de TI: (a) estabelecimento de indicador de resultado para cada objetivo estratégico; (b) metas de curto, médio e longo prazos, associadas aos indicadores de resultado; (c) - projetos e ações julgados suficientes e necessários para o atingimento das metas fixadas;

³⁹ Do estabelecimento do processo de planejamento de TI e do plano diretor de TI, o qual deve: (a) desdobrar as diretrizes estabelecidas em planos estratégicos, a exemplo do plano estratégico institucional e de TI; (b) vincular as iniciativas de TI a indicadores e metas de negócio; (c) vincular as iniciativas de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão; (d) vincular as ações de TI priorizadas ao orçamento; e (e) estimar o quantitativo necessário da força de trabalho em TI.

⁴⁰ Sobre o planejamento de TI e a necessidade de vincular o plano de TI a indicadores e metas de negócio.

- Resposta ao item 08 do TSID01 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID01\ID. 08\ PDTI-atualizada-22-10-20212022.pdf”], onde o jurisdicionado evidencia a existência de Plano Diretor de TI no município para o biênio 2022/2023;
- Resposta ao item 02 do TSID04 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID04\#02 – PETI\ PETI 2022_2025.pdf”], onde o jurisdicionado evidencia a existência do Plano Estratégico de TI no município, para o quadriênio 2022/2025;
- Resposta ao item 03 do TSID04 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID04\#03 - Relatórios de acompanhamento\ Declaração TSID 04.2023 - Item 3assinado_05052023043643.pdf”], onde o jurisdicionado declara não existirem indicadores definidos no PDTI para o acompanhamento pela Alta Administração;
- Resposta ao item 04 do TSID04 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID04\#04 - Contratos Ativos vs PDTI\ Contratos Ativos vs PDTI.xlsx”], onde o jurisdicionado aponta o vínculo dos contratos ao PDTI;
- Resposta ao item 05 do TSID04 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID04\#05 - Contratações em andamento vs PDTI\ Contratos Ativos vs PDTI.xlsx”], onde o jurisdicionado aponta o vínculo das contratações em andamento ao PDTI.

Rio das Ostras

- Resposta “Não adota” ao item 2111 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a organização não executa processo de planejamento de tecnologia da informação;
- Resposta “Não adota” ao item 2112 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a organização não possui plano de tecnologia da informação vigente;

- Fraqueza “1. Falta de PDTI” apontada pelo jurisdicionado na Matriz SWOT [Anexo: “005 - Matrizes SWOT.zip\ Rio das Ostras - Matriz SWOT.pdf”];
- Resposta ao item 08 do TSID01 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID01\Ofício 55 GAB - AUDITORIA TI.pdf”], onde o jurisdicionado informa que o PDTI se encontra em fase de análise e elaboração.

Saquarema

- Resposta “Adota em menor parte” ao item 2111 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação de forma incipiente;
- Resposta “Não adota” ao item 2112 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a organização não possui plano de tecnologia da informação vigente;
- Resposta ao item 08 do TSID01 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID01\Item-08\ Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD 2023 - Secretaria Municipal de Gestão.pdf”], onde o jurisdicionado apresenta o Quadro de Detalhamento de Despesas para 2023, com previsão de R\$ 200.000,00 para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação;
- Fraqueza “4. Ausência de PETI, PDTI e Comitê Gestor de TI” apontada pelo jurisdicionado na Matriz SWOT [Anexo: “005 - Matrizes SWOT.zip\ Saquarema - Matriz SWOT.pdf”].

Volta Redonda

- Resposta “Não adota” ao item 2111 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a organização não executa processo de planejamento de tecnologia da informação;

- Resposta “Não adota” ao item 2112 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado declara que a organização não possui plano de tecnologia da informação vigente;
- Fraqueza “1. Falta de PDTI” apontada pelo jurisdicionado na Matriz SWOT [Anexo: “005 - Matrizes SWOT.zip\ Volta Redonda - Matriz SWOT.pdf”];
- Resposta aos itens 3 e 4 do TSID04 [Anexos: “004 - TSIDs - Respostas.zip\ Volta Redonda\TSID04\Ofício resposta CGM e TCE RJ.docx”], em que o jurisdicionado afirma não terem sido iniciados os trabalhos para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, tendo o grupo de trabalho para tal fim sido criado através da Portaria Nº 147/18 de 17 de dezembro de 2018.

4.2.3.3. Situação Encontrada

Maricá

Dos municípios auditados, o único que apresentou instrumentos de planejamento de TI vigentes foi Maricá, não obstante o município ter respondido não possuir Plano de Tecnologia da Informação vigente (questão 2112).

Foram identificados dois documentos de planejamento de TI. Primeiramente, o PDTI, de 2022 a 2023, em resposta ao item #8 do TSID01. Posteriormente, a equipe de auditoria constatou a existência de Plano Estratégico de TI (PETI), de 2022 a 2025, tendo o documento sido enviado em resposta ao item # 2 do TSID04.

No PETI, os objetivos estratégicos de TI para o quadriênio 2022 a 2025 estão dispostos em 4 eixos: Sociedade, Serviços, Maturidade de TI e Gestão de Pessoas. Para cada objetivo estratégico, é apontado o alinhamento com o Plano de Governo, sendo feito, em seguida, o desdobramento em iniciativas estratégicas, cada qual com indicador e metas.

O Plano Diretor de TI, por seu turno, trata-se de um desdobramento das iniciativas estratégicas do PETI, contemplando macro atividades, recursos, abrangência e capacitação.

De forma a se avaliar os efeitos práticos do planejamento, foi solicitado ao jurisdicionado que apontasse, para os contratos vigentes e para as aquisições em andamento, qual seria o vínculo ao PDTI. De um universo de 121 casos, foram apontadas 24 contratações para as quais o PDTI seria aplicável. Destas, apenas 2 ocorrências não possuem alinhamento.

No mais, impende relatar que não existem indicadores e metas definidos no PDTI, fato este reconhecido pelo próprio jurisdicionado em resposta ao item 03 do TSID04.

Conforme o Guia de PDTIC do SISP, de forma resumida:

O PDTIC deve definir indicadores, em conformidade com os objetivos estratégicos da TIC, e conter o planejamento de investimentos necessários, quantitativo e capacitação de pessoas e identificação e tratamento de riscos relacionados à TIC. (BRASIL, 2021-f, p. 25)

Assim, em conjunto com o entendimento do TCU de qual deve ser o conteúdo de um Plano de Tecnologia da Informação, conforme Acórdãos nº 1.233/2012-TCU-Plenário – 9.1.2.1 a 9.1.2.6; nº 1.055/2014-TCU-Plenário: 9.1.1; e nº 1.411/2014-TCU-Plenário: 9.1.5-9.1.6, será proposta **RECOMENDAÇÃO** ao município de Maricá para aprimorar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação em suas próximas revisões.

Squarema e Rio das Ostras

Squarema indicou ter previsto para 2023 um montante de R\$200.000,00 para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Rio das Ostras, por seu turno, asseverou que a elaboração PDTI está em análise.

Apesar dos esforços envidados para elaboração do PDTI, cabe alertar para o fato de que o planejamento é um processo contínuo, que envolve a definição e revisão periódica dos objetivos e metas, para garantir que a organização esteja acompanhando as mudanças e ajuste suas estratégias tempestivamente.

Assim, o Plano Diretor de TI, ou instrumento correlato, deve ser entendido como produto de um processo formalmente estabelecido e contínuo de planejamento, e

não como um mero formalismo documental, elaborado periodicamente em regime de empreitada.

A importância do planejamento de TI foi objeto de apreciação por esta Corte no escopo do Processo de Auditoria de Conformidade sob n.º 212.981-7/2017. Neste feito, o corpo técnico asseverou o seguinte (grifou-se):

O PDTI é o instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos da área de TI, que visa atender às necessidades de informação de um órgão para um determinado período, além de ser uma ferramenta imprescindível para que a organização cumpra os princípios constitucionais de publicidade e eficiência.

O não alinhamento das contratações de TI em relação ao PDTI, pela inexistência deste, acarreta uma maior exposição ao risco de se ter contratações ineficazes e ineficientes em atender ao órgão.

Em decisão de 08/05/2018, a Sra. Conselheira Marianna Montebello Willeman filiou-se ao entendimento do parecer técnico e assim pontuou (grifou-se):

Trasladando-se o conceito para a Administração Pública, **o Plano Diretor é indispensável como ferramenta de planejamento para a estruturação, gestão de recursos e contratações de TI.** Muito mais do que um simples regulamento interno, **o PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão, de sorte que, seguramente, muitos dos problemas identificados na auditoria poderiam ter sido evitados se a Administração Municipal houvesse cumprido a etapa de planejamento de modo satisfatório.**

(Processo TCE-RJ nº 212.981-7/2017. Relatora: Conselheira Marianna Montebello Willeman. Sessão Plenária: 08/05/2018)

É oportuno citar aqui a norma técnica ABNT NBR ISO/IEC 38.500/2018, a qual estabelece os princípios para o uso eficaz, eficiente e aceitável da tecnologia da informação, propiciando uma melhor avaliação dos riscos associados e uma exploração mais assertiva das oportunidades proporcionadas pelas novas tecnologias.

A referida norma esclarece que a estratégia de negócio da organização deve levar em conta as capacidades atuais e futuras da TI, além de enfatizar que os planos estratégicos de TI devem satisfazer, de forma contínua, as necessidades da estratégia de negócio da organização.

Na mesma linha, o COBIT 2019 reforça a necessidade da definição e da aplicação de práticas e ferramentas de planejamento consistentes, de forma a suportar a melhor tomada de decisão por parte da alta gestão, com vistas ao alcance de eficácia, eficiência e economicidade no uso de recursos de TI, bem como à otimização de riscos. Ilustra-se tal entendimento com três exemplos de atividades de governança do COBIT 2019, a saber (tradução livre):

Criar e manter portfólios de programas de investimento habilitados para TI, serviços e ativos de TI, que formam a base para o orçamento de TI atual e apoiam os planos táticos e estratégicos de TI.

(EDM02.01 – Atividade 1);

Avaliar o portfólio de investimentos, serviços e ativos para alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa; valor da empresa, tanto financeiro quanto não financeiro; risco, risco de entrega e risco de benefícios; alinhamento de processos de negócios

(EDM02.02 – Atividade 8);

Definir as iniciativas necessárias para fechar as lacunas entre o ambiente atual e o ambiente de destino. Integre as iniciativas em uma estratégia de TI coerente que alinhe a TI com todos os aspectos do negócio.

(APO02.05 – Atividade 1).

A propósito, o Guia de PDTIC, criado pelo SISP, pode servir de referência facultativa à administração municipal na “elaboração e acompanhamento de um PDTIC, com conteúdo e qualidade mínimos” (BRASIL, 2021-f).

Destarte, será sugerida **DETERMINAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Saquarema e à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras para que elaborem e revisem periodicamente um Plano de Tecnologia da Informação, nos moldes descritos neste relatório.

Volta Redonda

Não foram encontrados elementos em Volta Redonda que indicassem qualquer iniciativa em curso para o estabelecimento de um PDTI no município, não obstante a Portaria Nº 147/18 de 17 de dezembro de 2018 haver estabelecido um grupo de trabalho para tal fim.

De forma análoga ao observado para o achado de ausência do Comitê de TI, a falta de Plano de Tecnologia da Informação foi falha apontada na Auditoria de Conformidade, realizada no Município de Volta Redonda de 09/04/2018 a 17/05/2018 (processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018).

Instado a estabelecer um Plano de Tecnologia da Informação, o então Prefeito se limitou a publicar a Portaria Nº 147 de 17 de dezembro de 2018, a qual instituiu um grupo de trabalho para elaborar o plano. Tal iniciativa foi considerada insuficiente pelo corpo técnico, entendimento este acompanhado pelo Relator do processo na decisão plenária de 13/02/2023, destacando-se o trecho do voto a seguir (grifou-se):

Com relação ao Item 1 - “Elaborar Plano Diretor de Tecnologia da Informação que reflita o planejamento estratégico das áreas de TI da Prefeitura e sirva de instrumento norteador das contratações do órgão na área (Achado 1)” - em que pese a apresentação pelo jurisdicionado da publicação da portaria que institui o grupo de trabalho para elaboração e definição do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Volta Redonda (resposta nº 007667-1/2021 proc. eletr. #2268761, fls. 3 e resposta nº 007667-1/2021 proc. eletr. #2268770, fls. 3), **não foram remetidos a esta Corte documentos que comprovem sua elaboração, publicação e suas atualizações nos anos subsequentes de gestão do jurisdicionado.**

(Processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018 Relator: Conselheiro-Substituto Christiano Lacerda Ghuerren. Sessão Plenária: 13/02/2023)

Com efeito, além da notificação para apresentação das razões de defesa pelo não atendimento, sem causa justificada, ao item III do voto de 15/03/2021, foi estabelecido o prazo de 180 dias para elaboração do Plano Diretor de TI, sendo que novo descumprimento da determinação poderia acarretar a aplicação de multa diária coercitiva (astreintes):

IV - Pela **NOTIFICAÇÃO**, nos termos do art. 26, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, do Sr. Antonio Francisco Neto, Prefeito Municipal de Volta Redonda, para que apresente razões de defesa pelo não atendimento, sem causa justificada, ao item III do voto de 15/03/2021, **sem prejuízo do cumprimento das determinações transcritas a seguir, demonstrando o atendimento a esta Corte no prazo de 180 dias**, alertando-o (i) de que a não adoção das medidas determinadas por esta Corte poderá acarretar, na próxima apreciação dos autos,

a aplicação de multa diária coercitiva (astreintes); e (ii) acerca da possibilidade de aplicação da multa sancionatória em razão do descumprimento injustificado às decisões deste Tribunal, nos termos do artigo 63, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 63/90:

IV.1 - Elaborar Plano Diretor de Tecnologia da Informação que reflita o planejamento estratégico das áreas de TI da Prefeitura e sirva de instrumento norteador das contratações do órgão na área (Achado 1);

IV.2 - Elaborar e divulgar a Política de Segurança da Informação da administração municipal, consoante o previsto no item 5.1.1 da Norma NBR ISO/IEC 27002:2005 (Achado 2);

IV.3 - Instituir o Comitê de Tecnologia da Informação, com representantes das principais secretarias, com a responsabilidade de alinhar as ações de TI aos objetivos da Prefeitura e priorizar os investimentos (Achado 3).

(Processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018 Relator: Conselheiro-Substituto Christiano Lacerda Ghuerrén. Sessão Plenária: 13/02/2023)

Considerando este cenário, através do TSID nº 04, foi solicitado à Prefeitura Municipal de Volta Redonda que fossem enviados os seguintes documentos:

- Item #3: Atas de reunião, cronogramas de atividades e outros documentos que evidenciem a atuação do grupo de trabalho para elaboração e definição do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI - da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, conforme disposto na Portaria No 147/18 de 17 de dezembro de 2018.
- Item #4: Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI - da Prefeitura Municipal de Volta Redonda produzido pelo grupo de trabalho instituído pela Portaria No 147/18 na situação em que se encontra, informando a situação do mesmo (Não iniciado, Em elaboração, Aguardando Aprovação, Vigente, Outros - especificar).

Em resposta, através do Ofício nº 167/2023, a Prefeitura de Volta Redonda informou que o grupo de trabalho não foi iniciado (item #4), não existindo, portanto, qualquer evidência de trabalho em andamento (resposta ao item #3, “não temos”).

Recorrendo mais uma vez ao Estatuto da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR)⁴¹, o art. 9º estabelece que:

Artigo 9º - Compete basicamente ao Conselho de Administração:

- II Aprovar os planos gerais e os programas anuais, que devam ser executados pela Empresa e orçamento respectivo;
- III Aprovar medidas necessárias à perfeita consecução dos objetivos da Empresa;
- V Disciplinar a atuação da Empresa, no que concerne à coordenação técnica dos planos, programas e projetos, com vistas ao apoio técnico e financeiro da Administração Direta;

Como se pode constatar do trecho do Estatuto da EPD/VR transcrito, a elaboração e revisão do Plano de Tecnologia da Informação para o município se encaixa como uma das atribuições da empresa. Sendo assim, reputa-se ser oportuna a **DETERMINAÇÃO** ao Diretor Presidente da EPD/VR para que a empresa elabore e periodicamente atualize o Plano de Tecnologia da Informação do município para devida aprovação do Conselho de Administração, conforme competências dispostas no art. 9º do referido estatuto.

Adicionalmente, considerando do que já existe determinação em curso em outro processo nesta Corte de Contas tratando de achado idêntico, será proposta **COMUNICAÇÃO** à Prefeitura de Volta Redonda para que tome ciência do que restou consignado no presente relatório e atente para o cumprimento das determinações apresentadas no item IV do voto de 13/02/2023 do processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018.

4.2.3.4. Causas

- Não investigadas.

⁴¹ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID01\ID 06\ EPD-VR Estatuto Jurídico - Segunda Alteração Registrado em 2019.pdf".

4.2.3.5. Efeitos

- Realização de contratações, projetos e ações de TI não alinhados à estratégia, prioridades ou necessidades da organização;
- Baixo desempenho percebido da área de gestão de TI em atender necessidades e expectativas de usuários ou partes interessadas;
- Desperdício de recursos em contratações, projetos e ações de TI atrasados; abortados durante a execução; ou com resultados aquém do esperado;
- A organização falha na entrega de resultados finalísticos à sociedade.

4.2.3.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e à Prefeitura Municipal de Saquarema para que:
 - Estabeleçam formalmente um processo estruturado, com participação de representantes das principais secretarias, visando elaborar, manter e revisar periodicamente um Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o qual deve contemplar minimamente:
 - objetivos, indicadores e metas de TI, alinhados aos objetivos de negócio;
 - identificação dos riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI;
 - projetos, aquisições e demais ações necessárias para o atingimento das metas fixadas e/ou para a mitigação de riscos de TI;
 - alocação de recursos (financeiros, humanos, tecnológicos, etc) necessários para a execução do plano.
 - Promovam ações de divulgação e monitoramento do PDTI, após aprovado pela mais alta autoridade do órgão, conforme melhores práticas do COBIT 2019 e princípios da norma ISO 38.500:2018.
- **Comunicação com Determinação** ao atual responsável pela Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR), conforme atribuições elencadas no art.4º do seu estatuto; e competências dispostas nos

arts. 9º e 10 do mesmo estatuto, para que tome as ações necessárias para que a empresa estabeleça formalmente um processo estruturado, com participação de representantes das principais secretarias, visando elaborar, manter e revisar periodicamente um Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o qual deve contemplar minimamente:

- objetivos, indicadores e metas de TI, alinhados aos objetivos de negócio;
 - identificação dos riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI;
 - projetos, aquisições e demais ações necessárias para o atingimento das metas fixadas e/ou para a mitigação de riscos de TI;
 - alocação de recursos (financeiros, humanos, tecnológicos, etc) necessários para a execução do plano.
- **Comunicação** à Prefeitura de Volta Redonda para que tome CIÊNCIA do que restou consignado no presente relatório e se atente para o cumprimento das determinações apresentadas no item IV do voto de 13/02/2023 do processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018;
- **Comunicação** ao atual responsável pela Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Volta Redonda, a fim de que tome ciência da decisão e acompanhe o atendimento ao item IV do voto da decisão de 13/02/2023 do processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018.
- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Maricá, para que inclua nas versões futuras do Plano Diretor de Tecnologia da Informação:
 - objetivos, indicadores e metas de TI, alinhados aos objetivos de negócio;
 - identificação dos riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI e as ações para mitigá-los;
 - alocação de recursos (financeiros, humanos, tecnológicos, etc) necessários para a execução do plano.

4.2.4. Achado 04 – Processo de gestão de catálogo de serviços de TI insuficiente

4.2.4.1. Critérios

- Resolução CNJ nº 370/2021, Art. 21, IV, d);
- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 8.2.4 – Gerenciamento de catálogo de serviço;
- ITIL 4, item 5.2.10 Gerenciamento do catálogo de serviços;
- COBIT 2019, APO09 – Acordos de serviços gerenciados, prática APO09.02 – Catalogar serviços facilitados por TI.

4.2.4.2. Evidências

Rio das Ostras

- Resposta “*Adota parcialmente*” ao item 2121 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que executa o processo de gestão de catálogo de serviços;
- Anexo da resposta 2121 [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras - Anexos.zip\00006_01_ciente.zip”], onde o jurisdicionado evidencia a adoção do processo com uma série de capturas de tela do sistema Jubarte;
- Resposta ao item 03 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID05\ITEM 03.pdf”], onde o jurisdicionado evidencia a adoção do processo de gestão de catálogo de serviços de TI.

Saquarema

- Resposta “*Adota em maior parte ou totalmente*” ao item 2121 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado declara que executa o processo de gestão de catálogo de serviços;
- Anexo da resposta 2121 [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema - Anexos.zip\00007_01_catalogo-glpi.pdf”], onde o jurisdicionado evidencia a adoção do processo;

- Resposta ao item 01 do TSID04 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Squarema\TSID04\ITEM-01\1.1”], onde o jurisdicionado apresenta evidências da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI (ITSM);
- Resposta aos itens 03 e 09 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Squarema\TSID05: \ITEM Nº 03\TSID - Item 3.pdf, \ITENS Nº 09, 10, 11, 12, 13\RESPOSTA TCE RJ.pdf”, onde o jurisdicionado apresenta painéis para monitoramento do cumprimento das solicitações de serviços e o catálogo de serviços de TI da área de TI da Prefeitura, assim como como é feita a adoção do processo de catálogo de serviços pela Secretaria de Educação.

Volta Redonda

- Resposta “*Adota em menor parte*” ao item 2121 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado declara que executa o processo de gestão de catálogo de serviços;
- Resposta ao item 11 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\11”], onde o jurisdicionado apresenta um catálogo de serviços de TI.

4.2.4.3. Situação Encontrada

Cabe ao processo de gestão de catálogo de serviços a elaboração, avaliação, aprovação e revisão do catálogo de serviços de TI, assegurando sua ampla disponibilidade, atualização, pertinência e atendimento às necessidades dos usuários. Espera-se que o processo possua um dono responsável por assegurar que ele seja executado conforme o padrão acordado e documentado e que ele atenda às metas definidas.

O catálogo de serviços⁴² de TI é o documento cujo objetivo é prover uma fonte única, padronizada e consistente de informações de todos os serviços disponíveis pela área de TI da organização, com descrições de cada um desses serviços, incluindo seus

⁴² Catálogo de serviços - informação documentada sobre os serviços que uma organização fornece para seus clientes. ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020, item 3.2.17.

nomes, prazos, metas de níveis de serviço, pontos de contato, perfil do solicitante, responsáveis, dependências entre serviços e forma de acesso pelas partes interessadas.

É esperado que o catálogo de serviços descreva de maneira clara, objetiva e de fácil acesso os serviços e suas descrições para seu público-alvo, usando termos que estejam alinhados com a visão do cliente e seja compreensível por aqueles sem uma compreensão técnica detalhada, visando facilitar o engajamento das partes interessadas e a efetiva entrega do serviço. Convém que o catálogo de serviços seja mantido e atualizado permanentemente.

Para maiores detalhes acerca do tema, buscar o Anexo “009 – Requisitos mínimos”.

Nesse tema, a Resolução CNJ nº 370/2021, dispõe em seu art. 21, inciso IV, alínea d) a necessidade de que cada órgão do Poder Judiciário constitua estrutura adequada considerando o processo de catálogo de serviços, segue:

Art. 21. Cada órgão deverá constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC considerando, no mínimo, os seguintes macroprocessos:

IV – Infraestrutura e Serviços: a) disponibilidade; b) capacidade; c) ativos de infraestrutura, de tecnologia da informação e de telecomunicação corporativas; d) catálogo;

Buscando avaliar o processo, foi utilizado o item 2121 do Questionário de Governança e Gestão de TI e realizada análise das práticas e evidências associadas com a adoção do processo.

Nessa feita, segue a situação levantada no Questionário aplicado:

2121. A organização executa processo de gestão do catálogo de serviços.	
Maricá	Adota em maior parte ou totalmente (Evidência: Catálogo de serviços de TI)
Rio das Ostras	Adota parcialmente (Evidência: Capturas de telas do sistema Jubarte/Ciente - Tela de gerenciamento de solicitações entre outras)
Saquarema	Adota em maior parte ou totalmente (Evidência: Catálogo de Serviços de TIC - Catálogo de Serviços de TIC com tela da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) em produção)

Volta Redonda	Adota em menor parte
----------------------	----------------------

Fonte: Elaboração própria, com base nas respostas dos jurisdicionados ao questionário de Governança e Gestão de TI.

Referente às evidências de adoção do processo pelos jurisdicionados, tem-se o seguinte quadro:

	Processo de gestão de catálogo de serviços formalizado	Catálogo de Serviços de TI
Maricá	Sim (Evidência: Processo lógico de gestão de catálogo de serviços – Resposta ao item 04 do TSID05)	Existente e suficiente (Evidência: Catálogo de serviços de TI - Resposta ao item 04 do TSID05)
Rio das Ostras	Não	Não existente
Saquarema	Não	Existente e suficiente (Evidência: Catálogo de serviços de TI – Resposta ao item 03 do TSID05)
Volta Redonda	Não	Não existente

Fonte: Elaboração própria, com base nas respostas dos jurisdicionados ao questionário de Governança e Gestão de TI.

Maricá

Pela resposta ao item 2121 do Questionário de Governança e Gestão de TI o jurisdicionado apontou que adotava a prática do processo de gestão de catálogo de serviços e forneceu como evidência o seu catálogo de serviços de TI.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, foi apresentado à Equipe o documento do processo de gestão de catálogo de serviços, assim como o catálogo de serviços de TI.

Após as visitas e objetivando certificar a adoção às práticas, foi solicitado no item 04 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de catálogo de serviços, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; e as metas estabelecidas para os indicadores. Em atendimento ao TSID, foram fornecidos⁴³ o processo formal para

⁴³ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\ Maricá\TSID05\#04\"

gestão do catálogo de serviços, o catálogo vigente e um esboço de atualização do catálogo. Demonstrou-se, assim, atendimento aos itens dispostos nos requisitos mínimos. Ressalte-se que, embora não conste como requisito mínimo, é boa prática que haja metas associadas aos indicadores dispostos no processo para permitir otimização e melhoria contínua.

Dessa forma, verifica-se a aderência do jurisdicionado aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos”.

Rio das Ostras

Pela resposta ao item 2121 do Questionário de Governança e Gestão de TI, o jurisdicionado apontou que adotava parcialmente a prática do processo de gestão de catálogo de serviços e forneceu como evidência imagens⁴⁴ do Sistema Jubarte/Ciente. Analisando-a, nota-se que não há a presença de um documento que relacione os serviços prestados pelo setor de TI da organização, apenas painéis de um sistema de atendimento a chamados.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, verificou-se que realmente não há a existência de um documento ou portal contendo um catálogo dos serviços prestados pelo setor de TI, com suas descrições e acordos de nível de serviço disponíveis. Foi observado que no Sistema Jubarte há uma lista de serviços prestados pela TI, bem como campo para indicação de criticidade e SLA de atendimento. A definição da criticidade e prazo para atendimento é feita de acordo com o conhecimento tácito, na triagem do chamado.

Após as visitas e objetivando certificar a adoção às práticas, foi solicitado no item 03 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de catálogo de serviços, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; e as metas estabelecidas para os indicadores. Em atendimento ao TSID foi fornecido apenas um documento⁴⁵

⁴⁴ Imagens presentes no Anexo “007 - Questionário iGovTI\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras - Anexos.zip\00006_01_ciente.zip”

⁴⁵ Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID05\ITEM 03.pdf”

contendo estatísticas a respeito do atendimento aos chamados recebidos pelo setor de TI, não havendo cumprimento aos itens solicitados.

Cabe salientar que nos comentários⁴⁶ enviados pelo jurisdicionado, em relação ao presente achado, este informou que será aberto processo administrativo para formalizar a carta de serviços disponível e que esta será modificada internamente com o objetivo de deixar mais dinâmica e conforme com os apontamentos da Equipe.

Dessa forma, não foi possível encontrar o processo formalizado de gestão de catálogo de serviços de TI, tampouco a existência de catálogo de serviços do setor de TI. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.

Saquarema

Pela resposta ao item 2121 do Questionário de Governança e Gestão de TI o jurisdicionado apontou que adotava totalmente a prática do processo de gestão de catálogo de serviços e forneceu como evidência o anexo II⁴⁷ do termo de referência de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de TI que relaciona os serviços de TI previstos na contratação, assim como o tipo do chamado e seus acordos de nível de serviço.

Buscando mais informações, solicitou-se, no item 01 do TSID04, evidências da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) utilizada pela organização, assim como a localização do seu catálogo. Em resposta⁴⁸, observou-se documento do catálogo de serviços de TI e imagens do [Portal](#) utilizado pelos usuários para solicitar os serviços de TI prestados.

⁴⁶ Comentários do gestor presentes no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID06\017_-_TCE_-_Respostas_ao_TSID_06_assinado.pdf”.

⁴⁷ Informações presentes no Anexo “007 - Questionário iGovTI\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema - Anexos.zip\00007_01_catalogo-glpi.pdf”

⁴⁸ Evidências da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) utilizada pela organização ao item 01 do TSID04, presente no Anexo “Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID04\ITEM-01\1.1\”

Em visita ao Departamento de TI da Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia – SMGIT com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, foi apresentado à Equipe o documento do catálogo de serviços e o portal supracitado, cujo conteúdo foi avaliado. No entanto, não se verificou a existência de documento formalizando um processo de gestão de catálogo de serviços.

Após as visitas ao DTI da SMGIT e à Secretaria Municipal de Educação, objetivando reforçar a adoção às práticas, foram solicitadas nos itens 03 e 09 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de catálogo de serviços, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; e as metas estabelecidas para os indicadores. Em atendimento ao item 03 do TSID foi fornecido documento contendo os painéis utilizados para monitorar o atendimento às solicitações de serviços, o portal utilizado para solicitar os serviços e o catálogo de serviços de TI. Quanto à resposta ao item 09, não foi possível verificar a presença do catálogo de serviços do setor de TI da Secretaria de Educação e documento acerca do processo de gestão de catálogo de serviços.

Dessa forma, não foi possível encontrar o processo formalizado de gestão de catálogo de serviços de TI na DTI e verificou-se um grau de maturidade incipiente para gestão de catálogo de serviços na Secretaria de Educação, que possui gestão de TI própria. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Saquarema.

Volta Redonda

Pela resposta ao item 2121 do Questionário de Governança e Gestão de TI o jurisdicionado apontou que adotava em menor parte a prática do processo de gestão de catálogo de serviços, resposta que não exigia envio de evidência para sua submissão.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, foi ratificado o entendimento expresso na resposta ao questionário da não existência de catálogo de serviços de TI, mas que apesar de não haver o catálogo a EPD/VR presta diversos serviços ao município.

Após as visitas e objetivando reforçar a adoção às práticas, foi solicitado no item 11 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de catálogo de serviços, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; e as metas estabelecidas para os indicadores. Em atendimento ao TSID foi fornecido apenas um documento⁴⁹ apresentando módulo do sistema Ocomon⁵⁰, relacionando os problemas cadastrados na plataforma com seus respectivos acordos de níveis de serviço (SLA).

Dessa forma, não foi possível encontrar o processo formalizado de gestão de catálogo de serviços de TI, tampouco documento contendo o catálogo. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda – EPD/VR, braço responsável pela governança e gestão de TI municipal.

4.2.4.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.4.5. Efeitos

- Falta de transparência acerca das atividades desempenhadas pelo setor de TI da organização;
- Solicitações de serviços não prestados pelo setor de TI;
- Falta de controle para cumprimento dos serviços de TI;
- Dificuldade para solicitar a prestação de serviços de TI.

4.2.4.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, à Prefeitura Municipal de Saquarema e à Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda – EPD/VR, braço responsável pela governança e gestão

⁴⁹ Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\11\11 Catálogo de serviços do Suporte.pdf”.

⁵⁰ Sistema utilizado para registrar os chamados recebidos pela EPD/VR.

de TI municipal, para que, observando os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.2.4 – Gerenciamento de catálogo de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.10 - *Service catalogue management* (Gerenciamento de catálogo de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019:

- Elabore e documente seu processo de gestão de catálogo de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Elabore catálogo dos serviços de TI prestados pela área de tecnologia da informação da organização, contendo, ao menos, as descrições de cada um dos serviços, seus nomes, metas de níveis de serviço, forma de acesso e perfil do solicitante, em linguagem clara e objetiva, assegurando que ele seja de fácil acesso, atualizado periodicamente e amplamente disponível para seus usuários;
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

4.2.5. Achado 05 – Processo de gestão de configuração e ativos de TI insuficiente

4.2.5.1. Critérios

- Decreto-Lei nº 200/1967, art. 6º, V, princípio do controle;
- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 8.2.5 – Gerenciamento de ativo e 8.2.6 – Gerenciamento de configuração;
- ITIL 4, item 5.2.6 - Gerenciamento de ativos de TI, e item 5.2.11 – Gerenciamento de configurações de serviço;
- COBIT 2019, BAI10 – Configuração gerenciada. Prática BAI10.01 – Estabelecer e manter um modelo de configuração; Prática BAI10.02 – Estabelecer e manter um baseline e repositório de configuração; Prática BAI10.03 – Manter e controlar itens de configuração;
- Acórdão nº 380/2011-TCU-Plenário, item 9.1.7;

- Acórdão nº 2612/2011-TCU-Plenário, item 9.1.8;
- Acórdão nº 1221/2014-TCU-Plenário, item 9.12.

4.2.5.2. Evidências

Maricá

- Resposta “*Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo*” ao item 2123 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], onde o jurisdicionado declara iniciativa de adoção do processo de gestão de configuração e ativos de TI;
- Resposta ao item 06 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#06\Resposta ao Item 6.pdf”], onde o jurisdicionado apresenta evidências da adoção do processo de gestão de configuração e ativos de TI.

Rio das Ostras

- Resposta “*Adota em maior parte ou totalmente*” ao item 2123 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que executa o processo de gestão de configuração e ativos de TI;
- Resposta ao item 01 do TSID04 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID04: \intel ema1.jpg, open audit1.jpg, open audit2.jpg, open audit3.jpg”], onde o jurisdicionado apresenta capturas de tela dos sistemas utilizados na gestão de configuração e ativos de TI;
- Resposta ao item 04 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID05\ITEM04-07: \OpenAudit 1.pdf, OpenAudit 2.pdf, OpenAudit 3.pdf, Ema 1.pdf, Ema 2.pdf, Ema 3.pdf”], onde o jurisdicionado apresenta capturas de tela dos sistemas OpenAudit e Intel EMA utilizados para a gestão de configuração e ativos de TI.

Saquarema

- Resposta “*Adota em menor parte*” ao item 2123 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas

Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado declara que executa em menor parte o processo de gestão de configuração e ativos de TI;

- Resposta ao item 02 do TSID04 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID04\ITEM-02\2.2\Computadores.pdf”], onde o jurisdicionado apresenta evidências da contratada na execução do serviço de apoio ao planejamento e a gestão de serviços de TIC;
- Resposta aos itens 04 e 10 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID05: \ITEM Nº 04\TSID - Item 4.pdf, \ITENS Nº 09, 10, 11, 12, 13\RESPOSTA TCE RJ.pdf, \ITENS Nº 09, 10, 11, 12, 13\ANEXOS - ITEM 10 CONFIGURAÇÕES.pdf”], onde o jurisdicionado apresenta evidências da adoção do processo de gestão de configuração e ativos de TI.

Volta Redonda

- Resposta “*Adota parcialmente*” ao item 2123 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\007 - Questionário iGovTI\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado declara que executa o processo de gestão de configuração e ativos de TI;
- Resposta ao item 08 do TSID04 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID04\Ofício resposta CGM e TCE RJ.docx”], onde o jurisdicionado relata que utiliza o sistema PRTG para gestão de ativos;
- Resposta ao item 10 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\10\”], onde o jurisdicionado apresenta evidências da adoção do processo de gestão de configuração e ativos.

4.2.5.3. Situação Encontrada

Trata-se do processo responsável tanto pelo gerenciamento da configuração quanto pelo gerenciamento de ativos⁵¹.

⁵¹ Ativo – item, algo ou entidade que tem valor potencial ou real para uma organização. ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020, item 3.2.1.

Gerenciamento da configuração é o processo que responde pela gestão das informações sobre os itens de configuração⁵² (IC) necessários para entrega de serviços de TI. Itens de configuração podem ser, entre outros: *hardware*, *software*, sistemas operacionais, banco de dados, redes, ou instalações, como *data centers*.

Gerenciamento de ativos, por seu turno, é o processo de negócio responsável por rastrear e apresentar o valor e a responsabilidade financeira dos ativos durante o seu ciclo de vida. Define um inventário completo dos ativos e quem são seus responsáveis. Exemplos de ativos a serem gerenciados incluem *hardware*, infraestrutura, equipamento e licenças.

Para maiores detalhes acerca do tema, buscar o Anexo “009 – Requisitos mínimos”.

Buscando avaliar o processo de gestão de configuração e ativos de TI dos jurisdicionados foi utilizado o item 2123 ao Questionário de Governança e Gestão de TI e realizada análise das práticas e evidências associadas com a adoção do processo.

Nessa feita, segue a situação levantada no Questionário aplicado:

2123. A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação).	
Maricá	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
Rio das Ostras	Adota em maior parte ou totalmente (Evidência: Utilizamos o Open Audit e Intel EMA)
Saquarema	Adota em menor parte
Volta Redonda	Adota parcialmente (Evidência: Utiliza o <i>software</i> OTRS)

Fonte: Elaboração própria, com base nas respostas dos jurisdicionados ao questionário de Governança e Gestão de TI.

Quanto às evidências de adoção do processo pelos jurisdicionados, tem-se o seguinte quadro:

O valor pode ser tangível ou intangível, financeiro ou não financeiro, e inclui a consideração de riscos e passivos. Ele pode ser positivo ou negativo, em diferentes estágios da vida do ativo. Um ativo pode também ser um item de configuração. Alguns itens de configuração não são ativos

⁵² Item de configuração (IC) - elemento que precisa ser controlado com o objetivo de entregar um serviço ou serviços.
ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020, item 3.2.2.

	Processo de gestão de configuração e ativos formalizado	Gestão de configuração e ativos	Registros de ativos e itens de configuração	Atualização automática dos registros	Solução tecnológica utilizada
Maricá	Não formalizado	Executada	Existente e suficiente	Sim	GLPI + Fusion
Rio das Ostras	Não formalizado	Executada	Existente e suficiente	Sim	Open Audit, Intel EMA, CACTI
Saquarema	Não formalizado	Executada	Existente e suficiente	Sim	GLPI + OCS Inventory
Volta Redonda	Não formalizado	Executada	Existente e suficiente	Sim	PRTG, OCS Inventory

Fonte: Elaboração própria, com base nas respostas dos jurisdicionados ao questionário de Governança e Gestão de TI.

Maricá

Pela resposta ao item 2123 do Questionário de Governança e Gestão de TI o jurisdicionado apontou que havia decisão formal ou plano aprovado para adotar o processo de gestão de configuração e ativos de TI.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, foi apresentado à Equipe o sistema GLPI adotado pelo setor de TI municipal para realizar a gestão de configuração e ativos de TI. O sistema apresenta diversas classificações de ativos como computadores, *softwares*, impressoras e possui um *plugin* chamado Fusion que realiza a varredura nos sistemas operacionais clientes automaticamente, registrando e atualizando as versões dos *softwares* instalados.

Após as visitas e objetivando reforçar a adoção às práticas, foi solicitado no item 06 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de configuração e ativos de TI, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; as metas estabelecidas para os indicadores; e capturas de tela da utilização do sistema GLPI. Em atendimento

ao TSID foram fornecidos⁵³ esclarecimentos acerca da utilização do sistema GLPI, assim como imagens de uso do sistema e dos ativos que foram inventariados e são gerenciados.

Dessa forma, não foi possível encontrar o processo formalizado de gestão de configuração e ativos de TI com seus indicadores e metas. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Maricá.

Rio das Ostras

Pela resposta ao item 2123 do Questionário de Governança e Gestão de TI o jurisdicionado apontou que adotava totalmente a prática do processo de gestão de configuração e ativos de TI, e apontou como evidência a utilização dos sistemas Open Audit e Intel EMA.

Buscando mais informações, solicitou-se, no item 01 do TSID04, evidência da utilização do Open Audit e Intel EMA pela organização. Em resposta⁵⁴, observou-se conjunto de imagens de funcionamento dos sistemas utilizados. Pelo Intel EMA é possível verificar informações sobre a rede e o sistema operacional do cliente. Pelo Open Audit é possível verificar um espectro maior de informações, como os sistemas operacionais, nomes dos ativos, domínios de rede que se encontram, endereços IP, modelo, fornecedor do equipamento, espaço de disco e de memória etc.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, verificou-se que a ferramenta Open Audit está em desuso, sendo migrada para o Intel EMA. Os equipamentos clientes, a partir da 10ª geração de processadores Intel, são registrados automaticamente na ferramenta Intel EMA. Informou-se, também, a utilização de um terceiro sistema para o gerenciamento dos ativos de rede e máquinas virtuais, o CACTI, ferramenta *software* livre administrativa de rede.

⁵³ Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\ Maricá\TSID05\#06\Resposta ao Item 6.pdf”

⁵⁴ Evidências da utilização do Open Audit e Intel EMA utilizados pela organização, presentes no Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID04\”.

Após as visitas e objetivando reforçar a adoção às práticas, foi solicitado no item 04 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de configuração e ativos de TI, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; as metas estabelecidas para os indicadores; e relatório de algum ativo gerenciado pelo processo, contendo as informações de configuração que são monitoradas. Em atendimento ao TSID, foram fornecidos documentos⁵⁵ contendo apenas imagens dos sistemas utilizados para realizar a gestão de configuração e ativos, quais sejam: Open Audit, Intel EMA e CACTI.

Cabe salientar que nos comentários⁵⁶ enviados pelo jurisdicionado, em relação ao presente achado, este informou que será aberto processo administrativo objetivando a formalização da gestão de configuração e ativos de TI além de indicadores e metas.

Dessa forma, não foi possível encontrar o processo formalizado de gestão de configuração e ativos de TI com seus indicadores e metas. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.

Saquarema

Pela resposta ao item 2123 do Questionário de Governança e Gestão de TI o jurisdicionado apontou que adotava em menor parte a prática do processo de gestão de configuração e ativos de TI, resposta que não exigia envio de evidência para sua submissão.

Buscando mais informações, solicitou-se, no item 02 do TSID04, evidência da execução do serviço de apoio ao planejamento e a gestão de serviços de TI feitos pela prestadora do contrato nº 200/2022. Em resposta⁵⁷, observou-se conjunto de

⁵⁵ Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID05\ITEM 04-07/3.pdf”

⁵⁶ Comentários do gestor presentes no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID06\017_-_TCE_-_Respostas_ao_TSID_06_assinado.pdf”.

⁵⁷ Evidências da execução do serviço de apoio ao planejamento e a gestão de serviços de TI feitos pela prestadora do contrato nº 200/2022, presentes no Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID04\ITEM-02\2.2\Computadores.pdf”

documentos contendo registros de ativos exportados pelo sistema GLPI utilizado pelo setor de TI municipal.

Em visita ao Departamento de TI da Secretaria Municipal Gestão, Inovação e Tecnologia – SMGIT com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, foi apresentado à Equipe o sistema GLPI adotado pelo setor de TI para realizar a gestão de configuração e ativos de TI em âmbito municipal, a exceção da Secretaria Municipal de Educação que teria uma gestão própria. Demonstrou-se os ativos que são gerenciados e foram apresentadas as informações que são gerenciadas e atualizadas. O processo de atualização dos registros é feito de forma automática pelo conjunto do GLPI com o sistema OCS Inventory.

Na sequência, foi realizada visita à Secretaria Municipal de Educação para avaliar como era realizada a gestão de configuração e ativos de TI. Verificou-se que os ativos de TI são inventariados em planilhas e de forma agrupada.

Após as visitas a DTI da SMGIT e a Secretaria Municipal de Educação, objetivando reforçar a adoção às práticas foi solicitado nos itens 04 e 10 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de configuração e ativos de TI, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; as metas estabelecidas para os indicadores; capturas de tela da utilização do sistema GLPI contendo os ativos e itens de configuração que são gerenciados; relatório de ativo gerenciado pelo processo, contendo todas as informações de configuração que são monitoradas; e relatórios gerenciais acerca dos ativos gerenciados pela organização. Em atendimento⁵⁸ ao item 04 do TSID foi fornecido documento contendo painéis gerenciais utilizados para monitorar os ativos de TI gerenciados, relatório de ativo gerenciado pelo processo, e painéis do sistema GLPI utilizado para gerenciar os itens de configuração e ativos de TI. Quanto a resposta ao item 10, não foi possível verificar a presença do catálogo de serviços do setor de TI da Secretaria de Educação e documento acerca do processo de gestão de catálogo de serviços.

⁵⁸ Resposta ao item 04 do TSID05 presente no Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID05\ITEM Nº 04\TSID – Item 4.pdf”

Dessa forma, não foi possível encontrar o processo formalizado de gestão de catálogo de serviços de TI na DTI e um grau de maturidade mais incipiente na Secretaria de Educação que possui gestão própria. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Saquarema.

Volta Redonda

Pela resposta ao item 2123 do Questionário de Governança e Gestão de TI o jurisdicionado apontou que adotava parcialmente a prática do processo de gestão de configuração e ativos de TI, e apontou como evidência a utilização do *software* OTRS.

Buscando mais informações, solicitou-se, no item 08 do TSID04, evidências da utilização do OTRS. Em resposta⁵⁹, não foram enviadas as evidências de uso do OTRS, sendo apontado apenas que para gestão de configuração e ativos seria utilizado o PRTG, porém sem envio de quaisquer evidências.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, foi informado que a EPD/VR não possui inventário com todos os ativos, que os ativos de rede atualmente são gerenciados através da ferramenta PRTG, utilizando o protocolo SNMP, mas que ao finalizar a implantação de uma nova rede será utilizado o sistema Zabbix. Informou-se que o inventário de equipamentos é realizado do ponto de vista patrimonial, feito por cada setor da prefeitura e que através da ferramenta OCS Inventory é possível inventariar o *hardware* e o *software* das máquinas conectadas à rede. Quanto aos sistemas, não há inventário de todos os sistemas existentes, quais serviços ou processos são atendidos por esses sistemas. Trata-se de conhecimento tácito. A EDP/VR informou que não possui inventário estruturado de itens de configuração. Foi esclarecido que houve um equívoco inicial na resposta à questão 2123. Na verdade, a ferramenta em questão se trata do OCS Inventory, a qual permite coletar informações sobre o *hardware* e o *software* das máquinas conectadas no domínio, executando um programa cliente do OCS.

⁵⁹ Resposta ao TSID04, presente no Anexo “Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID04\Ofício resposta CGM e TCE RJ.docx”

Após as visitas e objetivando reforçar a adoção às práticas foi solicitado no item 10 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de configuração e ativos de TI, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; as metas estabelecidas para os indicadores; as capturas de tela do OCS Inventory demonstrando a lista de ativos gerenciados; e capturas de tela do PRTG demonstrando os ativos gerenciados. Em atendimento ao TSID foi fornecido apenas um documento⁶⁰ contendo as imagens de utilização dos sistemas PRTG e OCS. Não houve atendimento quanto a formalização do processo. Demonstrando que há uma execução da prática no dia a dia, mas que não há uma documentação que permita o compartilhamento de conhecimento.

Dessa forma, não foi possível encontrar o processo formalizado de gestão de configuração e ativos de TI com seus indicadores e metas. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda – EPD/VR, braço responsável pela governança e gestão de TI municipal.

4.2.5.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.5.5. Efeitos

- Tratamento reativo a incidentes nos ativos de TI;
- Ocorrência de *softwares* desatualizados ou ilegais nos ativos de TI da organização;
- Gerenciamento de *softwares* e licenças descentralizado;
- Falta de visão sob a infraestrutura de TI, seus serviços e relacionamentos.

4.2.5.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Maricá, à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, à Prefeitura Municipal de Saquarema e à

⁶⁰ Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\11\11 Catálogo de serviços do Suporte.pdf”.

Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda – EPD/VR, braço responsável pela governança e gestão de TI municipal, para que, observando os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas nos itens 8.2.5 - Gerenciamento de ativos e 8.2.6 – Gerenciamento de configuração da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, itens 5.2.6 - *IT asset management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) e 5.2.11 *Service configuration management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) do ITIL4:

- Elabore e documente seu processo de gestão de configuração e ativos de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos ativos e itens de configuração que são mapeados e gerenciados pela organização, preferencialmente sob uma solução de TI, assegurando que seja permitido analisar o histórico das informações e que os dados sejam atualizados periódica e automaticamente;
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

4.2.6. Achado 06 – Processo de gestão de incidentes de serviços de TI insuficiente

4.2.6.1. Critérios

- Decreto-Lei nº 200/1967, art. 6º, V, princípio do controle;
- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 8.6.1 - Gerenciamento de incidente;
- ITIL 4, item 5.2.5 - Gerenciamento de incidentes;
- COBIT 2019, DSS02 – Requisições de serviço e incidentes gerenciados;
- Acórdão nº 380/2011-TCU-Plenário, item 9.1.6;

- Acórdão nº 2612/2011-TCU-Plenário, item 9.1.7;
- Acórdão nº 2613/2011-TCU-Plenário, item 9.1.8.

4.2.6.2. Evidências

Maricá

- Resposta “*Adota em maior parte ou totalmente*” ao item 2124 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], onde o jurisdicionado declara que executa o processo de gestão de incidentes de TI;
- Anexo da resposta 2124 [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá - Anexos.zip\00005_03_2124.zip”], onde o jurisdicionado apresenta o processo lógico de gestão de incidentes;
- Resposta ao item 07 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#07\Resposta ao item 07.pdf”], onde o jurisdicionado apresenta evidências da adoção do processo de gestão de incidentes de TI.

Rio das Ostras

- Resposta “*Não adota*” ao item 2124 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que não executa o processo de gestão de incidentes de TI;
- Resposta ao item 05 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID05\ITENS 05 e 07 SEMEDE.pdf”], onde o jurisdicionado evidencia a adoção do processo de gestão de incidentes de TI.

Saquarema

- Resposta “*Adota em menor parte*” ao item 2124 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado declara que adota em menor parte o processo de gestão de incidentes de TI;
- Resposta ao item 02 do TSID04 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID04\ITEM-02\2.2: \1ºMes.pdf, 2ºMes.pdf, 3ºMes.pdf, 4ºMes.pdf, 5ºMes.pdf, 6ºMes.pdf”], onde o jurisdicionado apresenta

evidências da contratada na execução do serviço de apoio ao planejamento e a gestão de serviços de TIC;

- Resposta aos itens 05 e 11 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID05: \ITEM Nº 05\TSID - Item 5.pdf, ITENS Nº 09, 10, 11, 12, 13\RESPOSTA TCE RJ.pdf”], onde o jurisdicionado apresenta evidências da adoção do processo de gestão de incidentes de TI na área de TI da Prefeitura e na Secretaria de Educação.

Volta Redonda

- Resposta “*Não adota*” ao item 2124 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado declara que não adota processo de gestão de incidentes de TI;
- Resposta ao item 09 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\09\”], onde o jurisdicionado evidencia a adoção do processo de gestão de incidentes de TI por meio de imagens do sistema Ocomon e Redmine.

4.2.6.3. Situação Encontrada

Trata-se do processo responsável por gerir o ciclo de vida de todos os incidentes, sendo que este processo pode ter como escopo também tratar e responder a eventos que ameacem a segurança da informação.

Cabe ao processo de gestão de incidentes de serviços de TI registrar, classificar, priorizar, escalar (quando necessário), resolver e fechar os incidentes que forem recebidos. Espera-se que o processo possua um dono responsável por assegurar que ele seja executado conforme o padrão acordado e documentado e que ele atenda às metas definidas.

A resolução de incidentes é beneficiada quando se utilizam bases de dados de problemas e erros conhecidos.

Para maiores detalhes acerca do tema, buscar o Anexo “009 – Requisitos mínimos”.

Buscando avaliar o processo de gestão de incidentes de serviços de TI dos jurisdicionados, foi utilizado o item 2124 ao Questionário de Governança e Gestão de TI e realizada análise das práticas e evidências associadas com a adoção do processo.

Nessa feita, segue a situação levantada no Questionário aplicado:

2124. A organização executa processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação.	
Maricá	Adota em maior parte ou totalmente (Evidência: Processo formalizado de gestão de incidentes)
Rio das Ostras	Não adota
Saquarema	Adota em menor parte
Volta Redonda	Não adota

Fonte: Elaboração própria, com base nas respostas dos jurisdicionados ao questionário de Governança e Gestão de TI.

Sintetizaram-se as evidências de adoção do processo pelos jurisdicionados da seguinte maneira:

	Processo de gestão de incidentes de serviços de TI formalizado	Registros de incidentes	Solução tecnológica utilizada
Maricá	Sim	Existente e suficiente	Lecom
Rio das Ostras	Não	Existente e suficiente	Jubarte
Saquarema	Não	Existente e suficiente	GLPI
Volta Redonda	Não	Existente e suficiente	Ocomon

Fonte: Elaboração própria, com base nas respostas dos jurisdicionados ao questionário de Governança e Gestão de TI.

Maricá

Pela resposta ao item 2124 do Questionário de Governança e Gestão de TI, o jurisdicionado apontou que adotava a prática do processo de gestão de incidentes de serviços de TI e forneceu como evidência o documento do processo de gestão de incidentes. Ressalta-se que se julgou cabível a evidência apresentada.

Em visita⁶¹ ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, foi apresentado à Equipe o sistema Lecom e feita uma demonstração da execução do processo de gerenciamento de incidentes e requisição por parte da Central de Serviços. A central de serviços recebe os chamados para toda a prefeitura. Os chamados chegam pela Central que registra no Lecom e faz o tratamento do chamado, seja incidente ou requisição. Caso seja necessário, o chamado é escalado para o 2º nível. O Lecom possui um painel com informações básicas e existe um *dashboard* Qlik que tem informações e indicadores gerenciais utilizados para o monitoramento dos processos de gestão de requisições e incidentes.

Os chamados são classificados como prioridade baixa, média e alta. Os incidentes de segurança da informação também são registrados pela Central de Serviços.

Após as visitas e objetivando reforçar a adoção às práticas, foi solicitado no item 07 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de requisição e gestão de incidentes, quais sejam: os indicadores que são monitorados na execução do processo; as metas estabelecidas para os indicadores; relação de requisições e incidentes registrados no sistema Lecom a partir de 2023; capturas de tela da utilização do sistema Lecom para resolução de requisições e incidentes; e capturas de tela dos painéis (*dashboards* Qlik) utilizados para monitorar o gerenciamento de requisição e de incidentes. Em atendimento ao TSID, foram fornecidos⁶² o documento contendo o processo de gerenciamento de requisições de serviços, a demonstração de resolução de uma requisição, a modelagem BPMN do processo, as capturas de telas dos *dashboards* Qlik para monitoramento das requisições e incidentes.

Dessa forma, verifica-se a aderência do jurisdicionado aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos.pdf”.

Rio das Ostras

⁶¹ Visitas ao município para avaliar as práticas de gestão de TI foram realizadas nos dias

⁶² Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#07”

Pela resposta ao item 2124 do Questionário de Governança e Gestão de TI, o jurisdicionado apontou que não adotava a prática do processo de gestão de incidentes de serviços de TI.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, verificou-se que o registro de incidentes é realizado no Jubarte, sendo os canais de atendimento: e-mail, telefone, e o próprio sistema, JUBARTE. No atendimento, é identificado se o chamado se refere à Educação, à Fazenda ou às demais Secretarias. Não foi observada a existência de um catálogo de serviços com criticidade e prazos de atendimento associados. No entanto, observou-se que na ferramenta de Gestão de Incidentes há uma lista de serviços prestados pela TI, bem como campo para indicação de criticidade e SLA de atendimento. A definição da criticidade e prazo para atendimento é feita de acordo com o conhecimento tácito, na triagem do chamado, não havendo transparência ao solicitante. Foi informado que o monitoramento do atendimento é feito pelo técnico responsável. Na visita não se verificou existência de chamados que ultrapassaram o prazo determinado. Foi informado que a ferramenta possui funcionalidade de Nota Interna, onde é possível o registro de detalhes da resolução do incidente. O conteúdo das notas internas pode ser pesquisado na ferramenta. Também foi informada a existência de um blog de TI denominado BITS, o qual também funciona com base de conhecimento e disseminação de informação sobre chamados recorrentes.

Após as visitas e objetivando reforçar a adoção às práticas, foi solicitado no item 05 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de requisição e gestão de incidentes, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; as metas estabelecidas para os indicadores; relação de requisições e incidentes registrados no sistema Jubarte a partir de 2023; e relatórios e capturas de tela da utilização do sistema Jubarte para resolução de requisição e incidente. Em atendimento ao TSID, foi fornecido documento⁶³ contendo imagens demonstrando o registro e classificação das

⁶³ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID05\ITEM04-07: \ITEM 05.01.pdf, \ITEM 05.02.pdf, \ITEM 05.03.pdf, e \ITEM 05.04.pdf"

requisições/incidentes, também se forneceu imagem demonstrando relação de solicitações que foram cadastradas e estão sendo atendidas.

Cabe salientar que nos comentários⁶⁴ enviados pelo jurisdicionado, em relação ao presente achado, este informou que será aberto processo administrativo para formalizar a gestão de incidentes de serviços de TI.

Dessa forma, não foi possível encontrar o processo formalizado de gestão de incidentes de serviços de TI. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.

Saquarema

Pela resposta ao item 2124 do Questionário de Governança e Gestão de TI, o jurisdicionado apontou que adotava em menor parte a prática do processo de gestão de incidentes de serviços de TI, resposta que não exigia envio de evidência para sua submissão.

Buscando mais informações, solicitou-se, no item 02 do TSID04, evidências da execução do serviço de apoio ao planejamento e a gestão de serviços de TI feitos pela prestadora do contrato nº 200/2022. Em resposta⁶⁵, observou-se documentos contendo *dashboards* utilizados para monitorar o atendimento às solicitações de requisição e incidentes de serviços.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, foi apresentado à Equipe o GLPI, sistema utilizado para registrar as requisições e incidentes de serviços. As formas de abertura de chamados são por WhatsApp, presencialmente e no próprio GLPI. Simulou-se uma abertura de novo chamado e foi possível perceber as classificações possíveis de tipo de serviço e

⁶⁴ Comentários do gestor presentes no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID06\017_-_TCE_-_Respostas_ao_TSID_06assinado.pdf”.

⁶⁵ Evidências da execução do serviço de apoio ao planejamento e a gestão de serviços de TI feitos pela prestadora do contrato nº 200/2022, presentes no Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID04\ITEM-02\2.2\1ºMes.pdf”

prioridade. Foi possível avaliar os passos para atendimento dos chamados, seja com resolução por equipe interna, seja por resolução pela prestadora de serviço. Foi informado que existem⁶⁶ modelos BPMN de alguns dos procedimentos de atendimento aos chamados. Foi possível monitorar pelos *dashboards* PowerBI o grau de atendimento às solicitações de requisição e incidentes de serviços.

Após as visitas a DTI da SMGIT e a Secretaria Municipal de Educação, objetivando reforçar a adoção às práticas, foi solicitado nos itens 05 e 11 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de requisição e gestão de incidentes, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; as metas estabelecidas para os indicadores; relação de requisições e incidentes registrados no sistema GLPI a partir de 2023; capturas de tela da utilização do sistema GLPI para resolução de requisição e incidente; e capturas de tela dos painéis (*dashboards* PowerBI) utilizados para monitorar o gerenciamento de requisição e de incidentes. Em atendimento ao item 05 do TSID, foi fornecido documento demonstrando o portal utilizado para solicitar os serviços, os painéis utilizados para monitorar o atendimento às solicitações de serviços, os registros de requisições e incidentes, e os fluxos de atendimento de algumas solicitações. Quanto à resposta⁶⁷ ao item 11, não foi possível verificar a presença de qualquer nível de gestão de requisição ou incidentes de serviços.

Dessa forma, não foi possível encontrar o processo formalizado de gestão de incidentes de serviços de TI na DTI e um grau de maturidade mais incipiente na Secretaria de Educação que possui gestão de TI própria. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos.pdf” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Saquarema.

⁶⁶ Modelos BPMN de alguns dos procedimentos de atendimento aos chamados, presentes no Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID04\ITEM-02\2.3\”

⁶⁷ Resposta presente no Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID05\ITEM Nº 05\TSID - Item 5.pdf, ITENS Nº 09, 10, 11, 12, 13\RESPOSTA TCE RJ.pdf”

Volta Redonda

Pela resposta ao item 2124 do Questionário de Governança e Gestão de TI, o jurisdicionado apontou que não adotava a prática do processo de gestão de incidentes de serviços de TI.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, foi informado à Equipe a existência de dois tipos de solicitações, a de suporte e a de sistemas.

Para as solicitações de suporte utiliza-se o sistema Ocomon. A Central de Atendimento recebe os chamados que podem ser abertos por telefone (156), WhatsApp ou diretamente pelo sistema OcoMon. O responsável pelo suporte faz a triagem e direciona o chamado para a área de resolução adequada. Apesar de ser atribuído um acordo de nível de serviço – ANS - ao chamado, foi informado que essa informação não possui efeito na prática. Não é feita qualquer outra classificação adicional, como prioridade, urgência etc. Os dados de diagnóstico do incidente e a resolução dada são registrados no sistema. As informações de erros conhecidos e correções registradas não são utilizadas. Foi informado que houve uma tentativa passada de se criar uma base de conhecimento dos incidentes com as respectivas resoluções, mas que foi descartada por onerar muito o processo.

Para as solicitações de sistemas utiliza-se o sistema Redmine. A solicitação é feita por e-mail, sendo posteriormente registrada no Redmine. O responsável pelo cadastro direciona a demanda para o respectivo fornecedor e não é feito trabalho de priorização, assim todas as demandas são enviadas.

Após as visitas e objetivando reforçar a adoção às práticas, foi solicitado no item 09 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de requisição e gestão de incidentes, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; as metas estabelecidas para os indicadores; Relação de incidentes registrados no Ocomon e Redmine; capturas de tela da utilização dos sistemas Ocomon e Redmine. Em

atendimento ao TSID, foram fornecidos documentos⁶⁸ apresentando as capturas de telas dos sistemas Ocomon e Redmine, assim como a relação dos registros cadastrados.

Dessa forma, não foi possível encontrar o processo formalizado de gestão de incidentes de serviços de TI. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda – EPD/VR, braço responsável pela governança e gestão de TI municipal.

4.2.6.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.6.5. Efeitos

- Ausência de controle sob as solicitações de resolução de incidentes da organização;
- Falta de visibilidade acerca da frequência e classificação dos incidentes;
- Ausência de base de conhecimento para tratamento dos incidentes;
- Menor efetividade na prestação dos serviços de TI da organização;
- Ausência de controle sobre os acordos de níveis de serviços.

4.2.6.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, à Prefeitura Municipal de Saquarema e à Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda – EPD/VR, braço responsável pela governança e gestão de TI municipal. para que, observando os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.6.1 - Gerenciamento de incidente da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.5 - *Incident management* (Gerenciamento de incidentes – tradução livre) do ITIL 4 e DSS02 – *Managed Service Requests and Incident* (Requisições de serviço e incidentes gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019:

⁶⁸ Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\09\11 Catálogo de serviços do Suporte.pdf”.

- Elabore e documente seu processo de gestão de incidentes de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos incidentes de TI e que permita que eles sejam identificados, registrados, classificados e resolvidos, preferencialmente sob uma solução informatizada;
- Elabore base de conhecimento de erros mais frequentes e conhecidos;
- Estabeleça a central de serviços como único ponto de contato de todos os usuários com o setor de TI da organização, devendo ela registrar, classificar, escalar e fechar as requisições e incidentes;
- Considere no processo de gestão de incidentes às solicitações de segurança da informação;
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

4.2.7. Achado 07 – Processo de gestão de nível de serviço de TI insuficiente

4.2.7.1. Critérios

- Decreto-Lei nº 200/1967, art. 6º, V, princípio do controle;
- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 8.3.3 – Gerenciamento de nível de serviço;
- ITIL 4, item 5.2.15 - Gerenciamento de nível de serviço;
- COBIT 2019, APO09 – Acordos de serviços gerenciados, prática APO09.03 – Definir e preparar acordos de serviços, prática APO09.04 – Monitorar e reportar os níveis de serviços, e prática APO09.05 – Revisar contratos e acordos de serviços;
- Acórdão nº 1603/2008-TCU-Plenário, item 9.1.5.

4.2.7.2. Evidências

Maricá

- Resposta “*Adota parcialmente*” ao item 2131 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], onde o jurisdicionado declara que acorda os níveis de serviço – ANS;
- Anexo da resposta 2131 [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá - Anexos.zip\00005_04_catálogo-de-serviços-com-ans.pdf”], onde o jurisdicionado evidencia seu catálogo de serviços de TI;
- Resposta ao item 05 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#05\Resposta ao Item 5.pdf”], onde o jurisdicionado esclarece acerca da adoção do processo de gestão de níveis de serviços.

Rio das Ostras

- Resposta “*Não adota*” ao item 2131 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que não acorda os níveis de serviço – ANS.

Saquarema

- Resposta “*Adota parcialmente*” ao item 2131 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado declara que acorda parcialmente os níveis de serviço – ANS;
- Anexo da resposta 2131 [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema - Anexos.zip\00007_02_catalogo-glpi.pdf”], onde o jurisdicionado evidencia seu catálogo de serviços de TI.

Volta Redonda

- Resposta “*Adota em menor parte*” ao item 2131 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas

Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado declara que acorda os níveis de serviço – ANS;

- Resposta ao item 12 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\12\12 serviços solicitados.pdf”], onde o jurisdicionado evidencia a adoção do processo de gestão de níveis de serviços.

4.2.7.3. Situação Encontrada

Cabe ao processo de gestão de nível de serviço estabelecer e manter os acordos de nível de serviços – ANS. Nele, a organização define, acorda, registra e gerencia níveis de serviço. Espera-se que o processo possua um dono responsável por assegurar que ele seja executado conforme o padrão acordado e documentado e que ele atenda às metas definidas.

Seu principal objetivo é definir, documentar e acordar os níveis de serviço requeridos para cumprir necessidades do cliente e para assegurar que estes comprometimentos sejam cumpridos. É esperado que as metas sejam definidas segundo a perspectiva do cliente e que os ANS incluam apenas o subconjunto apropriado de metas, focando os aspectos mais importantes do serviço para o negócio e para o cliente.

Para maiores detalhes acerca do tema, buscar o Anexo “009 – Requisitos mínimos”.

Buscando avaliar o processo de gestão de nível de serviços de TI dos jurisdicionados foi utilizado o item 2131 ao Questionário de Governança e Gestão de TI e realizada análise das práticas e evidências associadas com a adoção do processo.

Nessa feita, segue a situação levantada no Questionário aplicado:

2131. A área de gestão de tecnologia da informação acorda os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS).	
Maricá	Adota parcialmente (Evidência: Catálogo de serviços de TI)
Rio das Ostras	Não adota
Saquarema	Adota parcialmente (Evidência: Catálogo de serviços de TI)
Volta Redonda	Não adota

Fonte: Elaboração própria, com base nas respostas dos jurisdicionados ao questionário de Governança e Gestão de TI.

Maricá

Pela resposta ao item 2131 do Questionário de Governança e Gestão de TI, o jurisdicionado apontou que adotava parcialmente a prática de acordar os níveis de serviços com as outras áreas da organização e forneceu como evidência o catálogo de serviços de TI. O catálogo apresentado contém os serviços e acordos de nível de serviço - ANS que foram acordados entre setor de TI e usuários.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, foi apresentado à Equipe um *dashboard* Qlik utilizado para monitorar o processo de gestão de requisição e incidentes. Foi apresentado também outro *dashboard* que trata do processo de gestão de catálogo de serviços, que apresentava os diversos serviços, metas de níveis de serviços deles e o grau de cumprimento dos chamados. Os ANS são monitorados pelos *dashboards* no Qlik e são realizadas análises críticas quanto ao descumprimento dos níveis acordados. Foi informado que apenas existia previsão de penalidades por descumprimento de ANS junto aos fornecedores externos, através de glosas contratuais. Todas as solicitações de requisição ou incidentes são registradas no sistema Lecom.

Após as visitas e objetivando reforçar a adoção às práticas, foi solicitado no item 05 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de níveis de serviço, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; as metas estabelecidas para os indicadores; e capturas de tela dos painéis (*dashboards* Qlik) utilizados para monitorar o cumprimento dos acordos de níveis de serviço estabelecidos. Em atendimento ao TSID, foi fornecido⁶⁹ documento contendo o cronograma do programa para elevação da maturidade em Governança de TIC da Prefeitura Municipal de Maricá. No cronograma é prevista a prática de gerenciamento de nível de serviço. Em que pese haja uma previsão da adoção da prática, por não atender diretamente as solicitações exaradas no TSID05, conclui-se que as atividades do programa ainda não iniciaram ou não finalizaram.

Dessa forma, não foi possível encontrar o processo formalizado de gestão de níveis de serviços com seus indicadores e metas. Assim, pelo não atendimento aos

⁶⁹ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#07"

requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Maricá.

Rio das Ostras

Pela resposta ao item 2131 do Questionário de Governança e Gestão de TI o jurisdicionado apontou que não adotava a prática de acordar os níveis de serviços com as outras áreas da organização.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, como já relatado nos ACHADOS 04 e 06, não existe catálogo de serviços de TI e não se verificou uma padronização na definição de criticidade e prazo para o atendimento aos chamados. Portanto, entende-se que não é possível haver gerenciamento de níveis de serviços nesse cenário.

Cabe salientar que nos comentários⁷⁰ enviados pelo jurisdicionado, em relação ao presente achado, este informou que após a elaboração do catálogo de serviços de TI previsto em atendimento ao ACHADO 04, será aberto processo para formalização de gestão de níveis de serviços.

Dessa forma, por não ter um catálogo de serviços de TI com seus SLAs definidos e acordados não há como se ter processo formalizado de gestão de níveis de serviços com seus indicadores e metas. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.

Saquarema

Pela resposta ao item 2131 do Questionário de Governança e Gestão de TI, o jurisdicionado apontou que adotava parcialmente a prática de acordar os níveis de serviços com as outras áreas da organização e forneceu como evidência o catálogo de

⁷⁰ Comentários do gestor presentes no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID06\017_-_TCE_-_Respostas_ao_TSID_06assinado.pdf”.

serviços de TI. O catálogo apresentado contém os serviços e acordos de nível de serviço - ANS que foram acordados entre setor de TI e usuários.

Buscando mais informações, solicitou-se, no item 01 do TSID04, evidências de acordos de níveis de serviço – ANS - estabelecidos e gerenciados pela organização. Em resposta⁷¹, observou-se ata de reunião que apresentou levantamento para a definição do catálogo de serviços de TI contendo encaminhamento para definir com as demais áreas os prazos máximos dos serviços que comporão o catálogo.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, como já relatado no ACHADO 06, foram apresentados *dashboards*⁷² *PowerBI* que permitiam monitorar o grau de atendimento às solicitações de requisição e incidentes de serviços. Representante da terceirizada informa que os acordos de níveis de serviços foram definidos por estudo do histórico de atendimentos anterior à atuação da terceirizada e foram expressos posteriormente em Termo de Referência.

Dessa forma, não foi possível encontrar o processo formalizado de gestão de níveis de serviços de TI com seus indicadores e metas. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Saquarema.

Volta Redonda

Pela resposta ao item 2131 do Questionário de Governança e Gestão de TI, o jurisdicionado apontou que não adotava a prática de acordar os níveis de serviços com as outras áreas da organização.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, como já relatado no ACHADO 04 e 06, não existe catálogo de serviços de TI e não são considerados os acordos de nível de serviço – ANS – registrados junto

⁷¹ Evidências da execução do serviço de apoio ao planejamento e a gestão de serviços de TI feitos pela prestadora do contrato nº 200/2022, presentes no Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID04\ITEM-02\2.2\1ºMes.pdf”

⁷² *Dashboards* utilizados para monitorar o atendimento às solicitações de requisição e incidentes de serviços, presentes no Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID04\ITEM-02\2.2\1ºMes.pdf”

ao chamado. Assim, não há qualquer nível de acordo entre setor de TI e usuários/clientes. Portanto, entende-se que não há como haver gerenciamento de níveis de serviços nesse cenário.

Após as visitas e objetivando reforçar a adoção às práticas, foi solicitado no item 12 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de níveis de serviço, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; e as metas estabelecidas para os indicadores. Em atendimento ao TSID, foi fornecido⁷³ documento contendo as demandas registradas pela EPD/VR num período. Na relação não consta qualquer monitoramento acerca do efetivo cumprimento das demandas, logo, julga-se insuficiente.

Dessa forma, por não ter um catálogo de serviços de TI com seus SLAs definidos e acordados, não há como se ter processo formalizado de gestão de níveis de serviços com seus indicadores e metas. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos”, será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda – EPD/VR, braço responsável pela governança e gestão de TI municipal.

4.2.7.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.7.5. Efeitos

- Ineficiência na prestação dos serviços de TI;
- Acordos de nível de serviço inexecutáveis;
- Acordos de nível de serviço com prazos dilatados;
- Não visibilidade dos acordos de nível de serviço mais problemáticos e que ensejam revisão e/ou responsabilização.

⁷³ Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\#12\12 serviços solicitados.pdf”

4.2.7.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Maricá, à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, à Prefeitura Municipal de Saquarema e à Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda – EPD/VR, braço responsável pela governança e gestão de TI municipal, para que, observando os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.3.3 - Gerenciamento de nível de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.15 - *Service level management* (Gerenciamento de nível de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019:
 - Elabore e documente seu processo de gestão de nível de serviço de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
 - Defina e acorde junto as áreas usuárias do setor de TI os acordos de nível de serviço;
 - Monitore e analise criticamente o cumprimento e o não cumprimento dos acordos de nível de serviços definidos pela organização de forma a subsidiar oportunidades de melhoria aos acordos;
 - Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

4.2.8. Achado 08 – Processo de gestão de continuidade de serviços de TI insuficiente

4.2.8.1. Critérios

- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 8.7.2 – Gerenciamento de continuidade de serviço;
- ITIL 4, item 5.2.12 - Gerenciamento de continuidade de serviço;
- COBIT 2019, DSS04 – Continuidade gerenciada;

- Acórdão nº 71/2007-TCU-Plenário, item 9.2.14;
- Acórdão nº 1330/2008-TCU-Plenário, item 9.1.16;
- Acórdão nº 663/2009-TCU-Plenário, item 9.2.8;
- Acórdão nº 1609/2012-TCU-Plenário, item 9.2.9;
- Acórdão nº 1111/2014-TCU-Plenário, item 9.1.1;
- Acórdão nº 1113/2014-TCU-Plenário, item 9.1.4

4.2.8.2. Evidências

Maricá

- Resposta “*Adota em menor parte*” ao item 2142 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], onde o jurisdicionado declara que executa o processo de gestão da continuidade dos serviços de TI;
- Resposta ao item 08 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#08\Resposta ao Item 8.pdf”], onde o jurisdicionado apresenta evidências da adoção do processo de gestão de continuidade de TI.

Rio das Ostras

- Resposta “*Não adota*” ao item 2142 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que não executa o processo de gestão da continuidade dos serviços de TI;
- Resposta ao item 06 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID05\ITEM 04-07”], onde o jurisdicionado relaciona evidências da adoção do processo de gestão de continuidade de TI.

Saquarema

- Resposta “*Adota em menor parte*” ao item 2142 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado declara que executa em menor parte o processo de gestão da continuidade dos serviços de TI;

- Resposta ao item 06 e 12 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Squarema\TSID05: \ITEM Nº 06\TSID – Item 6.pdf, \ITENS Nº 09, 10, 11, 12, 13\RESPOSTA TCE RJ.pdf, \ITENS Nº 09, 10, 11, 12, 13\PCN.pdf”], onde o jurisdicionado relaciona evidências da adoção do processo de gestão de continuidade de TI.

Volta Redonda

- Resposta “*Não adota*” ao item 2142 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado declara que não executa o processo de gestão da continuidade dos serviços de TI.

4.2.8.3. Situação Encontrada

Cabe ao processo de continuidade de serviços assegurar que os compromissos acordados para continuar a fornecer serviços aos clientes possam ser cumpridos em circunstâncias previsíveis. Busca-se garantir que a disponibilidade e desempenho dos serviços sejam mantidos em níveis aceitáveis em caso de desastres.

O processo de gestão de continuidade de serviços de TI provê resiliência organizacional com a capacidade de produzir uma resposta suficiente que salvaguarde os interesses das partes interessadas e a imagem, reputação e confiabilidade da organização. Os riscos à continuidade dos serviços e seu impacto na organização devem ser avaliados e documentados periodicamente.

Para maiores detalhes acerca do tema, buscar o Anexo “009 – Requisitos mínimos”.

Buscando avaliar o processo de gestão da continuidade dos serviços de TI dos jurisdicionados, foi utilizado o item 2142 ao Questionário de Governança e Gestão de TI e realizada análise das práticas e evidências associadas com a adoção do processo.

Nessa feita, segue a situação levantada no Questionário aplicado:

2142. A organização executa processo de gestão da continuidade dos serviços de tecnologia da informação.	
Maricá	Adota em menor parte
Rio das Ostras	Não adota
Saquarema	Adota em menor parte
Volta Redonda	Não adota

Maricá

Pela resposta ao item 2142 do Questionário de Governança e Gestão de TI, o jurisdicionado apontou que adotava em menor parte a prática do processo de gestão da continuidade dos serviços de TI, resposta que não exigia envio de evidência para sua submissão.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, foi apresentado à Equipe um esboço do futuro plano de continuidade de negócios, decorrente de estudo realizado por consultoria contratada. No esboço e artefatos relacionados que foram apresentados, havia uma relação de riscos levantados, análises em matrizes GUT e a análise de impacto de negócio que foram feitos de maneira incipiente, restando ainda serem finalizadas.

Após as visitas e objetivando reforçar a adoção às práticas, foi solicitado no item 08 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de continuidade de negócios ou de serviços, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; as metas estabelecidas para os indicadores; e os artefatos correlatos e utilizados para elaboração do processo de gestão de continuidade de negócio. (Matriz GUT, Análise de Impacto de Negócio – BIA, planos auxiliares etc.). Em atendimento ao TSID, foram fornecidos⁷⁴ o documento contendo o esboço do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios de Tecnologia da Informação e imagens dos artefatos correlatos, como Matriz GUT e Análise de Impacto de Negócio – BIA.

⁷⁴ Resposta ao item 08 do TSID05, contendo evidências da adoção do processo de gestão de continuidade, presentes no Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#08\"

Dessa forma, constata-se uma ausência do processo formalizado de gestão de continuidade de negócios ou de serviços de TI e dos planos de continuidade. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos”, será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Maricá.

Rio das Ostras

Pela resposta ao item 2142 do Questionário de Governança e Gestão de TI, o jurisdicionado apontou que não adotava a prática do processo de gestão da continuidade dos serviços de TI.

Objetivando reforçar a não adoção às práticas, foi solicitado no item 06 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de continuidade de negócios ou de serviços, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; as metas estabelecidas para os indicadores; e levantamentos de riscos que ameacem a continuidade dos serviços da organização. Em atendimento ao TSID, não foram fornecidos⁷⁵ quaisquer documentos que pudessem se relacionar aos itens solicitados como evidências.

Cabe salientar que nos comentários⁷⁶ enviados pelo jurisdicionado, em relação ao presente achado, este informou que será aberto processo administrativo para formalizar a gestão de continuidade de serviços de TI.

Dessa forma, constata-se uma ausência do processo formalizado de gestão de continuidade de negócios ou de serviços de TI e dos planos de continuidade. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.

⁷⁵ Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID05\ITEM04-07”

⁷⁶ Comentários do gestor presentes no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID06\017_-_TCE_-_Respostas_ao_TSID_06assinado.pdf”.

Saquarema

Pela resposta ao item 2142 do Questionário de Governança e Gestão de TI, o jurisdicionado apontou que não adotava a prática do processo de gestão da continuidade dos serviços de TI.

Em visita ao jurisdicionado com a finalidade de avaliar a execução das práticas de gestão de TI, foi informado que não há uma gestão de continuidade atualmente na organização. Informou-se que eventualmente a terceirizada contratada para auxiliar na implantação da gestão de serviços realiza estudos apontando possíveis riscos a execução das atividades do setor, como de pane elétrica ou de segurança da informação.

Após as visitas e objetivando reforçar a adoção às práticas, foi solicitado no item 06 e 12 do TSID05 as evidências de adoção do processo de gestão de continuidade de negócios ou de serviços, quais sejam: o documento que contenha o processo ou esboço do processo; os indicadores que são monitorados na execução do processo; as metas estabelecidas para os indicadores; e levantamentos de riscos que ameacem a continuidade dos serviços da organização. Em atendimento ao item 06 TSID foi fornecido⁷⁷ documento elaborado pela terceirizada, responsável por auxiliar na gestão de serviços, descrevendo um incidente de segurança da informação. Quanto ao item 12 do TSID, apresentou-se esboço inicial de um Plano de Continuidade de Negócios de TI.

Dessa forma, constata-se uma ausência do processo formalizado de gestão de continuidade de negócios ou de serviços de TI e dos planos de continuidade. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Saquarema.

Volta Redonda

Pela resposta ao item 2142 do Questionário de Governança e Gestão de TI o jurisdicionado apontou que não adotava a prática do processo de gestão da continuidade dos serviços de TI.

⁷⁷ Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID05\ITEM Nº 06\TSID – Item 6.pdf”

Dessa forma, constata-se uma ausência do processo formalizado de gestão de continuidade de negócios ou de serviços de TI e dos planos de continuidade. Assim, pelo não atendimento aos requisitos mínimos esperados e expressos no Anexo “009 – Requisitos mínimos” será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda – EPD/VR, braço responsável pela governança e gestão de TI municipal.

4.2.8.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.8.5. Efeitos

- Não recuperação dos serviços em caso de desastre;
- Ausência de procedimentos padronizados para recuperação da continuidade dos serviços;
- Recuperação morosa da continuidade de negócios da organização;
- Ausência de gestão de riscos e impactos mais relevantes à continuidade dos serviços da organização.

4.2.8.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Maricá, à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, à Prefeitura Municipal de Saquarema e à Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda – EPD/VR, braço responsável pela governança e gestão de TI municipal, para que, observando os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.7.2 - Gerenciamento de continuidade de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.12 - *Service continuity management* (Gerenciamento de continuidade de serviços – tradução livre) do ITIL 4 e DSS04 – *Managed Continuity* (Continuidade gerenciada – tradução livre) do COBIT 2019:
 - Elabore e documente seu processo de gestão de continuidade de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução

e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

- Elabore plano de continuidade dos serviços de TI, definindo os riscos que foram identificados, avaliados e registrados pela análise de impacto ao negócio (BIA), procedimentos a serem implementados no evento de uma interrupção significativa e procedimentos a serem executados para o retorno às condições normais de trabalho;
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

4.2.9. Achado 09 – Gestão de segurança da informação insuficiente

4.2.9.1. Critérios

- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27002/2022:
 - controle 5.1 Política de Segurança da Informação (PSI);
 - controle 8.13 Backup das informações;
 - controle 5.15 Controle de acesso;
 - controle 8.16 Atividades de monitoramento;
- Acórdão TCE-RJ nº 10.168/2023-Plenário, Processo 206.972-5/2022 – Item 1.8 – ausência de Política de Segurança da Informação (PSI);
- Acórdão TCE-RJ nº 14.109/2021 - Plenária de 08/05/2018;
- Processo TCE-RJ nº 238.096-8/2019.

4.2.9.2. Evidências

Maricá

- Respostas às questões 2151, 2152, 2153, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2142 e 2145 do Questionário [Anexo: “007 – Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], onde o jurisdicionado declara que “não adota”, “adota em menor parte” ou “Há decisão formal ou plano aprovado

para adotá-lo” ao conjunto de perguntas que compõe a gestão da segurança da informação;

Rio das Ostras

- Respostas às questões 2152, 2153, 2161, 2164, 2165, 2142 e 2145 do Questionário [Anexo: “007 – Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que “não adota” ou “adota em menor parte” ao conjunto de perguntas que compõe a gestão da segurança da informação;
- Respostas às questões 2151 do Questionário [Anexo: “007 – Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que “adota parcialmente” uma política de segurança da informação;
- Respostas às questões 2162 do Questionário [Anexo: “007 – Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que “adota em maior parte ou totalmente” a execução de um processo de controle de acesso à informação e aos ativos associados à informação;
- Respostas às questões 2163 do Questionário [Anexo: “007 – Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], onde o jurisdicionado declara que “adota parcialmente” a execução de processo de gestão de ativos associados à informação;

Saquarema

- Respostas às questões 2151, 2152, 2153, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2142 e 2145 do Questionário [Anexo: “007 – Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado declara que “não adota” ou “adota em menor parte” ao conjunto de perguntas que compõe a gestão da segurança da informação;

Volta Redonda

- Respostas às questões 2151, 2152, 2153, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2142 e 2145 do Questionário [Anexo: “007 – Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado

declara que “não adota” ou “adota em menor parte” ao conjunto de perguntas que compõe a gestão da segurança da informação.

4.2.9.3. Situação Encontrada

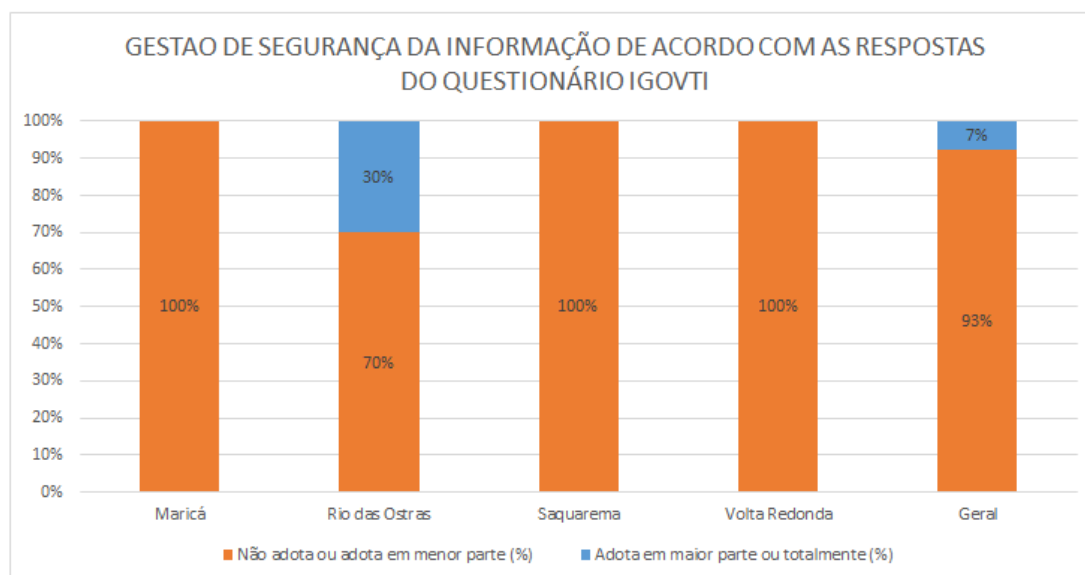
A norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022 é uma adaptação da norma britânica ISO/IEC 27002:2022 de segurança da informação, com o objetivo de agrupar um conjunto de controles e boas práticas para apoiar a implementação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) nas organizações. Ela pode ser usada como um documento de orientação para determinar e implementar os controles de segurança comumente aceitos no mercado. Foi projetada para organizações de todos os tipos e tamanhos, incluindo setor público e privado, comercial e sem fins lucrativos, que coletam, tratam, armazenam, transmitem e descartam informações de diversas formas, incluindo eletrônica, física e verbal, como por exemplo, conversas e apresentações. De acordo com a Norma, a Segurança da Informação (SI) é alcançada por meio da implementação de um conjunto adequado de controles, que inclui: políticas, regras, processos, procedimentos, estruturas organizacionais e funções de *hardware* e *software*.

Para responder à questão estabelecida na matriz de planejamento, definiram-se alguns controles⁷⁸ da norma para evidenciar a gestão de segurança da informação no Poder Executivo Municipal, como a Política de Segurança da Informação (PSI), a Política de Backup das informações, a gestão do controle de acesso e as atividades de monitoramento. Além desses, outros controles de segurança foram introduzidos no questionário de autoavaliação para aferir o nível de gestão de segurança nas Prefeituras selecionadas. Para essas perguntas, solicitou-se o envio de evidências para justificar suas respostas. Complementarmente, realizaram-se também procedimentos *in loco* para verificar se as referidas Prefeituras executam algum tipo de controle de segurança, mesmo que não haja uma formalização da alta administração dos procedimentos.

Os gráficos a seguir apresentam um resumo das respostas obtidas do questionário de autoavaliação iGovTI:

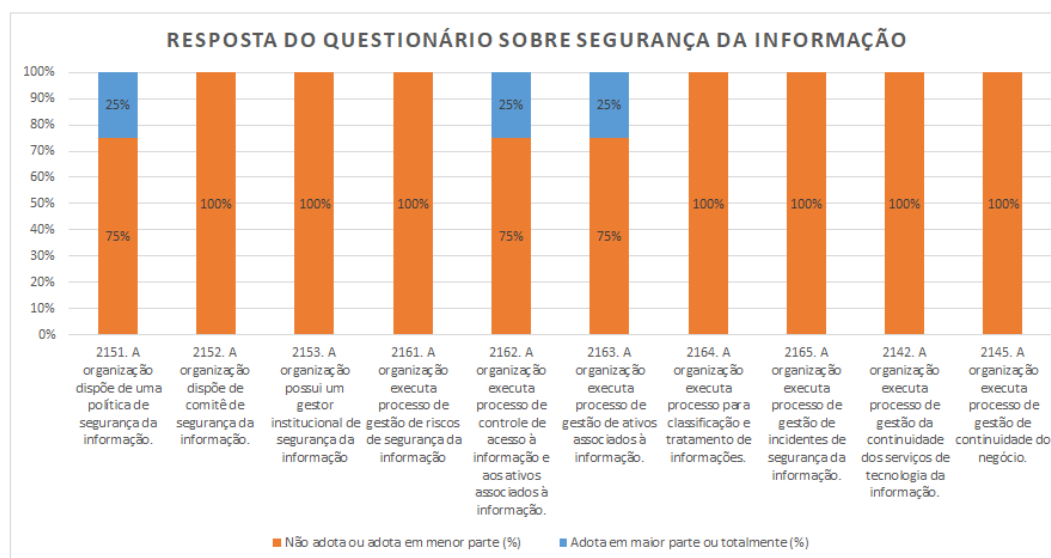
⁷⁸ **Referências:** Itens 2142, 2145, 2151 a 2153 e 2161 a 2165 do Questionário de Governança e Gestão de TI, presente no Anexo “007 – Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf”.

Figura 18 - Gestão de Segurança da Informação em valores percentuais das Prefeituras selecionadas



Fonte: Elaboração própria com base nas respostas ao questionário de Governança e Gestão de TI

Figura 19 - Resposta ao questionário sobre gestão de Segurança da Informação nas Prefeituras selecionadas



Fonte: Elaboração própria com base nas respostas ao questionário de Governança e Gestão de TI

Conforme evidenciado nos dois gráficos anteriores, as respostas apontam para uma situação preocupante nas Prefeituras, pois demonstram como esses entes públicos estão expostos ao risco. De fato, não há um processo formal definido, aprovado pela alta direção e publicado para Política de Segurança da Informação (PSI), à exceção

da Prefeitura de Rio das Ostras⁷⁹. Sobre a Prefeitura de Volta Redonda, embora tenha uma PSI definida⁸⁰, não há nenhuma comprovação do documento aprovado pela alta direção, nem da sua publicação. Portanto, conclui-se que as Prefeituras de Maricá, Saquarema e Volta Redonda não lograram êxito em apresentar uma PSI que atenda aos requisitos mínimos estabelecidos, quais sejam, o documento definido, aprovado pela alta direção e publicado.

A PSI define princípios, diretrizes, procedimentos, responsabilidades, competências e outros controles que norteiam a segurança da informação na Organização. É um controle preventivo que procura atacar algumas das principais propriedades de segurança da informação, a saber: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Conforme preceitua a Norma, a **PSI e as políticas específicas por tema** devem ser **“definidas, aprovadas pela direção, publicadas, comunicadas e reconhecidas pelo pessoal pertinente e pelas partes interessadas pertinentes, e analisadas criticamente em intervalos planejados e se ocorrer mudanças significativas”**⁸¹. Entende-se que esse documento é um dos primeiros passos na construção de uma gestão de segurança da informação. Sem uma PSI discutida por todos os setores, qualquer procedimento de segurança será aleatório e, provavelmente, entrará em conflito com outras iniciativas ou estará incompleta.

No entanto, apesar da negativa de alguns jurisdicionados na elaboração formal desse documento, nota-se, por meio das observações diretas e das evidências coletadas por resposta ao TSID05, que os Órgãos atuam em diversas ações de segurança da informação, porém de maneira informal. A exemplo do que ocorre no *backup* das informações, no controle de acesso dos usuários e nas atividades de monitoramento dos sistemas.

Embora não haja nenhuma política de *backup* e restauração dos dados, constatou-se que esse procedimento é feito por alguns nobres servidores e colaboradores que entendem a sua importância para o Órgão. Porém, isso não é

⁷⁹ **Referência:** Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras - Anexos.zip\00006_02_politica-de-seguranca.pdf”

⁸⁰ **Referência:** Respostas ao TSID nº 04/2023 - Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID04\Item 06 Portaria Grupo de Trabalho Política de Segurança.pdf”

⁸¹ ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022 – Controle 5.1 – Política de Segurança da Informação

institucionalizado. Não há a nomeação, por exemplo, de um servidor ou colaborador designado formalmente para realizar, acompanhar e monitorar o *backup* e restauração dos dados de um determinado sistema. Não há também uma definição formal do tipo de *backup* utilizado na Prefeitura (completo/full, diferencial ou incremental), sua frequência (diária, semanal, mensal etc.), seu período de retenção (2 meses, 6 meses, 12 meses etc.) entre outros. A mesma situação acontece com o controle de acesso e com as atividades de monitoramento.

Fica evidente, assim, que as ações de segurança da informação não são motivadas por diretrizes institucionais, o que demonstra um descompasso entre a Governança e a Gestão de TI dos entes públicos selecionados. Portanto, o Poder Executivo não executa a gestão de segurança da informação considerando as boas práticas de gestão de TI.

Ressalta-se ainda que a ausência de uma PSI já foi debatida em outros processos desta Corte de Contas⁸². Em uma auditoria de conformidade sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD)⁸³, o Corpo Instrutivo destacou a ausência de uma PSI em diversos municípios, entre eles Maricá e Saquarema. Em decisão unânime, o Plenário acompanhou o corpo técnico e Parquet de Contas, conforme descrição abaixo:

VOTO:

“Por COMUNICAÇÃO aos atuais prefeitos dos municípios elencados a seguir, nos termos do art. 26 do Regimento Interno deste Tribunal, conferindo-lhe ciência acerca do inteiro teor dos presentes autos e para que adote providências quanto à seguintes **determinações**:

(...)

1.8. **Elaborar a Política de Segurança da Informação** contendo, ao menos, um subconjunto das seguintes características: orientação e apoio da direção do órgão sobre a segurança da informação, alinhando-se de acordo com os requisitos de negócio e com as leis e regulamentações relevantes; declarações acerca dos objetivos e princípios a serem usados para orientar todas as atividades relativas à segurança da informação; atribuição de papéis e responsabilidades e um processo para tratamento dos desvios e exceções;

⁸² **Referência:** Acórdão TCE-RJ nº 10.168/2023 -Plenária de 30/01/2023, Processo 206.972-5/2022 – Item 1.8, Acórdão TCE-RJ nº 14.109/2021 - Plenária de 08/05/2018, Processo TCE-RJ nº 212.981-7/2017, Acórdão TCE-RJ nº 142.036/2022 - Plenária de 12/09/2022, Processo TCE-RJ nº 238.096-8/2019.

⁸³ **Referência:** Acórdão TCE-RJ nº 10.168/2023 -Plenária de 30/01/2023, Processo 206.972-5/2022 – Item 1.8.

tópicos específicos como controle de acesso aos sistemas, classificação e tratamento da informação, segurança física e lógica do ambiente, backup de dados e controles criptográficos. (ACHADO 08).

1.8.1. Municípios: Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Pirai, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Japeri, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, **Maricá**, Mendes, Mesquita, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Queimados, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São João da Barra, São João de Meriti, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, Sapucaia, **Saquarema**, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Valença, Varre-Sai e Vassouras.”
(grifos e negritos nossos)

Em outra decisão desta Corte de Contas, o Plenário decidiu da seguinte forma⁸⁴:

VOTO:

“(…)

VII – pela COMUNICAÇÃO, nos termos do § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, ao atual Prefeito Municipal de Nova Friburgo, a fim de que:

a) cumpra as **DETERMINAÇÕES** a seguir, comprovando as medidas adotadas junto a este Tribunal:

(…)

2 - **Elaborar e divulgar a Política de Segurança da Informação** da administração municipal, consoante o previsto no item 5.1.1 da Norma NBR ISO/IEC 27002:2005 (achado 2).

(grifos nossos)

Dessa forma, devido ao conjunto reiterado de decisões sobre a necessidade de criação de uma PSI, esta Corte de Contas demonstra a importância desse artefato para as instituições públicas. Sua ausência pode ensejar em sistemas desprotegidos,

⁸⁴ Processo TCE-RJ nº 212.981-7/2017, decisão de 08/05/2018.

onde a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações não são garantidas. Por entender que já houve uma determinação para que as Prefeituras de Maricá e Saquarema elaborassem uma PSI, sugere-se uma nova determinação de um plano de ação a ser cumprido em um prazo estipulado pelo Plenário.

A Prefeitura de Volta Redonda, conforme mencionado, definiu a sua PSI, porém não houve aprovação da alta administração, nem sua publicação. Registra-se que esse item já foi tema em outra auditoria, que ensejou determinações do Plenário⁸⁵, conforme transcrição a seguir:

Voto de 13/02/2023

IV - Pela NOTIFICAÇÃO, nos termos do art. 26, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, do Sr. Antonio Francisco Neto, Prefeito Municipal de Volta Redonda, para que apresente razões de defesa pelo não atendimento, sem causa justificada, ao item III do voto de 15/03/2021, sem prejuízo do cumprimento das determinações transcritas a seguir, demonstrando o atendimento a esta Corte no prazo de 180 dias, alertando-o (i) de que a não adoção das medidas determinadas por esta Corte poderá acarretar, na próxima apreciação dos autos, a aplicação de multa diária coercitiva (astreintes); e (ii) acerca da possibilidade de aplicação da multa sancionatória em razão do descumprimento injustificado às decisões deste Tribunal, nos termos do artigo 63, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 63/90:

IV.1 - Elaborar Plano Diretor de Tecnologia da Informação que reflita o planejamento estratégico das áreas de TI da Prefeitura e sirva de instrumento norteador das contratações do órgão na área (Achado 1);

IV.2 - Elaborar e divulgar a Política de Segurança da Informação da administração municipal, consoante o previsto no item 5.1.1 da Norma NBR ISO/IEC 27002:2005 (Achado 2);

IV.3 - Instituir o Comitê de Tecnologia da Informação, com representantes das principais secretarias, com a responsabilidade de alinhar as ações de TI aos objetivos da Prefeitura e priorizar os investimentos (Achado 3).

(grifo nosso)

Conforme decisão, houve prorrogação do prazo de atendimento às determinações, o qual se encerra no dia 12 de agosto de 2023. Portanto, por entender

⁸⁵ Processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018, decisão do dia 13/02/2023.

que a Prefeitura se encontra no prazo para as determinações do Plenário até o presente momento da auditoria, sugere-se que a Prefeitura de Volta Redonda tenha ciência do que restou consignado no presente relatório e atente para o cumprimento das determinações do item III do último voto do processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018. Além disso, sugere-se a comunicação ao atual responsável pela Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura, a fim de que tome ciência da decisão e acompanhe o atendimento ao item III do último voto.

É oportuno registrar que quase a metade dos dados vazados no mundo são dados brasileiros, conforme estudo apontado pela empresa norte americana Tenable⁸⁶. Em outro estudo recente realizado pela Unit 42, grupo de pesquisa da Palo Alto Networks, o Brasil é o país mais atacado por “ransomware”⁸⁷ na América Latina pelo segundo ano seguido, com um aumento de 51% em relação ao ano passado⁸⁸. Ainda, uma pesquisa elaborada pela Sophos⁸⁹ constatou que “o Brasil lidera o *ranking* mundial de pagamento de resgates, com 55% das empresas entrevistadas no país admitindo o rendimento à extorsão em troca de sistemas descriptografados.”

Em face do exposto, será sugerida **DETERMINAÇÃO e RECOMENDAÇÃO** às Prefeituras selecionadas para que promovam a implementação e aperfeiçoamento da gestão da segurança da informação por meio de normativos e regulamentações alinhados ao seu Plano Estratégico.

4.2.9.4. Causas

- Não investigadas.

⁸⁶ Disponível em: <<https://www.hardware.com.br/noticias/2023-05/quase-metade-dos-dados-vazados-no-mundo-sao-brasileiros-indica-estudo.html>>. Acesso em: 26 jun 2023.

⁸⁷ Ransomware é um *software* malicioso que pode bloquear o computador da vítima e depois exigir um valor em dinheiro pelo resgate, geralmente por meio de moedas virtuais que dificultem o seu rastreamento. Maiores informações sobre o assunto podem ser encontradas na cartinha de segurança cert.br (Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil) em: <<https://cartilha.cert.br/ransomware/>>. Acesso em: 27 jun 2023

⁸⁸ Disponível em: <<https://www.cisoadvisor.com.br/brasil-e-o-pais-mais-atacado-por-ransomware-na-al-pelo-2o-ano/>>. Acesso em: 26 jun 2023

⁸⁹ Disponível em: <https://www.securityreport.com.br/brasil-lidera-pagamento-de-resgate-de-ransomwre/#.ZF0dFaRv_qs>. Acesso em: 26 jun 2023

4.2.9.5. Efeitos

- Ativos de informação sem a adequada proteção;
- Exposição a riscos de segurança da informação, sem ser possível garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações;
- Uso inadequado de recursos computacionais.

4.2.9.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Maricá, à Prefeitura Municipal de Saquarema e à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que elaborem, aprovem e publiquem a Política de Segurança da Informação (PSI), alinhada ao Plano Estratégico do município, e adotem as boas práticas estabelecidas na Norma NBR ISO/IEC 27002/2022, contendo princípios, diretrizes, procedimentos, responsabilidades, competências e outros controles que julgarem necessários para garantir de forma razoável a segurança da informação.
- **Comunicação** à Prefeitura de Volta Redonda para que tome **CIÊNCIA** do que restou consignado no presente relatório e atente para o cumprimento das determinações apresentadas no item III do voto da decisão de 13/02/2023 do processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018;
- **Comunicação** ao atual responsável pela Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Volta Redonda, a fim de que tome **CIÊNCIA** da decisão e acompanhe o atendimento à determinação direcionada à EPD/VR e ao item III do voto da decisão de 13/02/2023 do processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018;
- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Maricá, à Prefeitura Municipal de Saquarema e à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que:
 - Definam formalmente uma política de *backup* e restauração dos dados aos moldes do modelo disponibilizado pelo Governo Federal⁹⁰, que contenha, minimamente, os seguintes itens:
 - tipo de *backup* utilizado (completo/*full*, diferencial ou incremental);

⁹⁰ Modelo de Política de Backup – disponível em <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/ppsi/modelo_politica_backup.pdf>. Acesso em 19 jun 2023

- frequência (diária, semanal, mensal etc.);
 - período de retenção (2 meses, 6 meses, 12 meses etc.);
 - local seguro de armazenamento de *backup*, a uma distância suficiente para escapar de qualquer dano causado por um desastre no local principal;
 - teste regular de mídias de *backup* para assegurar que elas possam ser confiadas para uso emergencial, quando necessário.
- Definam formalmente uma política de controle de acessos envolvendo requisitos de negócio relacionados, gerenciamento de acesso do usuário, responsabilidades dos usuários, controle de acesso à rede, ao sistema operacional, às aplicações e às informações.

4.2.10. Achado 10 – Quadro de pessoal efetivo de TI insuficiente

4.2.10.1. Critérios

- Constituição Federal de 1988, art. 37, caput, princípio da eficiência, e inciso V;
- COBIT 2019, APO07 – Recursos Humanos Gerenciados, prática APO07.01 - Adquirir e manter pessoal adequado e apropriado, prática APO07.02 – Identificar pessoal chave de TI;
- ITIL 4, item 5.1.14 – Gerenciamento de força de trabalho e talentos;
- Referencial Básico de Governança Organizacional para organizações pública e outros entes jurisdicionados ao TCU, 3ª Edição, princípios e diretrizes de governança para o setor público;
- Acórdão nº 140/2005-TCU-Plenário, item 9.4;
- Acórdão nº 786/2006-TCU-Plenário, item 9.8;
- Acórdão nº 1603/2008-TCU-Plenário, item 9.1.2;
- Acórdão nº 2471/2008-TCU-Plenário, item 9.4.5;
- Acórdão nº 380/2011-TCU-Plenário, item 9.1.2;
- Acórdão nº 1233/2012-TCU-Plenário, item 9.13.1;
- Acórdão nº 1200/2014-TCU-Plenário, item 9.1;
- Acórdão TCE-RJ nº 053.123/2023-PLEN (Processo TCE-RJ nº 202.186/23);
- Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5685/DF;

- Tema de Repercussão Geral nº 1.010 do Supremo Tribunal Federal.

4.2.10.2. Evidências

Maricá

- Resposta aos itens 6 e 9 do TSID01 [Anexos: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID01: \ID. 06\JOM_1346_17-08-2022.pdf, \ID. 09\Servidores SPGTI - CE.xlsx”], em que o jurisdicionado apresenta sua estrutura de TI e apresenta a relação do corpo técnico de TI do município;
- Anexo da resposta ao item 2251 do questionário sobre Governança e Gestão de TI, [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá - Anexos.zip\00005_07_jom-021.pdf”], onde o jurisdicionado apresenta a Lei Complementar nº 150/2006 contendo a criação do cargo de Analista de Sistemas.
- Relação de Analistas de Sistema da Prefeitura Municipal segundo o Portal da Transparência [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 11 - Quadro de pessoal efetivo de TI insuficiente\Marica - Transparência - Cargos de Analista de Sistema providos em 05-2023.pdf”].

Saquarema

- Resposta aos itens 6 [Anexos: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID01\ITEM-06”] e 9 do TSID01 [Anexos: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID01\ITEM-09\ITEM-09.xlsx”], em que o jurisdicionado apresenta sua estrutura de TI e apresenta a relação do corpo técnico de TI do município;
- Resposta ao item 4 do TSID02 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID02\ITEM-04\ITEM-04.xlsx”] em que o jurisdicionado apresenta a relação do quadro de pessoal do município;
- Anexo da resposta ao item 2251 do questionário sobre Governança e Gestão de TI, [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema - Anexos.zip\00007_07_estrutura-ti.pdf”], onde o jurisdicionado aponta normativos que criam cargos em comissão para área de TI;
- Relação de servidores do Portal da Transparência Municipal [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 11 - Quadro de pessoal efetivo de TI

insuficiente: \Saquarema - Transparência - Diretor Adjunto de Informática em 05-2023.xls, Saquarema - Transparência - Folha de pagamento - 01-2023.xls, Saquarema - Transparência - Folha de pagamento - 02-2023.xls, Saquarema - Transparência - Folha de pagamento - 03-2023.xls”, em que demonstra-se apenas o provimento do Diretor Adjunto de Informática na Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia – SMGIT.

Volta Redonda

- Resposta aos itens 6 e 9 do TSID01 [Anexos: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID01: \ID 06\, \ID 09\EPD-VR RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS TÉCNICO OF 10_2023 CGM.xlsx”], em que o jurisdicionado apresenta sua estrutura de TI e apresenta a relação do corpo técnico de TI do município;
- Resposta ao item 7 do TSID04 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID04\item 07 Quadro de cargos Aprovados e Providos.pdf”] em que o jurisdicionado apresenta o quadro de cargos aprovados e os providos na EPD/VR;
- Anexo da resposta ao item 2251 do questionário sobre Governança e Gestão de TI, [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda - Anexos.zip\00009_02_regimento-compressed.pdf”], onde o jurisdicionado apresenta o Regimento Interno da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda – EPD/VR.

4.2.10.3. Situação Encontrada

A Tecnologia da Informação apresenta-se atualmente como área transversal aos diversos setores da Administração Pública, influenciando e impulsionando a execução de quaisquer atividades governamentais e políticas públicas. A fim de assegurar que a TI agregue valor à organização, julga-se importante que sejam avaliados um dos recursos organizacionais mais importantes, os recursos humanos. Essa preocupação se apresenta sob os aspectos quantitativos e qualitativos, como as competências e habilidades necessárias aos profissionais de TI que atuam no serviço público.

O Tribunal de Contas da União tem realizado uma série de fiscalizações (Acórdãos do Plenário TCU nº 140/2005, 786/2006, 1603/2008, 2471/2008, 380/2011, 1233/2012, 1200/2014, 2326/2017) que abordaram a estrutura de recursos humanos nos setores de TI na Administração Pública, externando assim a importância do tema dado pela Colenda Corte de Contas Federal. Segue entendimento do relator disposto no longínquo Acórdão nº 140/2005-TCU-Plenário:

90. A meu ver, a carência de recursos humanos é o fator mais crítico na desestruturação da área de informática, como ficou demonstrado no caso do Ministério da Agricultura, que chegou ao ano de 1998 com apenas dois técnicos em sua lotação (item 10 retro). É a falta de pessoal que desencadeia a paralisia do setor, levando a uma série de outros problemas como a existência de sistemas sem manutenção, a demora em substituir equipamentos obsoletos, etc.

91. É certo que há amparo em lei para que se busque atenuar as deficiências de pessoal por meio da terceirização de diversas atividades, como o desenvolvimento de sistemas e o suporte ao usuário, entre outras. Lembre-se, contudo, que, antes de se desenvolver os sistemas, é necessário especificá-los; antes de se licitar a prestação de serviços de informática, é necessário elaborar um projeto básico que atenda aos interesses da Administração; antes de se dar por executado um contrato, é necessário que se tenha realizado seu acompanhamento e fiscalização; e, antes que todas essas tarefas se iniciem, é necessário formular um planejamento estratégico, que oriente as ações do setor.

92. Existe, pois, um núcleo de atividades de informática que são estratégicas: ou porque lidam com informações privilegiadas, ou porque tratam da fiscalização dos contratos, ou porque delas depende o funcionamento do próprio setor e das demais unidades que utilizam seus serviços, ou porque envolvem a tomada de decisão sobre a realização de despesas de vulto na aquisição de bens e contratação de serviços. Quando essas atividades não são regularmente executadas, as chances de serem causados prejuízos à Administração aumentam consideravelmente. Portanto, não é razoável que esses encargos sejam exercidos por servidores sem qualificação ou, dado o conflito de interesses, sejam “delegados” a pessoal terceirizado em razão das deficiências no quadro do órgão público.

(grifo nosso)

A Corte Federal vem reconhecendo a necessidade de as organizações aprimorarem a política de pessoal dos setores de TI com a finalidade de selecionar e

manter profissionais capacitados no seu quadro permanente de pessoal^{91 92} para o exercício das atividades específicas à gestão de TI, entre elas o planejamento, a coordenação, a supervisão e o controle, conforme § 7º do art. 10 do Decreto-Lei nº 200/1967.

O COBIT 2019, *framework* de boas práticas de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação, elenca no seu processo APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) uma série de boas práticas que devem ser perseguidas pelas organizações a fim de prover uma abordagem estruturada para assegurar uma contratação, seleção, planejamento, avaliação e desenvolvimento ideais dos recursos humanos.

A prática APO07.01 - *Acquire and maintain adequate and appropriate staffing* (Adquirir e manter pessoal adequado e apropriado – tradução livre) preconiza que a organização deve realizar avaliações regulares dos requisitos de pessoal, de forma a garantir que haja recursos humanos suficientes para apoiar os objetivos e metas de negócio da instituição. Segundo a prática APO07.02 – *Identify key IT personnel* (Identificar pessoal chave de TI – tradução livre), a organização deve identificar o pessoal chave de TI, minimizando a dependência de um único indivíduo desempenhando uma função de trabalho crítica através da captura de conhecimento (documentação), compartilhamento de conhecimento, planejamento sucessório, equipe reserva,

⁹¹ Acórdão TCU nº 2471/2008-Plenário, item 9.4.5:

9.4. recomendar, com fulcro no art. 43, I, da Lei nº 8.443/1992, à Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que:

9.4.5. adote as medidas necessárias para prover os setores de informática dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal da estrutura organizacional e de quadro permanente de pessoal que sejam suficientes para realizar, de forma independente das empresas prestadoras de serviços, o planejamento, a definição, a coordenação, a supervisão e o controle das atividades de informática, com a finalidade de garantir a autoridade e o controle da Administração sobre o funcionamento daqueles setores. Deve ser avaliada a conveniência e a oportunidade da criação de carreira específica, semelhante ao ocorrido com as carreiras de Especialista em Meio Ambiente e a de Analista de Infra-Estrutura; (grifo nosso)

⁹² Acórdão TCU nº 1200/2014-Plenário, itens 9.1:

9.1. informar aos órgãos governantes superiores, [...], indicam a necessidade de reformulação da política de pessoal de TI no que concerne à:

9.1.1. criação de cargos específicos da área de TI, distribuídos em carreira, de forma a propiciar a oportunidade de crescimento profissional;

9.1.2. atribuição das funções gerenciais exclusivamente a servidores ocupantes de cargos efetivos de TI;

treinamento cruzado e iniciativas de rotação de tarefas, entre outras atividades. Cabe destacar a adoção destas práticas para minimizar a dependência da organização de agentes externos do seu quadro permanente de pessoal, como as contratadas prestadoras de serviços ou cargos exclusivamente comissionados.

Decorre das boas práticas de governança do setor público que seja estabelecido uma governança de pessoas, definindo mecanismos de avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão de pessoas para garantir que o capital humano agregue valor ao negócio da organização.

O Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU destaca que a boa governança é um direito do cidadão e que para alcançá-la cabe às organizações atenderem uma série de diretrizes, tais como:

- d) aprimorar a capacidade da liderança da organização, garantindo que seus membros tenham habilidade, conhecimentos e experiências necessários ao desempenho de suas funções; avaliando o desempenho deles como indivíduos e como grupo; e equilibrando, na composição da liderança, continuidade e renovação;
- e) desenvolver continuamente a capacidade da organização, assegurando a eficácia e eficiência da gestão dos recursos organizacionais, como a gestão e a sustentabilidade do orçamento, das pessoas, das contratações e da tecnologia e segurança da informação;
- o) editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando consultas públicas, sempre que conveniente

(Referencial Básico de Governança Organizacional para organizações pública e outros entes jurisdicionados ao TCU. Capítulo 4. Princípios e Diretrizes)
(grifo nosso)

Alinhando-se às práticas apresentadas no COBIT e às boas práticas de governança do setor público, tem-se o entendimento disposto em Acórdãos⁹³ do TCU sobre a necessidade das atividades de planejamento, coordenação, supervisão e controle de informática serem exercidas por servidores do quadro permanente da organização. Dessa forma, julga-se imprescindível que a Administração disponha de um

⁹³ Acórdão TCU nº 786/2006-Plenário, item 9.8; Acórdão TCU nº 2471/2008-Plenário, item 9.4.5; Acórdão TCU nº 1330/2008-Plenário, item 9.1.7; Acórdão nº 380/2011-Plenário, item 9.2.3; Acórdão nº 1200/2014-Plenário, item 9.1.2.

quadro permanente de pessoal de TI suficiente e qualificado para atender as necessidades e demandas dos diversos setores, atentando-se para que as atividades gerenciais sejam exercidas por pessoal do quadro próprio.

Buscando avaliar a estrutura de recursos humanos dos setores de TI das prefeituras auditadas, foram adicionados os itens 2251 e 2252 ao Questionário de Governança e Gestão de TI, realizada análise da estrutura de cargos de TI nas organizações e da relação do seu corpo técnico de TI.

Nessa feita, segue a situação levantada no Questionário aplicado:

2251. A organização possui em sua estrutura cargos específicos para tecnologia da informação.	
Maricá	Sim (Evidência: Lei Complementar nº 150/2006 contendo a criação do cargo de Analista de Sistemas)
Rio das Ostras	Sim (Evidência: Tabela de cargos de toda a Prefeitura, exportação do portal de transparência (Analista de Sistemas, Programador, Técnico de Informática e Web Designer)
Saquarema	Sim (Evidência: Lei Complementar nº 57/2018 contendo a criação do cargo em comissão de Diretor Adjunto de Informática da Secretaria Municipal de Gestão e Lei nº 1.445/2015 contendo a criação do cargo em comissão de Diretor Geral de Tecnologia e Informática e Assessor de Tecnologia e Informática da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão)
Volta Redonda	Sim (Evidência: Regimento Interno da Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda)

Maricá

Pela resposta ao item 06 do TSID01, verificou-se que a estrutura organizacional e a Gestão da TI no município de Maricá seria feita através da Subsecretaria de Planejamento e Governança em Tecnologia da Informação - SPGTI, estabelecida na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda – SEPOF, conforme Regimento Interno disposto no Decreto Municipal nº 884/2022.

Como evidência a resposta 2251 do Questionário de Gestão e Governança de TI, observou-se a existência de cargo específico de TI, Analista de Sistemas, na

estrutura da Prefeitura Municipal de Maricá, conforme disposto no Art. 1º, II, 1, da Lei Complementar⁹⁴ nº 150/2006.

Buscando avaliar a lotação da SPGTI, solicitou-se no item 09 a relação do corpo técnico de TI do município. Segue o resultado compilado da resposta⁹⁵ fornecida à época:

Tabela 24 - Quadro de pessoal da SPGTI

Vínculo	Quantidade	Percentual
Comissionados	25	43,10%
Terceirizados	23	39,66%
Efetivos	10	17,24%
Total	58	100,00%

Havia à época um número reduzido de cerca de 17% de servidores efetivos dentre os profissionais de TI do setor. Dos efetivos, após análise na ferramenta “Consulta Vínculos de Servidor⁹⁶” do TCE-RJ, observou-se que apenas um deles tinha como provimento o cargo de Analista de Sistemas disposto na Lei Complementar nº 150/2006. Dentre os responsáveis que desempenham atividades de gestão, foram relacionadas 4 pessoas, sendo duas de cargos comissionados e duas de cargos efetivos.

Tabela 25 - Distribuição de cargos dentre os efetivos da SPGTI

Cargos efetivos	Quantidade	Percentual
AG ADMINISTRATIVO	5	50,00%
ANALISTA DE SISTEMA	1	10,00%
PROF DOCENTE I	1	10,00%
PROF DOCENTE II	1	10,00%
TEC DE CONTABILIDADE	2	20,00%
Total	10	100,00%

⁹⁴ Evidência enviada em resposta ao item 2251 do Questionário, presente no Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá - Anexos.zip\00005_07_jom-021.pdf”

⁹⁵ Relação do corpo técnico de TI da organização presente no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID01\ID. 09\Servidores SPGTI - CE.xlsx”

⁹⁶ [Ferramenta do TCE-RJ para consulta de vínculos com o serviço público](#)

O Analista de Sistemas era o gestor da SPGTI à época, hoje o mesmo se encontra à frente do Centro de Operações de Maricá – COMAR, conforme pode ser visto no Portal de Transparência⁹⁷ do município. Dessa forma, verifica-se que dos únicos três Analistas de Sistemas do município, um está provido na COMAR e dois estão providos na Secretaria de Proteção e de Defesa Civil, inexistindo assim atuação de servidor efetivo de carreira de TI na Subsecretaria de Planejamento e Governança em Tecnologia da Informação - SPGTI.

Assim, visando a continuidade da gestão de TI municipal, julga-se importante e necessária a atuação de servidores da carreira específica de tecnologia da informação no principal setor que trata de TI na Administração, bem como uma redução da proporção geral entre servidores efetivos e os não-efetivos (comissionados e terceirizados).

Cabe salientar que nos comentários⁹⁸ enviados pelo jurisdicionado, em relação ao presente achado, este apresentou protocolos de abertura de processos administrativos e relatório de projeto que trata do planejamento e execução do concurso para cargos de gestor público, o qual constaria cargos de Tecnologia da Informação. Reputa-se a criação de carreira exclusiva para tratar de gestão de TI como uma boa prática da Alta Administração, pois ela assegura a continuidade do planejamento, gerenciamento e controle das atividades estratégicas da TI. Em que pese o jurisdicionado ter exposto cronograma para definição de carreira para gestor de TI, o projeto encontra-se atrasado e nenhuma atividade foi concluída. Portanto, será proposto que o projeto seja efetivamente iniciado, executado e concluído no prazo planejado a fim de que seja criada a carreira de gestor de TI no âmbito municipal.

Dessa forma, pelo grau excessivo de cargos comissionados encontrados na SPGTI e pela ausência de atuação de cargo efetivo de TI no setor, será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Maricá para que avalie a conveniência e oportunidade do provimento de servidores de TI, ocupação criada pela Lei Complementar nº 150/2006; avalie a situação do quantitativo de servidores comissionados na área de Tecnologia da Informação da Prefeitura e envidem esforços

⁹⁷ Relação de Analistas de Sistemas encontrados pelo Portal da Transparência do município em maio de 2023, presente no Anexo “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 11 - Quadro de pessoal efetivo de TI insuficiente\Marica - Transparência - Cargos de Analista de Sistema providos em 05-2023.pdf”.

⁹⁸ Comentários do gestor presentes no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#10”.

no sentido de diminuir o nível de não efetivos do órgão, com vistas a minimizar a dependência a agentes externos da Administração e que os papéis sensíveis da área de TI sejam ocupados por servidores do quadro permanente de pessoal; elaborem-se estudos a fim de avaliar a estrutura de recursos humanos dos setores de TI, tomando-se as medidas necessárias apontadas pelos estudos a fim de sanear possíveis distorções; execute e conclua, no prazo planejado, o projeto PLA170 a fim de que seja criada a carreira de gestor de TI no âmbito municipal.

No que tange ao pessoal terceirizado lotado na SPGTI, cumpre preliminarmente salientar que a terceirização é instituto permitido na esfera pública, sendo inclusive estimulado, de maneira que o Estado mantenha sua especialização direcionada à área finalística, possibilitando uma melhor eficiência administrativa.

Nesse sentido, pode ser mencionado o art. 10, §7º, do Decreto-Lei nº 200/67 que, apesar de destinado à administração federal, serve como parâmetro nos casos em que não há regramento específico nos demais entes federativos:

Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada.

(...)

§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.

Entretanto, ao revés do que ocorre na iniciativa privada, o administrador público, ao optar pela execução indireta de suas atividades, deve observar os princípios específicos do direito administrativo, especialmente o princípio constitucional do concurso público, sob pena de desvirtuamento dos mandamentos constitucionais sobre a matéria.

Noutro giro, é importante destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a compatibilidade entre a terceirização e a regra constitucional do concurso público, desde que observados os princípios da administração pública, de modo que se torna relevante transcrever excerto do voto da lavra do Ministro Relator Gilmar Mendes, proferido no bojo da ADI nº 5685/DF:

5. Compatibilidade entre terceirização e concurso público

Quanto à regra do concurso público, a meu ver, a legislação encontra-se em consonância com todo o arcabouço constitucional sobre a matéria e observa os preceitos devidos.

É claro que a utilização de serviço temporário pela administração pública não pode configurar, jamais, burla a exigência de concurso público. No entanto, observada a legislação pertinente, deve o gestor, no exercício de sua competência, optar pela melhor forma de atender o interesse público e a eficiência administrativa, podendo se utilizar da contratação de empresas de serviço temporário.

Aqui, a lógica é a mesma da descentralização da administração pública por meio da contratação de organizações sociais que compõe o terceiro setor.

A constitucionalidade do regime das organizações sociais foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1923. Por maioria, o Tribunal julgou procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 24, XXIV, da Lei de Licitações e Contratos, que prevê hipótese de dispensa de licitação para a celebração de contratos de gestão entre organizações sociais e o Poder Público. O voto condutor, de lavra do Ministro Luiz Fux, consignou que “a existência de dispensa de licitação não afasta a incidência dos princípios constitucionais da Administração Pública, de modo que a contratação direta deve observar os interessados, ainda que sem a necessidade de observância dos requisitos formais rígidos dos procedimentos da Lei n. 8.666.

Da mesma forma, digo eu, a contratação de empresa que forneça serviço temporário não afasta a observância dos demais princípios do art. 37 da Constituição. A terceirização da atividade não implica burla a regra do concurso público, na medida em que não implica a investidura em cargo ou emprego público. Sua utilização, no entanto, deve observar todos os princípios que regem a administração pública, não podendo ser desvirtuada.

(...)

O concurso público é a única via de ingresso em cargo ou emprego público e qualquer forma de utilização, pela administração pública, do serviço temporário para burlar a regra constitucional do concurso público já encontra sanção em nosso ordenamento e na jurisprudência do STF.

Portanto, a contratação de empresa de serviço temporário para terceirizar o desempenho de determinadas atividades dentro da administração pública não implica em violação à regra do concurso público, uma vez que não permite a investidura em cargo ou emprego público, devendo a Administração observar todas as normas pertinentes a contratação de tais empresas.

Não vejo, portanto, qualquer violação à Constituição Federal a determinar a nulidade da lei impugnada.

Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

(grifos nossos)

Verifica-se, pois, que o STF consolidou o entendimento de que não há vedação constitucional à terceirização, inclusive no âmbito da Administração Pública, não mais subsistindo a diferenciação entre atividade-fim e atividade-meio, sendo forçoso, porém, que o referido instituto atenda ao interesse público, à eficiência administrativa e observe os princípios insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Nesse desiderato, é oportuno mencionar as lições do Professor Flávio Amaral Garcia⁹⁹, que cita a existência de três limites para a terceirização pelo Poder Público: (i) o exercício do poder de império estatal; (ii) a previsão da carreira na Constituição da República; (iii) a existência de cargo efetivo na estrutura do órgão público para o desempenho das funções contratadas.

Portanto, deve o administrador público se abster de contratar pessoal, mediante terceirização, para o exercício de atribuições próprias dos cargos efetivos previstos no plano de cargos e salários do ente público, conforme elucida Garcia:

⁹⁹ GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e Contratos administrativos – Casos e Polêmicas, 5ª ed., São Paulo, Ed. Malheiros, 2018.

No plano da organização dos serviços e das atividades administrativas o que deve ser evitado é a coexistência de servidores efetivos e servidores terceirizados no desenvolvimento da mesma função. Um exemplo permite compreender a questão. Não pode ser realizada uma contratação de serviços de limpeza se no plano de cargos do órgão ou entidade existir cargo público de servente.

Logo, para que se torne legítima a terceirização será necessária a extinção total ou parcial dos cargos no quadro geral de pessoal, justamente com vistas a evitar a indesejável coexistência de servidores concursados e terceirizados. Apenas situações excepcionais, temporárias e devidamente justificadas podem autorizar essa situação de um mesmo serviço ser executado por concursados e terceirizados.

Esse mesmo entendimento apontado pelo autor foi encampado pelos incisos I a IV do art. 3º do Decreto Federal nº 9.507/18, *in verbis*:

Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os serviços:

I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e

IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

Nessa linha de ideias, menciona-se o recente entendimento firmado por este Tribunal de Contas no bojo do Processo TCE-RJ nº 202.186-0/22, que, em resposta à consulta formulada pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, encampou o entendimento do STF no sentido de se admitir a terceirização de mão de obra pela Administração Pública, sem que isso configure burla ao concurso público, mas desde que observados os princípios do caput do art. 37 da CRFB/88. Dentro desse contexto, além da observância dos postulados constitucionais pertinentes, esta Corte de Contas estabeleceu, no bojo do referido processo, outros parâmetros a serem observados pelo

gestor público ao implementar a terceirização de mão de obra, de modo que se impõe a transcrição de trecho do voto da lavra da Conselheira-Relatora Marianna Montebello Willeman¹⁰⁰:

Em outras palavras, é indispensável que a contratação de empresa terceirizada observe os seguintes parâmetros: execução de serviço específico, delimitado e predeterminado; prazo determinado para execução; inexistência de hierarquia e subordinação entre o contratante e o contratado; atuação de mão de obra especializada; execução de serviços que não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade contratante, ou que envolvam atividades de natureza indelegável; realização de estudos e justificativas técnicas que demonstrem a necessidade do serviço e a eficiência da medida, no tocante ao melhor alcance do interesse público.

(grifos nossos)

Em face do exposto, tendo em vista o elevado número de pessoal terceirizado lotado na SPGTI, em detrimento do reduzido quantitativo de servidores efetivos, será proposta **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Maricá para que avalie a possibilidade de promover ajustes no quadro funcional da SPGTI, de modo que as funções sensíveis da área de TI sejam exercidas exclusivamente por servidores do quadro permanente de pessoal, evitando, dessa forma, o exercício de atribuições próprias de servidores efetivos do quadro de pessoal do órgão por servidores terceirizados.

Ademais, cumpre ressaltar que o art. 37, inciso V, da Constituição Federal, estabelece que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. No entanto, levando em conta o elevado número de agentes comissionados na SPGTI, em comparação com os servidores efetivos (vide Tabela 24 - Quadro de pessoal da SPGTI), é forçoso deduzir que o referido mandamento constitucional vem sendo desrespeitado, com o desempenho de funções meramente burocráticas, técnicas ou operacionais por ocupantes de cargos em comissão.

¹⁰⁰ Processo TCE-RJ nº 202.186-0/2022

Paralelamente a isso, cabe salientar que é vedada a subordinação direta dos empregados terceirizados aos gestores do órgão contratante, como indica o art. 7º, inciso IV, do Decreto Federal nº 9.507/18¹⁰¹, que dispõe sobre a terceirização na administração pública federal e serve como parâmetro para os entes que não possuem regramento próprio. Assim, excluindo-se da contagem os empregados terceirizados, verifica-se que, na prática, mais de 70% dos servidores da subsecretaria ocupam cargo em comissão.

Sobre o tema, cumpre trazer à análise o conteúdo da decisão nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210¹⁰², em que o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou sua jurisprudência acerca dos critérios para a criação de cargos em comissão e reconheceu a repercussão geral da matéria, fixando, no Tema 1.010, os seguintes requisitos para a legítima criação de cargos em comissão:

- a) **A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;**
- b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
- c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
- d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

(grifo nosso)

É certo que a gestão de pessoal está inserida na esfera da conveniência e oportunidade do administrador. Todavia, mesmo o exercício da competência discricionária deve observar, por óbvio, as normas e os limites impostos pela legislação de regência. Portanto, aponta-se que a situação contraria o aludido art. 37, inciso V, da Constituição Federal e, ainda, o item “a” do Tema 1.010 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, colacionado anteriormente.

¹⁰¹ Art. 7º É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos convocatórios que permitam: (...)

IV - a pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da contratada aos gestores da contratante.

¹⁰² RE 1041210, Relator: Min. Dias Toffoli. DJe: 22/05/2019.

Nesse sentido, em razão da evidente desproporcionalidade entre servidores efetivos e comissionados lotados na SPGTI, também será sugerida **DETERMINAÇÃO** ao atual Prefeito Municipal de Maricá para que cumpra o disposto no art. 37, V, da Constituição Federal de 1988, bem como na tese de repercussão geral colacionada acima, de modo que a estruturação da SPGTI seja realizada em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo STF.

Saquarema

Pela resposta ao item 06 do TSID01, verificou-se a existência do Departamento de Tecnologia e Informática - DTI, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SMGIT com as atribuições de gerência e controle de regularidade da execução dos serviços de tecnologia, informática e automação da gestão pública municipal, conforme Lei Municipal nº 1.445/2015 e Decreto Municipal nº 1.553/2015. Na estrutura da DTI estão previstos os cargos em comissão de Diretor Geral de Tecnologia e Informática e Assessor de Tecnologia e Informática.

Como evidência a resposta 2251 do Questionário de Gestão e Governança de TI, observou-se a existência de um outro cargo em comissão, o de Diretor Adjunto de Informática, na estrutura da Secretaria Municipal de Gestão, conforme disposto no Art. 1º, I da Lei Complementar¹⁰³ nº 57/2018.

Buscando avaliar a lotação da DTI, solicitou-se no item 09 do TSID01 a relação do corpo técnico de TI do município. Segue o resultado compilado da resposta¹⁰⁴ fornecida à época:

Tabela 26 - Quadro de pessoal da DTI da SMGIT

Vínculo	Quantidade	Percentual
Comissionados	2	18,18%
Terceirizados	9	81,82%
Total	11	100,00%

¹⁰³ Evidência enviada em resposta ao item 2251 do Questionário, presente no Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema - Anexos.zip\00007_07_estrutura-ti.pdf"

¹⁰⁴ Relação do corpo técnico de TI da organização presente no Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID01\ITEM-09\ITEM-09.xlsx"

Destaca-se o fato que entre os comissionados informados na resposta ao item 09 do TSID01, de Fevereiro/2023, não se encontra a presença dos cargos em comissão elencados na Lei Municipal nº 1.445/2015 e/ou Lei Complementar nº 57/2018. Os dois relacionados na resposta foram para os cargos de “Assistente de Sistema de Compras” e “Assistente Educacional”. Verificando a situação pelo Portal da Transparência Municipal¹⁰⁵, é possível observar nos meses de janeiro e fevereiro de 2023 a ocupação do cargo de “CCE-9 Diretor Adjunto de Informática” da SMGTI, cargo em comissão criado pela Lei Complementar nº 57/2018. Ressalte-se que o gestor em ocupação do cargo à época teve rescisão em Fevereiro/2023, sendo consequentemente substituído pelo atual gestor, como pode ser observado pela data de admissão presente na folha de pagamento de março/2023.

Em resposta ao item 04 do TSID02, de Março/2023, onde se solicitou a relação de todos os servidores do município com seus cargos, tipos de provimento e sobre se desempenham tarefas de gestão, o jurisdicionado apresentou uma tabela que foi possível confirmar os dados da folha de pagamento supracitada e verificar a ocupação de um dos cargos em comissão supracitados, o de Diretor Adjunto de Informática. Atualmente¹⁰⁶ verifica-se que continua o provimento de servidora comissionada ao cargo de Diretor Adjunto de Informática. Contudo, em nenhum dos meses analisados, de Janeiro a Março/2023, foi possível encontrar provimento aos cargos de Diretor Geral de Tecnologia e Informática e Assessor de Tecnologia e Informática.

Em que pese o Decreto Municipal nº 1.553/2015 motive sua edição pela terceirização dos serviços de informação e automação da Administração Pública Municipal, não há dentre as atribuições previstas à DTI ou seus cargos em comissão quaisquer atividades de gestão de TI, como o planejamento das ações de TI,

¹⁰⁵ Evidências do Portal da Transparência do Município contendo as folhas de pagamento do município de Saquarema nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, presentes no Anexo “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 11 - Quadro de pessoal efetivo de TI insuficiente: \Saquarema - Transparência - Folha de pagamento - 01-2023.xls, Saquarema - Transparência - Folha de pagamento - 02-2023.xls, Saquarema - Transparência - Folha de pagamento - 03-2023.xls”.

¹⁰⁶ Evidência do Portal da Transparência do Município contendo provimento do Diretor Adjunto de Informática lotado na Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia – SMGIT em maio de 2023, presente no Anexo “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 11 - Quadro de pessoal efetivo de TI insuficiente\ Saquarema - Transparência - Diretor Adjunto de Informática em 05-2023.xls”.

gerenciamento de riscos de TI, segurança da informação, gestão de serviços etc. Julga-se imprescindível que as atividades de planejamento, coordenação, supervisão e controle da TI sejam exercidas por servidores do quadro permanente da organização sob pena de se tornar dependentes de agentes externos à Administração. A Administração deve possuir um núcleo mínimo de pessoal de TI para atuar nessas atividades e ocupações sensíveis, assim a terceirização da execução dos serviços de TI não pode se confundir com a terceirização de áreas estratégicas do setor de TI.

E não há de se esperar que um único gestor, o Diretor Geral de Tecnologia e Informática, com o apoio de um Assessor de Tecnologia e Informática, consigam atuar com eficácia e eficiência no cumprimento das atribuições descritas no Decreto Municipal nº 1.553/2015, como na gestão, controle, certificação e ateste de toda as aquisições de equipamentos e execução de serviços de informática da Administração Pública Municipal, conforme disposto no Art. 4º do Decreto. Denotando, assim, uma possível fragilidade na estrutura de TI atual.

Isso posto, pelo grau excessivo de terceirização encontrado na DTI frente ao quadro de pessoal de TI próprio da Administração, para observância às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Saquarema para que se avalie a conveniência e oportunidade da criação de cargos e carreira para servidores de TI; se avalie a situação de terceirização de pessoal na área de Tecnologia da Informação da Prefeitura e envidem esforços no sentido de diminuir o nível de terceirização, com vistas a minimizar a dependência a agentes externos da Administração e que os papéis sensíveis da área de TI sejam ocupados por servidores do quadro permanente de pessoal; e se elaborem estudos a fim de avaliar a estrutura de recursos humanos dos setores de TI, tomando-se as medidas necessárias apontadas pelos estudos a fim de sanear possíveis distorções.

Volta Redonda

Pela resposta ao item 06 do TSID01, verificou-se a existência da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda – EPD/VR, vinculado ao

Gabinete de Estratégia Governamental, como organização responsável pela prestação de serviços à Administração Pública nas áreas de informática, tecnologia da informação e comunicação, conforme Lei Municipal nº 1.818/83 e Estatuto Jurídico¹⁰⁷ da EPD/VR.

O Estatuto Jurídico atribui à EPD/VR, também, o objetivo estratégico de contribuir para o êxito da gestão e governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do município, assim como prestar consultoria em TI, conforme elencados nos incisos II e IX, Art. 4º, do estatuto.

Como evidência à resposta 2251 do Questionário de Gestão e Governança de TI apresentou-se o Regimento Interno¹⁰⁸ da Empresa Pública de Dados de Volta Redonda – EPD/VR, documento editado em abril de 1997. No presente regimento interno consta a Diretoria do Departamento de Suporte e Desenvolvimento, unidade de apoio e assessoramento da Empresa, prevista no Art. 39º, que possui Diretores e Chefes de setores com competências de supervisionar o trabalho dos analistas e técnicos de sistema, mas nada consta acerca das atribuições do pessoal de carreira da empresa.

O Estatuto Jurídico apresentado possui em seu art. 21 a previsão de que o pessoal de carreira será admitido mediante concurso público e que o regime jurídico será celetista, mas nada trata especificamente dos cargos da empresa. Para esclarecer esse ponto, foi proposto o item 07 no TSID04 solicitando os normativos que apresentem o quantitativo do quadro de pessoal da EPD/VR, contendo os cargos de analistas e técnicos. Da resposta¹⁰⁹, foi possível aferir o quantitativo do quadro de aprovados e providos da organização e constatar a reduzida estrutura de recursos humanos que a organização se encontra, cerca de 10% dos cargos aprovados.

¹⁰⁷ Segunda alteração do estatuto da empresa de processamento eletrônico de dados de volta redonda sociedade anônima S/A — EPD/VR, documento aprovado em abril de 2019, presente no Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID01\ID 06\EPD-VR Estatuto Jurídico - Segunda Alteração Registrado em 2019.pdf”.

¹⁰⁸ Evidência enviada em resposta ao item 2251 do Questionário, presente no Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda - Anexos.zip\00009_02_regimento-compressed.pdf”

¹⁰⁹ Resposta ao item 07 do TSID04 contendo o quadro de aprovados e providos da EPD/VR - em exercício em 05/02/2023, presente no Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID04\ item 07 Quadro de cargos Aprovados e Providos.pdf”.

Buscando avaliar a lotação da EDP/VR, solicitou-se no item 09 do TSID01 a relação do corpo técnico de TI do município. Segue o resultado compilado da resposta¹¹⁰ fornecida à época:

Tabela 27 - Quadro de pessoal da EPD/VR fornecido mediante TSID01

Vínculo (Cargo)	Quantidade	Percentual
Comissionado	5	33,33%
Asses. Especial	1	6,67%
Asses. Especial II	3	20,00%
Asses. Técnica e Comercial	1	6,67%
Efetivo	10	66,67%
Analista de Negócios	2	13,33%
Analista de Suporte	1	6,67%
Operador de Computador	2	13,33%
Téc. de Sist./Dir. Técnico	1	6,67%
Técnico de Sistemas	2	13,33%
Técnico de Suporte	2	13,33%
Total	15	100,00%

Da relação fornecida é possível aferir uma maioria de servidores efetivos no quadro e, também, perceber a presença do Diretor Técnico da EPD/VR, verificando que o mesmo se trata de servidor efetivo de carreira, alinhando-se às boas práticas.

Assim, visando a continuidade da gestão de TI municipal e mediante o reduzido quadro de pessoal de TI encontrado na organização, julga-se importante e necessária a elaboração de um estudo afim de avaliar se a estrutura de recursos humanos de TI da EPD/VR, braço gestor de tecnologia da informação do município de Volta Redonda, conta com um quadro quantitativo e qualitativo de pessoal suficiente para atender aos objetivos da instituição e às demandas das diversas organizações da Administração Pública Municipal.

Dessa forma, pelo reduzido quadro de pessoal de TI na EPD/VR, para observância às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, será

¹¹⁰ Relação do corpo técnico de TI da organização presente no Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID01\ID 09\ EPD-VR RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS TÉCNICO OF 10_2023 CGM.xlsx"

sugerida **RECOMENDAÇÃO** para que se elaborem estudos a fim de avaliar a estrutura de recursos humanos dos setores de TI, tomando-se as medidas necessárias apontadas pelos estudos a fim de sanear possíveis distorções.

4.2.10.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.10.5. Efeitos

- Ineficácia e ineficiência na prestação dos serviços de tecnologia da informação;
- Descontinuidade da gestão de tecnologia da informação;
- Grau excessivo de terceirização ou cargos exclusivamente comissionados para gestão de tecnologia da informação;
- Excesso de carga de trabalho dos efetivos para planejamento, coordenação, fiscalização e controle das atividades de tecnologia da informação;
- Dependência da organização de agentes alheios ao quadro para execução de atividades críticas para o negócio.

4.2.10.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Saquarema, à Prefeitura Municipal de Maricá e à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que, atendendo às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, elaborem estudos a fim de avaliar a estrutura de recursos humanos dos setores de TI, verificando:
 - se o quantitativo e a qualificação dos servidores são suficientes ao desempenho das atribuições da área e ao atendimento das necessidades das demais unidades integrantes do órgão;
 - se as atividades ligadas ao planejamento estratégico de TI, à coordenação, à fiscalização e ao controle das ações do setor são executadas por servidores do quadro permanente de pessoal.

- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Saquarema para que:
 - avalie a conveniência e oportunidade da criação de cargos e carreira para servidores de TI;
 - avalie a situação de terceirização de pessoal na área de Tecnologia da Informação da Prefeitura e envide esforços no sentido de diminuir o nível de terceirização, com vistas a minimizar a dependência a agentes externos da Administração e que os papéis sensíveis da área de TI sejam ocupados por servidores do quadro permanente de pessoal.

- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Maricá para que:
 - avalie a conveniência e oportunidade do provimento de servidores de TI, ocupação criada pela Lei Complementar nº 150/2006;
 - execute e conclua, no prazo planejado, o projeto PLA170 a fim de que seja criada a carreira de gestor de TI no âmbito municipal;
 - avalie a situação do quantitativo de servidores comissionados na área de Tecnologia da Informação da Prefeitura frente aos servidores efetivos e envide esforços no sentido de diminuir o nível de não efetivos do órgão, com vistas a minimizar a dependência a agentes externos da Administração e que os papéis sensíveis da área de TI sejam ocupados por servidores do quadro permanente de pessoal;
 - avalie a possibilidade de promover ajustes no quadro funcional da SPGTI, de modo que as funções sensíveis da área de TI sejam exercidas exclusivamente por servidores do quadro permanente de pessoal, evitando, dessa forma, o exercício de atribuições próprias de servidores efetivos do quadro de pessoal do órgão por servidores terceirizados.

- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Maricá para que cumpra o disposto no art. 37, inciso V, da Constituição Federal de 1988, bem como aos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal no Tema de Repercussão Geral nº 1.010, na estruturação da SPGTI.

4.2.11. Achado 11 – Ausência de perfis profissionais de TI para as ocupações de gestores e/ou colaboradores

4.2.11.1. Critérios

- Constituição Federal de 1988, art. 37, princípio da impessoalidade e moralidade;
- Lei Federal nº 14.204/2021, art. 9º e 10;
- Decreto Federal nº 10.829/2021, art. 15 e 16;
- Resolução CNJ nº 240/2016, art. 3º, XI, e 5º, V e VI;
- Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/18, Item 4.1, princípio da conformidade;
- Referencial Básico de Governança Organizacional para organizações pública e outros entes jurisdicionados ao TCU, 3ª Edição, princípios e diretrizes de governança para o setor público;
- COBIT 2019, APO07 – Recursos Humanos Gerenciados, prática APO07.03 - Manter as habilidades e competências dos recursos humanos;
- Acórdão n.º 3.023/2013-TCU-Plenário, item 9.1.1.4;
- Acórdão n.º 2.212/2015-TCU-Plenário, item 9.1.4.

4.2.11.2. Evidências

Maricá

- Resposta “*Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo*” ao item 2211 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\007 - Questionário iGovTI\Respostas Individuais\ Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], que trata sobre a adoção da atividade de definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão;
- Respostas “*Não adota*” ao item 2212 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\007 - Questionário iGovTI\Respostas Individuais\ Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], que trata sobre a adoção da atividade de definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações dos colaboradores.

Rio das Ostras

- Resposta “*Adota em menor parte*” ao item 2211 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\007 - Questionário iGovTI\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”], que trata sobre a adoção da atividade de definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão;
- Edital do Concurso Público nº 01/2020 que contém vaga para cargo de Técnico em Informática e apresenta requisitos expressos para o provimento ao cargo [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 12 - Inexistência de requisitos-perfis profissionais\Rio das Ostras - Edital contendo requisitos para cargos efetivos de TI.pdf”].

Saquarema

- Resposta “*Adota em menor parte*” ao item 2211 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\007 - Questionário iGovTI\Respostas Individuais\ Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], que trata sobre a adoção da atividade de definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão;
- Respostas “*Adota parcialmente*” ao item 2212 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\007 - Questionário iGovTI\Respostas Individuais\ Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], que trata sobre a adoção da atividade de definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações dos colaboradores.

4.2.11.3. Situação Encontrada

Considerando as boas práticas e diretrizes de governança do setor público citadas no achado anterior, tem-se que cabe às organizações aprimorar a capacidade da gestão, garantindo que seus membros tenham habilidades, conhecimentos e

experiências necessários ao desempenho de suas funções, assim como a edição e revisão de seus atos normativos¹¹¹.

Dessa forma, em que pese o provimento para os cargos em comissão ou funções de confiança dos gestores ser de natureza de livre provimento, entende-se que possam ser definidos um conjunto de diretrizes, processos e/ou mecanismos de controle que visem assegurar a adoção dos princípios da boa governança¹¹², dentre eles integridade e transparência, e da Administração Pública, tais como moralidade, impessoalidade, legitimidade e eficiência.

Decorre então que seja necessário definir formalmente os perfis (requisitos) necessários para exercício das ocupações de gestão de TI, sejam efetivadas por meio de funções de confiança ou cargos em comissão, e, também, para exercício das ocupações operacionais de TI, sejam efetivadas por meio de cargos efetivos ou cargos em comissão.

Nessa linha a Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018, que fornece princípios, definições e um modelo para as estruturas de governança avaliar, direcionar e monitorar o uso da TI em suas organizações, apresenta o princípio da conformidade que explicita a necessidade de formalizar as políticas e práticas da organização:

“o uso da TI atende a todas as leis e regulamentos obrigatórios. políticas e práticas são claramente definidas, implementadas e aplicadas.”

ABNT ISO/IEC 38.500/2018. Item 4.1. Princípio da conformidade.

(grifo nosso)

São descritas também orientações e práticas requeridas para implementar os princípios elencados na norma. Dentre essas:

- Convém que as estruturas de governança avaliem a competência dos responsáveis pelas tomadas de decisões relacionadas à TI.
- Convém que as estruturas de governança também levem em consideração as boas práticas.

¹¹¹ Referencial Básico de Governança Organizacional para organizações pública e outros entes jurisdicionados ao TCU, 3ª Edição, 2020, diretrizes d) e o) do Capítulo 4, páginas 48-49.

¹¹² Referencial Básico de Governança Organizacional para organizações pública e outros entes jurisdicionados ao TCU, 3ª Edição, 2020. Princípios de governança para o setor público, página 44.

- Convém que as estruturas de governança avaliem regularmente a conformidade interna da organização com o seu quadro de referência (*framework*) de governança da TI.
- Convém que as estruturas de governança direcionem que todas as ações relacionadas à TI sejam éticas.

Entendimento postulado também pelo COBIT 2019 em seu processo APO07¹¹³ – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre), que provê uma abordagem estruturada para assegurar a aquisição, seleção, planejamento, avaliação e desenvolvimento ideais dos recursos humanos com o objetivo de otimizar suas capacidades a fim de atender aos objetivos institucionais.

A prática APO07.03¹¹⁴ - *Maintain the skills and competencies of personnel* (Manter as habilidades e competências dos recursos humanos – tradução livre) destaca a necessidade de definir e gerenciar as habilidades e competências necessárias dos recursos humanos, além de avaliar e monitorar se as pessoas mantêm as competências necessárias para cumprir os papéis estabelecidos para elas. Caso lacunas (*gaps*) sejam encontradas, a organização deve prover capacitação suficiente para que essa limitação seja superada.

Isto posto, consolida-se o entendimento de que para haver uma boa governança pública é necessária uma efetiva governança de pessoas que defina controles capazes de mitigar riscos e otimizar o atendimento das competências da organização, gerando assim valor à sociedade.

O Tribunal de Contas da União, através do Acórdão TCU nº 3.023/2013-Plenário, reforçou a necessidade da administração pública em fundamentar os

¹¹³ COBIT 2019, APO07 — *Managed Human Resources*.

Description: Provide a structured approach to ensure optimal recruitment/acquisition, planning, evaluation and development of human resources (both internal and external).

Purpose: Optimize human resources capabilities to meet enterprise objectives

¹¹⁴ COBIT 2019, Prática APO07.03 - *Maintain the skills and competencies of personnel*.

Management practice: Define and manage the skills and competencies required of personnel. Regularly verify that personnel have the competencies to fulfill their roles on the basis of their education, training and/or experience. Verify that these competencies are being maintained, using qualification and certification programs where appropriate. Provide employees with ongoing learning and opportunities to maintain their knowledge, skills and competencies at a level required to achieve enterprise goals.

processos de recrutamento e seleção (internos e externos) em perfis de competências, inclusive os relativos a cargos/funções de livre provimento de natureza técnica ou gerencial, e assegurar concorrência e transparência nos processos.

Esse tema já foi regulamentado na administração pública federal direta, autárquica e fundacional pelo Decreto Federal nº 10.829/2021, que dispõe sobre os critérios, o perfil profissional e os procedimentos gerais a serem observados para a ocupação dos cargos em comissão do grupo Cargos Comissionados Executivos - CCE e das Funções Comissionadas Executivas - FCE.

Pauta essa que vem também sendo discutida em âmbito do Legislativo Federal, como pode-se verificar no Projeto de Lei nº 3.769/2019 do Senado Federal, em que se motiva:

Para evitar que cargos comissionados e funções de confiança sejam utilizados sem o devido retorno de um serviço de qualidade para o órgão, a administração deve formalizar os níveis de capacitação, experiência, formação acadêmica ou especialização do cargo ou função.

Caso os ocupantes dos cargos comissionados e funções de confiança não apresentem os requisitos necessários para cumprir suas atividades, cabe ao órgão promover a capacitação gerencial do servidor (efetivo ou não) e sua qualificação para o exercício de atividades de direção e assessoramento.

(grifo nosso)

Para avaliar a definição de perfis profissionais dos agentes de TI dos jurisdicionados, foram adicionados os itens 2211 e 2212 ao Questionário de Governança e Gestão de TI. As respostas fornecidas foram analisadas pela equipe e foram solicitadas evidências que motivaram a submissão dos itens.

Após análise, verificou-se a inexistência de requisitos mínimos para as ocupações de cargos de gestão de TI e/ou ocupações de colaboradores de TI dos municípios auditados. Segue a situação levantada no tocante a adoção dos itens supracitados:

	2211. Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão estão definidos e documentados.	2212. Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores da organização estão definidos e documentados.
Maricá	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo	Não adota
Rio das Ostras	Adota em menor parte	Adota parcialmente (Evidência: Cargos com atribuições técnicas de TI são em maioria preenchidos por pessoal com nível técnico ou superior exigidos em concurso)
Saquarema	Adota em menor parte	Adota parcialmente (Evidência: Lei Complementar nº 69/2021)
Volta Redonda	Adota parcialmente (Evidência: Conforme Regimento Interno da Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda)	Adota parcialmente (Evidência: Conforme o Regimento Interno da Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda)

Maricá

Pela resposta ao Questionário de Governança e Gestão de TI, observa-se que o jurisdicionado declarou não adotar as práticas elencadas nos itens 2211 e 2212. No TSID05 solicitou-se, no item 16, documentos que contenham perfis profissionais para as ocupações de gestão e dos colaboradores da organização.

Após resposta ao TSID confirmou-se que Maricá não possui requisitos e perfis profissionais desejados para as ocupações de gestão de TI. A organização evidenciou a existência de perfis profissionais para os colaboradores de TI¹¹⁵.

Dessa forma, pela inexistência de perfis profissionais (requisitos) para os cargos de gestão de TI da organização, para observância às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Maricá para que se edite e publique ato que defina perfis profissionais mínimos para provimento das ocupações de gestão de TI da organização, elencando seus requisitos, atribuições e responsabilidades,

¹¹⁵ Manual de Integração utilizado na contratação de colaboradores de TI para a SPGTI, presente no Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#16\ Descrição dos Cargos - Manual de Integração.pdf”

atentando para a necessidade de que sejam revisados periodicamente; se elabore processo formal de recrutamento baseado nos perfis definidos.

Rio das Ostras

Pela resposta ao Questionário de Governança e Gestão de TI, observa-se que o jurisdicionado declarou não adotar totalmente as práticas elencadas nos itens 2211 e 2212.

Para o item 2212, que trata da definição de perfis profissionais para as ocupações de colaboradores da organização, o jurisdicionado apresentou como evidência o fato dos cargos com atribuições de TI serem preenchidos em maioria por pessoal concursado com nível técnico ou superior. Pela Lei Municipal nº 1.584/2011 que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, denota-se a exigência de escolaridade de nível técnico ou superior a cargos de TI, como o de Técnico de Informática, disposto no Art. 4º, III, e) da norma. Encontrou-se também requisitos expressos em edital¹¹⁶ de concurso contendo cargos da área de TI. Dessa forma, entende-se que o município adota a prática. Quanto ao item 2211 não foram fornecidas ou coletadas evidências suficientes para verificação da prática.

Dessa forma, pela inexistência de perfis profissionais (requisitos) para os cargos de gestão de TI da organização, para observância às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras para que se edite e publique ato que defina perfis profissionais mínimos para provimento das ocupações de gestão de TI da organização, elencando seus requisitos, atribuições e responsabilidades, atentando para a necessidade de que sejam revisados

¹¹⁶ Edital do Concurso Público nº 01/2020 que contém vaga para cargo de Técnico em Informática e apresenta requisitos expressos para o provimento ao cargo, presente no Anexo “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 12 - Inexistência de requisitos-perfis profissionais\Rio das Ostras - Edital contendo requisitos para cargos efetivos de TI.pdf”

periodicamente; se elabore processo formal de recrutamento baseado nos perfis definidos.

Saquarema

Pela resposta ao Questionário de Governança e Gestão de TI, observa-se que o jurisdicionado declarou não adotar totalmente as práticas elencadas nos itens 2211 e 2212.

Para o item 2212 que tratava da definição de perfis profissionais para as ocupações de colaboradores da organização o jurisdicionado apresentou como evidência a Lei Complementar nº 69/2021, que dispõe sobre extinção, alteração de denominação e criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Administração Pública Direta do Município de Saquarema. O normativo apresentado elenca as atribuições e requisitos dos cargos efetivos existentes na Administração Municipal, porém o município não apresenta cargos efetivos para a área de TI.

Analisando os normativos que tratam dos cargos em comissão apresentados como do setor de TI, quais sejam: Diretor Geral de Tecnologia e Informática e Assessor de Tecnologia e Informática, dispostos¹¹⁷ na Lei Municipal nº 1.445/2015 e Decreto Municipal nº 1.553/2015; e Diretor Adjunto de Informática, disposto¹¹⁸ na Lei Complementar nº 57/2018; não foi possível constatar quaisquer requisitos para provimento aos cargos. Quanto ao item 2211 não foram fornecidas ou coletadas evidências suficientes para verificação da prática.

Dessa forma, pela inexistência de perfis profissionais (requisitos) para os cargos operacionais de TI e de gestão de TI da organização, para observância às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Saquarema para que se edite e publique ato que defina perfis profissionais mínimos para provimento das ocupações dos colaboradores de TI e de gestão de TI da organização,

¹¹⁷ Evidência consta na resposta ao item 06 do TSID01, presente no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID01\ITEM-06”.

¹¹⁸ Evidência enviada em resposta ao item 2251 do Questionário, presente no Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema - Anexos.zip\00007_07_estrutura-ti.pdf”.

elencando seus requisitos, atribuições e responsabilidades, atentando para a necessidade de que sejam revisados periodicamente; se elabore processo formal de recrutamento baseado nos perfis definidos.

4.2.11.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.11.5. Efeitos

- Não alinhamento das políticas e estratégias de gestão de pessoas com as prioridades de negócio da organização;
- Ineficiência e ineficácia na prestação de serviços à sociedade;
- Risco na gestão de pessoas, em especial no tocante à definição de plano de capacitação e análise da capacidade de entrega de produtos e serviços pela unidade de TI;
- Menor efetividade no exercício das atribuições da organização.

4.2.11.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Maricá, à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e à Prefeitura Municipal de Saquarema para que, atendendo às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019:
 - Edite e publique ato que defina perfis profissionais mínimos para provimento das ocupações de gestão de TI da organização, elencando seus requisitos, atribuições e responsabilidades, atentando para a necessidade de que sejam revisados periodicamente;
 - Elabore processo formal de recrutamento baseado nos perfis definidos.
- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Saquarema para que, atendendo às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma

Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019:

- Edite e publique ato que defina perfis profissionais mínimos para provimento das ocupações dos colaboradores de TI da organização, elencando seus requisitos, atribuições e responsabilidades, atentando para a necessidade de que sejam revisados periodicamente;
- Elabore processo formal de recrutamento baseado nos perfis definidos.

4.2.12. Achado 12 – Ausência de plano de cargos e salários aos servidores de TI

4.2.12.1. Critérios

- Constituição Federal de 1988, art. 37, caput, princípio da eficiência, art. 39, caput (ADI nº 2.135);
- Resolução CNJ nº 240/2016, art. 4º, IV, VII e VIII;
- COBIT 2019, processo APO07 – Recursos Humanos Gerenciados, prática APO07.04 - Avaliar e reconhecer/recompensar o desempenho no trabalho dos colaboradores;
- ITIL 4, item 5.1.14 – Gerenciamento de força de trabalho e talentos;
- Melhoria de Processo do Software Brasileiro – MPS.BR – Modelo de Referência MPS para Gestão de Pessoas (MR-MPS-RH), Processo 9.2.2 – Reconhecimento.
- Acórdão nº 1200/2014-TCU-Plenário, item 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.3.2.1.

4.2.12.2. Evidências

Maricá

- Resposta “Adota em menor parte” ao item 2252 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\007 - Questionário iGovTI\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], em que se questiona sobre a existência de plano de cargos aos cargos de TI.

Volta Redonda

- Resposta “Não adota” ao item 2252 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\007 - Questionário iGovTI\Respostas

Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], em que se questiona sobre a existência de plano de cargos aos cargos de TI.

4.2.12.3. Situação Encontrada

O Plano de Cargos e Salários – PCS – ou Plano de Carreira, Cargos e Salários – PCCS – é uma ferramenta importante e poderosa utilizada por uma organização para atrair e reter talentos, melhorar o clima organizacional, incentivar o desenvolvimento funcional e melhorar o desempenho dos colaboradores de uma instituição.

Um plano de carreira bem estruturado deve motivar o colaborador a buscar novos conhecimentos dentro da sua área profissional, por meio de capacitação, prover remuneração alinhada aos pares que a organização se encontra e permitir uma progressão e evolução do profissional.

Nesse contexto, reforça-se a diretriz da boa governança preceituada pelo Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU que preconiza pelo desenvolvimento da capacidade da liderança da organização, garantindo que seus membros tenham as habilidades, conhecimentos e experiências necessários ao desempenho de suas funções, assim como a avaliação de desempenho dos agentes. Cabendo também a organização desenvolver continuamente sua capacidade, assegurando a eficácia e eficiência da gestão dos recursos organizacionais, como a gestão de pessoas. Uma maneira concreta de materializar essas diretrizes de governança seria por meio da edição de um plano de cargos adequado que siga às boas práticas da gestão de pessoas.

A Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 denota em seu princípio do Comportamento Humano que:

As políticas, práticas e decisões de TI demonstram respeito pelo Comportamento Humano, incluindo as necessidades atuais e necessidades em evolução de todas as “pessoas no processo”.

Dessa forma, devem as estruturas de governança da TI se atentar aos aspectos comportamentais da sua força de trabalho, avaliando suas necessidades atuais e futuras. Decorre ainda do princípio uma relação de orientações contendo práticas objetivas para implementá-lo, tais quais:

Convém que as estruturas de governança avaliem as atividades da TI para garantir que os comportamentos humanos sejam identificados e adequadamente considerados.

Convém que as estruturas de governança direcionem que as atividades de TI são consistentes com o comportamento humano identificado.

Convém que as estruturas de governança monitorem as atividades de TI para garantir que os comportamentos humanos identificados permaneçam relevantes e que lhes seja dada a atenção adequada.

ABNT ISO/IEC 38.500/2018. Item 5.6. Orientações ao princípio da conformidade.

Percebe-se, portanto, uma preocupação relevante presente na norma a respeito do bem-estar dos recursos humanos, tendo o Comportamento Humano sido alçado a um princípio norteador da Governança de TI. Dessa forma, cabe às estruturas de governança identificar, avaliar e monitorar as necessidades e anseios dos seus colaboradores para uma melhor eficiência da TI.

Confirmando esse aspecto, o COBIT 2019 apresenta a prática APO07.04¹¹⁹ - *Assess and recognize/reward employee job performance* (Avaliar e reconhecer/recompensar o desempenho do colaborador - tradução livre), que preceitua a necessidade de a gestão fornecer planos de carreira e desenvolvimento profissional com base em resultados do processo de avaliação, a fim de incentivar o desenvolvimento de competências e oportunidades de progressão pessoal. A prática destaca também a necessidade de implementar um processo de remuneração/reconhecimento que recompense o comprometimento adequado, o desenvolvimento de competências e o cumprimento de metas de desempenho.

Assim, entende-se que para uma boa governança e gestão de pessoas seja necessário, também, incentivar e reconhecer o bom desempenho exercido pelos recursos humanos da organização. Com isso, reputa-se necessário a elaboração de um

¹¹⁹ COBIT 2019, Prática APO07.04 - *Assess and recognize/reward employee job performance*.

Management practice: *Conduct timely, regular performance evaluations against individual objectives derived from enterprise goals, established standards, specific job responsibilities, and the skills and competency framework. Implement a remuneration/recognition process that rewards successful attainment of performance goals.*

plano de cargos aos servidores de TI da organização, visando reconhecer as pessoas e propondo uma estrutura atualizada, que seja aderente à realidade e que possua incentivos ao bom desempenho funcional dos agentes.

Buscando avaliar os planos de cargos aos servidores da organização foram adicionados os itens 2251 e 2252 ao Questionário de Governança e Gestão de TI e realizadas reuniões com os jurisdicionados para avaliar as práticas adotadas. As respostas fornecidas foram analisadas pela equipe e foram solicitadas evidências que motivaram a submissão dos itens.

Em reunião preliminar com os jurisdicionados para construção das matrizes SWOT¹²⁰, que buscam explicitar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da estrutura de governança e gestão de TI municipal, ficou claro que a ausência de um plano de cargos, carreira e salários era fraqueza encontrada nos municípios auditados. Constatou-se que a ausência do plano ocasionava em frequente fuga de talentos do setor TI da Administração, situação esperada diante da fuga às boas práticas elencadas anteriormente.

¹²⁰ Conjunto de Matrizes SWOT elaboradas conjuntamente com os jurisdicionados, presente no Anexo “005 - Matrizes SWOT.zip”

Figura 20 - Matriz SWOT de Volta Redonda

AMBIENTE INTERNO	AMBIENTE EXTERNO
Forças	Oportunidades
1. Cultura de desenvolvimento e manutenção de sistemas próprios e terceiros 2. Cargos de gestão com perfis técnicos 3. Comprometimento da equipe com o trabalho 4. Conhecimento técnico da equipe 5. Política de Segurança da Informação 6. Participação da EPD nos processos de contratação de objetos de TI	1. Uso do processo digital 2. Tornar a TI como foco estratégico da gestão governamental 3. Dotação orçamentária específica para investimento em TI 4. Adoção de padronização para equipamentos de TI 5. Ampliação dos serviços públicos digitais 6. Adoção de tecnologias de BI 7. Maior adoção de tecnologias em nuvem
AMBIENTE INTERNO	AMBIENTE EXTERNO
Fraquezas	Ameaças
1. Falta de PDTI 2. Falta do Comitê de TI 3. Falta de contingência 4. Remuneração desnivelado com as responsabilidades dos cargos de TI 5. Falta de plano de carreira dos cargos de TI 6. Equipe reduzida em relação às demandas 7. Sistemas legados, de difícil manutenção e atualização, que são críticos 8. Parque tecnológico defasado 9. Baixa adoção da Política de Segurança da Informação	1. Fuga de talentos para outros órgãos/setores ou setor privado 2. Imposição legislativa inviável 3. Dificil reposição de profissionais/prestadores que atuam com tecnologias pouco adotadas atualmente 4. Vulnerabilidades a ataques externos de segurança de informação 5. Insatisfação dos demandantes das soluções de TI

Após análise das respostas do Questionário, verificou-se a inexistência de plano de cargos, carreira e salários nos municípios auditados. Segue a situação levantada no tocante a adoção dos itens supracitados:

Tabela 28 - Autoavaliação da existência de plano de cargos

2252. A organização possui plano de cargos formalizado contendo cargos específicos de TI.	
Maricá	Adota em menor parte
Rio das Ostras	Adota em maior parte ou totalmente (Evidência: Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, Lei nº 1.584/2011)
Saquarema	Não adota
Volta Redonda	Não adota

Maricá

Pela resposta ao Questionário de Governança e Gestão de TI, observa-se que o jurisdicionado declarou adotar em menor parte a prática elencada no item 2252, destacando-se que a resposta não permitia envio de evidências.

Em levantamento da Equipe, observou-se a Lei Municipal nº 1.517/1996 que dispõe do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos profissionais servidores públicos do Executivo de Maricá. Este normativo em conjunto com a Lei Complementar nº 150/2006 que cria o cargo de Analista de Sistemas no município regem uma carreira prevista ao cargo. O PCCR prevê a existência de progressão funcional, conforme consta no Anexo III do plano, mas não se verificou dispositivos contendo incentivos a capacitação dos servidores, ao contrário do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Pública Municipal de Maricá, disposto na Lei Complementar nº 344/2021. No normativo mais recente e alinhado às boas práticas de gestão de pessoas já se verifica a intenção e incentivo a capacitação e qualificação profissional, conforme Art. 2º e Art. 27¹²¹.

Cabe salientar que nos comentários¹²² enviados pelo jurisdicionado, em relação ao presente achado, este apresentou relatório de projeto que trata do planejamento e execução do concurso para cargos de gestor público, o qual constaria cargos de Tecnologia da Informação. No relatório não constam maiores detalhes, apenas as atividades previstas para execução do projeto. Nessas está prevista a atividade “1.5 Elaborar Minuta de Lei de Criação da Carreira” que poderia definir os requisitos, atribuições, progressões e incentivos à carreira. Portanto, será proposto que o projeto

¹²¹ LEI COMPLEMENTAR Nº 344, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.

Art. 2º O Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração de que trata esta Lei Complementar, tem por objetivo estruturar o Quadro dos Profissionais do Magistério da Educação Pública Municipal de Maricá, estabelecer normas de enquadramento de vencimentos, organizar os adicionais e as gratificações por funções e estabelecer as licenças para formação de forma a incentivar a formação, o aperfeiçoamento, a atualização e a especialização do seu pessoal para propiciar a melhoria do desempenho de suas funções ao formular e executar as ações estabelecidas pelas políticas nacionais e pelos planos educacionais do Município.

Art. 27. Os servidores incursos neste Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração farão jus ao Adicional de Qualificação Profissional, mediante a comprovação de cursos na área de educação, gestão ou disciplinas afins à função, oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Maricá ou por quaisquer instituições de ensino, pesquisa ou de promoção cultural no país ou no exterior, conforme tabela do Anexo IV, desta Lei Complementar.

¹²² Comentários do gestor presentes no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06#12”.

considere incluir dispositivos contendo os requisitos, atribuições, progressões e incentivos à carreira de gestor de TI no âmbito municipal.

Dessa forma, pela ausência de dispositivos que incentivem e remunerem a capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores, será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Maricá para que se elaborem estudos a fim de elaborar plano de cargos e salários contemplando os servidores de TI, contendo, ao menos, dispositivos sobre progressão funcional, incentivos à capacitação profissional e avaliação de desempenho dos servidores, e considerando avaliar a estipulação de remuneração coerente com a relevância das atribuições desenvolvidas; e considere incluir na Lei de Criação de Carreira de gestor de TI, prevista pelo PLA170, dispositivos contendo os requisitos, atribuições, progressões e incentivos à carreira no âmbito municipal.

Volta Redonda

Pela resposta ao Questionário de Governança e Gestão de TI, observa-se que o jurisdicionado declarou não adotar a prática elencada no item 2252.

Em levantamento da Equipe não foi possível encontrar um plano de cargos, carreira e salário para os empregados da EPD/VR, braço gestor de tecnologia da informação do município de Volta Redonda.

O caput do art. 39 da Constituição Federal de 1988¹²³, dispositivo cuja eficácia encontra-se restabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de liminar, no bojo da ADI nº 2.135, prevê expressamente a obrigatoriedade de instituição de plano de carreiras para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

Nesse sentido, cumpre reafirmar que um adequado plano de cargos, carreiras e salários constitui instrumento fundamental para o atendimento ao princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CRFB/88), porquanto permite o planejamento de carreira do servidor e, por conseguinte, a prestação de melhores serviços públicos

¹²³ Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADI nº 2.135)

através do desenvolvimento funcional daqueles que executam as ações e políticas públicas.

Dessa forma, será proposta **DETERMINAÇÃO** ao atual Prefeito Municipal de Volta Redonda para que cumpra o disposto no art. 39, caput, da CRFB/88 (ADI nº 2.135) e, em atendimento ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), implemente adequado plano de cargos, carreiras e salários para os empregados da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados – EPD/VR.

E, também, para observância às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, será sugerida **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que edite plano de cargos, carreiras e salários no cumprimento da DETERMINAÇÃO, contendo, ao menos, dispositivos sobre progressão funcional, incentivos à capacitação profissional e avaliação de desempenho dos servidores, e considerando avaliar a estipulação de remuneração coerente com a relevância das atribuições desenvolvidas.

4.2.12.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.12.5. Efeitos

- Fuga de talentos da organização;
- Força de trabalho desmotivada;
- Ineficiência e ineficácia na prestação de serviços à sociedade.

4.2.12.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Maricá para que, atendendo às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019:

- elabore estudos a fim de editar plano de cargos e salários contemplando os servidores de TI, contendo, ao menos, dispositivos sobre progressão funcional, incentivos à capacitação profissional e avaliação de desempenho dos servidores, e considerando avaliar a estipulação de remuneração coerente com a relevância das atribuições desenvolvidas;
 - considere incluir na Lei de Criação de Carreira de gestor de TI, prevista pelo PLA170, dispositivos contendo os requisitos, atribuições, progressões e incentivos à carreira no âmbito municipal.
- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que cumpra o disposto no art. 39, caput, da CRFB/88 (ADI nº 2.135) e, em atendimento ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), implemente adequado plano de cargos, carreiras e salários para os empregados da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados – EPD/VR.
- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que, atendendo às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, edite plano de cargos, carreiras e salários no cumprimento da DETERMINAÇÃO, contendo, ao menos, dispositivos sobre progressão funcional, incentivos à capacitação profissional e avaliação de desempenho dos servidores, e considerando avaliar a estipulação de remuneração coerente com a relevância das atribuições desenvolvidas.

4.2.13. Achado 13 – Ausência de iniciativas para atendimento aos dispositivos que regem o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP

4.2.13.1. Critérios

- Lei Federal nº 14.133/2021, art. 174, inc. I;
- Deliberação TCE-RJ nº 335/2022, art. 2º;
- Acórdão nº 1.731/2022 TCU-Plenário;

- Processo TCE-RJ nº 213.818-2/2021.

4.2.13.2. Evidências

Maricá

- Respostas à questão 1146 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de integração dos sistemas cabíveis ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP;
- Comentários do Gestor [Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#13\Resposta Achado 13.pdf"] acerca do Relatório Preliminar oferecido por meio do TSDI06.

Rio das Ostras

- Respostas à questão 1146 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de integração dos sistemas cabíveis ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP;

Saquarema

- Respostas à questão 1146 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de integração dos sistemas cabíveis ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP;
- Comentários do Gestor [Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID06\Ofício SMGIT n.º 017-2023 - TCERJ-TSID-06.pdf"] acerca do Relatório Preliminar oferecido por meio do TSDI06.

Volta Redonda

- Respostas à questão 1146 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de integração dos sistemas cabíveis ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

4.2.13.3. Situação Encontrada

O PNCP é uma modificação significativa introduzida pela Nova Lei de Licitações e Contratos. Tal inovação consiste em uma plataforma digital que visa centralizar e agilizar o processo de contratação pública no Brasil. Sua criação está alinhada com os princípios da transparência, eficiência, competitividade e sustentabilidade nos processos licitatórios e contratos públicos e com os objetivos do processo licitatório, trazidos no art. 11 da Lei Federal nº 14.133/2021 - proposta mais vantajosa, isonomia, evicção de sobrepreço, superfaturamento e preços inexequíveis e o desenvolvimento social.

Estabelecido por disposição do art. 174, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021¹²⁴, o portal foi desenvolvido para ser uma fonte única de informações sobre contratações governamentais em todo o país. Ele permite que órgãos públicos anunciem suas licitações e compras, disponibilizem seus editais, documentos relacionados e informações relevantes para os licitantes, e a possibilidade de realização de pregões eletrônicos. O elemento centralizador de informações contribui para a diminuição da assimetria de informações, para o fortalecimento do controle social, para o combate à corrupção e para o aumento da eficiência na gestão dos recursos públicos.

Antes de sua criação, os órgãos públicos utilizavam diferentes sistemas e plataformas para divulgar suas licitações, o que dificultava o acesso e acompanhamento por parte das empresas. Essa conjuntura favorecia a assimetria de informações entre a Administração e os agentes econômicos licitantes, como pontuam LIMA e GIOIELLI (2022).

Nessa seara, o órgão público enfrenta dificuldades para obter informações sobre o histórico dos potenciais contratantes, restando à Administração a tarefa de exigir, na fase de habilitação, informações de cunho jurídico e econômico dos potenciais fornecedores de bens ou serviços.

¹²⁴ Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio eletrônico oficial destinado à:

I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei;

II - realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos.

De forma correlata, cientes da multiplicidade de órgãos e da ausência de uma central única de informações, os licitantes não possuem incentivos para expor dados negativos a seu respeito, como sanções impostas por algum contratante da esfera pública.

Ao estabelecer a centralização das informações no Portal Nacional de Contratações Públicas, a Lei Federal nº 14.133/2021 também dispõe sobre a **obrigatoriedade** na divulgação dos atos concernentes às contratações no portal em tela, através de seu art. 174, inc. I.

Entre esses atos constam a publicidade do edital, seus anexos e documentos da fase interna da licitação - art. 54, caput c/c § 3º¹²⁵, e a publicidade do extrato do cartão de pagamento – art. 75, § 4º¹²⁶. O aspecto mandatório do uso do PNCP surge também no art. 94, caput, da norma em questão, ao estabelecer que a divulgação no portal é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos.

Além disso, a Nova Lei de Licitações e Contratos estampa o Portal Nacional de Contratações públicas em dispositivos que tratam de pesquisa de preços - art. 23, §

¹²⁵ Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 3º Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no § 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos.

¹²⁶ Art. 75. É dispensável a licitação:

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do **caput** deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

1º, inc. I127 - de julgamento por melhor técnica e técnica e preço - art. 37, inc. III128 - do registro cadastral unificado de licitantes – art. 87129.

A relevância do PNCP já foi enfatizada pelo Tribunal de Contas da União em sua lista de alto risco para a administração pública federal do ano de 2022¹³⁰. Entre as ameaças à gestão e integridade nas contratações públicas, citam a ausência de definição de estratégia e de cronograma para a concretização do portal e de módulos e normativos essenciais para assegurar a eficácia da Lei Federal nº 14.133/2021.

Nesse sentido, conforme Acórdão nº 2.458/2021 TCU - Plenário, o entendimento do TCU era da adoção transitória e excepcional de meios alternativos de transparência das contratações, até a conclusão das medidas necessárias ao efetivo acesso às funcionalidades do PNCP.

Tal entendimento se coaduna com o desta Corte de Contas, conforme Decisão Plenária no processo TCE-RJ nº 213.818-2/2021, em sessão de 25/08/2021, que proferiu a seguinte diretriz:

Enquanto não implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a Administração poderá publicar os atos decorrentes de licitações e contratos com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 em diário oficial e sítio eletrônico oficial do próprio ente federativo, desde que este atenda ao disposto no inciso LII do artigo 6º da Lei Federal nº 14.133/2021.

¹²⁷ § 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

¹²⁸ Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por:

III - atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o [§ 3º do art. 88 desta Lei](#) e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

¹²⁹ Art. 87. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento.

¹³⁰ Disponível em: <https://sites.tcu.gov.br/listadealtorisco/gestao_e_integridade_nas_contratacoes_publicas.html>. Acesso em: 22 jun. 2023.

Atualmente, a compreensão do TCU é o de que as situações impeditivas ao uso do PNCP se encontram superadas, de modo que o entendimento do Acórdão nº 2.458/2021 TCU - Plenário foi afastado, nos termos do Voto que deu ensejo ao Acórdão nº 1.731/2022 TCU - Plenário:

A transitoriedade mencionada no Acórdão 2458/2021-TCU-Plenário estava associada à ausência de funcionalidades previstas no PNCP. Conforme noticiado pelo Ministério da Economia, novos recursos foram incorporados ao Portal, entre os quais a funcionalidade denominada "Publicador de Contratos", implementada em 14/2/2022. Tal ferramenta possibilita aos órgãos e entidades não integrantes do Sisg divulgar seus contratos e eventuais aditivos no PNCP, em atendimento à Lei 14.133/2021.

O órgão central informou não haver, desde o lançamento do "Publicador de Contratos", relatos de dificuldades relevantes de integração de dados ao novo Portal. Consta também dos autos comprovação de que a área administrativa deste Tribunal já vem se utilizando da nova funcionalidade. Assim, superada a situação fática que ensejou a exceção instituída em caráter temporário por meio do Acórdão 2458/2021-TCU-Plenário, deve-se afastar a aplicação daquele entendimento, visando a assegurar, conforme intenção do legislador, que o PNCP seja o repositório oficial de divulgação centralizada e obrigatória dos atos produzidos em sede das licitações e dos contratos administrativos.

O Publicador de Contratos é a ferramenta que ocupa uma importante lacuna para que estados, municípios e órgãos dos poderes judiciário e legislativo publiquem seus contratos ou empenhos com força de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) de forma simples e gratuita, sem a necessidade de intermediários ou infraestrutura própria, conforme página eletrônica do Portal de Compras¹³¹.

Ademais, o Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, instituído pelo art. 174, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021¹³², publicou o Comunicado

¹³¹ Disponível em: <<https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/publicador-de-contratos>>. Acesso em: 22 jun. 2023

¹³² Art. 174, § 1º O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de:

nº 1/2023¹³³ informando que o PNCP se encontra operacionalmente apto a viabilizar a divulgação centralizada e obrigatória dos atos essenciais praticados sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, relacionados no §2º de seu art. 174.

Nessa vereda, o TCE-RJ, através de sua Deliberação nº 335/2022, dispõe a **obrigatoriedade de adesão, pelos jurisdicionados, ao Portal Nacional de Contratações Públicas**. Tal ato normativo ainda determina que o jurisdicionados designem pessoal responsável pela operação das informações no PNCP¹³⁴.

No presente trabalho, o tópico da aderência dos jurisdicionados ao Portal Nacional de Compras Públicas foi tema da questão 1146 do Questionário do TSID03¹³⁵: **“1146. A organização integrou os sistemas cabíveis ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.”**. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que declarasse a adoção parcial, em maior parte, ou totalmente:

1146. A organização integrou os sistemas cabíveis ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP?	
Município	Resposta
Maricá	Não
Rio das Ostras	Não
Saquarema	Não
Volta Redonda	Não

Todos os municípios declararam a **ausência de integração dos sistemas cabíveis ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP**.

Em que pese a edição da Medida Provisória nº 1.167/2023, que altera a Lei Federal nº 14.133/2021, para prorrogar a possibilidade de uso da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Federal nº 10.520/2002, e dos art. 1º a art. 47-A da Lei Federal nº

¹³³ Disponível em: <<https://www.gov.br/pncp/pt-br/acesso-a-informacao/comunicados/comunicado-no-1-2023-portal-nacional-de-contratacoes-publicas-pncp>> Acesso em: 22 jun. 2023.

¹³⁴ Art. 4º Deverão ser designados servidores ou equipes responsáveis pela inserção, exclusão, alteração e manutenção de dados e informações no Portal Nacional de Contratações Públicas, assim como implementadas e mantidas outras medidas de monitoramento da atualização dessas informações.

¹³⁵ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\ CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf"

12.462/2011 até 30 de dezembro de 2023, urge-se a necessidade de os municípios **planejarem** sua integração com portal, confeccionando um plano de ação que detalhe as medidas a serem adotadas.

Noutro giro, o TSID06 oportunizou aos jurisdicionados tecerem comentários acerca dos achados, apresentados na forma de relatório preliminar¹³⁶.

Maricá

Nesse sentido, a Prefeitura de Maricá informa¹³⁷:

No que tange ao achado de número 13, à época da resposta ao TSID03 de fato ainda não havia integração entre o sistema e-Cidade e o PNCP, mas já havia Ordem de Serviço datada de 21/03/2023 expedida para a empresa contratada como fábrica de software para promover o levantamento de requisitos e desenvolvimento da funcionalidade. Atualmente a demanda encontra-se em fase de homologação com a área de negócio e, tão logo seja finalizada esta etapa, serão adotados os demais procedimentos internos para disponibilização da funcionalidade desenvolvida em ambiente de produção do Sistema e-Cidade. Abaixo, segue print de tela do sistema GitLab, no qual é possível identificar a cronologia das atividades, evidências de documentações do processo de desenvolvimento e parte do código fonte. Anexamos também, como forma de evidenciar as atividades de desenvolvimento da integração, documentação de Caso de Uso e Levantamento de Requisitos, bem como documentação de Teste de Software.

No mesmo documento¹³⁸, o jurisdicionado apresenta amostras de artefatos do desenvolvimento de *software* da funcionalidade de integração ao PNCP, evidenciando o progresso da integração do e-cidade ao PNCP.

Dessa feita, em que pese as funcionalidades de integração não se encontrem em produção e em pleno funcionamento, não há motivos fáticos que deem ensejos à falta de tratamentos ao risco de não integração ao PNCP pela Prefeitura Municipal de Maricá.

¹³⁶ Anexo: "003 - TSIDs.zip\TSID06\".

¹³⁷ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#13\Resposta Achado 13.pdf"

¹³⁸ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#13\Resposta Achado 13.pdf"

Rio das Ostras

A Prefeitura de Rio das Ostras informa, como comentários do gestor¹³⁹: “O município iniciou a adesão¹⁴⁰ do Portal Nacional de Contratações Públicas. Porém, devido a prorrogação de prazo da Lei Federal nº 14.133/2021, o município tem utilizado da lei 8.666/93 ainda vigente”.

A medida informada trata da publicação do plano de contratações anual, mas não garante a integração para efeitos de publicações dos artefatos de uma contratação como o Termo de Referência, o Estudo Técnico Preliminar e outros.

Nessa vereda, encontra-se ensejo à falta de tratamentos ao risco de não integração ao PNCP pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e será incluída **DETERMINAÇÃO** na proposta de encaminhamento deste relatório para que promova planejamento para aderência ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

Saquarema

Da mesma forma, a Prefeitura Municipal de Saquarema oferece seus comentários sobre o que lhe foi apresentado na forma de relatório preliminar e informa¹⁴¹:

Com relação ao Achado 13 - Ausência de iniciativas para atendimento aos dispositivos que regem o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, cumpre-nos esclarecer que o Município de Saquarema realizou a adesão ao ecossistema “comprasnet”, para a realização dos processos de contratação no âmbito municipal na forma eletrônica, a partir do mês de setembro do corrente ano, conforme cronograma de implantação constante do Plano de Ação apresentado por ocasião do Processo TCE-RJ nº 245.838-4/2022. Destaca-se que o referido sistema já possui total integração ao PNCP.

Apreciando o Processo TCE-RJ nº 245.838-4/2022, é possível ver o plano de ação para implantação do Comprasnet. Conforme explicitado no Portal de Compras do Governo Federal¹⁴², o Publicador de Contratos é um componente do Compras.gov.br

¹³⁹ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID06\017_-_TCE_-_Respostas_ao_TSID_06_assinado.pdf”

¹⁴⁰ Disponível em: <<https://pncp.gov.br/app/pca/39223581000166/2023>>, Acesso em: 14 jul. 2023.

¹⁴¹ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID06\Ofício SMGIT n.º 017-2023 - TCERJ-TSID-06.pdf”.

¹⁴² https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/copy_of_conheca-o-compras#publicador. Acessado em 11/07/2023.

(Comprasnet). Tal componente garante a publicização do inteiro teor do contrato e empenhos com força de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) pelos órgãos não integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg).

Isto posto, em que pese a integração não se encontrar completa e em pleno funcionamento, não há motivos fáticos que deem ensejos à falta de tratamentos ao risco de não integração ao PNCP pela Prefeitura Municipal de Saquarema.

Volta Redonda

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda não se manifestou acerca deste achado quando do envio do Relatório Preliminar.

Dessa forma, pela ausência de integração dos sistemas cabíveis ao PNCP por parte da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, à luz do exposto, será incluída **DETERMINAÇÃO** na proposta de encaminhamento deste relatório para que promova planejamento para aderência ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

4.2.13.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.13.5. Efeitos

- Atos referentes às contratações não divulgados ou divulgados de forma descentralizada;
- Enfraquecimento do controle social por falta da regular publicidade de informações de licitantes, contratações e pagamentos;
- Pesquisa de preços ineficaz pela não utilização de painel para consulta de preços;
- Falha no julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço ao não utilizar registro de desempenho de licitantes.

4.2.13.6. Propostas de encaminhamento

- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que, à luz do disposto com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, art. 174, inc. I, na Deliberação TCE-RJ nº 335/2022, art. 2º, no Acórdão nº 1.731/2022 TCU - Plenário, no Processo TCE-RJ nº 213.818-2/2021, **planejem sua aderência ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP**, mediante plano de ação que detalhe as medidas a serem adotadas.

4.2.14. Achado 14 – Ações e atividades insuficientes para adequação aos requisitos mínimos de TI do Siafic

4.2.14.1. Critérios

- Lei Complementar nº 101/2000, art. 48, § 6º;
- Decreto Federal nº 10.540/2020.

4.2.14.2. Evidências

Maricá

- Respostas à questão 1145 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de adequação aos requisitos mínimos de TI do Siafic;
- Anexo à resposta da questão 1145 do Questionário do TSID03 [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá – Anexos.zip\00005_06_decreto-municipal-siafic-n-982-de-25-de-janeiro-de-2023.pdf"];
- Resposta ao item 02 do TSID05 [Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID05\#02\RESPOSTA ID 02.pdf"], que requisitou evidências de cumprimento do plano de ação de adequação do Siafic;
- Resposta ao item 03 do TSID05 [Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID05\#03\RESPOSTA ID 03.pdf"], que requisitou

evidências de cumprimento dos requisitos mínimos de qualidade do Siafic, conforme disposto no Decreto Federal nº 10.540 de 2020;

- Anexo VI da resposta ao item 11 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID05\#11\Resposta ao Item 11.pdf], que requisitou Modelos dos termos de responsabilidade para utilização dos sistemas adotados no município.

Rio das Ostras

- Respostas à questão 1145 do Questionário [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de adequação aos requisitos mínimos de TI do Siafic;
- Resposta ao item 03 do TSID04 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip \ Rio das Ostras\TSID04\Email Ascomti.pdf], que requisitou o Plano de Ação voltado para adequação e disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic);
- Resposta ao item 02 do TSID05 [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID05\ITEM 02”], que requisitou evidências de cumprimento dos requisitos mínimos de qualidade do Siafic, conforme disposto no Decreto Federal nº 10.540 de 2020;

Saquarema

- Respostas à questão 1145 do Questionário [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de adequação aos requisitos mínimos de TI do Siafic;
- Anexo à resposta da questão 1145 do Questionário do TSID03 [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema – Anexos.zip\00007_05_siafic.pdf”];
- Resposta ao item 04 do TSID04 [Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID04\ITEM-04.pdf”], que requisitou o Plano de Ação voltado para adequação e disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único

e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic);

- Resposta ao item 02 do TSID05 [Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID05\ITEM Nº 02\TSID - Item 2.pdf"], que requisitou evidências de cumprimento dos requisitos mínimos de qualidade do Siafic, conforme disposto no Decreto Federal nº 10.540 de 2020.

Volta Redonda

- Respostas à questão 1145 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de adequação aos requisitos mínimos de TI do Siafic;
- Resposta ao item 09 do TSID04 [Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID04\Ofício resposta CGM e TCE RJ.docx"], que requisitou o Plano de Ação voltado para adequação e disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic);
- Resposta ao item 02 do TSID05 [Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\02\02.txt"], que requisitou Decretos e/ou minutas de Decretos municipais que disponham sobre a gestão e operação do Siafic;
- Resposta ao item 03 do TSID05 [Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\03"], que requisitou planilhas dos requisitos mínimos de implantação do Siafic com os devidos apontamentos de cumprimento ou não dos itens;
- Resposta ao item 04 do TSID05 [Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\04\04.txt"], que requisitou evidências do procedimento de integração entre os sistemas estruturantes abaixo arrolados e o Siafic;
- Resposta ao item 05 do TSID05 [Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\05"], que requisitou ofícios enviados à Câmara pelo Poder Executivo Municipal que trata da integração das informações do Poder Legislativo ao Siafic;

- Resposta ao item 06 do TSID05 [Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\06"], que requisitou as últimas três coleções de documentos que tratam do envio do Poder Legislativo de seus dados em meio físico para integração ao Siafic pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, contendo a competência a qual os dados se referem, data do envio e possíveis falhas e ou inconsistências nos dados, devidamente justificadas;
- Resposta ao item 07 do TSID05 [Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda \04-TSID05\07"], que requisitou Modelos dos termos de responsabilidade para utilização do Siafic no município;
- Resposta ao item 08 do TSID05 [Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\08"], que requisitou evidências de cumprimento dos requisitos mínimos de qualidade do Siafic, conforme disposto no Decreto Federal nº 10.540 de 2020.

4.2.14.3. Situação Encontrada

A Lei Complementar nº 101/2000 prevê uma série de medidas a serem adotadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para assegurar a transparência das contas públicas, entre as quais, a utilização de Sistema Único e Integrado de Administração Financeira, Execução Orçamentária e Controle - Siafic, conforme estabelece o seu art. 48, §1º, inc. III, e §6º. *In verbis* (grifou-se):

Art. 48. **São instrumentos de transparência da gestão fiscal**, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

§ 1º **A transparência será assegurada também mediante:** [...]

III – **adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União** e ao disposto no art. 48-A. [...]

§ 6º **Todos os Poderes e órgãos** referidos no art. 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos, do ente da Federação **devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo**, resguardada a autonomia.

Como se depreende da leitura do art. 48, §1º, inc. III, da LRF, com redação dada pela Lei Complementar nº 131/2009, o legislador houve por bem incumbir o Poder Executivo da União do papel de regulamentar o padrão mínimo do sistema integrado de administração financeira e controle a ser adotado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Nessa toada, a Presidência da República editou o Decreto Federal nº 10.540/2020, que disciplina hodiernamente a matéria por meio de suas disposições gerais e diretrizes acerca dos procedimentos contábeis, da transparência da informação e dos requisitos tecnológicos do padrão mínimo de qualidade do Siafic.

Segundo o art. 1º, caput e §1º, do Decreto Federal nº 10.540/2020, o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle é definido como *software*, mantido e gerenciado pelo Executivo, que deve ser utilizado pelos Poderes do ente da Federação e por todos os órgãos referidos no art. 20 da LRF, com vistas à transparência na gestão fiscal, nestes termos (grifou-se):

Art. 1º **A transparência da gestão fiscal de todos os entes federativos em relação à adoção de Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - Siafic, será assegurada pela observância do padrão mínimo de qualidade** estabelecido neste Decreto e do disposto no art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, sem prejuízo de outras disposições previstas em lei ou em atos normativos aplicáveis.

§ 1º **O Siafic corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluídos os módulos complementares, as ferramentas e as informações dela derivados, utilizada por todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, incluídas as defensorias públicas de cada ente federativo, resguardada a autonomia, e tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial e controlar e permitir a evidênciação, no mínimo: [...]**

Mais adiante, nos §§ 3º, 4º e 6º, do art. 1º, o Decreto Federal nº 10.540/2020 estabelece que o Siafic **será único para cada ente federativo**, estando o **Poder Executivo incumbido da contratação ou desenvolvimento, da manutenção e atualização do *software***, bem como da definição de regras contábeis, entre outras, **com**

ou sem rateio das despesas com os demais Poderes e órgãos, que terão sua autonomia administrativa e financeira preservada.

Oportuno frisar que **a singularidade do Siafic** no âmbito da unidade federada **não fere a autonomia dos Poderes**, na medida em que se trata de sistema único de registro dos atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, e não propriamente de gestão de recursos públicos, sendo alimentado com informações de cada unidade gestora ou executora pelos usuários autorizados e habilitados segundo as políticas de acesso definidas no Decreto Federal nº 10.540/2020, de modo que cada Poder ou órgão possa alterar tão somente informações de sua responsabilidade.

Eis o teor dos referidos dispositivos (grifou-se):

§ 3º Para fins do disposto no § 1º, **entende-se como Siafic mantido e gerenciado pelo Poder Executivo a responsabilidade pela contratação ou desenvolvimento, pela manutenção e atualização do Siafic** e pela definição das regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo, **com ou sem rateio de despesas**.

§ 4º **O Poder Executivo observará a autonomia administrativa e financeira dos demais Poderes e órgãos** de que trata o § 1º e **não interferirá nos atos do ordenador de despesa** para a gestão dos créditos e recursos autorizados na forma da legislação e em conformidade com os limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido e nos demais controles e registros contábeis de responsabilidade de outro Poder ou órgão. [...]

§ 6º **O Siafic será único para cada ente federativo** e permitirá a integração com outros sistemas estruturantes, conforme o disposto nos incisos I e II do caput do art. 2º, **vedada a existência de mais de um Siafic no mesmo ente federativo, mesmo que estes permitam a comunicação, entre si, por intermédio de transmissão de dados**.

Ou seja, o Siafic do ente será utilizado por todos os Poderes e órgãos citados no art. 20 da LRF, contudo, recai sobre o Poder Executivo da União, do Distrito Federal e de cada Estado e Município a responsabilidade pela implantação (o que inclui a contratação ou desenvolvimento) e manutenção do sistema, independentemente da divisão dos custos com os demais usuários.

Em face da relevância do tema, o Grupo de Trabalho nº 3 do Comitê Gestor do Acordo de Cooperação Técnica das entidades representativas do Controle Externo junto ao Tesouro Nacional (ACT 01/18) editou a Nota Técnica 01 – GT3- ACT01-2018¹⁴³, solicitando apoio ao ACT/2018 “para que haja ampla divulgação do entendimento do Grupo de Trabalho 3 a respeito do conceito de sistema único e uma conscientização junto aos Tribunais de Contas da importância de não existirem interpretações diferentes, sob o risco de todas as atividades do Grupo de Trabalho 3 serem comprometidas e os diversos benefícios não serem alcançados”

Tal esforço também produziu o documento intitulado “SIAFIC PERGUNTAS & RESPOSTAS”, elaborado pelo Grupo Técnico nº 3 do Acordo de Cooperação Técnica entre o Tesouro Nacional e os Tribunais de Contas, representados pelo IRB e ATRICON¹⁴⁴, que traz entendimento de diversos pontos abarcados nos dispositivos do Decreto Federal nº 10.540/2020.

Cumprir lembrar que, por força do disposto no seu art. 18, parágrafo único, do Decreto Federal nº 10.540/2020, cada ente federativo, em tese, estabeleceu plano de ação voltado para a sua adequação ao regramento constante de tal ato normativo, compreendendo o conjunto de ações propostas para implementação do Siafic com padrão mínimo de qualidade, no qual podem ser encontradas, inclusive, as medidas atinentes à contratação ou ao desenvolvimento do sistema.

No presente trabalho, o tópico da adequação aos requisitos mínimos do Siafic foi tema da questão 1145 do Questionário¹⁴⁵ do TSID03, que abordou: “**1145. A organização se adequou aos requisitos mínimos de TI do SIAFIC**”. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que declarasse a adoção de tais iniciativas:

¹⁴³ https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:13191. Acessado em 02/07/2023.

¹⁴⁴ https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/arquivo/conteudo/Perguntas_e_Respostas_Siafic_19_04_22.pdf. Acessado em, 01/07/2023.

¹⁴⁵ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf".

1145. A organização se adequou aos requisitos mínimos de TI do SIAFIC.	
Município	Resposta
Maricá	Sim
Rio das Ostras	Não
Saquarema	Sim
Volta Redonda	Não

Nesse sentido, em todas as quatro prefeituras, foram realizados procedimentos de observação direta da operação do SIAFIC e registros de uso do sistema foram alvos de solicitação do TSID05 para esses jurisdicionados. A relação das informações solicitadas foi formulada com base no impacto que o descumprimento dos requisitos de transparência da informação e tecnológicos do Decreto Federal nº 10.540/2020 pode acarretar à Administração.

Maricá

A situação da Prefeitura Municipal de Maricá em relação à adequação aos requisitos mínimos do SIAFIC pode ser evidenciada pela resposta à questão 1145 do Questionário¹⁴⁶ do TSID03: **“1145. A organização se adequou aos requisitos mínimos de TI do SIAFIC”**. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que afirme tal conformidade.

O jurisdicionado em tela respondeu¹⁴⁷: **“Sim (O município já se adequou aos requisitos de TI do SIAFIC)”**.

Como forma de evidenciar a mencionada iniciativa, o jurisdicionado anexou à resposta da questão em tela o Decreto Municipal nº 982/2023¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip ao \CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf"

¹⁴⁷ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf".

¹⁴⁸ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá – Anexos.zip\00005_06_decreto-municipal-siafic-n-982-de-25-de-janeiro-de-2023.pdf"

Além disso, a Prefeitura de Maricá estabeleceu plano de ação para a adequação aos requisitos mínimos do Siafic por meio do Decreto Municipal nº 699/2021¹⁴⁹. Tal plano definia que as ações acordadas seriam finalizadas até o final do ano de 2022. Por isso, foram solicitadas evidências de cumprimento ao estabelecido no decreto por meio do item 02 do TSID05.

Nesse sentido, a resposta ao item 02 **não apresenta** esclarecimentos para os itens 18, 19 e 23 do plano, o que reputados como descumprimento do normativo.

Ato contínuo, diante da informação de conformidade com os requisitos mínimos do Siafic, a equipe de auditoria realizou o procedimento de observação direta da operação do sistema e solicitou que um conjunto de amostras de seu uso e operação fosse submetido a este trabalho por meio dos itens 03 e 11 do TSID05¹⁵⁰.

A relação das informações solicitadas foi formulada com base no impacto que o descumprimento dos requisitos de transparência da informação e tecnológicos do Decreto Federal nº 10.540/2020 podem acarretar à Administração.

Sobre esse aspecto, a resposta¹⁵¹ do jurisdicionado em tela informa que os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário não são mantidos em conservação em arquivo eletrônico centralizado, afrontando o disposto no Decreto Federal 10.540/2020, art. 11 § 5º¹⁵².

Isto posto, em vista de ações e atividades insuficientes para a consonância aos requisitos mínimos do Siafic por parte da Prefeitura Municipal de Maricá, à luz do exposto, será incluída **DETERMINAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que **promova adequação** aos dispositivos estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020 e para que **cumpram completamente** o plano de ações disposto no anexo único do Decreto Municipal nº 699/2021.

¹⁴⁹ https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/JOM_1161_05-05-2021.pdf. Acessado em 01/07/2023.

¹⁵⁰ Anexo "003 - TSIDs.zip\06-TSID05\TSID05 - Maricá.pdf".

¹⁵¹ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID05\#03\RESPOSTA ID 03.pdf

¹⁵² Art. 11, § 5º. Os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário deverão ser mantidos em boa guarda e conservação em arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários.

Rio das Ostras

A situação da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras em relação adequação aos requisitos mínimos do Siafic pode ser evidenciada pela resposta à questão 1145 do Questionário¹⁵³ do TSID03: **“1145. A organização se adequou aos requisitos mínimos de TI do SIAFIC”**. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que afirme tal conformidade.

O jurisdicionado em tela respondeu¹⁵⁴: **“Não (O município ainda não se adequou aos requisitos de TI do SIAFIC, mas já tomou as iniciativas para adequação)”**.

Além disso, item 03 do TSID04¹⁵⁵ requisitou o Plano de Ação voltado para adequação e disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020. Em sua resposta¹⁵⁶, a Administração de Rio das Ostras apresenta uma mensagem de e-mail em que se discutem opções de contratação do Siafic.

Ato contínuo, diante da informação da não conformidade na resposta ao questionário e do não envio de plano de ação para adequação aos requisitos mínimos do Siafic, a equipe de auditoria realizou o procedimento de observação direta da operação do sistema e solicitou que um conjunto de amostras de seu uso e operação fosse submetido a este trabalho por meio do item 02 TSID05¹⁵⁷.

A relação das informações solicitadas foi formulada com base no impacto que o descumprimento dos requisitos de transparência da informação e tecnológicos do Decreto Federal nº 10.540/2020 podem acarretar à Administração.

Sobre esse aspecto, a resposta do jurisdicionado em tela ao item 02 do TSID05¹⁵⁸ não motiva o descumprimento no disposto no Decreto Federal nº 10.540/2020.

¹⁵³ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip ao \CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf”

¹⁵⁴ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”

¹⁵⁵ Anexo: “003 - TSIDs.zip\05-TSID04\TSID04 - Rio das Ostras.pdf”.

¹⁵⁶ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip \Rio das Ostras\TSID04\Email Ascomti.pdf

¹⁵⁷ Anexo: “003 - TSIDs.zip\06-TSID05\TSID05 - Rio das Ostras.pdf”

¹⁵⁸ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID05\ITEM 02”.

Noutro giro, o TSID06 oportunizou aos jurisdicionados tecerem comentários acerca dos achados, apresentados na forma de relatório preliminar¹⁵⁹.

Nesse sentido, o jurisdicionado informa¹⁶⁰:

O município iniciou e está atendendo ao SIAFIC, porém, através da abertura do processo 26369/2022, aguardamos posicionamento para melhorar a maneira de contratação do serviço e para mantermos a integração e uso do mesmo sistema. Após haverá formalização do processo de trabalho.

Percebe-se que o presente comentário endossa a proposta de encaminhamento disposta a seguir e que foi disponibilizada no relatório preliminar.

Isto posto, em face do escopo dos pontos solicitados no item 02 TSID05 não contemplar o conjunto completo dos requisitos mínimos, da ausência de um plano de ação que aborde tais requisitos, da necessidade de estar em conformidade com os requisitos do SIAFIC e da contínua necessidade de integração com os sistemas estruturantes, será proposta **RECOMENDAÇÃO** para que a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras estabeleça **processo formal de trabalho** para o aprimoramento e adequação contínuos para a integração do SIAFIC com os sistemas estruturantes (RH, Patrimônio, Licitação, etc), zelando para que atenda o padrão mínimo disposto no Decreto Federal 10.540/2020 e à normativos vindouros.

Saquarema

A situação da Prefeitura Municipal de Saquarema em relação adequação aos requisitos mínimos do SIAFIC pode ser evidenciada pela resposta à questão 1145 do Questionário¹⁶¹ do TSID03: **“1145. A organização se adequou aos requisitos mínimos de TI do SIAFIC”**. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que afirme tal conformidade.

¹⁵⁹ Anexo: “003 - TSIDs.zip\TSID06”.

¹⁶⁰ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID06\017_-_TCE_-_Respostas_ao_TSID_06_assinado.pdf”

¹⁶¹ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip ao \CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf”

O jurisdicionado em tela respondeu: **“Sim (O município já se adequou aos requisitos de TI do SIAFIC)”**¹⁶².

Como forma de evidenciar a mencionada iniciativa, o jurisdicionado anexou à resposta da questão em tela o Decreto¹⁶³ Municipal nº 2.152/2021, que Institui Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento das ações inerentes ao cadastramento de usuários e utilização dos Sistemas Informatizados de Contabilidade, Execução Orçamentária, Administração Financeira, Controle e demais Módulos integrados. Esse normativo estabelece regras para a concessão de acesso de usuários ao SIAFIC.

Além disso, item 03 do TSID04¹⁶⁴ requisitou o Plano de Ação voltado para adequação e disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020. Em sua resposta¹⁶⁵, a Administração de Saquarema apresenta Memorando em que o Secretário Municipal de Finanças afirma que “a municipalidade atende os requisitos do art. 1º do Decreto Federal nº 10.540/2020” e que o mesmo sistema de *software* atende todos os poderes e órgãos públicos do Município de Saquarema.

Ato contínuo, diante da informação de conformidade com os requisitos mínimos do SIAFIC, a equipe de auditoria realizou o procedimento de observação direta da operação do sistema e solicitou que um conjunto de amostras de seu uso e operação fosse submetido a este trabalho por meio do item 02 TSID05¹⁶⁶.

A relação das informações solicitadas foi formulada com base no impacto que o descumprimento dos requisitos de transparência da informação e tecnológicos do Decreto Federal nº 10.540/2020 pode acarretar à Administração.

Sobre esse aspecto, a resposta do jurisdicionado em tela ao item 02 do TSID05¹⁶⁷ não motiva o descumprimento no disposto no Decreto Federal nº 10.540/2020.

Entretanto, em face do escopo dos pontos solicitados no item 02 TSID05 não contemplarem o conjunto completo dos requisitos mínimos e da ausência de um plano

¹⁶² Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”

¹⁶³ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema – Anexos.zip\00007_05_siafic.pdf”

¹⁶⁴ Anexo “003 - TSIDs.zip\05-TSID04\TSID04 - Rio das Ostras.pdf”.

¹⁶⁵ Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID04\ITEM-04.pdf”.

¹⁶⁶ Anexo “003 - TSIDs.zip\06-TSID05\TSID05 - Saquarema.pdf”.

¹⁶⁷ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID05\ITEM Nº 02\TSID - Item 2.pdf”.

de ação que aborde tais requisitos, da necessidade estar em conformidade com os requisitos do Siafic e da contínua necessidade de integração com os sistemas estruturantes, será proposta **RECOMENDAÇÃO** para que a Prefeitura Municipal de Saquarema estabeleça **processo formal de trabalho** para o aprimoramento e adequação contínuos para a integração do Siafic com os sistemas estruturantes (RH, Patrimônio, Licitação, etc), zelando para que atenda o padrão mínimo disposto no Decreto Federal 10.540/2020 e à normativos vindouros.

Volta Redonda

A situação da Prefeitura Municipal de Volta Redonda em relação à adequação aos requisitos mínimos do Siafic pode ser evidenciada pela resposta à questão 1145 do Questionário¹⁶⁸ do TSID03: **“1145. A organização se adequou aos requisitos mínimos de TI do SIAFIC”**. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que afirme tal conformidade.

O jurisdicionado em tela respondeu¹⁶⁹: **“Não (O município ainda não se adequou aos requisitos de TI do SIAFIC, mas já tomou as iniciativas para adequação)”**.

Além disso, item 09 do TSID04¹⁷⁰ requisitou o Plano de Ação voltado para adequação às disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020. Em sua resposta¹⁷¹, a Administração de Volta Redonda informa: “Não editamos Plano de Ação próprio, contudo observamos as normas Federais para atender os requisitos mínimos de qualidade do SIAFIC”.

Ato contínuo, diante da informação da não conformidade na resposta ao questionário e do não envio de plano de ação para adequação aos requisitos mínimos do Siafic, a equipe de auditoria realizou o procedimento de entrevistas com os gestores,

¹⁶⁸ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf".

¹⁶⁹ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf".

¹⁷⁰ Anexo "003 - TSIDs.zip\05-TSID04\TSID04 - Volta Redonda.pdf".

¹⁷¹ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID04\Ofício resposta CGM e TCE RJ.docx".

de observação direta da operação do sistema e solicitou informações para melhor entendimento da situação do jurisdicionado.

Nesse sentido, foram requisitados decretos e/ou minutas de decretos municipais que disponham sobre a gestão e operação do Siafic no item 02 do TSID05¹⁷². Em resposta¹⁷³, o jurisdicionado informou: “Não há esse tipo de regulamentação no Município de Volta Redonda”.

Além disso, durante o procedimento entrevista com os gestores, foram apresentadas planilhas de controles das implementações dos requisitos mínimos do Siafic. Essas planilhas foram objeto de solicitação do item 03 do TSID 05 com os devidos apontamentos de cumprimento ou não dos itens.

Na resposta remetida, a planilha de requisitos gerais¹⁷⁴ demonstra que o Siafic não é utilizado por todos os poderes e órgãos, por não ser empregado na Câmara Municipal de Volta Redonda.

Para elucidar a situação do Siafic com o Poder Legislativo Municipal de Volta Redonda, foram requisitados, no item 05 do TSID05, ofícios enviados à Câmara pelo Poder Executivo Municipal que trata da integração das informações do Poder Legislativo ao Siafic e, no item 06 do mesmo TSID, as últimas três coleções de documentos que tratam do envio do Poder Legislativo de seus dados, em meio físico, para integração ao Siafic pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Na resposta ao referido item 05¹⁷⁵, constam três ofícios da Prefeitura Municipal de Volta Redonda à Câmara Municipal de Volta Redonda, sendo o último datado de 06/04/2023, com os dizeres:

Considerando nossos Ofícios 0628/2022 e 0175/2023 datados de 15/setembro/2022 e 28/fevereiro/2023, respectivamente, e ainda, a responsabilidade do Executivo Municipal pelo cumprimento das exigências do Decreto Federal nº 10.540 de 05/novembro/de 2020, e ainda sobre a necessidade de procedimentos para a implantação do Sistema Contábil,

¹⁷² Anexo "003 - TSIDs.zip\06-TSID05\TSID05 - Volta Redonda.pdf".

¹⁷³ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\02\02.txt".

¹⁷⁴ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\03\1_QUESTIONÁRIO_DE_DIAGNÓTICO_DO_SIAFIC_GRUPO_1_REQUISITOS_GERAIS (2).xlsx".

¹⁷⁵ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\05\".

Orçamentário e Financeiro desse Legislativo, tendo em vista que em janeiro de 2023, essa Casa já deveria estar trabalhando na mesma base de dados do Executivo, vimos reiterar os termos dos ofícios supracitados, sem respostas até o presente momento, e solicitar devidas providências dessa Casa, junto à Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda, com vistas aos procedimentos para que sejam cumpridas as determinações do Decreto supracitado, face ao prazo exíguo para regularização da pendência.

Na resposta ao referido item 06¹⁷⁶, o jurisdicionado apresenta as últimas três remessas de documentos do Poder Legislativo ao Executivo das informações a serem integradas ao Siafic. Devido ao meio físico da informação, a integração e qualquer incompatibilidade dos dados devem ser tratadas manualmente.

Outrossim, percebe-se a intempestividade da integração a partir, por exemplo, da data de envio das informações referentes a abril de 2023, que foram remetidas apenas em 15 de maio de 2023, como consta na data do Ofício¹⁷⁷ Nº DC - 07/2023, na primeira folha do referido arquivo.

Essa situação fere o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, art. 48, § 6º e no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º (grifou-se):

Lei Complementar nº 101/2000, art. 48, § 6º: Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos, do ente da Federação devem utilizar **sistemas únicos** de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia.

Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º: O Siafic corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluídos os módulos complementares, as ferramentas e as informações dela derivados, **utilizada por todos os Poderes e órgãos** referidos no [art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000](#), incluídas as defensorias públicas de cada ente federativo, resguardada a autonomia, e tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial e controlar e permitir a evidênciação, no mínimo

¹⁷⁶ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\06\".

¹⁷⁷ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\06\ Abr - P1_merged_compressed.pdf"

Acerca da matéria, por meio do documento intitulado “Siafic Perguntas e Respostas”, esclarecem o Tesouro Nacional e os Tribunais de Contas, representados pelo Instituto Rui Barbosa e a Atricon (grifou-se):

12. A quem cabe a contratação e manutenção do Siafic? Quem deve pagar pelo Siafic?

O Siafic deve ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo de cada Município ou Estado.

Pode ser um sistema próprio (criado pelo próprio Poder Executivo) ou contratado através de terceiros (licitação).

Quem deve cuidar da contratação ou desenvolvimento do Siafic é o Poder Executivo. Em relação ao custeio do sistema, pode existir ou não a

transferência de recursos entre o Poder Legislativo e Executivo para a contratação, manutenção e gerenciamento do sistema. O ideal é que a decisão ocorra entre os poderes legislativo e executivo, em um diálogo.

13. A mesma empresa que fornece o Siafic para o Poder Executivo será a mesma para o Poder Legislativo?

O software de execução orçamentária, administração financeira e orçamentária deve ser um só. Este mesmo software será utilizado pela Poder Executivo e Poder Legislativo. Os acessos dos usuários que preenchem e utilizam o sistema é que deve ser diferente.

Isto posto, devido à falta de normatização do Siafic e pela falta de adoção de sistema único para o Siafic, no âmbito da Administração Pública de Volta Redonda, será proposta **DETERMINAÇÃO** para que o jurisdicionado promova a regulamentação do Siafic, endossando a qualidade de sistema único para todos os poderes e órgãos e a preservação da autonomia entre os poderes.

Remetendo novamente à planilha de requisitos gerais¹⁷⁸, encontra-se presente a informação de que o Siafic não permite a integração com outros sistemas estruturantes existentes, em especial o tributário.

Para elucidar a situação do Siafic em relação à integração com os sistemas estruturantes, no item 04 do TSID05, solicitou-se evidências do procedimento de

¹⁷⁸ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\03\1_QUESTIONÁRIO_DE_DIAGNÓTICO_DO_SIAFIC_GRUPO_1_REQUISITOS_GERAIS (2).xlsx".

integração entre os sistemas estruturantes. A resposta remetida ao jurisdicionado declara¹⁷⁹:

Sistema de RH - conforme telas e relatórios anexo, está sendo implantado dentro do e-cidade, para efetivamente estar integrado em janeiro de 2024.

Sistema tributário - ainda não encontra-se em processo de análise para integração.

Sobre esse aspecto, trazemos as definições de sistema integrado e de sistema estruturante, ambas do Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 2º, inc. II e XIX, respectivamente, junto com o art. 1º, § 6 (grifou-se):

Art. 2º, inc. II: sistema integrado - sistema informatizado que permite a integração ou a comunicação, sem intervenção humana, com outros sistemas estruturantes cujos dados possam afetar as informações orçamentárias, contábeis e fiscais, tais como controle patrimonial, arrecadação, contratações públicas, dentre outras;

art. 2º, inc. XIX: sistema estruturante - sistema com suporte de tecnologia da informação fundamental e imprescindível para o planejamento, a coordenação, a execução, a descentralização, a delegação de competência, o controle ou a auditoria das ações do Estado, além de outras atividades auxiliares, comum a dois ou mais órgãos da administração pública e que necessite de coordenação central;

1º, § 6: O Siafic será único para cada ente federativo e **permitirá a integração com outros sistemas estruturantes**, conforme o disposto nos incisos I e II do **caput** do art. 2º, vedada a existência de mais de um Siafic no mesmo ente federativo, mesmo que estes permitam a comunicação, entre si, por intermédio de transmissão de dados

Ademais, é valiosa a visita ao documento intitulado “SIAFIC PERGUNTAS & RESPOSTAS”, elaborado pelo Grupo Técnico nº 3 do Acordo de Cooperação Técnica entre o Tesouro Nacional e os Tribunais de Contas, representados pelo IRB e ATRICON¹⁸⁰.

Tal documento esclarece (grifou-se):

¹⁷⁹ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\04\ID 04.txt".

¹⁸⁰ https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/arquivo/conteudo/Perguntas_e_Respostas_Siafic_19_04_22.pdf.

Acessado em 02/07/2023

16. O que são os sistemas estruturantes? Qual a relação deles com o Siafic?

São sistema com suporte de tecnologia da informação fundamental e imprescindível para o planejamento, a coordenação, a execução, a descentralização, a delegação de competência, o controle ou a auditoria das ações do Estado, além de outras atividades auxiliares, comum a dois ou mais órgãos da administração pública e que necessite de coordenação central. Exemplos: patrimônio, gestão de pessoas etc.

O Siafic deve permitir a sua integração com os sistemas estruturantes. Embora essa integração não seja obrigatória, **é importante que os registros contábeis derivados dos sistemas estruturantes aconteçam de maneira tempestiva e analítica de modo a refletir a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade.**

17. A integração entre o Siafic e os sistemas estruturantes deve ocorrer somente por compartilhamento da base de dados ou pode ser por meio de rotinas automáticas de importação de dados entre os sistemas?

Os sistemas estruturantes não compõem o SIAFIC. O Decreto 10.540/2020 determina que o Siafic deve permitir a integração aos sistemas estruturantes. Assim, não é obrigatório que eles compartilhem da mesma base de dados do SIAFIC. **Pode ser por meio de rotinas automáticas de importação dos sistemas.** Os sistemas estruturantes são: patrimônio, RH, gestão de pessoas etc. No entanto, essas rotinas devem permitir ao Siafic conter o registro contábil de maneira tempestiva e individualizada.

Dessa forma, será proposta **RECOMENDAÇÃO** para que o jurisdicionado **promova a integração dos sistemas estruturantes** com o Siafic, no mínimo, por meio de rotinas automáticas de importação.

Sobre outro aspecto, a partir da observação direta da utilização do sistema, houve a solicitação de informações para esclarecimento da situação operacional do Siafic no item 08 e no item 13 (Modelo de Termo de Responsabilidade de uso dos sistemas no âmbito do Siafic) do TSDI05. A relação das informações solicitadas foi formulada com base no impacto que o descumprimento dos requisitos de transparência da informação e tecnológicos do Decreto Federal nº 10.540/2020 podem acarretar à Administração.

Acerca deste tema, a resposta do jurisdicionado em tela aos referidos itens¹⁸¹ não trazem evidências de:

- Mecanismos de autenticação de usuários, no mínimo com CPF e senha, art. 11, § 3º, inc. I;
- Termo de responsabilidade pelo uso adequado do Siafic, art. 11, § 2º, inc. II;
- Conservação em arquivo eletrônico centralizado dos documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário, art. 11, § 5º;
- Cópia de segurança da base de dados do Siafic que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, preferencialmente com periodicidade diária, sem prejuízo de outros procedimentos de segurança da informação, art. 15.

Todos os dispositivos acima fazem parte do Decreto Federal nº 10.540/2020. De tal situação depreende-se o descumprimento no disposto para os requisitos mínimos do Siafic.

Isto posto, em vista de ações e atividades insuficientes para a consonância aos requisitos mínimos do Siafic por parte da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, à luz do exposto, será incluída **DETERMINAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que **promova a adequação** aos dispositivos estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020.

Mais ainda, em face do escopo dos pontos solicitados no item 08 do TSID05 não contemplarem o conjunto completo dos requisitos mínimos e da ausência de um plano de ação que aborde tais requisitos, da necessidade estar em conformidade com os requisitos do Siafic e da contínua necessidade de integração com os sistemas estruturantes, será proposta **RECOMENDAÇÃO** para que a Prefeitura Municipal de Volta Redonda estabeleça **processo formal de trabalho** para o aprimoramento e adequação contínuos para a integração do Siafic com os sistemas estruturantes (RH, Patrimônio, Licitação, etc), zelando para que atenda o padrão mínimo disposto no Decreto Federal nº 10.540/2020 e a normativos vindouros.

¹⁸¹ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\08" e "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\13".

4.2.14.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.14.5. Efeitos

- Diversos Siafic utilizados pelos poderes e órgãos de um mesmo ente;
- Mecanismos de autenticação de usuários que não o identifique de forma única e irrefutável;
- Base de dados do Siafic sem cópia de segurança;
- Usuários com acesso ao Siafic sem consentimento de suas responsabilidades;
- Dados do Siafic não publicados em meio eletrônico de amplo acesso público em tempo real;
- Ausência de segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta;
- Acesso de unidade gestora ou executora aos dados de outra;
- Acesso aos *logs* das operações por qualquer usuário;
- Sistema inaudível;
- Impossibilidade de integração com os sistemas estruturantes.

4.2.14.6. Propostas de encaminhamento

- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Maricá para que, à luz do disposto no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 11, § 5º, promova a conservação em arquivo eletrônico centralizado dos documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário do Siafic e providencie sua adequação aos itens 18, 19 e 23 do Plano de Ação disposto no anexo único do Decreto Municipal nº 699/2021.
- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que, à luz do disposto o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, art. 48, § 6º e no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, endosse a qualidade de sistema único para todos os poderes e órgãos por **meio de regulamentação do Siafic**, ressaltando a preservação da autonomia entre os poderes.

- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que, à luz do disposto no Decreto Federal nº 10.540/2020, promova:
 - Mecanismos de autenticação de usuários, no mínimo com CPF e senha, art. 11, § 3º, inc. I;
 - Termo de responsabilidade pelo uso adequado do Siafic, art. 11, § 2º, inc. II;
 - Conservação em arquivo eletrônico centralizado dos documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário, art. 11, § 5º;
 - Cópia de segurança da base de dados do Siafic que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, preferencialmente com periodicidade diária, sem prejuízo de outros procedimentos de segurança da informação, art. 15.
- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que, à luz do Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 1º, § 6 c/c art. 2º, inc. II e XIX e “SIAFIC PERGUNTAS & RESPOSTAS”, itens 16 e 17, **promova a integração dos sistemas estruturantes** com o Siafic, no mínimo, por meio de rotinas automáticas de importação.
- **Comunicação com Recomendação** às Prefeituras Municipais de Rio das Ostras, Saquarema e Volta Redonda para que, à luz do exposto, estabeleçam **processo formal de trabalho** para o aprimoramento e adequação contínuos para a integração do Siafic com os sistemas estruturantes (RH, Patrimônio, Licitação etc.), zelando para que atenda o padrão mínimo disposto no Decreto Federal 10.540/2020 e à normativos vindouros.

4.2.15. Achado 15 – Iniciativas incipientes de fomento do governo digital

4.2.15.1. Critérios

- Lei Federal nº 14.129/2021, art. 1º, 2º, inc. II e art. 3º;
- Lei Federal nº 13.460/2017, art. 5º, inc. XIII;
- Lei Federal nº 13.460/2017, art. 7º, caput, § 2º, § 3º e § 4º;
- Lei Federal nº 12.965/2014, art. 24, inc. III, IV e X;
- Decreto Federal nº 9.094/2017, art. 2º;

- Decreto Federal nº 9.094/2017, art. 20;
- OCDE - Revisão do Governo Digital do Brasil 2018.

4.2.15.2. Evidências

Maricá

- Resposta ao item 04 do TSID02 [Anexo “004 - TSIDs – Respostas.zip\Maricá\TSID02\ID.04”], que averiguou a existência de ato normativo próprio visando recepcionar a lei do Governo Digital, 14.129/2021;
- Respostas à questão 1142 do Questionário [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de iniciativas para fomentar o Governo Digital no município;
- Respostas à questão 1143 do Questionário [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”] do TSID03, onde os respondentes relatam a adoção em menor parte de iniciativas para a organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado;
- Resumo do projeto PLA154 Otimização Portal SIM-PMM [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#15\Relatório de status - Projeto PLA154 - Otimização do Portal Sim.pdf”] apresentado como comentário do gestor ao Relatório Preliminar oferecido por meio do TSID06;
- Evidência do processo administrativo que cuida do decreto do Governo Digital [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#15\Processo 13858-2023 - Governo Digital.pdf”] apresentado como comentário do gestor ao Relatório Preliminar oferecido por meio do TSID06;
- Carta de Serviço ao Usuário [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#15\Carta de Serviços - Prefeitura de Maricá.pdf”].

Rio das Ostras

- Resposta ao item 02 do TSID02 [Anexo “004 - TSIDs – Respostas.zip\ Rio das Ostras\TSID02\Resposta ASCOMTI.pdf”], que averiguou a existência de ato normativo próprio visando recepcionar a lei do Governo Digital, 14.129/2021;

- Respostas à questão 1142 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de iniciativas para fomentar o Governo Digital no município;
- Respostas à questão 1143 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a adoção em menor parte de iniciativas para a organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado;
- Carta de Serviço ao Usuário [Anexo: "008 - Evidências Complementares.zip\Achado 16 - Iniciativas incipientes de fomento do governo digital\Carta de Serviços Prefeitura de Rio das Ostras.pdf"]
- Descrição do serviço de iluminação pública pertencente à Carta do Serviço [Anexo: "008 - Evidências Complementares.zip\Achado 16 - Iniciativas incipientes de fomento do governo digital \CartaServicos-IluminacaoPublica.pdf"].

Saquarema

- Resposta ao item 03 do TSID02 [Anexo "004 - TSIDs – Respostas.zip\Saquarema\TSID02\Ofício SMGIT n.º 008-2023 - TCERJ-TSID-02-FISC-22-2023.pdf"], que averiguou a existência de ato normativo próprio visando recepcionar a lei do Governo Digital, 14.129/2021;
- Respostas à questão 1142 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de iniciativas para fomentar o Governo Digital no município;
- Anexo da resposta à questão 1142 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema – Anexos.zip\00007_03_evidencia.zip\EVIDENCIA.pdf"] do TSID03, onde o jurisdicionado apresenta decreto que regulamenta sistema de processo eletrônico na Secretaria Municipal de Urbanismo;
- Respostas à questão 1143 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf"] do

TSID03, onde os respondentes relatam a adoção em menor parte de iniciativas para a organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado;

- Comentários do Gestor [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID06\Ofício SMGIT n.º 017-2023 - TCERJ-TSID-06.pdf”] acerca do Relatório Preliminar oferecido por meio do TSDI06.

Volta Redonda

- Resposta ao item 04 do TSID02 [Anexo “004 - TSIDs – Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID 05\OFICIO 0952023EPD.pdf”], que averiguou a existência de ato normativo próprio visando recepcionar a lei do Governo Digital, 14.129/2021;
- Respostas à questão 1142 do Questionário [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de iniciativas para fomentar o Governo Digital no município;
- Respostas à questão 1143 do Questionário [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”] do TSID03, onde os respondentes relatam a adoção em menor parte de iniciativas para a organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado;
- Carta de Serviços indicada [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 16 - Iniciativas incipientes de fomento do governo digital\Carta de Serviços Prefeitura de Volta Redonda.pdf”] em conjunto com a descrição do serviço de Fornecimento de Caçambas Estacionárias pertencente à Carta do Serviço em tela [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 16 - Iniciativas incipientes de fomento do governo digital\VoltaRedondaCartaServiços-Cacamba.pdf”].

4.2.15.3. Situação Encontrada

O Governo Digital pode ser entendido como o uso das tecnologias digitais pelo Poder Público para aprimorar a prestação de serviços à sociedade, fomentando a participação dos indivíduos na condução das políticas públicas.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), na Revisão do Governo Digital do Brasil: Rumo à Transformação Digital do Setor Público, baseia o Governo Digital em seis dimensões¹⁸²:

Figura 21 - As Seis Dimensões do Governo Digital



Fonte: <<http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3627>>. Acesso em: 03 jul. 2023.

Nota-se, a partir dessas seis dimensões, que o Governo Digital não se limita ao emprego de tecnologia da informação no setor público ao tratar de uma mudança cultural na forma que as políticas públicas devem ser conduzidas.

¹⁸² Disponível em: <<http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3627>>. Acesso em: 03 jul. 2023.

Em recente movimento legislativo, promulgou-se a Lei Federal nº 14.129/2021 - A Lei do Governo Digital. Essa norma conceitua o Governo Digital a partir das seguintes diretrizes no art. 3º:

- I - a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis;
- II - a disponibilização em plataforma única do acesso às informações e aos serviços públicos, observadas as restrições legalmente previstas e sem prejuízo, quando indispensável, da prestação de caráter presencial;
- III - a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial;
- IV - a transparência na execução dos serviços públicos e o monitoramento da qualidade desses serviços;
- V - o incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública;
- VI - o dever do gestor público de prestar contas diretamente à população sobre a gestão dos recursos públicos;
- VII - o uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão;
- VIII - o uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da administração pública;
- IX - a atuação integrada entre os órgãos e as entidades envolvidos na prestação e no controle dos serviços públicos, com o compartilhamento de dados pessoais em ambiente seguro quando for indispensável para a prestação do serviço, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e, quando couber, com a transferência de sigilo, nos termos do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001;
- X - a simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços públicos, com foco na universalização do acesso e no autosserviço;
- XI - a eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido;
- XII - a imposição imediata e de uma única vez ao interessado das exigências necessárias à prestação dos serviços públicos, justificada exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente;
- XIII - a vedação de exigência de prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou de informação válida;
- XIV - a interoperabilidade de sistemas e a promoção de dados abertos;

- XV - a presunção de boa-fé do usuário dos serviços públicos;
- XVI - a permanência da possibilidade de atendimento presencial, de acordo com as características, a relevância e o público-alvo do serviço;
- XVII - a proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);
- XVIII - o cumprimento de compromissos e de padrões de qualidade divulgados na Carta de Serviços ao Usuário;
- XIX - a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
- XX - o estímulo a ações educativas para qualificação dos servidores públicos para o uso das tecnologias digitais e para a inclusão digital da população;
- XXI - o apoio técnico aos entes federados para implantação e adoção de estratégias que visem à transformação digital da administração pública;
- XXII - o estímulo ao uso das assinaturas eletrônicas nas interações e nas comunicações entre órgãos públicos e entre estes e os cidadãos;
- XXIII - a implantação do governo como plataforma e a promoção do uso de dados, preferencialmente anonimizados, por pessoas físicas e jurídicas de diferentes setores da sociedade, resguardado o disposto nos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), com vistas, especialmente, à formulação de políticas públicas, de pesquisas científicas, de geração de negócios e de controle social;
- XXIV - o tratamento adequado a idosos, nos termos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
- XXV - a adoção preferencial, no uso da internet e de suas aplicações, de tecnologias, de padrões e de formatos abertos e livres, conforme disposto no inciso V do caput do art. 24 e no art. 25 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet); e
- XXVI - a promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação no setor público.

Nessa toada, a Lei traz comandos que pontuam a prestação digital dos serviços, promovendo soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos¹⁸³.

¹⁸³ Art. 5º A administração pública utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos.

Ademais, a norma direciona o gestor a fomentar o chamado autosserviço¹⁸⁴, que é o “acesso pelo cidadão a serviço público prestado por meio digital, sem necessidade de mediação humana”, nos termos do artigo 4º, inciso II, da referida Lei.

Sobre um outro aspecto, o normativo endossa a importância de uma estratégia para o governo digital, promovendo a participação na Estratégia Nacional de Governo Digital, editada pelo Poder Executivo federal¹⁸⁵ e no incentivo à edição de estratégias específicas por cada ente¹⁸⁶.

Em um enfoque diverso, a Lei Federal nº 14.129/2021 define os componentes do Governo Digital no artigo 18, caput e incisos: “I - a Base Nacional de Serviços Públicos; II - as Cartas de Serviços ao Usuário, de que trata a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017; e III - as Plataformas de Governo Digital.”

Tais componentes são capazes de atingir a prestação digital dos serviços públicos, a abertura de dados do governo, a interoperabilidade entre os órgãos e entes, a governança do governo digital e tantos outros aspectos cobertos pela norma.

Em especial, a Carta de Serviços ao Usuário foi instituída na Lei de Proteção ao Usuário do Serviço Público. Tal instrumento tem por objetivo “informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público”, Lei Federal nº 13.460/2017, artigo 7º § 1º.

Nessa vereda, a referida Lei dispõe sobre os requisitos que a Carta deve cumprir:

Art. 7º

(...)

¹⁸⁴ Art. 14, Parágrafo único. O acesso à prestação digital dos serviços públicos será realizado, preferencialmente, por meio do autosserviço.

¹⁸⁵ Art. 15. A administração pública participará, de maneira integrada e cooperativa, da consolidação da Estratégia Nacional de Governo Digital, editada pelo Poder Executivo federal, que observará os princípios e as diretrizes de que trata o art. 3º desta Lei.

¹⁸⁶ Art. 16. A administração pública de cada ente federado poderá editar estratégia de governo digital, no âmbito de sua competência, buscando a sua compatibilização com a estratégia federal e a de outros entes.

§ 2º A Carta de Serviços ao Usuário deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a:

I - serviços oferecidos;

II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço;

III - principais etapas para processamento do serviço;

IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;

V - forma de prestação do serviço; e

VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço.

§ 3º Além das informações descritas no § 2º, a Carta de Serviços ao Usuário deverá detalhar os compromissos e padrões de qualidade do atendimento relativos, no mínimo, aos seguintes aspectos:

I - prioridades de atendimento;

II - previsão de tempo de espera para atendimento;

III - mecanismos de comunicação com os usuários;

IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários; e

V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação.

§ 4º A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet.

§ 5º Regulamento específico de cada Poder e esfera de Governo disporá sobre a operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário.

§ 6º Compete a cada ente federado disponibilizar as informações dos serviços prestados, conforme disposto nas suas Cartas de Serviços ao Usuário, na Base Nacional de Serviços Públicos, mantida pelo Poder Executivo federal, em formato aberto e interoperável, nos termos do regulamento do Poder Executivo federal.

Insta salientar que a Lei Federal nº 13.460/2017 se aplica à administração direta e indireta dos entes municipais¹⁸⁷.

¹⁸⁷ Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública.

Diante do exposto, é perceptível que a modernização da Administração Pública passa pelo Governo Digital e é altamente recomendável que iniciativas de sua adoção sejam de pronto elaboradas.

Nesse sentido, convém que os entes públicos municipais promovam aderência à Lei Federal nº 14.129/2021, como dispõe o art. 2º, inciso III:

Art. 2º. Esta Lei aplica-se:

(...)

III - às administrações diretas e indiretas dos **demaís entes federados**, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo, **desde que adotem os comandos desta Lei por meio de atos normativos próprios**.

No presente trabalho, o tópico da aderência dos jurisdicionados ao Governo Digital foi tema de um dos itens do TSID02.

Ademais, a questão 1142 do Questionário¹⁸⁸ do TSID03 abordou: **“1142. A organização tomou iniciativas para fomentar o Governo Digital no município”**. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que declarasse a adoção de tais iniciativas:

1142. A organização tomou iniciativas para fomentar o Governo Digital no município.	
Município	Resposta
Maricá	Não
Rio das Ostras	Não
Saquarema	Sim
Volta Redonda	Não

Sobre outro aspecto, o tópico da conformidade dos jurisdicionados à Carta de Serviços foi tema da questão 1143 do Questionário¹⁸⁹ do TSID03: **“1143. A**

§ 1º O disposto nesta Lei aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do inciso I do § 3º do art. 37 da Constituição Federal.

¹⁸⁸ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf".

¹⁸⁹ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf".

organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado.”. Esse item exigia a indicação do endereço eletrônico de amplo acesso público da Carta de Serviços:

1143. A organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado.	
Município	Resposta
Maricá	Adota em menor parte
Rio das Ostras	Adota parcialmente
Saquarema	Adota em menor parte
Volta Redonda	Adota parcialmente

Maricá

A situação da Prefeitura Municipal de Maricá em relação às iniciativas para fomento ao Governo Digital pode ser evidenciada pela resposta ao item 04 do TSID02¹⁹⁰, que averiguou a existência de ato normativo próprio visando recepcionar a lei do Governo Digital, 14.129/2021, que averiguou a existência de ato normativo próprio visando recepcionar a lei do Governo Digital, 14.129/2021.

A resposta apresentada pelo jurisdicionado no referido documento é a que segue, *in verbis*:

(...) informamos que o Município de Maricá não possui ato normativo próprio específico que visa recepcionar a Lei Federal nº 14.129/2021, o que tão logo será providenciado.

Cabe ressaltar que, existem os normativos em vigor, conforme listados abaixo que tratam de matéria similar.

Os decretos mencionados pelo jurisdicionado estão arrolados a seguir¹⁹¹:

¹⁹⁰ Anexo “004 - TSIDs – Respostas.zip\Maricá\TSID02\ID.04”.

¹⁹¹ Anexo “004 - TSIDs – Respostas.zip\Maricá\TSID02\ID.04”

- Decreto nº 155/2018 - REGULAMENTA A LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, MICROEMPRESAS OU MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, E AUTÔNOMOS ESTABELECIDOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REVOGANDO LEGISLAÇÕES CONTRÁRIAS;
- Decreto nº 934/2022 - INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES DE MARICA - SINFORMAR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- Decreto nº 982/2023 - DISPÕE SOBRE A GESTÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE – SIAFIC E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- Decreto nº 1.001/2023 - DISPÕE SOBRE O USO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS NO ÂMBITO DOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE MARICÁ, ESTABELECENDO OS SEUS NÍVEIS MÍNIMOS, REGULAMENTANDO O ART. 5º DA LEI FEDERAL Nº 14.063/2020 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.;
- Lei nº 3.280/2023 - INSTITUI O ESTATUTO DA DESBUROCRATIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ;
- Lei nº 3.073/2021 - DISCIPLINA O ACESSO A INFORMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ, EM CONFORMIDADE COM A LEI NACIONAL Nº 12.527/2011, E COM OS ARTS. 5º, INC. XXXIII; 37, 83º, INC. 11; E 216, §2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Nessa toada, verifica-se que os normativos supracitados dispõem acerca de questões associadas à temática do Governo Digital.

No Decreto Municipal nº 155/2018 nota-se a integração e o fomento ao uso de soluções digitais para a prestação de serviços, conforme dispositivos:

- Art. 6º, § 3º, II - adotar a entrada única de dados cadastrais e documentos, inclusive sob a forma eletrônica ou digital;
- § 3º, III - trabalhar de modo integrado;
- § 4º, I - instituir sistemas eletrônicos, com plataforma na Rede Mundial de Computadores;

§ 4º, II - compartilhar os sistemas federais ou estaduais, desde que prepara regulamentação das exigências legais, nas respectivas etapas do processo;

Já o Decreto Municipal nº 934/2022 traz a instituição do SINFORMAR com objetivo de integração dos dados entre todos os órgãos da Administração e ampliação da transparência por dados abertos e em formato aberto¹⁹².

Outro aspecto que se relaciona com o Governo Digital, mais precisamente na prestação digital dos serviços públicos, é assinatura digital, tratada pelo Decreto Municipal nº 1.001/2023.

Entretanto, existem pontos relevantes que ainda não são abarcados pelos normativos apresentados, como o estabelecimento de uma estratégia de governo digital, plataforma de governo digital e o uso do processo administrativo eletrônico, todos tratados na Lei Federal nº 14.129/2021.

Portanto, convém que se estabeleça estudo que vise **harmonizar o conjunto de normativos apresentados com o disposto na Lei do Governo Digital** e com outras fontes que abranjam a temática em tela.

Noutro giro, o TSID06 oportunizou aos jurisdicionados tecerem comentários acerca dos achados, apresentados na forma de relatório preliminar¹⁹³.

¹⁹² Art. 1º Fica instituído o Sistema Municipal de Informações de Maricá – que tem como finalidade o fortalecimento e a institucionalização da cultura da gestão das informações, dados e indicadores do Município de Maricá, com os seguintes objetivos:

I – promover a integração de dados, informações e indicadores produzidos e disponibilizados por todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta, Indireta e Fundacional;

(...)

VI – ampliar a transparência e o acesso à informação pela população, inclusive por meio de dados abertos, com a disponibilização dos dados públicos que compõem o SINFORMAR

Art. 3º O SINFORMAR será composto por informações, dados e indicadores que contribuam para os processos de toda a Administração Pública Municipal Direta, Indireta e Fundacional, suportando e identiaplicação de políticas públicas

(...)

§ 2º A disponibilidade de dados em formato aberto dar-se-á de forma progressiva e observará a capacidade técnica e os recursos administrativos de cada órgão, conferindo-se prioridades às bases de dados de maior interesse público.

¹⁹³ Anexo: "003 - TSIDs.zip\TSID06\".

Nesse sentido, a Prefeitura de Maricá apresentou resumo do projeto PLA154 Otimização Portal SIM-PMM¹⁹⁴. O documento exhibe cronograma para a elaboração de Decreto que trate do Governo Digital:

2.9	Decreto Governo Digital	20/03/2023	30/08/2023	110,00	6.25%
2.9.1	Elaborar Minuta Decreto Governo Digital (Processo 0013858/2023 de 05/07/2023)	20/03/2023	20/07/2023	83,00	25%
2.9.2	Validar minuta do decreto (PGM - realizar análise Jurídica)	20/07/2023	07/08/2023	13,00	0%
2.9.3	Assinar decreto	08/08/2023	18/08/2023	7,00	0%
2.9.4	MP: Publicado Decreto Governo Digital	23/08/2023	30/08/2023	6,00	0%

De forma conjunta ao exposto acima, enviou evidência do processo administrativo que cuida do decreto do Governo Digital¹⁹⁵.

Em que pese seja possível verificar iniciativa de regulamentação que abarque a temática do Governo Digital, é recomendável que o normativo considere aspectos da Lei Federal nº 14.129/2021.

Dessa forma, em vista das iniciativas incipientes ao Governo Digital por parte da Prefeitura Municipal de Maricá, à luz do exposto, será incluída **RECOMENDAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que **promova estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/2021 e de iniciativas de Governo Digital**.

Com vista a apurar a conformidade do município de Maricá à Carta de Serviços, segmento relevante do Governo Digital, foi proposta a questão 1143 do Questionário¹⁹⁶ do TSID03: **“1143. A organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado.”**. Esse item exigia a indicação do endereço eletrônico de amplo acesso público da Carta de Serviços:

O jurisdicionado respondeu **a adoção em menor parte** ao item em tela¹⁹⁷, não oferecendo endereço eletrônico da Carta de Serviços.

¹⁹⁴ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#15\Relatório de status - Projeto PLA154 - Otimização do Portal Sim.pdf”.

¹⁹⁵ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#15\Processo 13858-2023 - Governo Digital.pdf”.

¹⁹⁶ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf”.

¹⁹⁷ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”.

Noutro giro, o TSID06 oportunizou aos jurisdicionados tecerem comentários acerca dos achados, apresentados na forma de relatório preliminar¹⁹⁸.

Nesse sentido, a Prefeitura de Maricá apresentou impressão em *pdf* da página da Carta de Serviço hospedado no sítio eletrônico da prefeitura¹⁹⁹. O documento apresenta uma relação dos serviços oferecidos pela prefeitura. Adentrando os detalhes do serviço do Bilhete Único Universitário²⁰⁰, em conjunto com o documento apresentado, apura-se a ausência dos itens exigidos pelos dispositivos do art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº 13.460/2017, relativos ao detalhamento dos compromissos e dos padrões de qualidade do atendimento, quais sejam:

- Inc. I - prioridades de atendimento;
- Inc. II - previsão de tempo de espera para atendimento;
- Inc. III - mecanismos de comunicação com os usuários;
- Inc. IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários; e
- Inc. V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação.

Outrossim, ainda o mesmo detalhamento constata a **ausência** de itens elencados no § 2º, art. 7º da Lei Federal nº 13.460/2017, quais sejam:

- inc. III - principais etapas para processamento do serviço;
- inc. IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;
- inc. V - forma de prestação do serviço;
- inc. VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço.

Dessa forma, pelas inconformidades apontadas anteriormente em relação à legislação vigente que rege a Carta de Serviços por parte da Prefeitura Municipal de Maricá, será incluída **DETERMINAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de

¹⁹⁸ Anexo: "003 - TSIDs.zip\TSID06\".

¹⁹⁹ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#15\Carta de Serviços - Prefeitura de Maricá.pdf\".

²⁰⁰ <https://www.marica.rj.gov.br/bilhete-unico-universitario/>. Acessado em 11/07/2023.

encaminhamento deste relatório, para que promova **adequação das Cartas de Serviços** ao disposto Lei Federal nº 13.460/2017.

Rio das Ostras

A situação da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras em relação às iniciativas para fomento ao Governo Digital pode ser evidenciada pela resposta ao item 02 do TSID02²⁰¹, que averiguou a existência de ato normativo próprio visando recepcionar a Lei do Governo Digital, 14.129/2021.

A resposta apresentada pelo jurisdicionado no referido documento é a que segue, *in verbis*:

Até a presente data **ainda não existe ato normativo** visando recepcionar a lei do Governo Digital (Lei n.º 14.129/2021). Contudo, a ASCOMTI, iniciará o quanto antes o estudo e elaboração da norma em comento.

Para verificar outras possíveis iniciativas ligadas à temática do Governo Digital foi proposta a questão 1142 do Questionário²⁰² do TSID03: **“1142. A organização tomou iniciativas para fomentar o Governo Digital no município”**. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que declarasse a adoção de tais iniciativas.

O jurisdicionado respondeu **negativamente** ao item em tela²⁰³.

Noutro giro, o TSID06 oportunizou aos jurisdicionados tecerem comentários acerca dos achados, apresentados na forma de relatório preliminar²⁰⁴.

Nesse sentido, o jurisdicionado informa²⁰⁵ (grifou-se):

Necessitamos estudar para adotar e **elaborar ato normativo para recepcionar a lei do Governo Digital 14.129/2021**. Para isso será **aberto processo administrativo** onde também citaremos a adequação das Cartas de Serviços.

²⁰¹ Anexo “004 - TSIDs – Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID02\Resposta ASCOMTI.PDF”.

²⁰² Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf”.

²⁰³ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf”.

²⁰⁴ Anexo: “003 - TSIDs.zip\TSID06”.

²⁰⁵ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID06\017_-_TCE_-_Respostas_ao_TSID_06_assinado.pdf”

O sistema de processo eletrônico, que está em andamento, também faz parte ao fomento de Governo Digital conforme item abaixo.

Percebe-se que o presente comentário endossa a proposta de encaminhamento disposta a seguir e que foi disponibilizada no relatório preliminar.

Dessa forma, em vista da ausência de iniciativas ao Governo Digital por parte da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, à luz do exposto, será incluída **RECOMENDAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que **promova estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/2021 e de iniciativas de Governo Digital**.

Com vista a apurar a conformidade do município de Rio das Ostras à Carta de Serviços, segmento relevante do Governo Digital, foi proposta a questão 1143 do Questionário²⁰⁶ do TSID03: **“1143. A organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado.”**. Esse item exigia a indicação do endereço eletrônico de amplo acesso público da Carta de Serviços:

O jurisdicionado respondeu **a adoção parcial** ao item em tela²⁰⁷, apontando o endereço eletrônico da Carta de Serviços²⁰⁸.

Ao acessar a Carta de Serviços indicada²⁰⁹ em conjunto com a descrição do serviço de Iluminação Pública²¹⁰, apura-se a ausência dos itens exigidos pelos dispositivos do art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº 13.460/2017, relativos ao detalhamento dos compromissos e dos padrões de qualidade do atendimento, quais sejam:

- Inc. I - prioridades de atendimento;
- Inc. II - previsão de tempo de espera para atendimento;
- Inc. III - mecanismos de comunicação com os usuários;

²⁰⁶ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf".

²⁰⁷ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf".

²⁰⁸ Disponível em: <<https://www.riodasostrs.rj.gov.br/cidadao>>. Acesso em: 26 jun. 2023.

²⁰⁹ Anexo: "008 - Evidências Complementares.zip\Achado 16 - Iniciativas incipientes de fomento do governo digital\Carta de Serviços Prefeitura de Rio das Ostras.pdf".

²¹⁰ Anexo: "008 - Evidências Complementares.zip\Achado 16 - Iniciativas incipientes de fomento do governo digital\RioDasOstrasCartaServicos-IluminacaoPublica.pdf".

- Inc. IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários; e
- Inc. V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação.

Outrossim, averiguando a descrição do serviço de Iluminação Pública pertencente à Carta do Serviço em tela²¹¹, constata-se a **ausência** de itens elencados no § 2º, art. 7º da Lei Federal nº 13.460/2017, quais sejam:

- inc. III - principais etapas para processamento do serviço;
- inc. IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;
- inc. V - forma de prestação do serviço;
- inc. VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço.

Noutro giro, o TSID06 oportunizou aos jurisdicionados tecerem comentários acerca dos achados, apresentados na forma de relatório preliminar²¹².

Nesse sentido, o jurisdicionado informa²¹³ (grifou-se):

Necessitamos estudar para adotar e elaborar ato normativo para recepcionar a lei do Governo Digital 14.129/2021. Para isso será aberto processo administrativo onde também **citaremos a adequação das Cartas de Serviços**. O sistema de processo eletrônico, que está em andamento, também faz parte ao fomento de Governo Digital conforme item abaixo.

Percebe-se que o presente comentário endossa a proposta de encaminhamento disposta a seguir e que foi disponibilizada no relatório preliminar.

Dessa forma, pelas inconformidades apontadas anteriormente em relação à legislação vigente que rege a Carta de Serviços por parte da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, será incluída **DETERMINAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que promova **adequação das Cartas de Serviços** ao disposto Lei Federal nº 13.460/2017.

²¹¹ Anexo: "008 - Evidências Complementares.zip\Achado 16 - Iniciativas incipientes de fomento do governo digital\RioDasOstrasCartaServicos-IluminacaoPublica.pdf".

²¹² Anexo: "003 - TSIDs.zip\TSID06\".

²¹³ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID06\017_-_TCE_-_Respostas_ao_TSID_06_assinado.pdf"

Saquarema

A situação da Prefeitura Municipal de Saquarema em relação às iniciativas para fomento ao Governo Digital pode ser evidenciada pela resposta ao item 03 do TSID02²¹⁴, que averiguou a existência de ato normativo próprio visando recepcionar a Lei do Governo Digital, 14.129/2021.

A resposta apresentada pelo jurisdicionado no referido documento é a que segue, *in verbis*:

Sobre o item 03 do referido TSID, cumpre-nos esclarecer que o Município de Saquarema ainda não possui ato normativo próprio visando recepcionar a lei do Governo Digital, Lei Federal nº 14.129/2021, que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública.

Para verificar outras possíveis iniciativas ligadas à temática do Governo Digital foi proposta a questão 1142 do Questionário²¹⁵ do TSID03: “**1142. A organização tomou iniciativas para fomentar o Governo Digital no município**”. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que declarasse a adoção de tais iniciativas.

O jurisdicionado respondeu **positivamente** ao item em tela²¹⁶, enviando como evidência a publicação do Decreto Municipal nº 2.503/2023, que **regulamenta sistema de processo eletrônico** na Secretaria Municipal de Urbanismo²¹⁷.

Em que pese, a iniciativa de implementação de processo administrativo eletrônico seja relevante no contexto do Governo Digital, como bem pontua a Lei do Governo Digital em seu artigo 5º, é necessário que as ações sejam **diversificadas e amplificadas** para toda a Prefeitura.

²¹⁴ Anexo “004 - TSIDs – Respostas.zip\ Saquarema\TSID02\Ofício SMGIT n.º 008-2023 - TCERJ-TSID-02-FISC-22-2023.pdf”.

²¹⁵ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf”.

²¹⁶ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”.

²¹⁷ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema – Anexos.zip\00007_03_evidencia.zip\EVIDENCIA.pdf”.

Especificamente, existem pontos relevantes que ainda não são abarcados pela iniciativa apresentada, como o estabelecimento de uma **estratégia de governo digital, plataforma de governo digital e o uso do processo administrativo eletrônico de forma ampla**, por exemplo, todos tratados na Lei Federal nº 14.129/2021.

Noutro giro, o TSID06 oportunizou aos jurisdicionados tecerem comentários acerca dos achados, apresentados na forma de relatório preliminar²¹⁸.

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Saquarema oferece seus comentários sobre o que lhe foi apresentado na forma de relatório preliminar e informa²¹⁹:

Ademais, buscando fomentar ações de Governo Digital na Administração Pública Municipal, representantes da Secretaria de Gestão, Inovação e Tecnologia vem participando de reuniões e eventos ligados ao tema e, ainda este mês, irá participar de um fórum que será promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para estudo quanto à possibilidade de futura implantação do sistema de processo eletrônico no Município.

Portanto, convém que se estabeleça estudo que vise a adoção no disposto na Lei do Governo Digital e com outras fontes que abranjam a temática em tela.

Dessa forma, em vista de iniciativas incipientes ao Governo Digital por parte da Prefeitura Municipal de Saquarema, à luz do exposto, será incluída **RECOMENDAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que **promova estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/2021 e de iniciativas de Governo Digital**.

Com vista a apurar a conformidade do município de Saquarema à Carta de Serviços, segmento relevante do Governo Digital, foi proposta a questão 1143 do Questionário²²⁰ do TSID03: **“1143. A organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado.”**. Esse item exigia a indicação do endereço eletrônico de amplo acesso público da Carta de Serviços:

²¹⁸ Anexo: “003 - TSIDs.zip\TSID06\”.

²¹⁹ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID06\Ofício SMGIT n.º 017-2023 - TCERJ-TSID-06.pdf”.

²²⁰ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf”.

O jurisdicionado respondeu a adoção em menor parte ao item em tela²²¹, não oferecendo endereço eletrônico da Carta de Serviços.

Dessa forma, pela ausência da Carta de Serviços por parte da Prefeitura Municipal de Saquarema, à luz do exposto, será incluída **DETERMINAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que promova a **elaboração da Cartas de Serviços** conforme disposto na Lei Federal nº 13.460/2017.

Volta Redonda

A situação da Prefeitura Municipal de Volta Redonda em relação às iniciativas para fomento ao Governo Digital pode ser evidenciada pela resposta ao item 04 do TSID02222, que averiguou a existência de ato normativo próprio visando recepcionar a Lei do Governo Digital, 14.129/2021.

A resposta apresentada pelo jurisdicionado no referido documento é a que segue, *in verbis*:

Não possuímos normativo próprio que recepciona a Lei nº 4.129/2021, mas elaborou a Lei nº 4.969/2013, que regulamenta o acesso à informação, no âmbito do Município de Volta Redonda, também disponível em meio eletrônico, em anexo.

A Lei Municipal nº 4.969/2013 citada na resposta está acostada aos autos²²³.

Em que pese o acesso à informação seja um componente essencial do Governo Digital, a regulamentação apresentada trata apenas dos procedimentos para se obter acesso à informação, ao passo que as diretrizes do Governo Digital demandam a participação ativa do poder público na divulgação das informações em formatos abertos.

²²¹ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf".

²²² Anexo "004 - TSIDs – Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID 05\OFICIO 0952023EPD.pdf".

²²³ Anexo "004 - TSIDs – Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID 05\lei_4969_2013 Lei Municipal de Acesso a Informacao.pdf".

Para verificar outras possíveis iniciativas ligadas à temática do Governo Digital foi proposta a questão 1142 do Questionário²²⁴ do TSID03: **“1142. A organização tomou iniciativas para fomentar o Governo Digital no município”**. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que declarasse a adoção de tais iniciativas.

O jurisdicionado respondeu **negativamente** ao item em tela²²⁵.

Dessa forma, em vista da ausência de iniciativas ao Governo Digital por parte da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, à luz do exposto, será incluída **RECOMENDAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que **promova estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/2021 e de iniciativas de Governo Digital**.

Com vista a apurar a conformidade do município de Volta Redonda à Carta de Serviços, segmento relevante do Governo Digital, foi proposta a questão 1143 do Questionário²²⁶ do TSID03: **“1143. A organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado.”**. Esse item exigia a indicação do endereço eletrônico de amplo acesso público da Carta de Serviços:

O jurisdicionado respondeu **a adoção parcial** ao item em tela²²⁷, apontando o endereço eletrônico da Carta de Serviços²²⁸.

Ao acessar a Carta de Serviços indicada²²⁹ em conjunto com a descrição do serviço de Fornecimento de Caçambas Estacionárias pertencente à Carta do Serviço em tela²³⁰, apura-se que grande parte dos itens exigidos pelos dispositivos do art. 7º, § 3º,

²²⁴ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf".

²²⁵ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf".

²²⁶ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf".

²²⁷ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf".

²²⁸ <https://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/>. Acessado em 27/06/2023

²²⁹ Anexo: "008 - Evidências Complementares.zip\Achado 16 - Iniciativas incipientes de fomento do governo digital\Carta de Serviços Prefeitura de Volta Redonda.pdf".

²³⁰ Anexo: "008 - Evidências Complementares.zip\Achado 16 - Iniciativas incipientes de fomento do governo digital\VoltaRedondaCartaServiços-Cacamba.pdf".

da Lei Federal nº 13.460/2017, relativos ao detalhamento dos compromissos e dos padrões de qualidade do atendimento, estão presentes.

Entretanto, ainda existem pontos de melhoria, por ausência dos seguintes itens:

- Inc. I - prioridades de atendimento;
- Inc. III - mecanismos de comunicação com os usuários;
- Inc. IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários;
- Inc. V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação.

Outrossim, averiguando apenas a descrição do serviço de Fornecimento de Caçambas Estacionárias pertencente à Carta do Serviço em tela²³¹ não se encontra o que se pede no seguinte dispositivo:

- Lei Federal nº 13.460/2017, art. 7º, § 2º, inc. VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço.

Dessa forma, pelas inconformidades apontadas anteriormente em relação à legislação vigente que rege a Carta de Serviços por parte da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, será incluída **DETERMINAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que promova **adequação das Cartas de Serviços** ao disposto Lei Federal nº 13.460/2017.

4.2.15.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.15.5. Efeitos

- Administração pública alienada à desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão;
- Impossibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial;

²³¹ Anexo: "008 - Evidências Complementares.zip\Achado 16 - Iniciativas incipientes de fomento do governo digital\VoltaRedondaCartaServiços-Cacamba.pdf".

- Morosidade dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços públicos, com foco na universalização do acesso e no autosserviço;
- Falta de informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados.

4.2.15.6. Propostas de encaminhamento

- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Maricá, à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, à Prefeitura Municipal de Saquarema e à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que promovam **adequação das Cartas de Serviços** ao disposto na Lei Federal nº 13.460/2017, art. 7º, caput, § 2º, § 3º e § 4º;
- **Comunicação com Recomendação** à Prefeitura Municipal de Maricá, à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, à Prefeitura Municipal de Saquarema e à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que **promovam estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/2021 e de iniciativas de Governo Digital.**

4.2.16. Achado 16 – Iniciativas incipientes de implantação de processo administrativo eletrônico

4.2.16.1. Critérios

- Constituição Federal de 1988, art. 37, caput;
- Lei Federal nº 12.527/2011, art. 3º, inc. I e III;
- Lei Federal nº 12.965/2014, art. 24, inc. I, II, III, IV, V, X;
- Lei Federal nº 12.965/2014, art. 25, inc. I, II, III, IV, V;
- Lei Federal nº 13.460/2017, art. 5º, inc. XIII.

4.2.16.2. Evidências

Maricá

- Respostas à questão 1144 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf"] do TSID03,

onde os respondentes relatam a utilização parcial de processo administrativo eletrônico/digital;

- Anexo da resposta à questão 1144 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá - Anexos.zip\00005_05_1144.zip"] do TSID03, onde o jurisdicionado apresenta suas evidências de adoção parcial de processo administrativo eletrônico/digital;
- Resposta ao item 20 do TSID05 [Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#20\Resposta ao item 20.pdf], onde o jurisdicionado apresenta capturas de tela da operação do sistema de processo administrativo eletrônico.

Rio das Ostras

- Resposta ao item 03 do TSID02 [Anexo "004 - TSIDs – Respostas.zip\ Rio das Ostras\TSID02\Resposta ASCOMTI.PDF"], que averiguou a existência de adoção de processo administrativo eletrônico/digital;
- Respostas à questão 1144 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de adoção de processo administrativo eletrônico/digital;
- Anexo da resposta à questão 1144 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio Das Ostras - Anexos.zip\00006_03_print-1.pdf"] do TSID03, onde o jurisdicionado apresenta suas evidências de iniciativas para a adoção de processo administrativo eletrônico/digital;
- Comentários do Gestor [Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID06\017_-_TCE_-_Respostas_ao_TSID_06_assinado.pdf".] acerca do Relatório Preliminar oferecido por meio do TSDI06.

Saquarema

- Respostas à questão 1144 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a utilização parcial de processo administrativo eletrônico/digital;

- Anexo da resposta à questão 1144 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema – Anexos.zip\00007_04_evidencia.zip\EVIDENCIA.pdf"] do TSID03, onde o jurisdicionado apresenta decreto que regulamenta sistema de processo eletrônico na Secretaria Municipal de Urbanismo;
- Resposta aos itens 14, 15 e 16 do TSID05 [Anexo: " 004 - TSIDs - Respostas\Saquarema\TSID05\ITENS Nº 14, 15 e 16"], onde o jurisdicionado apresenta capturas de tela da operação do sistema de processo administrativo eletrônico.

Volta Redonda

- Resposta ao item 06 do TSID02 [Anexo "004 - TSIDs – Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID 06\OFICIO 0952023EPD.pdf"], que averiguou a existência de adoção de processo administrativo eletrônico/digital;
- Resposta ao item 07 do TSID02 [Anexo "004 - TSIDs – Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID 07\Processo PMVR SEI - 4126-2022.pdf"], que solicitou o Acordo de Cooperação Técnica e os processos administrativos que originaram e registraram o procedimento de solicitação de uso do SEI;
- Respostas à questão 1144 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de adoção de processo administrativo eletrônico/digital;
- Anexo da resposta à questão 1144 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda – Anexos.zip\00009_01_processo-administrativo-sei-vr-1.pdf"] do TSID03, o onde o jurisdicionado apresenta suas evidências de iniciativas para a adoção de processo administrativo eletrônico/digital;
- Resposta ao item 19 do TSID05 [Anexo "004 - TSIDs – Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\19"], que solicitou os Decretos nº 17.724 e nº 17.725, que dispõem sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, ou suas minutas em caso de ainda estarem em elaboração.

4.2.16.3. Situação Encontrada

A transformação digital tomou grande espaço nas organizações com o objetivo de ganhos em eficiência e de melhorias nas prestações de seus serviços. O setor público não foi indiferente e promoveu avanços nessa temática.

É cediço notar que a transformação digital é mais que lidar com tecnologia. O foco principal deve ser na mudança comportamental e cultural da organização.

Nesse sentido, salienta-se a importância da alta administração em avaliar, dirigir e monitorar tal esforço com base em uma estratégia fundada em objetivos, metas e indicadores.

Sobre esse aspecto, a Administração Pública do Brasil progrediu na direção da transformação digital à medida em que evoluiu a legislação dessa matéria e regulamentou o uso da tecnologia em seu operacional.

Inicialmente, cabe se rememorar à Carta Magna de 1988, que insculpe o princípio a eficiência no caput do artigo 37. Tal princípio guia a Administração Pública brasileira continuamente na esteira da modernização.

Por sua vez, a base normativa infraconstitucional remonta a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Nessa toada, a Lei Federal nº 11.419/2006, dispõe acerca do uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais.

Na última década, houve a promulgação de **três regulamentos que conferem a vinculação da Administração Pública à adoção do processo administrativo eletrônico**.

Primeiramente, a Lei de Acesso à Informação modernizou a forma como a Administração Pública deve proceder em relação a transparência com a sociedade e traz em seu artigo 3º, caput, a **asseguração do direito fundamental de acesso à informação e diretrizes a serem observadas por todos os entes**.

Nessa vereda, o inciso I do referido artigo traz a diretriz de “observância da **publicidade como preceito geral** e do **sigilo como exceção**” e o inciso III vincula o gestor público à “utilização de meios de comunicação **viabilizados pela tecnologia da informação**”.

Com base nessas diretrizes, é manifesto que o benefício da tecnologia da informação na forma do processo administrativo eletrônico confere elevado grau de transparência ativa, uma vez que os autos processuais digitais podem ser acessados a partir da internet por toda a sociedade.

Outrossim, o Marco Civil da Internet ordena a atuação do Poder Público por meio de diretrizes, como dispõe o artigo 24, caput²³². Dentre tais diretrizes, situam-se (grifou-se):

- I - estabelecimento de **mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática**, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica;
- II - promoção da **racionalização da gestão, expansão e uso da internet**, com participação do Comitê Gestor da internet no Brasil;
- III - promoção da racionalização e da **interoperabilidade tecnológica dos serviços de governo eletrônico**, entre os diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para permitir o intercâmbio de informações e a **celeridade de procedimentos**;
- IV - promoção da **interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive entre os diferentes âmbitos federativos** e diversos setores da sociedade;
- V - adoção preferencial de **tecnologias, padrões e formatos abertos e livres**;
- VI - publicidade e **disseminação de dados e informações públicos, de forma aberta** e estruturada;
- X - prestação de **serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos**.

Não há como desconsiderar a legitimação do processo administrativo eletrônico na consecução do ordenamento supracitado, em vista de o meio físico em papel não alcançar a integração, a eficiência, a racionalização, a interoperabilidade e a publicidade e disseminação de forma aberta e estruturada.

Ainda, a mesma Lei Federal nº 12.965/2014 dispõe, no artigo 25, os preceitos para as **aplicações de internet** da Administração Pública de todos os entes:

Art. 25. As aplicações de internet de entes do poder público devem buscar:

- I - **compatibilidade dos serviços de governo eletrônico** com diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos para seu acesso;

²³² Art. 24. Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil:

II - **acessibilidade a todos os interessados**, independentemente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, resguardados os aspectos de sigilo e restrições administrativas e legais;

III - **compatibilidade** tanto com a leitura humana quanto com o **tratamento automatizado das informações**;

IV - **facilidade de uso dos serviços de governo eletrônico**; e

V - **fortalecimento da participação social** nas políticas públicas.

Ao dispor pormenorizadamente sobre as aplicações de internet, o legislador **explicita que a atuação do Poder Público deve priorizar o emprego do ambiente tecnológico** fornecido pela rede mundial de computadores. Além disso, regulamenta, nos dispositivos acessórios do artigo 25, os requisitos a que tais aplicações precisam se amoldar e vão ao encontro da compatibilidade e da facilidade com serviços eletrônicos, da acessibilidade a toda a sociedade com fortalecimento da participação social e da compatibilidade com tratamento automatizado.

Desse modo, constituiu-se que a Administração Pública **deve se desvencilhar do uso do papel como meio físico** na modernização do processo administrativo.

Endossando a diretriz do proveito das ferramentas tecnológicas no setor público, a Lei Federal nº 13.460/2017 traz regramento para garantir a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. A norma em tela institui como direito de adequada prestação dos serviços públicos pelo usuário a “aplicação de **soluções tecnológicas** que visem a simplificar **processos e procedimentos de atendimento ao usuário** e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações” - artigo 5º, inciso XIII (grifou-se).

Por último, vale ressaltar que a Lei do Governo Digital preceitua no artigo 5º que “A administração pública utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos” e no artigo 6º que “Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto se o usuário solicitar de forma diversa, nas situações em que esse procedimento for inviável, nos casos de indisponibilidade do meio eletrônico ou diante de risco de dano relevante à celeridade do processo”, **ensejando de forma inexorável a adoção do processo administrativo eletrônico**.

Sobre um aspecto correlato, houve avanço nos estatutos legais que visam garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Essa temática é essencial para efetividade dos processos administrativos eletrônicos.

Nesse diapasão, cabe ressaltar o advento da Lei Federal nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de *softwares* desenvolvidos por entes públicos. Seu artigo 4º classifica os tipos de assinaturas eletrônicas (grifou-se):

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

- a) a que permite identificar o seu signatário;
- b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

- a) está associada ao signatário de maneira unívoca;
- b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;
- c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Respeitando o pacto federativo, o artigo 5º da Lei Federal nº 14.063/2020 deixa a cargo dos entes regulamentarem a restrição de uso de cada tipo de assinatura nos diversos tipos de atos e documentos tratados pela Administração (grifou-se):

Art. 5º No âmbito de suas competências, ato do titular do Poder ou do órgão constitucionalmente autônomo de cada **ente federativo estabelecerá o nível mínimo exigido para a assinatura eletrônica em documentos** e em interações com o ente público. (Regulamento)

§ 1º O ato de que trata o caput deste artigo observará o seguinte:

I - a assinatura eletrônica simples poderá ser admitida nas interações com ente público de menor impacto e que não envolvam informações protegidas por grau de sigilo;

II - a assinatura eletrônica avançada poderá ser admitida, inclusive:

a) nas hipóteses de que trata o inciso I deste parágrafo;

b) (VETADO);

c) no registro de atos perante as juntas comerciais;

III - a assinatura eletrônica qualificada será admitida em qualquer interação eletrônica com ente público, independentemente de cadastramento prévio, inclusive nas hipóteses mencionadas nos incisos I e II deste parágrafo.

§ 2º É obrigatório o uso de assinatura eletrônica qualificada:

I - nos atos assinados por chefes de Poder, por Ministros de Estado ou por titulares de Poder ou de órgão constitucionalmente autônomo de ente federativo;

II - (VETADO);

III - nas emissões de notas fiscais eletrônicas, com exceção daquelas cujos emitentes sejam pessoas físicas ou Microempreendedores Individuais (MEIs), situações em que o uso torna-se facultativo;

IV - nos atos de transferência e de registro de bens imóveis, ressalvado o disposto na alínea "c" do inciso II do § 1º deste artigo;

V – (VETADO);

VI - nas demais hipóteses previstas em lei.

§ 3º (VETADO).

§ 4º O ente público informará em seu site os requisitos e os mecanismos estabelecidos internamente para reconhecimento de assinatura eletrônica avançada.

§ 5º No caso de conflito entre normas vigentes ou de conflito entre normas editadas por entes distintos, prevalecerá o uso de assinaturas eletrônicas qualificadas.

Dessa forma, é necessário que os entes, em vias de **simplificar o emprego do processo administrativo eletrônico**, devem considerar qual **tipo de assinatura pode ser admitido para cada tipo de documento**.

Isto posto, considerando o princípio constitucional da eficiência, o disposto no artigo 3º, caput e incisos I e III, da Lei de Acesso à Informação, o disposto no artigo 24, caput e incisos I, II, III, IV, V, X, além do artigo 25 caput e incisos I, II, III, IV, V, do Marco Civil da Internet, do disposto no artigo 5º, caput e inciso XII, da Lei de Proteção aos

Usuários dos Serviços Públicos, cabe a esta Corte de Contas **averiguar as iniciativas de adoção de processo administrativo eletrônico** nos jurisdicionados e determinar que sejam **realizados estudos e plano de ação** para a sua implementação, considerando a regulamentação do uso da assinatura eletrônica e seus tipos, conforme Lei Federal nº 14.063/2020, bem como a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/11, em caso de ausência ou incipiência no emprego do processo administrativo eletrônico, inclusive em processos para a prestação dos serviços públicos e para procedimentos internos, como contratações.

No presente trabalho, o tópico da adoção de processo administrativo eletrônico/digital foi tema de um dos itens do TSID02 para os jurisdicionados de Rio das Ostras e Volta Redonda.

Ademais, a questão 1142 do Questionário²³³ do TSID03 abordou: **“1144. A organização utiliza processo administrativo eletrônico/digital”**. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que declarasse a adoção de tais iniciativas:

1144. A organização utiliza processo administrativo eletrônico/digital.	
Município	Resposta
Maricá	Parcialmente
Rio das Ostras	Não
Saquarema	Parcialmente
Volta Redonda	Não

Sobre outro aspecto, nas Prefeituras de Maricá e Saquarema, que informaram que utilizam parcialmente processo administrativo eletrônico, foram realizados procedimentos de observação direta da operação da ferramenta digital e registros do sistema foram alvos de solicitação do TSID05 para esses jurisdicionados.

²³³ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf".

Maricá

A situação da Prefeitura Municipal de Maricá em relação ao emprego do processo administrativo eletrônico pode ser evidenciada pela resposta à questão 1144 do Questionário²³⁴ do TSID03: **“1144. A organização utiliza processo administrativo eletrônico/digital”**. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que declarasse a adoção de tais iniciativas.

O jurisdicionado em tela respondeu²³⁵: **“Parcialmente (O município adota incipientemente processo administrativo eletrônico/digital no âmbito municipal)”**.

Como forma de evidenciar a mencionada iniciativa, o jurisdicionado anexou à resposta da questão em tela mapas de processo do Processo de Legalização de Empresa, Processo de Mudança de Titularidade de Imóvel e Processo de Legalização de Imóveis, além de listagem de processos administrativos eletrônicos em andamento²³⁶.

Diante da informação da implantação do processo administrativo eletrônico no âmbito dos procedimentos supracitados e com a finalidade de esclarecer o estado corrente do uso da modalidade eletrônica de processo, a equipe de auditoria realizou o procedimento de observação direta da operação do sistema e solicitou que um conjunto de amostras de seu uso fosse submetido a este trabalho por meio dos itens 20, 21, 22 e 23 do TSID05, além de verificar a existência de normativos que regem a temática de processo administrativo eletrônico nos itens 18 e 19 do TSID05²³⁷.

Em que pese, a iniciativa de implementação de processo administrativo eletrônico esteja em operação para uma gama de procedimentos, como informado por meio das respostas aos itens 20²³⁸ e 21²³⁹ do TSID05, é necessário que as ações sejam diversificadas e amplificadas para toda a Prefeitura, inclusive em processos administrativos de tramitação exclusivamente interna, como contratações.

²³⁴ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf".

²³⁵ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf".

²³⁶ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá – Anexos.zip\00005_05_1144.zip"

²³⁷ Anexo "003 - TSIDs.zip\06-TSID05\TSID05 - Maricá.pdf".

²³⁸ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#20\Resposta ao item 20.pdf".

²³⁹ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#21\Resposta ao item 21.pdf"

Nesse diapasão, o item 19 do TSID05 solicitou Decreto(s) que disponha(m) sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública da Prefeitura Municipal de Maricá, ou suas minutas em caso de ainda estarem em elaboração.

Em sua resposta²⁴⁰, o jurisdicionado apresentou processo administrativo 8.907/2022, que trata da proposta de Lei Complementar de Processo administrativo Tributário. Entretanto, tal normativo não guarda relação com o processo administrativo eletrônico.

Outrossim, a resposta ao item 18 do TSID05²⁴¹ apresenta o Decreto Municipal nº 1.001/2023, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas no âmbito dos atos e processos administrativos do município de Maricá, regulamentando o art. 5º da lei federal nº 14.063/2020.

O referido decreto trata das assinaturas eletrônicas inclusive no contexto do processo administrativo eletrônico: “Art. 4º Os atos e documentos que compõem os processos administrativos sob a forma digital/eletrônica devem ser assinados por meio eletrônico, em observância às regras deste Decreto e as disposições contidas na Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), no que for aplicável”.

Em especial, o art. 23 dispõe (grifou-se):

A administração direta e indireta, quando for o caso, deverá dispor de **mecanismo, por meio da internet, para validar as assinaturas eletrônicas simples e avançada**, com chaves únicas, códigos, criptográficos, sequências de símbolos únicas ou outros métodos confiáveis, exigindo-se registro da hora e local do ato.

Nessa toada, a partir das exportações completas dos processos administrativos eletrônicos finalizados enviados como resposta ao item 20 do TSID05²⁴² não é possível encontrar o endereço eletrônico para efeitos de validação das assinaturas presentes nos documentos. Reputa-se, pois, o desalinhamento entre o processo administrativo eletrônico e o art. 23 do Decreto Municipal nº 1.001/2023.

²⁴⁰ Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#19\ Processo 8907-2022.pdf”.

²⁴¹ Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#18\DECRETO Nº 1001, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.pdf”.

²⁴² Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID05\#20\Resposta ao item 20.pdf”.

Dessa forma, em vista de iniciativas incipientes à adoção de processo administrativo eletrônico por parte da Prefeitura Municipal de Maricá, à luz do exposto, será incluída **DETERMINAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que promova estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal em harmonia com os dispositivos do Decreto Municipal nº 1.001/2023, bem como com a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/2011.

Rio das Ostras

A situação da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras em relação ao emprego de processo administrativo eletrônico pode ser evidenciada pela resposta ao item 03 do TSID02²⁴³, que averiguou a existência de adoção de processo administrativo eletrônico/digital.

A resposta apresentada pelo jurisdicionado no referido documento é a que segue, *in verbis*: “Até a presente data **ainda não existe no âmbito municipal a adoção de processo administrativo eletrônico/digital**”.

Sobre esse aspecto, visando oportunizar possíveis iniciativas ligadas à temática do processo administrativo eletrônico foi proposta a questão 1144 do Questionário²⁴⁴ do TSID03: “**1144. A organização utiliza processo administrativo eletrônico/digital**”. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que declarasse a adoção de tais iniciativas.

O jurisdicionado em tela respondeu²⁴⁵: “**Não (O município não adota processo administrativo eletrônico/digital no âmbito municipal, mas já tomou iniciativas para adoção)**”.

²⁴³ Anexo “004 - TSIDs – Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID02\Resposta ASCOMTI.PDF”

²⁴⁴ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf”

²⁴⁵ Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf”

Como forma de evidenciar a mencionada iniciativa, o jurisdicionado anexou à resposta da questão em tela imagem que exhibe informações acerca da criação de grupo de estudo para tal finalidade²⁴⁶:

Código	25176/2022
Classificação/Assunto	068.001 Solicitação, faz Solicitação
Observações	MEMORANDO Nº 198/2022 - ASCOMTI SOLICITA CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE ESTUDO DE SOLUÇÃO PARA SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL
Assunto reduzido	MEMORANDO Nº 198/2022 - ASCOMTI SOLICITA CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE ESTUDO DE SOLUÇÃ
Situação do Processo	Em andamento, a receber
Data da inclusão	15/07/2022
Usuário que incluiu	141111 - jaceirjunior

Nota-se na figura anterior que a solicitação de criação da comissão de estudo de solução para sistema de processo digital encontra-se em andamento e em estágio precoce.

Noutro giro, o TSID06 oportunizou aos jurisdicionados tecerem comentários acerca dos achados, apresentados na forma de relatório preliminar²⁴⁷.

Nesse sentido, o jurisdicionado informa²⁴⁸:

O atual sistema de processo administrativo do município - SALI, foi lançado no último dia 05/07 e o mesmo encontra-se na fase I de implantação (retrocompatibilidade com o sistema legado), a fase II tem previsão para 60 dias onde atualizaremos o banco de dados, trazendo melhoria de performance além de novas funcionalidades de gestão. Na fase III o sistema se torna processo eletrônico. Em paralelo, o processo número 19447/2022, que visa regulamentar a assinatura digital, está atualmente no Gabinete do Prefeito.

Em que pese tenha sido informado os passos para a implantação do sistema de processo administrativo eletrônico, é necessário que o plano de ação possua o **comprometimento da alta administração** e que seja estabelecido formalmente como se dará a transição do processo administrativo físico para a modalidade digital, visto que a marcha da transformação digital possui maiores chances de sucesso quando a cultura organizacional vai ao encontro das ferramentas de tecnologia da informação.

²⁴⁶ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio Das Ostras - Anexos.zip\00006_03_print-1.pdf".

²⁴⁷ Anexo: "003 - TSIDs.zip\TSID06\".

²⁴⁸ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID06\017_-_TCE_-_Respostas_ao_TSID_06_assinado.pdf".

Dessa forma, em vista de iniciativas incipientes à adoção de processo administrativo eletrônico por parte da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, à luz do exposto, será incluída **DETERMINAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que promova estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal, considerando a regulamentação do uso da assinatura eletrônica e seus tipos, conforme Lei Federal nº 14.063/2020, bem como a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/2011.

Saquarema

A situação da Prefeitura Municipal de Saquarema em relação ao emprego do processo administrativo eletrônico pode ser evidenciada pela resposta à questão 1144 do Questionário²⁴⁹ do TSID03: “**1144. A organização utiliza processo administrativo eletrônico/digital**”. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que declarasse a adoção de tais iniciativas.

O jurisdicionado em tela respondeu²⁵⁰: “**Parcialmente (O município adota incipientemente processo administrativo eletrônico/digital no âmbito municipal)**”.

Como forma de evidenciar a mencionada iniciativa, o jurisdicionado anexou à resposta da questão em tela a publicação do Decreto Municipal nº 2.503/2023, que **regulamenta sistema de processo eletrônico** na Secretaria Municipal de Urbanismo²⁵¹.

Diante da informação da implantação do processo administrativo eletrônico no âmbito da referida secretaria e com a finalidade de esclarecer o estado corrente do uso da modalidade eletrônica de processo, a equipe de auditoria realizou o procedimento de observação direta da operação do sistema e solicitou que um conjunto de amostras de seu uso fosse submetido a este trabalho por meio dos itens 14, 15 e 16 do TSID05²⁵².

²⁴⁹ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf".

²⁵⁰ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf".

²⁵¹ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema – Anexos.zip\00007_04_evidencia.zip\EVIDENCIA.pdf".

²⁵² Anexo: " 004 - TSIDs - Respostas\Saquarema\TSID05\ITENS Nº 14, 15 e 16".

Em que pese, a iniciativa de implementação de processo administrativo eletrônico esteja em vias de operação na Secretaria Municipal de Urbanismo, é necessário que as ações sejam diversificadas e amplificadas para toda a Prefeitura.

Dessa forma, em vista de iniciativas incipientes à adoção de processo administrativo eletrônico por parte da Prefeitura Municipal de Saquarema, à luz do exposto, será incluída **DETERMINAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que promova estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal, considerando a regulamentação do uso da assinatura eletrônica e seus tipos, conforme Lei Federal nº 14.063/2020, bem como a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/2011.

Volta Redonda

A situação da Prefeitura Municipal de Volta Redonda em relação ao emprego de processo administrativo eletrônico pode ser evidenciada pela resposta ao item 06 do TSID02²⁵³, que averiguou a existência de adoção de processo administrativo eletrônico/digital.

A resposta apresentada pelo jurisdicionado na resposta tal item é a que segue, *in verbis*: “**Não existe adoção de processo administrativo eletrônico/digital**”.

Ademais, em entrevista realizada com o jurisdicionado foi levantada a existência de Acordo de Cooperação TRF4 nº 228/2022, firmado entre o TRF-4 e a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, visando a cessão de direitos de uso do SEI – Sistema Eletrônico de Informação. O processo administrativo que ensejou essa parceria foi objeto de resposta da solicitação do item 07 do TSID02²⁵⁴.

No aludido processo, pode-se verificar na folha 27 a publicação do TRF-4, datada de 05/07/2022, no Diário Oficial da União, de Extrato do Acordo de Cooperação Técnica supracitado.

Sobre tais aspectos, visando identificar outras possíveis iniciativas ligadas à temática do processo administrativo eletrônico foi proposta a questão 1144 do

²⁵³ Anexo “004 - TSIDs – Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID 06\OFICIO 0952023EPD.pdf”.

²⁵⁴ Anexo “004 - TSIDs – Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID 07\Processo PMVR SEI - 4126-2022.pdf”.

Questionário²⁵⁵ do TSID03: **“1144. A organização utiliza processo administrativo eletrônico/digital”**. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que declarasse a adoção de tais iniciativas.

O jurisdicionado em tela respondeu²⁵⁶: **“Não (O município não adota processo administrativo eletrônico/digital no âmbito municipal, mas já tomou iniciativas para adoção)”**.

Como forma de evidenciar a iniciativa respondida, o jurisdicionado anexou à resposta da questão em tela o Acordo de Cooperação firmado entre o TRF-4 e a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, junto com a publicação no Diário Oficial da União, já mencionados nesta instrução.

Outrossim, em entrevista realizada na fase de execução, foi informado que a Prefeitura Municipal de Volta Redonda possui decretos dispendo sobre a temática do processo administrativo eletrônico. Com isso, o jurisdicionado enviou resposta ao item 19 do TSID05²⁵⁷, que solicitou os Decretos Municipais nº 17.724 e nº 17.725, que dispõem sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, ou suas minutas em caso de ainda estarem em elaboração.

Ambos os decretos são datados de 05/05/2023. O Decreto Municipal nº 17.724 regulamenta a substituição do meio físico de autuação, produção, tramitação e consulta de documentos e processos administrativos para o meio digital, através da utilização do Sistema Eletrônico de Informações, cedido pelo Tribunal Federal da 4ª Região.

Entre seus dispositivos, encontra-se a atribuição da implantação do SEI à Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão – SEPLAG – art. 1º, § 3º, e a autorização desta juntamente com a Comissão de Implantação e Acompanhamento do SEI-VR para definição de cronograma de implantação - art. 2º, caput.

Em contrapartida, o Decreto Municipal nº 17.725 cria a Comissão de Implantação e Acompanhamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEIVR – art.

²⁵⁵ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf".

²⁵⁶ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf".

²⁵⁷ Anexo "004 - TSIDs – Respostas.zip\Volta Redonda\TSID05\19".

1º - e atribui a tal comissão a responsabilidade de apresentação do **Plano de Implantação do SEI-VR**, estabelecendo **Cronograma de Implantação, Projeto Piloto**, bem como orientações quanto às normas legais de tramitação de documentos, norteamento e fiscalização do cumprimento do Acordo de Cooperação Técnica nº 228/2022.

Entretanto, tal normativo não estipula um prazo para a comissão finalizar tais documentos, ocorrendo em **risco de intempestividade da implantação do SEI**. A estipulação de temporaneidade se faz relevante em virtude da Cláusula Terceira, 3.1, letra "i", c/c Cláusula Sexta, 6.1, do Acordo de Cooperação TRF4 nº 228/2022, que dispõem (grifou-se):

3.1: i) implantar o SEI oficialmente em suas atividades administrativas no **prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias** a contar da assinatura do presente termo, para cumprimento da Cláusula Segunda, c, deste termo, quando não for o caso de implantação por órgão coordenador.

6.1: A não observância do disposto na Cláusula Terceira, letra "i", **implica na rescisão automática** do presente Acordo de Cooperação Técnica, com a devida e formal devolução dos códigos fonte ao TRF4.

Com isso, embora a Prefeitura de Volta Redonda já tenha firmado acordo de cooperação para cessão do SEI e tenha avanços na normatização do uso do processo eletrônico administrativo, ainda não possui planos nem cronogramas concretos e formalizados para sua implantação, incorrendo risco significativo de rescisão do Acordo de Cooperação firmado com o TRF4.

Tal situação evidencia a natureza inaugural das iniciativas do jurisdicionado na adoção de processo administrativo eletrônico, ensejando encaminhamento que vise ajustar a consecução da implementação do processo administrativo eletrônico no setor público do município.

Dessa forma, em vista de iniciativas incipientes à adoção de processo administrativo eletrônico por parte da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, à luz do exposto, será incluída **DETERMINAÇÃO** ao referido jurisdicionado, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que promova a elaboração do **Plano de Implantação do SEI-VR, do Cronograma de Implantação e do Projeto Piloto**.

Demais municípios

O aperfeiçoamento da gestão pública e a modernização administrativa devem ser perseguidas pelas administrações no âmbito municipal. O fomento do emprego do processo administrativo em sua forma eletrônica se mostra um caminho influente na busca desses ideais.

Por meio da análise de risco realizada rotineiramente pela CAS-TI, foram identificados, além dos municípios em tela nesta auditoria, outros que também apresentam iniciativas incipientes na adoção da modalidade eletrônica de processo administrativo, tal como consta em banco de dados desta especializada:

Prefeitura	Usa PA Eletrônico
ARMAÇÃO DE BÚZIOS	Não
ARRAIAL DO CABO	Não
BOM JESUS DO ITABAPOANA	Não
CABO FRIO	Não
CAMPOS DOS GOYTACAZES	Não
DUQUE DE CAXIAS	Não
ITAGUAI	Não
JAPERI	Não
MACAÉ	Não
MAGÉ	Não
NILÓPOLIS	Não
NOVA FRIBURGO	Não
NOVA IGUAÇU	Não
QUATIS	Não
RIO BONITO	Não
SÃO JOÃO DA BARRA	Não

SAO PEDRO DA ALDEIA

Não

Por apresentarem situação de ausência de iniciativas de adoção de processo administrativo eletrônico, convém a **DETERMINAÇÃO** às Prefeituras Municipais dos municípios supracitados para que promovam estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal, considerando a regulamentação do uso da assinatura eletrônica e seus tipos, conforme Lei Federal nº 14.063/2020, bem como a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/2011.

Mais ainda, diante do caráter pedagógico e profilático inerente à atuação desta Corte de Contas, reputa-se ser de bom alvitre a **DETERMINAÇÃO às demais prefeituras jurisdicionadas desta Corte de Contas** para que, caso se amoldem, total ou parcialmente, à situação de iniciativas ausentes ou embrionárias de adoção de processo administrativo eletrônico, promovam estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal, considerando a regulamentação do uso da assinatura eletrônica e seus tipos, conforme Lei Federal nº 14.063/2020, bem como a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/11.

4.2.16.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.16.5. Efeitos

- Administração pública alienada à desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão;
- Impossibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial;
- Morosidade dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços públicos, com foco na universalização do acesso e no autosserviço;

- Falta de informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados.

4.2.16.6. Propostas de encaminhamento

- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Maricá para que, à luz do princípio constitucional da eficiência, do disposto na Lei Federal nº 12.965/2014, art. 24, inc. II, IV, X; e art. 25, inc. I, IV, V, e na Lei Federal nº 13.460/2017, art. 5, inc. XIII., **promova estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico** em todo o âmbito da Administração Pública Municipal em harmonia com os dispositivos Decreto Municipal nº 1.001/2023, bem como com os dispositivos da Lei Federal nº 12.527/11, inclusive em processos para a prestação dos serviços públicos e para procedimentos internos como contratações.
- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que, à luz do princípio constitucional da eficiência, do disposto na Lei Federal nº 12.965/2014, art. 24, inc. II, IV, X; e art. 25, inc. I, IV, V, na Lei Federal nº 13.460/2017, art. 5, inc. XIII., no Decreto Municipal nº 17.724 e Decreto Municipal nº 17.725 promova a elaboração do **Plano de Implantação do SEI-VR, do Cronograma de Implantação e do Projeto Piloto**.
- **Comunicação com Determinação** às Prefeituras Municipais dos municípios arrolados a seguir, para que, à luz do princípio constitucional da eficiência, do disposto na Lei Federal nº 12.965/2014, art. 24, inc. II, IV, X; e art. 25, inc. I, IV, V, e na Lei Federal nº 13.460/2017, art. 5, inc. XIII., **promovam estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico** em todo o âmbito da Administração Pública Municipal, inclusive em processos para a prestação dos serviços públicos e para procedimentos internos como contratações, considerando a regulamentação do uso da assinatura eletrônica e seus tipos, conforme Lei Federal nº 14.063/2020, bem como a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/2011:
 - **MUNICÍPIOS:** Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Pirai, Barra Mansa, Belford

Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Japeri, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Mendes, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Pirai, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Queimados, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Joao da Barra, São Joao de Meriti, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastiao do Alto, Sapucaia, Saquarema, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Valença, Varre-Sai, e Vassouras.

4.2.17. Achado 17 – Ausência de processo de planejamento das contratações

4.2.17.1. Critérios

- Constituição Federal de 1988, art. 37, caput, princípio da eficiência;
- Decreto-Lei n.º 200/1967, art. 6º, inciso I;
- Lei Federal nº 14.133/2021, art. 5º, caput;
- Lei Federal nº 14.133/2021, art. 12, inciso VII;
- Acórdão nº 2.622/2015-TCU-Plenário;
- Acórdão nº 1.637/2021-TCU-Plenário.

4.2.17.2. Evidências

Maricá

- Respostas à questão 2331 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de execução de processo de planejamento das contratações;
- Decreto Municipal nº 1.004/2023 [Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#17\Decreto-1004-de-15-02-23-regulamenta-o-plano-de-contraracoes-anual.pdf"], que regulamenta o PCA, enviado em resposta ao Relatório Preliminar oferecido por meio do TSID06;
- Mensagem eletrônica emitida pela Coordenadoria de Planejamento e Orçamento às unidades da administração para elaboração do planejamento contratual de cada pasta [Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#17\Email PCA (1).pdf"], com modelo de planilha em anexo [Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#17\ PCA modelo (1).xlsx"].

Rio das Ostras

- Respostas à questão 2331 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de execução de processo de planejamento das contratações;
- Publicação da portaria que designou a Comissão de Compras e Contratações [Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID04\comissao de planejamento.pdf"];
- Captura de tela do Plano de Contratações Anual publicado no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) [Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID04\Portal publicado.pdf"].

Saquarema

- Respostas à questão 2331 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de execução de processo de planejamento das contratações.

Volta Redonda

- Respostas à questão 2331 do Questionário [Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf"] do TSID03, onde os respondentes relatam a ausência de execução de processo de planejamento das contratações.

4.2.17.3. Situação Encontrada

O Planejamento das Contratações é o processo de levantamento e consolidação de todas as contratações que um determinado órgão pretende realizar ou prorrogar em um período futuro. É razoável e costumeiro que esse período coincida com um exercício financeiro. Ele auxilia na otimização dos recursos disponíveis e no aprimoramento dos processos de trabalho.

Tal planejamento é capaz de auxiliar a organização no alcance de suas metas e objetivos, permitindo uma análise gerencial, auxiliando o nível intermediário e o nível estratégico nas decisões e possíveis intervenções.

Por conseguinte, como fruto da execução do processo de planejamento, concebe-se o Plano de Contratação Anual - PCA, artefato que consolida todas as contratações julgadas necessárias no ano para o alcance dos objetivos de um órgão.

Sobre esse aspecto, o Decreto-Lei nº 200/1967, art. 6º, inciso I e a Lei Federal nº 14.133/2021, art. 5º, caput, fazem do **princípio do planejamento** alicerce diretor da boa administração, este último dispositivo sobretudo no tocante às contratações públicas.

A Nova Lei de Licitações e Contratos dispõe sobre o Plano de Contratações Anual em seu art. 12, inc. VII (grifou-se):

a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, **elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência**, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

Apesar de tal dispositivo trazer um caráter opcional ao instrumento, ao se harmonizar o disposto ao plano com o princípio do planejamento, constante na mesma Lei, torna-se evidente que a **elaboração do plano de contratações anual é a regra**.

Nesse sentido, trazemos os dizeres do Acórdão nº 1.637/2021 – Plenário TCU (grifou-se):

Ainda que o legislador não tenha previsto, ao menos de modo expresse, a obrigatoriedade de utilização do referido plano (art. 12, inciso VII), **é forçoso reconhecer que se trata de mecanismo integralmente alinhado aos princípios expressos do planejamento e da eficiência (Lei 14.133/2021, art. 5º, caput)** e, no tocante às compras, da responsabilidade fiscal (art. 40, inciso V, alínea “c”), além de fomentar a transparência das atividades logísticas do Estado (Lei 14.133/2021, art. 12, §1º).

Antes mesmo de tal entendimento, o Tribunal de Contas da União já considerava a necessidade precípua de elaboração de um plano anual de contratações, como se destaca do Acórdão nº 2.622/2015 TCU - Plenário:

9.2.1.12. executar processo de planejamento das aquisições, contemplando, pelo menos:

9.2.1.12.1. elaboração, com participação de representantes dos diversos setores da organização, de um documento que materialize o plano de aquisições, contemplando, para cada contratação pretendida, informações como: descrição do objeto, quantidade estimada para a contratação, valor estimado, identificação do requisitante, justificativa da necessidade, período estimado para executar a aquisição (e.g., mês), programa/ação suportado(a) pela aquisição, e objetivo(s) estratégico(s) apoiado(s) pela aquisição; 9.2.1.12.2. aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano de aquisições;

9.2.1.12.3. divulgação do plano de aquisições na internet;

9.2.1.12.4. acompanhamento periódico da execução do plano, para correção de desvios;

Mais ainda, faz-se oportuno trazer a baila recomendação da OCDE acerca do planejamento anual de contratações para promover a integridade das licitações públicas, contida no princípio 3 do documento Princípios para a Integridade em licitações públicas – OCDE 2009 (tradução livre)²⁵⁸:

²⁵⁸ OECD Principles for Integrity in Public Procurement - 2009

Princípio 3. Assegurar que o erário público é utilizado de acordo com os propósitos desejados nas licitações públicas.

Sistemas de licitações públicas estão no centro do gerenciamento estratégico do erário público para promover o tirar o melhor uso do dinheiro, bem como auxiliar na prevenção à corrupção. Para refletir as necessidades governamentais e prover um olhar estratégico em relação ao atingimento dos objetivos governamentais e departamentais, **o planejamento das contratações é um instrumento de gestão relevante. Planos de licitação – geralmente preparados em uma base anual – podem incluir o planejamento orçamentário correlato, formulado em base anual ou plurianual (frequentemente como parte do plano de investimento departamental), com a descrição detalhada e realística das necessidades financeiras e de recursos humanos. (...)**

Isto posto, convém que se avalie a execução de processo de planejamento das contratações, o qual resulta na elaboração do Plano de Contratação Anual. Ensejando-se determinação em caso de sua ausência ou incipiência.

No presente trabalho, o tópico de processo estruturado para o planejamento das contratações municipais foi tema da questão 2331 do Questionário²⁵⁹ do TSID03: **“2331. A organização executa processo de planejamento das contratações”**. Esse item exigia a remissão de evidências em caso de uma resposta que declarasse a adoção parcial, em maior parte, ou totalmente.

Principle 3. Ensure that public funds are used in public procurement according to the purposes intended.

Public procurement systems are at the centre of the strategic management of public funds to promote overall value for money, as well as help prevent corruption. To reflect government needs and provide a strategic outlook in relation to the attainment of government or department objectives, procurement planning is a key management instrument. Procurement plans – generally prepared on an annual basis – may include the related budget planning, formulated on an annual or multi-annual basis (often as part of a department investment plan), with a detailed and realistic description of financial and human resource requirements. Planning requires that officials are adequately trained in planning, scheduling and estimating projects costs so that projects are well co-ordinated and fully funded when works need to begin. Procurement plans could also be published to inform suppliers of forthcoming opportunities providing that the information released is carefully selected to avoid possible collusion.

²⁵⁹ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf".

2331. A organização executa processo de planejamento das contratações.	
Município	Resposta
Maricá	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
Rio das Ostras	Adota em maior parte ou totalmente.
Saquarema	Adota em menor parte
Volta Redonda	Não adota

Com exceção da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, que declarou adotar em maior parte ou totalmente, os demais declararam a **ausência de execução de processo de planejamento das contratações**.

Maricá

O TSID06 oportunizou os jurisdicionados a tecerem comentários acerca dos achados, apresentados na forma de relatório preliminar²⁶⁰.

Nesse sentido, sobre o processo de trabalho para o planejamento das contratações, o jurisdicionado remeteu o Decreto Municipal nº 1.004/2023²⁶¹, que regulamenta a elaboração do PCA.

O normativo em tela estipula - art. 1º - a anualidade do planejamento de contratações – art. 4º, § 1º, inc. I - a participação dos diversos órgãos na elaboração do instrumento através de formalização de demandas – art. 4º, § 1º, inc. II - a consolidação das demandas – art. 4º, § 1º, inc. III - a aprovação da autoridade competente e – 4º, § 1º, inc. III - a publicação do plano em sítio eletrônico.

Ademais, tal normativo estipula que “A elaboração e a aprovação do Plano de Contratações Anual serão obrigatórias a partir do ano de 2023 referente ao exercício de 2024”, no art. 8º.

Nesse diapasão, o responsável remeteu mensagem eletrônica emitida pela Coordenadoria de Planejamento e Orçamento às unidades da administração para

²⁶⁰ Anexo: “003 - TSIDs.zip\TSID06\”.

²⁶¹ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#17\Decreto-1004-de-15-02-23-regulamenta-o-plano-de-contratacoes-anual.pdf”.

elaboração do planejamento contratual de cada pasta²⁶², com modelo de planilha em anexo²⁶³, dentro do prazo disposto no art. 4º, § 1º, inc. I.

Diante disso, no escopo investigado no trabalho, não encontramos motivação que denote o não atendimento à elaboração de processo de planejamento das contratações na Prefeitura Municipal de Maricá.

Rio das Ostras

Como forma de evidência à sua resposta ao Questionário de Governança e Gestão de TI do TSID03, a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras apresentou o Decreto Municipal nº 3.478/2022²⁶⁴, que dispõe sobre o Plano de Contratações Anual.

O normativo em tela estipula - art. 2 - a anualidade do planejamento de contratações – art. 3º - a participação dos diversos órgãos na elaboração do instrumento através de formalização de demandas – art. 6º - a análise das demandas visando a racionalização dos processos de contratação – art. 8º - a aprovação do Chefe do Poder Executivo e – art. 8º, inc. III - a publicação do plano em sítio eletrônico.

Ato contínuo, o TSID04 de Rio das Ostras requisitou no item 02 o envio de processos administrativos ou equivalentes que tratem da elaboração e consolidação do Plano Anual de Contratação, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 3.478/2022²⁶⁵.

Como resposta, o jurisdicionado em tela remeteu a publicação da portaria que designou a Comissão de Compras e Contratações²⁶⁶ e captura de tela do Plano de Contratações Anual publicado no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP)²⁶⁷, acessível no PNCP2.

²⁶² Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#17\Email PCA (1).pdf".

²⁶³ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#17\ PCA modelo (1).xlsx".

²⁶⁴ Anexo: "007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Rio Das Ostras - Anexos.zip\00006_06_1520.pdf".

²⁶⁵ Anexo "003 - TSIDs.zip\05-TSID04\TSID04 - Rio das Ostras.pdf".

²⁶⁶ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID04\comissao de planejamento.pdf".

²⁶⁷ Anexo "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID04\Portal publicado.pdf".

Diante disso, no escopo investigado no trabalho, não encontramos motivação que denote o não atendimento à elaboração de processo de planejamento das contratações na Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.

Squarema e Volta Redonda

Pela ausência de processo de planejamento das contratações pelas Prefeituras Municipais de Squarema e Volta Redonda, à luz do exposto, será incluída **DETERMINAÇÃO** aos referidos jurisdicionados, na proposta de encaminhamento deste relatório, para que elaborem processo de planejamento das contratações, contemplando, no mínimo, em harmonia com o disposto no Acórdão nº 2.622/2015-TCU-Plenário, item 9.2.1.12 e seus subitens, expostos anteriormente:

- a anualidade do planejamento de contratações;
- a participação dos diversos órgãos na elaboração do planejamento;
- a análise das demandas visando a racionalização dos processos de contratação;
- a aprovação do Chefe do Poder Executivo;
- a publicação do plano em sítio eletrônico.

4.2.17.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.17.5. Efeitos

- Contratações não alinhadas à estratégia da organização;
- Falha na entrega de resultados finalísticos à sociedade;
- Baixo desempenho da área de gestão de TI em atender necessidades e expectativas de usuários ou partes interessadas;
- Contratação de solução incompleta (dependente de objeto não contratado) ou que não atenda às demandas da organização como um todo.

4.2.17.6. Propostas de encaminhamento

- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Saquarema e à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que, à luz do princípio constitucional da eficiência, do princípio do planejamento no Decreto-Lei nº 200/1967, art. 6º, inc. I, e na Lei Federal nº 14.133/2021, art. 5º, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021 art. 12, inc. VII, do Acórdão nº 2.622/2015 TCU - Plenário e do Acórdão nº 1.637/2021 TCU - Plenário, elaborem processo de planejamento das contratações, contemplando no mínimo, a anualidade do planejamento de contratações, a participação dos diversos órgãos na elaboração do planejamento, a análise das demandas visando a racionalização dos processos de contratação, a aprovação do Chefe do Poder Executivo, a publicação do plano em sítio eletrônico e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

4.2.18. Achado 18 – Inexistência de processo de trabalho para as contratações de TI

4.2.18.1. Critérios

- Constituição Federal de 1988, art. 37, caput, princípio da eficiência;
- Decreto-Lei nº 200/1967, art. 6º, inciso I;
- Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023, itens 6 e 7;
- Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019;
- Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022;
- Acórdão nº 2.352/2016-TCU-Plenário, item 9.1;
- Acórdão nº 1.603/2008-TCU-Plenário.

4.2.18.2. Evidências

Maricá

- Resposta ao item 2341 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], onde o jurisdicionado afirma que não adota processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações;

- Resposta ao item 2342 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], onde o jurisdicionado afirma que não adota processo de trabalho para seleção de fornecedores;
- Resposta ao item 2343 questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Maricá.pdf”], onde o jurisdicionado afirma que adota em menor parte o processo de trabalho para gestão de contrato;
- Comentários do Gestor [Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#18\ DECRETO-No-936-proc-18959-2022.pdf”] acerca do Relatório Preliminar oferecido por meio do TSDI06.

Saquarema

- Resposta ao item 2341 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado afirma que não adota processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações;
- Resposta ao item 2342 questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado afirma que adota em menor parte o processo de trabalho para seleção de fornecedores;
- Resposta ao item 2343 questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], onde o jurisdicionado afirma que adota em menor parte o processo de trabalho para gestão de contrato.

Volta Redonda

- Resposta ao item 2341 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado afirma que não adota processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações;
- Resposta ao item 2342 do questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta

Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado afirma que não adota processo de trabalho para seleção de fornecedores;

- Resposta ao item 2343 questionário sobre Governança e Gestão de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI.zip\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Volta Redonda.pdf”], onde o jurisdicionado afirma que adota em menor parte o processo de trabalho para gestão de contrato.

4.2.18.3. Situação Encontrada

O processo de contratação é uma etapa fundamental na aquisição de qualquer bem ou serviço de TI. É um dever jurídico atribuído ao Poder Público pelo princípio da eficiência do caput do art. 37 da Constituição Federal, e pelos artigos 6º, 7º e 10º, § 7º do Decreto-Lei nº 200/1967. Ele começa com a explicitação de uma necessidade, passa pela etapa de planejamento da contratação e termina com a execução e gestão do contrato.

Com base na documentação apresentada pelo jurisdicionado e nos exames realizados pela equipe de auditoria²⁶⁸, percebe-se que a materialidade dos contratos de TI é significativa para a Administração Pública, conforme as informações apresentadas na seção 2.3 deste relatório.

A equipe de auditoria considerou três itens do questionário para determinar se as Prefeituras selecionadas definem um processo de trabalho para o gerenciamento das contratações de TI, conforme os dispositivos legais elencados na Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023 e na Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022. Adicionalmente, solicitou-se o envio de evidências para justificar suas respostas para essas perguntas.

Em atendimento aos itens 2341, 2342 e 2343 do Questionário, os jurisdicionados responderam da seguinte forma:

²⁶⁸ **Referência:** Maricá - Respostas ao TSID nº 01/2023 - Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID01\ ID.10\”
Referência: Rio das Ostras - Respostas ao TSID nº 01/2023 - Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID01\ ID.10\”

Referência: Saquarema - Respostas ao TSID nº 01/2023 - Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID - 01\ ITEM-10\”

Referência: Volta Redonda - Respostas ao TSID nº 01/2023 - Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\01-TSID01\ ID 10\”

2341. A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações.

Município	Resposta
Maricá	Não adota
Rio das Ostras	Adota em maior parte ou totalmente.
Saquarema	Adota em menor parte
Volta Redonda	Não adota

2342. A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores.

Município	Resposta
Maricá	Não adota
Rio das Ostras	Adota em maior parte ou totalmente.
Saquarema	Adota em menor parte
Volta Redonda	Não adota

2343. A organização definiu processo de trabalho para gestão de contratos.

Município	Resposta
Maricá	Adota em menor parte
Rio das Ostras	Adota em maior parte ou totalmente.
Saquarema	Adota em menor parte
Volta Redonda	Adota em menor parte

Conforme demonstrado acima, constatou-se que as Prefeituras de Maricá, Saquarema e Volta Redonda responderam “não adota” ou “Adota em menor parte”. Dessa forma, será sugerido, ao final do achado, que os jurisdicionados definam, padronizem, aprovelem e documentem um processo de trabalho para realizar as contratações de produtos e serviços de TI em âmbito municipal, observando os dispositivos legais elencados na Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023, e de maneira subsidiária, no que couber, ao disposto na Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022.

A Prefeitura de Rio das Ostras, no entanto, declarou que “Adota em maior parte ou totalmente” em todos os itens selecionados do questionário. Ao analisar as

evidências fornecidas²⁶⁹, conclui-se que, de fato, a Prefeitura de Rio das Ostras demonstrou de maneira satisfatória o atendimento de boa parte dos itens estabelecidos nos dispositivos legais elencados na Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023 e na Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022.

A inexistência de um processo de trabalho definido, padronizado, documentado e aprovado para realizar as contratações de TI pode trazer consequências danosas à organização. Como não existe um padrão oficial e disseminado pela organização, cada área pode adquirir os recursos de que necessita de uma forma diferente, a exemplo do que ocorre na Prefeitura de Saquarema, cuja Secretaria Municipal de Educação realiza o próprio planejamento das aquisições e gestão dos contratos de TI. Dessa forma, entende-se que os riscos gerados para a entidade pública e para os seus agentes envolvidos no processo (risco de responsabilização por erros e ilegalidades) aumentam de maneira significativa. Oportuno lembrar que falhas no processo de aquisição podem impactar gravemente a execução e gestão de contratos, tanto durante a vigência, quanto após o encerramento, devido a disputas judiciais.

Uma forma de reduzir os riscos nas contratações de TI é definir, padronizar e documentar todo o processo de trabalho que configura o processo de contratação. O TCU, por meio do Acórdão 2471/2008-TCU-Plenário²⁷⁰, consignou o seguinte entendimento:

um processo de contratação e gestão de contratos é formado basicamente pela definição de etapas ou atividades que devem ser executadas, dentro e fora do setor de TI, seu fluxo (sequência em que são executadas), os insumos de cada etapa (informações necessárias à execução da atividade) e os produtos gerados em cada etapa (informações produzidas na etapa). Um processo se torna formal quando está documentado e publicado no âmbito do ente. Mapeado o processo é

²⁶⁹ **Referência:** Rio das Ostras - Respostas ao TSID nº 01/2023 - Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID01\ ID.10\"

Decreto que regulamenta a fiscalização e gestão de contratos - <https://apro.riodasostrs.rj.gov.br/storage/riodasostrasapp/jornais/2023/3/c9545b27-5e52-4386-b91c-c1a97632f29e.pdf> Acesso em 19 jun 2023

²⁷⁰ **Referência:** Tribunal de contas – Acórdão 2471/2008 – Disponível em: <https://www.tcu.gov.br/acordaoslegados/2008/Plenario/AC-2008-002471-BZ-PL.rtf> Acesso em 19 jun 2023

possível avaliar riscos, implantar controles para mitigá-los e monitorar estes controles para verificar sua eficácia.

Ademais, em uma auditoria de levantamento sobre a Governança de TI na Administração Pública Federal realizada pelo TCU, que originou o Acórdão²⁷¹ nº 1603/2008, houve o seguinte posicionamento:

Na contratação de bens e serviços de TI é essencial a adoção de processo de trabalho formalizado, padronizado e judicioso quanto ao custo, à oportunidade e aos benefícios advindos para a organização. Esse processo melhora o relacionamento com os fornecedores e prestadores de serviços, maximiza a utilização dos recursos financeiros alocados à área de TI e contribui decisivamente para que os serviços de TI deem o necessário suporte às ações da organização no alcance de seus objetivos e suas metas.

O Acórdão ainda faz uma referência a um item da versão antiga do COBIT 4.1 (AI 5.1 – Controle sobre aquisições) que merece destaque, pois explicita a necessidade de “desenvolver e seguir um conjunto de procedimentos e padrões consistente com o processo de licitação e a estratégia de aquisição gerais da organização para adquirir infraestrutura, instalações, *hardware*, *software* e serviços de TI necessários ao negócio.”

Com o objetivo de auxiliar os jurisdicionados do Estado do Rio de Janeiro na elaboração do Planejamento da Contratação de TIC, esta Corte de Contas editou²⁷² a Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023, que apresenta um conjunto de orientações aos jurisdicionados acerca da realização do planejamento para aquisição de bens e serviços de TI visando atender ao princípio da economicidade.

Além disso, o Governo Federal, por meio da Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022, regulamentou um conjunto de normas e boas práticas em contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no âmbito da Administração Pública Federal. Apesar dos jurisdicionados do Estado do Rio de Janeiro não serem vinculados às referidas normas, recomenda-se que esses entes a utilizem como um guia para apoiar

²⁷¹ **Referência:** Tribunal de contas – Acórdão 1603/2008 – Disponível em: <https://www.tcu.gov.br/acordaoslegados/2008/Plenario/AC-2008-001603-GP-PL.doc> Acesso em 15 jun 2023

²⁷² Processo TCE-RJ nº 103.789-2/2022.

a definição e padronização dos seus próprios processos de trabalho de contratações de soluções de TIC. Os modelos, listas de verificação, fluxogramas e diversas outras orientações para Contratação de TIC encontram-se disponíveis no portal do Governo Federal²⁷³.

Por fim, o TSID06 oportunizou aos jurisdicionados tecerem comentários acerca dos achados, apresentados na forma de relatório preliminar. A Prefeitura Municipal de Maricá se manifestou de maneira sucinta por meio do envio do Decreto Municipal nº 936 de novembro de 2022²⁷⁴. Esse Decreto estabelece a operacionalização dos procedimentos para a realização de contratação, assim como dos seus respectivos processos de pagamento.

De fato, apesar da negativa do jurisdicionado nos itens 2341, 2342 e 2343 do Questionário, a Prefeitura logrou êxito em evidenciar um processo de trabalho definido, padronizado, documentado, aprovado e publicado para realizar as contratações no âmbito da administração pública direta e indireta do Município. Assim, a Prefeitura de Maricá será retirada do encaminhamento proposto.

Em face do exposto, com vistas a aprimorar o Processo de Contratação de TIC, será sugerida **RECOMENDAÇÃO** para que as Prefeituras de Saquarema e Volta Redonda elaborem um processo de trabalho definido, padronizado, documentado e aprovado para realizar as contratações de produtos e serviços de TI em âmbito municipal, observando os dispositivos legais elencados na Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023, e de maneira subsidiária, no que couber, ao disposto na Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022.

4.2.18.4. Causas

- Não investigadas.

²⁷³ **Referência:** Templates e Listas de Verificação - <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao> acesso em 19 jun 2023

Fluxograma - <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/fluxo-do-processo-de-contratacao-de-solucoes-de-tic> acesso em 19 jun 2023

Orientações para Contratações de TIC - <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes> acesso em 21 jun 2023

²⁷⁴ **Referência:** Respostas ao TSID nº 06/2023 - Anexo: "006 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\#18\ DECRETO-No-936-proc-18959-2022\"

4.2.18.5. Efeitos

- Aquisições de TI não alinhadas às necessidades de médio e longo prazos da organização;
- Contratação de bens e serviços de TI que não atendem à qualidade necessária para bom desenvolvimento do negócio do órgão/entidade;
- Descumprimento de leis e normas relativas aos processos de Contratação de TI;
- Problemas na gestão dos contratos decorrentes de aquisições de TI por falta de requisitos previamente estabelecidos na licitação;
- Interrupções na execução de contratos de TI;
- Interrupção de processos que sustentam o negócio da organização;
- Não aplicação de multas previstas nos contratos;
- Baixa qualidade dos serviços prestados;
- Desperdício de recursos.

4.2.18.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Recomendação** às Prefeituras Municipais de Saquarema e Volta Redonda para que definam, padronizem, aprovem e documentem um processo de trabalho para realizar as contratações de produtos e serviços de TI em âmbito municipal, observando os dispositivos legais elencados na Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023, e de maneira subsidiária, no que couber, ao disposto na Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022, atentando para que:
 - promovam a sua implementação nos diversos setores por meio de normativos e regulamentações;
 - promovam a transparência ativa dos documentos preparatórios dos processos de contratação (Documento de Oficialização de Demanda - DOD, Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência - TR, por exemplo), bem como disponibilizem os instrumentos de planejamento da contratação e seus documentos relacionados, uma vez finalizada a sua fase interna, motivando a preservação de sigilo temporário sobre esses documentos sempre que a situação, excepcionalmente, exigir, de maneira justificada e suficiente para externar o motivo do sigilo temporário.

4.2.19. Achado 19 – Realização de pregão preferencialmente na forma presencial em detrimento da forma eletrônica

4.2.19.1. Critérios

- Acórdão nº 2753/2011-TCU-Plenário²⁷⁵;
- Decreto Federal nº 10.024/2019, art. 1º, § 1º ²⁷⁶;
- Lei Federal 14.133/2021, art. 17 § 2º ²⁷⁷;
- Processo TCE-RJ nº 221.516-6/22 Relatora: Conselheira Marianna Montebello Willeman. Plenária Virtual: 22/08/2022;
- Processo TCE-RJ nº 245.838-4/22 Relatora: Conselheira Marianna Montebello Willeman. Plenária Virtual: 06/03/2023;
- Processo TCE-RJ nº 250.356-3/22 Relator: Conselheiro-Substituto Christiano Lacerda Ghuerren. Plenária Virtual: 24/04/2023;
- Decreto Municipal de Saquarema nº 299 de 01 de outubro de 2003, art. 1º;
- Decreto Municipal de Saquarema nº 1.383 de 10 de outubro de 2014, art. 3º;
- Decreto Municipal de Maricá, nº 270, de 26 de dezembro de 2002;
- Decreto Municipal de Maricá nº 922, de 18 de outubro de 2022, art. 2º;
- Decreto Municipal de Maricá nº 937, de 18 de novembro de 2022, art. 11;
- Decreto Municipal de Rio das Ostras nº 2.455/2020, art. 1º § 1º;
- Decreto Municipal de Volta Redonda nº 15.893/2019, art. 1º § 1º.

4.2.19.2. Evidências

- Levantamento dos editais de TI dos jurisdicionados comparando, do universo de pregões realizados desde 2021, quantos foram feitos na forma presencial e na forma eletrônica [Anexo “008 - Evidências Complementares\Achado 19 -

²⁷⁵ Deve ser utilizada, como regra, a modalidade pregão, em sua forma eletrônica, para a contratação de bens e serviços comuns, empregando-se o pregão presencial exclusivamente quando inquestionável a excepcionalidade (...), devidamente justificada nos autos do processo licitatório.

²⁷⁶ Torna obrigatória a utilização do pregão na forma eletrônica para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns no âmbito da administração pública federal.

²⁷⁷ As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

Realização de Pregão majoritariamente na forma presencial\Relação de editais de TI.xlsx”];

- Resposta ao item 10 do TSID 01, com a lista dos atos de origem dos contratos de serviços ou produtos de Tecnologia da Informação e Comunicação assinados a partir de 01/01/2018 [Anexos: “004 - TSIDs - Respostas\Maricá\TSID01\ID.10\ID.10.zip”; “004 - TSIDs - Respostas\Saquarema\TSID01\ITEM-10\ITEM-10.zip”; “004 - TSIDs - Respostas\Rio das Ostras\TSID01\Item 10\Item 10.zip”; e “004 - TSIDs - Respostas\Volta Redonda\TSID01\ID 10\TSID01 - Anexo II – TCE.xlsx”];
- Lista de municípios que aderiram ao Portal de Compras do Governo Federal antes e após a vigência do Decreto Federal nº 10.024/2019 [Anexo “008 - Evidências Complementares\Achado 19 - Realização de Pregão majoritariamente na forma presencial\Quantidade de Pregões Eletrônicos no Comprasnet.xlsx”];
- Lista de municípios que aderiram ao Portal de Compras do Governo Federal, mas que não realizaram pregão eletrônico nos últimos 12 meses [Anexo “008 - Evidências Complementares\Achado 19 - Realização de Pregão majoritariamente na forma presencial\Quantidade de Pregões Eletrônicos no Comprasnet.xlsx”].

4.2.19.3. Situação Encontrada

É entendimento pacífico desta Corte de Contas que o pregão deve ser preferencialmente adotado na forma eletrônica, dado o condão de fomentar a competitividade, reduzir os custos de realização do certame, entre outros benefícios. como mostram os excertos a seguir.

Destaco que o pregão eletrônico é preferencialmente utilizado em comparação ao pregão presencial, tendo em vista a sua aptidão para promover a competitividade e eficiência nas contratações públicas, como entende a jurisprudência (nesta linha, TCU, Acórdão 2753/2011, Plenário, Relator Min. JOSÉ JORGE); **tanto que o Decreto nº 10.024/2019, ao disciplinar o pregão eletrônico em âmbito federal, torna compulsória sua utilização (art. 1º, § 1º).**

Como é de sabença coletiva, o pregão eletrônico é largamente utilizado pelas diversas esferas da federação, desde a União até municípios com reduzido número de habitantes, com significativo índice de êxito. **A ampliação da competitividade, o menor custo para realização do**

certame, a desnecessidade de mobilização de infraestrutura física, dentre outros fatores, demonstra a larga vantagem do pregão eletrônico em comparação com o pregão presencial.

Com efeito, a tecnologia da informação disponibiliza largo ferramental à disposição da Administração Pública, pelo que a Prefeitura Municipal de [...], em pleno ano de 2022, já deveria ter se estruturado de modo a migrar para o uso da modalidade eletrônica de pregão, quer por meio da aquisição ou utilização de sistemas eletrônicos já disponíveis, quer através da capacitação de seus recursos humanos.

[...]

A excepcionalidade do uso do pregão presencial, constante do art. 1º, § 4º, do Decreto nº 10.024/2019 é relacionada a hipóteses em que o pregão eletrônico resta inviabilizado, restrito a situações específicas e anormais.; não há, neste sentido, a prerrogativa para a Administração se quedar inerte, mantendo o uso do pregão presencial *ad eternum*, a despeito de todos os pontos positivos trazidos pela modalidade eletrônica. O gestor público deve empreender esforços em prol da economicidade e da eficiência, princípios estes sobremaneira prestigiados pelo uso do pregão eletrônico.

(Processo TCE-RJ nº 221.516-6/22 Relatora: Conselheira Marianna Montebello Willeman. Plenária Virtual: 22/08/2022).

Assim, considerando o caráter de excepcionalidade do pregão presencial, é de se esperar que, de forma geral, exista uma preponderância na quantidade de editais na forma eletrônica comparativamente à modalidade presencial.

O teste foi realizado com base nas informações de Editais²⁷⁸ cadastrados em banco de dados as quais a Equipe tem acesso. Após organização e tratamento dos dados, obteve-se a seguinte distribuição de editais de TI por município (Saquarema e Maricá realçados):

²⁷⁸ Editais de TI com data de realização após 01.jan.2021. Excluídos os editais do poder legislativo e aqueles com situação 'Anulado', 'Revogado' e 'Excluído após o envio'. Extração de 31 mai. 2023.

Tabela 29 – Quantidade de editais de TI do poder executivo municipal por modalidade²⁷⁹

Município	Total	PP	PE	CC	TP	CV	Outros
Saquarema	22	15	0	1	1	5	0
Maricá	27	18	5	0	0	1	3
Rio das Ostras	21	3	18	0	0	0	0
Volta Redonda	60	1	59	0	0	0	0

Os dados demonstram que o município de Saquarema vem realizando todos os pregões para aquisições de TI na forma presencial, enquanto o município de Maricá, não obstante a realização de alguns pregões eletrônicos, ainda os vêm realizando minoritariamente em relação aos pregões presenciais.

Em outro giro, foi solicitado no item 10 do TSID 01 a lista com dados dos contratos de TI assinados a partir de 2018, englobando administração direta e indireta do município. Com base nas informações fornecidas, complementadas por base de dados acessível pela especializada, foi possível elaborar a tabela a seguir.

Tabela 30 - Valores contratados por ato de origem

Valores em R\$ milhões. Entre parêntesis a quantidade de atos de origem.

Município	Licitação	Dispensa / Inexigibilidade	Adesão à Ata	Total
Maricá	233,6 (82)	7,9 (41)	129 (23)	370,5 (146)
Saquarema	85,4 (57)	0,4 (10)	9,1 (9)	94,9 (76)
Rio das Ostras	46,3 (30)	0,3 (2)	12,5 (13)	59,2 (45)
Volta Redonda	4,7 (45)	1,9 (22)	4,9 (2)	11,4 (69)
Total	370,1 (214)	10,4 (75)	157 (47)	536 (336)

Fonte: Elaboração própria com base na resposta dos jurisdicionados ao TSID 01 e em banco de dados acessível pela especializada.

²⁷⁹ Legenda: PP – Pregão Presencial; PE – Pregão Eletrônico; CC – Concorrência; TP – Tomada de Preços; CV – Convite.

Adentrando os contratos com origem em licitações, observa-se que Saquarema não realizou pregões na forma eletrônica, e que Maricá realizou pregões majoritariamente na forma presencial, demonstrado a seguir.

Tabela 31 - Valores contratados em licitações por modalidade

Valores em R\$ milhões. Entre parêntesis a quantidade de licitações.

Município	Pregão Presencial	Pregão Eletrônico	Outros	Total
Maricá	230,3 (74)	1,7 (6)	1,6 (2)	233,6 (82)
Saquarema	84,2 (50)	- (0)	1,2 (7)	85,4 (57)
Rio das Ostras	22,3 (16)	24 (14)	- (0)	46,3 (30)
Volta Redonda	- (0)	4,7 (45)	- (0)	4,7 (45)
Total	336,9 (140)	30 (65)	2,8 (9)	370,1 (214)

Fonte: Elaboração própria com base na resposta dos jurisdicionados ao TSID 01 e em banco de dados acessível pela especializada.

Como ponto positivo, há que se destacar que o município de Volta Redonda vem executando seus pregões de contratações de TI na forma eletrônica, não utilizando a forma presencial.

Em Rio das Ostras, por seu turno, com o advento do Decreto Municipal nº 2455/2020, a utilização da forma eletrônica nas licitações da modalidade pregão tornou-se obrigatória, conforme disposto no § 1º do art. 1º ²⁸⁰.

Com efeito, a distribuição dos valores contratados por ano de assinatura de contrato sugere que, entre 2021 e 2022, o município passou a adotar o pregão eletrônico preferencialmente à forma presencial, em cumprimento ao referido regulamento do município.

²⁸⁰ A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da administração pública municipal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é obrigatória.

Tabela 32 - Distribuição dos valores contratados de TI em Rio das Ostras com origem em pregões

281

Valores em R\$ milhões.

:: ----- Ano de Assinatura do Contrato ----- ::

Rio das Ostras	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Pregão Presencial	4,1	10,6	4,0	2,2	1,5	-	22,3
Pregão Eletrônico	0,1	-	-	0,6	22,1	1,1	24,0
Total	4,2	10,6	4,0	2,8	23,6	1,1	46,3

Fonte: Elaboração própria com base na resposta dos jurisdicionados ao TSID 01 e em banco de dados acessível pela especializada.

Saquarema

Como apontado anteriormente, o município de Saquarema não vem realizando qualquer pregão na forma eletrônica, afrontando o disposto no art. 3º do Decreto Municipal nº 1.383/2014, o qual estabelece que o pregão deve ser realizado preferencialmente naquele formato.

Há que se registrar que Saquarema aderiu ao Portal de Compras do Governo Federal (comprasnet.gov.br), tendo-o feito após a vigência do Decreto Federal nº 10.024/2019, conforme informação obtida no Painel de Compras.

Figura 22 - Adesão de Saquarema ao Portal de Compras do Governo Federal

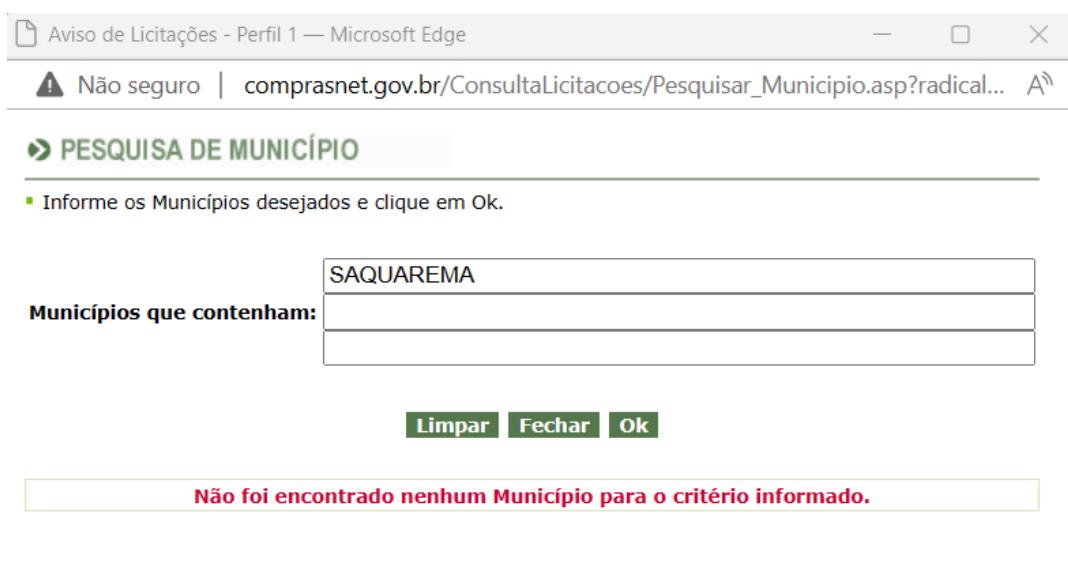


²⁸¹ Distribuição de valores contratados, tendo licitação como ato de origem, por forma de pregão, com base no ano de assinatura de contrato.

Fonte: Painel de Municípios²⁸².

O art. 21 do Decreto Federal nº 10.024/2019 determina que “os órgãos ou as entidades integrantes do Sisg e aqueles que aderirem ao Sistema de Compras do Governo federal disponibilizarão a íntegra do edital no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e no sítio eletrônico do órgão ou da entidade promotora do pregão”. Entretanto, consultando-se o Portal de Compras do Governo Federal, não é possível localizar editais de Saquarema, de qualquer modalidade, o que demonstra o descumprimento do dispositivo em questão.

Figura 23 - Pesquisa por Licitações de Saquarema no Portal de Compras do Governo Federal



Aviso de Licitações - Perfil 1 — Microsoft Edge

Não seguro | comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Pesquisar_Municipio.asp?radical...

PESQUISA DE MUNICÍPIO

Informe os Municípios desejados e clique em Ok.

Municípios que contenham: SAQUAREMA

Limpar Fechar Ok

Não foi encontrado nenhum Município para o critério informado.

Fonte: Pesquisa de Licitações por de Municípios no Compras.Gov.Br²⁸³.

É mister informar que esta situação observada em Saquarema vem sendo objeto de análise por esta Corte de Contas, como demonstrado nos recentes votos dos processos TCE-RJ nº 250.356-3/2022 e TCE-RJ nº 245.838-4/2022 (grifou-se):

Analisando a argumentação apresentada pela jurisdicionada, verifico que, apesar de ter justificado parte dos questionamentos abordados nesta Representação, não logrou êxito em desconstituir o entendimento apontado pelo Corpo Técnico desta Corte no sentido de que houve

²⁸² Disponível em: < <https://www.gov.br/compras/pt-br/cidadao/painel-municipios> >. Acesso em 06 jun. 2023

²⁸³ Disponível em: < http://comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/pesquisar_municipio.asp > Acesso em 06 jun. 2023

prejuízo à economicidade do certame, em virtude de falhas no planejamento da contratação que desencadearam na inclusão de cláusulas editalícias restritivas ao caráter competitivo do certame, e **também em razão da utilização injustificada do pregão no formato presencial**

(Processo TCE-RJ nº 250.356-3/22 Relator: Conselheiro-Substituto
Christiano Lacerda Ghuerrén. Plenária Virtual: 24/04/2023)

Embora, de fato, não esteja prevista na legislação a obrigatoriedade de adoção do pregão eletrônico em detrimento do pregão presencial, **é de conhecimento geral que a modalidade eletrônica aumenta o universo de participantes, uma vez que elimina dificuldades relacionadas ao deslocamento físico ao local de realização da sessão pública, sendo este o motivo pelo qual diversos normativos, dentre os quais o Decreto Municipal nº 1.383 de 2014 e o art. 17, § 2º, da Lei nº 14.133/20218, elegem o pregão eletrônico como modalidade preferencial.**

[...] De todo modo, levando em consideração os diversos fatores impeditivos listados pelo município para a adoção do pregão na modalidade eletrônica, **entendo que deve ser acolhida a proposta de fixação de prazo para que a prefeitura apresente plano de ação com cronograma para o início da utilização do pregão eletrônico, em linha com o disposto no Decreto Municipal nº 1.383 de 2014 e o art. 17, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.**

(Processo TCE-RJ nº 245.838-4/2022 Relatora: Conselheira Marianna Montebello Willeman. Plenária Virtual: 06/03/2023).

Noutro giro, o TSID06 oportunizou aos jurisdicionados tecerem comentários acerca dos achados, apresentados na forma de relatório preliminar²⁸⁴.

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Saquarema informa²⁸⁵:

Sobre o Achado 19 – Realização de pregão preferencialmente na forma presencial, conforme mencionado acima, cabe registrar que foi definido um cronograma para implantação do Pregão Eletrônico no Município, o qual possui como data final o mês de setembro.

²⁸⁴ Anexo: "003 - TSIDs.zip\TSID06\".

²⁸⁵ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID06\Ofício SMGIT n.º 017-2023 - TCERJ-TSID-06.pdf".

Em que pese, foi publicada a Portaria nº 486, de 26/06/2023, que instituiu a Comissão de Pregão Eletrônico com servidores devidamente capacitados para o desenvolvimento das atividades relacionadas aos procedimentos licitatórios de forma eletrônica de 2023.

Apreciando o Processo TCE-RJ nº 245.838-4/2022, é possível verificar que o plano de ação para implantação do Comprasnet está em andamento.

Dessa forma, conclui-se que existe iniciativa para realização de pregão na forma eletrônica e o emprego preferencial dessa modalidade poderá ser confirmado em vindouras fiscalizações.

Maricá

Ainda que o pregão na forma eletrônica seja utilizado, a amostragem de editais de TI a partir de 2001 extraída de banco de dados do TCE-RJ revela, para o município de Maricá, uma frequência maior de pregões presenciais (18) comparado à forma eletrônica (5).

A propósito, é oportuno mencionar que, conforme consta no Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 151/2017 (grifou-se):

2.3.1. O Decreto nº 5.450/2005, regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. O Art. 4º, deste decreto, reza que “Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica, e o §1º estabelece que “O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.”

2.3.2. É este o caso da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ, visto que o uso do pregão presencial em detrimento do pregão eletrônico é aqui justificado pela impossibilidade da PMM, proceder ao pregão eletrônico, por não possuir recursos técnicos viáveis, decorrente do uso de recursos de tecnologia da informação para realização deste último.

(Edital PP-SRP nº 151/2017, fls.503 a 504)

Maricá aderiu ao Portal de Compras do Governo Federal antes da vigência do Decreto Federal nº 10.024/2019, de acordo com consulta no Painel dos Municípios²⁸⁶. Há que se destacar que, de acordo com o referido portal, Maricá realizou 113 pregões eletrônicos nos últimos 12 meses, figurando entre os 10 municípios do Estado do Rio de Janeiro que mais realizaram pregões eletrônicos através da plataforma.

Assim, tudo indica que o problema de falta de recursos de tecnologia de informação para realização do pregão na forma eletrônica foi devidamente superado.

Figura 24 - Total de Pregões Eletrônicos Realizados no Portal de Compras do Governo Federal

UF	Nome do município	Total de pregões realizados (últimos 12 meses) ▾
RJ	RIO DE JANEIRO	1.133
RJ	VOLTA REDONDA	600
RJ	NOVA FRIBURGO	273
RJ	RIO DAS OSTRAS	209
RJ	TRÊS RIOS	154
RJ	MACAÉ	139
RJ	MARICÁ	113
RJ	SÃO GONÇALO	102
RJ	SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	97
RJ	ANGRA DOS REIS	91
RJ	BOM JESUS DO ITABAPOANA	90
RJ	NITERÓI	90
RJ	ITABORAÍ	85
RJ	TERESÓPOLIS	85
RJ	CANTAGALO	84
RJ	SÃO PEDRO DA ALDEIA	83
RJ	DUQUE DE CAXIAS	82
RJ	NOVA IGUAÇU	68
RJ	VALENÇA	54
RJ	QUEIMADOS	46
RJ	JAPERI	28
RJ	MENDES	23
RJ	VASSOURAS	23
RJ	QUISSAMÃ	18

²⁸⁶ Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/cidadao/painel-municipios> Acesso em 06 jun. 2023.

Fonte: Painel de Municípios²⁸⁷.

Ainda que recente, o Decreto Municipal nº 922, de 18 de outubro de 2022, estabelece no art. 2º que as licitações no âmbito da Administração Pública Municipal sejam realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica.

Comando semelhante é estabelecido no art.11 do Decreto Municipal nº 937, de 18 de novembro de 2022, o qual dispõe que o processo licitatório para o Sistema de Registro de Preços seja realizado preferencialmente na forma eletrônica.

Embora aparentemente haja uma evolução positiva no município, ilustrada na tabela a seguir, em 2023 ainda se observa a opção majoritária pelo pregão na forma presencial. Da amostragem de 88 editais da administração pública municipal de Maricá com data do certame em 2023, apenas 33 adotaram a forma eletrônica, correspondendo a 37,5% frente a 62,5% do presencial²⁸⁸.

Tabela 33 - Comparativo dos Pregões Eletrônicos e Presencias por Ano do Certame em Maricá

	2021	2022	2023	Total
Pregão Presencial	138	127	55	320
Pregão Eletrônico	30	91	33	154
Total	168	218	88	474
% Presencial	82,1%	58,3%	62,5%	
% Eletrônico	17,9%	41,7%	37,5%	

Fonte: Banco de dados acessível pela especializada.

Tal constatação se confirma ao se analisar a distribuição dos valores contratados de TI no município com origem em pregões. Os dados apontam que, apesar de uma pequena melhora, o Maricá ainda adota o pregão presencial preferencialmente à forma eletrônica.

²⁸⁷ Disponível em: < <https://www.gov.br/compras/pt-br/cidadao/painel-municipios>>. Acesso em 06 jun. 2023

²⁸⁸ Editais de pregão por ano do certame do poder executivo de Maricá, independentemente se é de TI ou não.

Tabela 34 – Distribuição dos valores contratados de TI em Maricá com origem em pregões²⁸⁹

Valores em R\$ milhões.

:: ----- Ano de Assinatura do Contrato ----- ::

Maricá	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Pregão Presencial	32,3	31,5	42,5	40,0	73,6	10,4	230,3
Pregão Eletrônico	-	0,1	0,1	0,1	1,0	0,4	1,7
Total	32,3	31,7	42,6	40,1	74,6	10,8	232

Fonte: Elaboração própria com base na resposta dos jurisdicionados ao TSID 01 e em banco de dados acessível pela especializada.

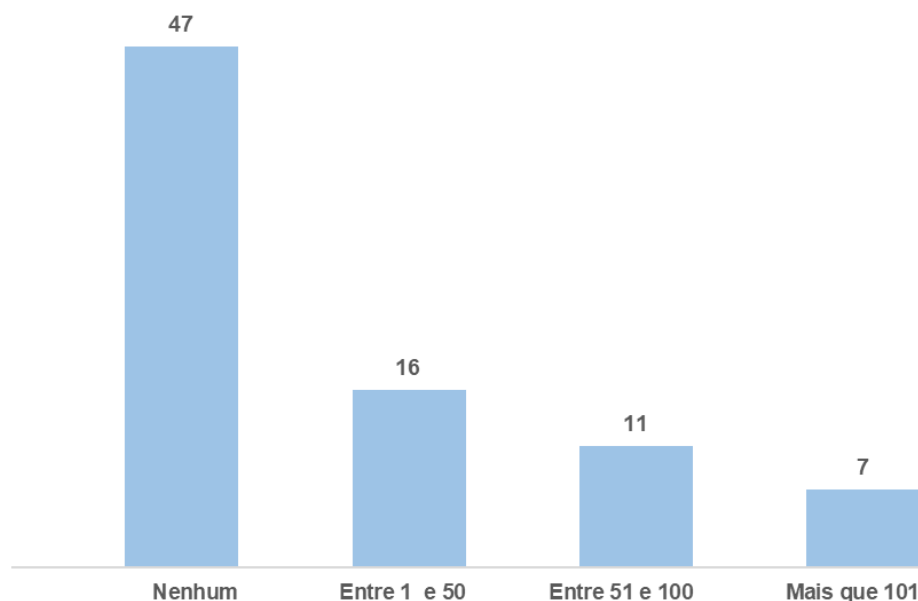
Dessa forma, pela adoção do pregão presencial preferencialmente à forma eletrônica, será sugerida **DETERMINAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Maricá para que garanta a utilização do pregão preferencialmente na forma eletrônica, conforme disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº 922/2022 e art. 11 do Decreto Municipal nº 937/2022, admitindo-se o uso do pregão na forma presencial em caráter de excepcionalidade.

Municípios que aderiram ao Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br), mas que não realizaram pregões eletrônicos nos últimos 12 meses

O Painel de Compras do Governo Federal indica que, dos 82 municípios que aderiram ao portal compras.gov.br no estado do Rio de Janeiro, 47 não realizaram qualquer pregão na modalidade eletrônica nos últimos 12 meses.

²⁸⁹ Distribuição de valores contratados, tendo licitação como ato de origem, por forma de pregão, com base no ano de assinatura de contrato.

Figura 25 - Quantidade de Pregões Eletrônicos Realizados no Compras.Gov.Br nos Últimos 12 meses



Fonte: Elaboração própria com base em dados extraídos do Painel de Municípios²⁹⁰.

Assim, entende-se ser pertinente e oportuna a comunicação com **DETERMINAÇÃO** às 46 prefeituras dos municípios nesta situação (o caso de Saquarema será tratado à parte), para que garantam a utilização do pregão preferencialmente na forma eletrônica, considerando o uso do pregão na forma presencial apenas em caráter de exceção e mediante justificativa.

Municípios que não aderiram ao Portal de Compras do Governo Federal (Compras.gov.br)

O Painel de Compras do Governo Federal indica que houve adesão de 82 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Os 10 municípios que não aderiram ao Compras.gov.br são:

- COMENDADOR LEVY GASPARIAN
- CONCEIÇÃO DE MACABU

²⁹⁰ Disponível em: < <https://www.gov.br/compras/pt-br/cidadao/painel-municipios> >. Acesso em 06 jun. 2023

- IGUABA GRANDE
- LAJE DO MURIAÉ
- MAGÉ
- PINHEIRAL
- QUATIS
- SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
- SÃO JOÃO DE MERITI
- SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Embora não exista obrigatoriedade de adesão ao Portal de Compras do Governo Federal, considerando os benefícios de utilização do pregão eletrônico, inclusive por municípios menores, em plataforma já disponível e sem custo adicional, entende-se ser oportuna a **RECOMENDAÇÃO** às prefeituras municipais supracitadas para que estudem a adesão ao Portal compras.gov.br, passando-se a utilizar o pregão preferencialmente na forma eletrônica.

4.2.19.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.19.5. Efeitos

- Restrição à competitividade do certame;
- Maior custo para realização do certame;
- Necessidade de mobilização de infraestrutura física;
- Ineficiência na disponibilização da documentação do processo, como instrumento convocatório, esclarecimentos, respostas às impugnações, atas, etc).

4.2.19.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Maricá para que garanta a utilização do pregão preferencialmente na forma eletrônica, conforme disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº 922/2022 e art. 11 do Decreto Municipal nº 937/2022, admitindo-se o uso pregão na forma presencial em caráter de excepcionalidade;

- **Comunicação com Determinação** às Prefeituras dos 46 municípios abaixo elencados, que aderiram ao Portal de Compras do Governo Federal, mas que não realizaram qualquer pregão na forma eletrônica nos últimos 12 meses, para que garantam a utilização do pregão preferencialmente na forma eletrônica, admitindo-se o uso do pregão na forma presencial em caráter de excepcionalidade:
 - APERIBÉ; ARARUAMA; AREAL; ARMAÇÃO DOS BÚZIOS; ARRAIAL DO CABO; BARRA DO PIRAÍ; BARRA MANSA; BELFORD ROXO; BOM JARDIM; CABO FRIO; CACHOEIRAS DE MACACU; CAMBUCI; CAMPOS DOS GOYTACAZES; CARDOSO MOREIRA; CARMO; CASIMIRO DE ABREU; CORDEIRO; DUAS BARRAS; ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN; GUAPIMIRIM; ITAGUAÍ; ITALVA; ITAOCARA; ITAPERUNA; ITATIAIA; MACUCO; MANGARATIBA; MESQUITA; NILÓPOLIS; PARACAMBI; PARAÍBA DO SUL; PARATY; PATY DO ALFERES; PETRÓPOLIS; PIRAÍ; PORCIÚNCULA; PORTO REAL; RIO BONITO; RIO CLARO; SANTA MARIA MADALENA; SÃO FIDÉLIS; SÃO JOSÉ DE UBÁ; SAPUCAIA; SEROPÉDICA; SUMIDOURO; e TRAJANO DE MORAES.
- **Comunicação com Recomendação** às Prefeituras dos 10 municípios abaixo elencados para que estudem a adesão ao Portal de Compras do Governo Federal, realizando os pregões preferencialmente na forma eletrônica:
 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN; CONCEIÇÃO DE MACABU; IGUABA GRANDE; LAJE DO MURIAÉ; MAGÉ; PINHEIRAL; QUATIS; SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA; SÃO JOÃO DE MERITI; SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO.

4.2.20. Achado 20 – Descumprimento das obrigações legais dispostas nas Notas Técnicas do TCE-RJ

4.2.20.1. Critérios

- Constituição Federal de 1988, art. 70, caput, princípio da economicidade;

- Nota Técnica SGE nº 01/2015;
- Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023;
- Lei Federal nº 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, art. 57, inciso II;
- Súmula TCE-RJ nº 02/2018.

4.2.20.2. Evidências

Maricá

- Estimativa de preço restrita, feita com base nas cotações de fornecedores potenciais nas renovações do contrato 851/2018 [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 20 - Descumprimento de obrigações legais de contratações\PA\Maricá\0024094-2018\”, arquivos: “0024094-2018 VOL II.pdf”, fls.271 a 284; “0024094-2018 VOL II.pdf”, fls. 334 a 449; “0024094-2018 VOL III.pdf”, fls.508 a 534; “0024094-2018 VOL IV.pdf”, fls. 699 a 746; e 767];
- Indevida caracterização dos serviços como de natureza contínua [Anexos: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 20 - Descumprimento de obrigações legais de contratações\PA\Maricá\0024094-2018\0024094-2018 VOL IV.pdf”, fls. 768 a 769; e “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 20 – Descumprimento das obrigações legais dispostas nas Notas Técnicas do TCE-RJ\Edital 151/2017-SRP.pdf”, fls.547 a 548].

Saquarema

- Resposta à questão 2351 do Questionário de Governança de TI [Anexo: “007 - Questionário iGovTI\Respostas Individuais\Prefeitura Municipal de Saquarema.pdf”], em que o jurisdicionado afirma não fazer uso de Nota Técnica do TCE-RJ acerca do planejamento das contratações de bens e serviços de TI (Nota Técnica SGE nº 01/2015 ou Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023);
- Ausência de estudo técnico preliminar antecedendo ao Termo de Referência na contratação de empresa para realizar a gestão de serviços de TI, no âmbito do processo administrativo nº 13.103/2022. [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 20 - Descumprimento de obrigações legais de contratações\PA\Saquarema\13103-2022\PROC 13103-2022 - INFRAESTRUTURA DE TIC - VOL I.pdf”, fls.5 a 122];

- Estimativa de preço feita com base nas cotações de três fornecedores potenciais [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 20 - Descumprimento de obrigatoriedades legais de contratações\PA\Squarema\13103-2022\PROC 13103-2022 - INFRAESTRUTURA DE TIC - VOL I.pdf”, fl.255];
- Ausência de estudo técnico preliminar antecedendo ao Termo de Referência na aquisição de plataforma de gestão pública, conduzida nos autos do processo administrativo nº 2881/2021 [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 20 - Descumprimento de obrigatoriedades legais de contratações\PA\Squarema\2881-2021\PROC 2881-2021 - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA - VOL I.pdf”, fls. 3 a 137];
- Estimativa de preço feita com base nas cotações de três fornecedores potenciais [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 20 - Descumprimento de obrigatoriedades legais de contratações\PA\Squarema\2881-2021\PROC 2881-2021 - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA - VOL I.pdf”, fl. 304].

Rio das Ostras

- Estimativa de preço feita com base em ampla pesquisa de mercado (ponto positivo). [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 20 - Descumprimento de obrigatoriedades legais de contratações\PA\Rio das Ostras\”, arquivos: “PA 06530.2022\22_06530_Vol. 01. (229 folhas digitalizadas).pdf”, fl.22; “PA 06530.2022\22_06530_Apenso 22_42257. (110 folhas digitalizadas).pdf”, fl.106; e “PA 18488.2020 - CONTRATO 93.2020\PA 18488.2020 - OUTSOURCING - VOL 1.pdf”, fls.53 a 54].

Volta Redonda

- Pontos positivos de existência de estudos técnicos preliminares, parcelamento adequado do objeto e realização de ampla pesquisa de preço: [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 20 - Descumprimento de obrigatoriedades legais de contratações\PA\Volta Redonda\”, arquivos: “FME - 897.2022\202109896 VOL I.pdf”, fls. 3 a 9, 16 a 32; “FMS - 233.2021\FMS.20210233 VOL I.pdf”, fls. 3 a 37, 38 a 73, 256, 259 a 260, 288 a 291; “EPD - 075.2021\EPD.202100075 VOL I.pdf”, fls. 4 a 10, 32 a 56].

- Estimativa de preço restrita, feita com base nas cotações de fornecedores potenciais nas renovações do contrato 015/2019 [Anexo: “008 - Evidências Complementares.zip\Achado 20 - Descumprimento de obrigações legais de contratações\PA\Volta Redonda\EPD - 159.2019”, arquivos: “EPD.20190159 VOL I.pdf”, fls. 224 a 225; “EPD.20190159 VOL II.pdf”, fl. 436; e “EPD.20190159 VOL III.pdf”, fl. 715].

4.2.20.3. Situação Encontrada

A Nota Técnica SGE nº 01/2015 trata do entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro acerca da economicidade em contratações de bens e serviços da área de Tecnologia da Informação (TI), com orientações sobre os elementos obrigatórios nos processos administrativos de contratação.

Em síntese, a referida Nota Técnica estabelece, para as contratações de TI, que: (1) sejam realizados estudos técnicos preliminares previamente à elaboração do projeto básico; e (2) que o projeto básico ou termo de referência seja elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, com destaque para que a estimativa do preço para a contratação (LF nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX, alínea "f") seja detalhada em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários (LF nº 8.666/93, art. 7º, § 2º, inciso II, art. 40, § 2º, inciso II; CF, art. 70, caput).

A Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023, por seu turno, aprofundou e atualizou as orientações da NT anterior, incorporando os requisitos obrigatórios da Nova Lei de Licitações e Contratos.

Pedra angular do planejamento das contratações, o estudo técnico preliminar deve contemplar, minimamente, os seguintes elementos capazes de fundamentar a elaboração do projeto básico ou termo de referência:

Tabela 35 - Itens obrigatórios nos Estudos Técnicos Preliminares

Nota Técnica SGE nº 01/2015	Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023
a. justificativas da necessidade do serviço, evidenciando o problema de negócio a ser resolvido (LF nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX, art. 12, inciso II, LF nº 10.520/02, art. 3º, incisos I e III)	6.1.1 Justificativas da necessidade do serviço, evidenciando o problema de negócio a ser resolvido
b. relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada (Lei Federal nº 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “f”)	6.1.2 Documento de oficialização de demanda contendo, necessariamente a relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada
c. requisitos da contratação, limitando-se àqueles indispensáveis à execução do objeto pretendido (LF nº 8.666/93, art. 3º, § 1º, art. 6º, inciso IX, alíneas “c” e “d”, art. 44, § 1º, LF nº 10.520/02, art. 3º, incisos I e II)	6.1.3 Requisitos da contratação, limitando-se àqueles <u>indispensáveis</u> à execução do objeto pretendido
d. levantamento das diferentes soluções de TI existentes no mercado que poderiam atender à necessidade identificada e alcançar os resultados esperados, com os respectivos preços estimados, feito com base nos requisitos definidos, levando-se em conta aspectos de eficiência, economicidade e padronização, se for o caso, acompanhado da justificativa da escolha da solução de TI a ser contratada (CF, art. 37, caput, art. 70, caput; LF nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX, alínea “c”, art. 11, art. 15, incisos I, III, IV e V, art. 43, inciso IV)	6.1.4 Levantamento das diferentes soluções de TI, existentes no mercado, que poderiam atender à necessidade identificada e alcançar os resultados esperados, com os respectivos preços estimados, feito com <u>base nos requisitos definidos</u> , levando-se em conta aspectos de eficiência, economicidade e padronização, se for o caso
e. descrição da solução de TI como um todo, composta pelo conjunto de todos os serviços, produtos e outros elementos necessários e que se integram para o alcance dos resultados pretendidos (Lei Federal nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX, alínea “a”, art. 8º, caput)	6.1.5 Descrição da solução de TI como um todo, composta pelo conjunto de todos os serviços, produtos e outros elementos necessários e que se integram para o alcance dos resultados pretendidos
f. justificativas para o parcelamento ou não do objeto, levando-se em consideração a viabilidade técnica e econômica para tal, a necessidade de aproveitar melhor as potencialidades do mercado e a possível ampliação da competitividade do certame, sem perda de economia de escala (Lei Federal nº 8.666/93, art. 15, inciso IV, art. 23, §§ 1º e 7º, c/c art.45, §6º)	6.1.6 Justificativas para o parcelamento ou não do objeto, levando-se em consideração a viabilidade técnica e econômica para tal, a necessidade de aproveitar melhor as potencialidades do mercado e a possível ampliação da competitividade do certame, sem perda de economia de escala
g. análise da viabilidade técnica da contratação (Lei Federal nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX)	6.1.7 Análise de viabilidade <u>técnica e econômica</u> precedida, necessariamente, por uma análise do risco envolvido na contratação, uma vez que soluções de TI introduzem riscos ao negócio, que devem ser identificados e considerados no processo de contratação
	6.1.8 Posicionamento explícito e conclusivo ⁸ quanto ao prosseguimento ou não do processo de contratação, acompanhado da justificativa da escolha da solução de TI a ser contratada ⁹

Nota Técnica SGE nº 01/2015	Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023
	embasada na análise de viabilidade citada no item anterior.

Fonte: TCE-RJ, 2015; TCE-RJ, 2023.

A Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023 apresenta ainda, na seção 6.3, considerações a serem observadas na elaboração dos estudos técnicos preliminares, a saber:

6.3.1 É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, em contratação, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequarem-se a essa divisibilidade (Súmula TCU 247).

6.3.2 Quando a opção for preço global, ao se constatar perda de vantajosidade econômica em adjudicação por item, é necessário justificar nos ETP a desvantagem econômica, demonstrando através de estudos comparativos entre as duas opções.

6.3.3 A análise constante dos estudos deve se basear no conceito conhecido na área de TI como custo total de propriedade (total cost of ownership – TCO), que leva em consideração todos os custos diretos e indiretos da solução ou equipamento de TI durante todo o seu ciclo de vida.

6.3.4 As pesquisas de mercado realizadas previamente às contratações não devem se limitar a cotações obtidas junto a potenciais fornecedores, devendo obedecer aos critérios de amplitude e diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual (Súmula TCE-RJ 02/2018).

6.3.5 Deve haver uma relação clara entre a demanda prevista e os quantitativos de serviços a serem contratados, por força dos normativos legais e do dever do gestor de buscar a eficiência e de planejar as ações na área de TI.

6.3.6 Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, os estudos técnicos preliminares deverão considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.

(TCE-RJ, 2023, p. 6).

Aliás, é oportuno apontar que, em recente acórdão do TCU, a pesquisa de mercado feita com base nas cotações de fornecedores potenciais foi considerada erro grosseiro, conforme extrato a seguir (grifou-se).

A situação, portanto, pode ser entendida como 'erro grosseiro', nos termos do art. 28 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, **já que os custos foram superestimados**, caracterizando sobrepreço, **situação agravada**, como será ponderado, **em razão de a pesquisa de preços ter sido realizada apenas junto a fornecedores, não havendo evidenciação de que restaria inviável pesquisa junto aos sistemas públicos, como o painel de preços do Comprasnet ou mesmo com o uso de ferramentas privadas. A pesquisa limitou-se a cotação junto a potenciais fornecedores.**

(Acórdão 3.569/2023-TCU-Segunda Câmara).

Sobre quais notas técnicas são utilizadas pelos jurisdicionados nas aquisições de TI, apenas Rio das Ostras declarou fazer uso de ambas, sendo que o município de Saquarema afirmou não fazer uso de uma sequer.

Tabela 36 - Notas Técnicas do TCE-RJ utilizadas para nortear as aquisições de bens e serviços de TI

Município	Resposta
Maricá	Nota Técnica SGE nº 01/2015
Saquarema	Nenhuma
Rio das Ostras	Ambas (Nota Técnica SGE nº 01/2015 e Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023)
Volta Redonda	Nota Técnica SGE nº 01/2015

Fonte: Elaboração própria, com base nas respostas à questão 2351.

Não obstante a recente publicação da Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023, será proposta **RECOMENDAÇÃO** às Prefeituras Municipais de Maricá, Saquarema e Volta Redonda que adotem a referida Nota Técnica para nortear as aquisições de bens e serviços de TI.

Noutro giro, apesar das ações de divulgação da Nota Técnica tomadas no âmbito do Processo TCE-RJ nº 103.789-2/2022, verifica-se pelas respostas dos jurisdicionados um grau de desconhecimento acerca do instrumento elaborado.

Dessa forma, diante do caráter pedagógico inerente à atuação desta Corte de Contas, reputa-se ser de bom alvitre sugerir **RECOMENDAÇÃO** às demais prefeituras municipais jurisdicionadas desta Corte de Contas para que adotem a Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023 para nortear suas aquisições de bens e serviços de TI.

Maricá

O processo administrativo nº 24.094/2018, aberto em 05/11/2018, trata da contratação da ata de registro de preços nº 48/2018²⁹¹ para “prestação de serviços técnicos de apoio à fiscalização, controle de qualidade e melhoria de processos com uso de plataforma tecnológica”²⁹².

A empresa vencedora do certame foi a TS Consultoria Empresarial Ltda.

Os preços registrados na Ata referem-se aos seguintes itens:

Figura 26 - Itens da Ata de Registro de Preço 48/2018

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço de apoio técnico operacional à Fiscalização AP-01	Posto de trabalho mensal	12	R\$ 23.460,54	R\$ 3.378.317,76
2	Serviço de apoio técnico operacional à Fiscalização AP-02	Posto de trabalho mensal	5	R\$ 29.395,05	R\$ 1.763.703,00
3	Serviço continuado de apoio especializado à Fiscalização	Unidade de Serviço Técnico	40.000	R\$ 301,30	R\$ 12.052.000,00
4	Licenciamento Permanente de plataforma de apoio à Fiscalização	Pacote 200 licenças	4	R\$ 929.539,14	R\$ 3.718.156,58
5	Serviços continuados de suporte	Serviço Anual a	4	R\$ 232.384,79	R\$ 929.539,14
		cada 200 licenças			
Valor Total					R\$ 21.841.716,48

Fonte: “[...] 0024094-2018 VOL I.pdf”, fls.3 e 4.

²⁹¹ Pregão Presencial 151/2017, Processo Administrativo 25.115/2017.

²⁹² Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Maricá\TSID02\ID. 01\0024094-2018.zip\0024094-2018 VOL I.pdf”, fl.1).

Os itens 1 e 3 da ata foram consumidos no contrato 851/2018, celebrado sobre em 07 de dezembro de 2018 pelo prazo inicial de 12 meses (fls.45 a 52), conforme ilustrado a seguir.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNIT.	Quantidade Solicitada	Valor Total
1	Serviço de apoio técnico operacional à Fiscalização AP-01	Posto de trabalho mensal	R\$ 23.460,54	12	R\$ 3.378.317,76
3	Serviço continuado de apoio especializado à Fiscalização	Unidade de Serviço Técnico	R\$ 301,30	27000	R\$ 8.135.100,00
Total Geral					R\$ 11.513.417,76

Fonte: “[...] 0024094-2018 VOL I.pdf”, fl.46.

O escopo contratado, medido por unidade de serviço técnico, é extremamente amplo, como ilustra a Ordem de Serviços do contrato 851/2018²⁹³:

- Equipe de PMO;
- Diagnósticos diversos;
- Apoio a editais e a elaboração de relatórios;
- Modelagem de processos;
- Automação de processos;
- Estruturação de plano de cargos e salários diversos;
- Regimento interno, estatuto do servidor, normas e notas técnicas;
- Estudos técnicos;
- Passaporte universitário;
- Planejamentos diversos.

O contrato teve 4 termos aditivos, conforme resumido no quadro a seguir.

²⁹³ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID02\ID. 01\0024094-2018.zip\0024094-2018 VOL I.pdf”, fls. 149 a 151

Tabela 37 - Histórico do Contrato 851/2018

Nº Contrato	Valor	Data de Assinatura	Data início vigência	Data fim vigência
851/2018	R\$ 11.513.417,76	07-dez-18	07-dez-18	07-dez-19
Termo Aditivo #1	R\$ 14.022.055,26	05-dez-19	07-dez-19	07-dez-20
Termo Aditivo #2	R\$ 14.456.080,26	02-dez-20	07-dez-20	07-dez-21
Termo Aditivo #3	R\$ 15.139.855,26	06-dez-21	07-dez-21	07-dez-22
Termo Aditivo #4	R\$ 16.590.430,26	30-nov-22	07-dez-22	07-dez-23

Fonte: Banco de dados acessível pela especializada - Contrato.

Neste contexto, após exame do processo administrativo nº 24.094/2018, constatou-se, em síntese, as seguintes irregularidades:

- Demonstração da vantagem econômica nas prorrogações do contrato 851/2018 baseada em limitada pesquisa de mercado, feita exclusivamente junto a potenciais fornecedores;
- Fuga do processo licitatório ao considerar indevidamente a extensa gama de serviços contratados como de natureza contínua no âmbito do contrato 851/2018.

I. Sobre a Pesquisa de Mercado Restrita

Por ocasião da primeira renovação do contrato 851/2018, em 2019, foi realizada pesquisa de mercado com cotações junto a três fornecedores: ADX, Gestão TI e MoTI Brasil (arquivo “[...] 0024094-2018 VOL II.pdf”, fls.271 a 284).

Em 2020, por ocasião de segunda prorrogação do contrato 851/2018, foi realizada, inicialmente, cotação junto a três fornecedores: Módulo, Gestão TI e ADX (‘0024094-2018 VOL II.pdf’, fls. 334 a 357). Posteriormente, as empresas PPN Tecnologia e Informática Ltda e Intelit Smart Group SA enviaram propostas (arquivo “[...] 0024094-2018 VOL III.pdf”, fls. 403 a 415).

A proposta da ADX expirou e a mesma não reenviou proposta. A Módulo apresentou nova proposta, visto que havia uma divergência no quantitativo de USTs estimado (arquivo “[...] 0024094-2018 VOL III.pdf”, fl. 449).

Para a terceira prorrogação do contrato, em 2021, foram obtidas cotações junto a três fornecedores: Agile Next, Mirai e Five Sistemas de Informação (arquivo “[...] 0024094-2018 VOL III.pdf”, fls.508 a 534).

A demonstração dos benefícios da prorrogação, baseada em limitada pesquisa de mercado feita exclusivamente junto a potenciais fornecedores, foi alertada em parecer pela Procuradoria Geral do Município, como se segue:

3. Se comprove a vantajosidade da prorrogação pretendida, lembrando que esta encontra arrimo tanto na sua economicidade como na fiel execução dos serviços contratados. Observa-se que foi anexada aos autos pesquisa de mercado, às fls. 505/530, com a apresentação de tão somente 3 orçamentos, o que deve ser analisado e ratificado pela Assessoria de Controle de Conformidade Processual. ✓

Arquivo “[...] 0024094-2018 VOL III.pdf”, fl. 592.

Não obstante o alerta supracitado, a prática da pesquisa de mercado restrita repetiu-se em 2022, por ocasião da quarta prorrogação contratual (visto que o município considerou o serviço como sendo de natureza contínua). A demonstração de “vantajosidade” da prorrogação foi feita com base em cotações obtidas junto aos fornecedores: Agile Next, Central IT, Memora, e Liberty Comércio e Serviços Ltda. (Arquivo “[...] 0024094-2018 VOL IV.pdf”, fls. 699 a 746).

Em despacho à Procuradoria Geral do Município, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda assevera que:

Quanto à **cesta de preços**, informamos que foram realizadas as seguintes pesquisas:

- (i) em bases de sistemas de compras, especificamente “Painel de Preços” (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-servicos>);
- (ii) avaliação de contratos recentes na administração pública; e
- (iii) análise em valores registrado em atas de SRP.

Todavia, todas sem êxito.

Arquivo “[...] 0024094-2018 VOL IV.pdf”, fl. 767.

Em que pese a declaração de terem sido realizadas pesquisas de preço sem êxito, não foi encontrado no processo administrativo nº 24.094/2018 qualquer registro das tentativas realizadas para as quatro prorrogações do contrato 851/2018.

Ou seja, em todas as quatro ocasiões analisadas, observou-se que a decisão de prorrogar o contrato foi feita com base em pesquisa de mercado restrita, feita junto a poucos fornecedores potenciais, configurando a irregularidade apontada.

Desta feita, será proposta **DETERMINAÇÃO** ao jurisdicionado para que as pesquisas de preço, por ocasião do planejamento das próximas contratações ou renovações contratuais, sejam realizadas de forma abrangente.

Adicionalmente, julga-se oportuna a **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Maricá para que realize ações de capacitação da equipe responsável pelas estimativas de preço das contratações de TI.

Comentários do Gestor

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda, através do documento [Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#20\ Justificativa - Achado 20.pdf"], assim se manifestou (grifou-se):

Especificamente quanto ao disposto na alínea "A" – relacionada à estimativa de preços restrita, baseada em contações de fornecedores potenciais, observa-se que o relatório submetido a exame precisamente faz remissão às pesquisas de preços então realizadas tanto na formulação do contrato original quanto na celebração de termos aditivos. O documento também faz referência a despacho exarado pela douta Procuradoria Geral do Município (PGM), por meio do qual foi expressamente registrado que houve pesquisas de preços (i) em bases de sistemas de compras, especificamente "painel de preços"; (ii) avaliação de contratos recentes na administração pública; e (iii) análise em valores registrados em atas de SRP. Tais pesquisas, contudo, não logram êxito.

Ocorre que, quanto ao registro promovido pela douta PGM, constou do citado relatório que "não foi encontrado no processo administrativo nº 24.094/2018 qualquer registro das tentativas realizadas para as quatro prorrogações do contrato 851/2018".

A ausência registro formal no processo administrativo de tais buscas de preços decorre, única e exclusivamente, do resultado obtido. À época entendeu-se que não era razoável juntar aos autos documentos que, em si, não possuíam qualquer significado material. Tais documentos – negativas de pesquisas - foram integralmente substituídos pela mencionada manifestação formal da PGM, que não deve ser desconsiderada, sob pena de

restar caracterizado que o órgão de controle externo, seguindo critérios discricionários próprios e contrários ao disposto na legislação de regência, opta pelo reconhecimento ou não de um documento juntado aos autos.

É importante ressaltar, outrossim, que as pesquisas de preços então realizadas se mostraram aptas a comprovar a vantajosidade do contrato e de suas prorrogações, uma vez que **não há quaisquer indicativos de que os valores pactuados no âmbito do Contrato 851/2018 e nos seus termos aditivos são superiores àqueles praticados pelo mercado.**

Primeiramente, o achado em questão versa exclusivamente sobre a decisão de economicidade se embasar em pesquisa de mercado restrita a poucos fornecedores potenciais, o que, como consequência, poderia ter levado à prática de sobrepreço.

Assim sendo, não está em discussão eventual sobrepreço, diferentemente do que é mencionado no último parágrafo transcrito.

Continuando, o jurisdicionado confirma que as pesquisas de preço foram, de fato, restritas, alegando que as tentativas de busca em demais fontes se mostraram infrutíferas.

É mister pontuar que o achado em questão se refere aos atos praticados por ocasião das quatro renovações contratuais, não tendo sido feita qualquer análise do processo inicial de contratação.

O fato é que, nas quatro renovações contratuais, a demonstração de vantagem econômica foi feita com base em cotações obtidas junto a poucos fornecedores.

É oportuno relembrar que, por ocasião da pesquisa de mercado para a terceira renovação contratual, parecer da PGM alerta para o fato de terem sido apresentados “tão somente 3 orçamentos” (Arquivo “[...] 0024094-2018 VOL III.pdf”, fl. 592).

O jurisdicionado afirma que foram realizadas pesquisas de mercado em diversas fontes, não havendo registro no processo diante da falta de êxito. Por óbvio tal declaração deve ser aceita como verdadeira, não cabendo qualquer desconstrução a respeito.

O ponto é que não se vislumbram especificidades no objeto contratado, serviços de consultoria, a ponto de tornar inviável a realização de pesquisas de preço de forma ampla.

É razoável assumir que as tentativas de pesquisa de preço tenham falhado por conta do método utilizado, provavelmente por terem sido realizadas com base em um detalhamento muito grande do objeto pesquisado. A falta de registro no processo compromete a verificação da hipótese.

A conclusão é que a comprovação de realização de uma pesquisa de preços ampla não se resume aos resultados obtidos. É necessário também registrar o método de pesquisa utilizado, especialmente útil para se demonstrar que a pesquisa de preço abrangente não é possível.

Não obstante a divergência de entendimento, o jurisdicionado acata a determinação proposta, expressando-se nos seguintes termos (grifou-se):

Por todo exposto, **ressalta-se que as próximas contratações e prorrogações serão realizadas por meio de pesquisas de mercado que obedeçam aos critérios de amplitude e diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual** (Súmula TCE-RJ 02/2018). Bem como, todas as pesquisas ficarão evidenciadas no processo administrativo, mesmo quando o resultado for negativo, uma vez que houve este equívoco no processo administrativo nº 24.094/2018 ao não juntar os registros no processo.

II. Da indevida caracterização dos serviços como de natureza contínua

O inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 prevê a possibilidade de prorrogar a duração de contratos cujo objeto seja a execução de serviços contínuos, até sessenta meses.

De acordo com os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, a caracterização de um serviço como de natureza contínua requer a demonstração de sua essencialidade e de sua habitualidade.

Conforme Acórdão nº 132/2008 (grifou-se):

Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de um determinado serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.

(TCU. Acórdão nº 132/2008 – Segunda Câmara. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. Data do julgamento: 12/02/2008.)

Nessa linha, encontra-se a definição apresentada na Instrução Normativa nº 5/2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão²⁹⁴:

Art. 15. Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.

Parágrafo único. A contratação de serviços prestados de forma contínua deverá observar os prazos previstos no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

Voltemos agora ao contrato 851/2018. As quatro prorrogações de prazo foram feitas na hipótese de que os serviços de apoio à fiscalização, item #3 da Ata de Registro de Preços, seriam de natureza continuada.

O Edital de Pregão Presencial nº 151/2017 para Registro de Preços, pertencente ao processo administrativo nº 25.115/2017, estabelece no Anexo B os serviços de natureza contínua de apoio à fiscalização, a saber:

Tabela 38 - Serviços de natureza contínua do contrato 851/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRODUTO	UNIDADE	QUANTITATIVO
S1	Serviços técnicos de mapeamento, modelagem e automação de processos, com uso de plataforma tecnológica.	Artefatos e Relatório Técnico dos trabalhos realizados	UST	20.000

²⁹⁴ Disponível em: < <https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada> > Acesso em 21 jun. 2023.

S2	Serviços técnicos de apoio à fiscalização e controle de contratos, aquisições e processos, com uso de plataforma tecnológica.	Artefatos e Relatório Técnico dos trabalhos realizados	UST	18.000
S3	Serviços técnicos de apoio à gestão de documentos, com uso de plataforma tecnológica.	Artefatos e Relatório Técnico dos trabalhos realizados	UST	1496
S4	Serviços de treinamento técnico e de gestão para utilização de plataforma de apoio à fiscalização, controle de qualidade, e melhoria de processos.	Relatório Técnico dos trabalhos realizados	UST	504
Total				40.000

Fonte: “[...] Edital 151/2017-SRP.pdf”, fls.547 a 548.

A simples leitura do quadro anterior é suficiente para se levantar dúvidas a respeito da natureza contínua dos serviços apontados. Os serviços do grupo S1 (mapeamento, modelagem e automação de processos) e do grupo S4 (treinamento para utilização de plataforma) claramente devem ser executados com prazos determinados, dentro da filosofia de gestão de projetos²⁹⁵.

Vejamos agora os detalhes dos serviços de apoio à fiscalização e de apoio à gestão de documentos, apontados nos grupos S2 e S3 respectivamente.

Tabela 39 - Serviços de apoio à fiscalização e à gestão de documentos

Código	Descrição do Serviço
S2	Serviços técnicos de apoio à fiscalização e controle de contratos, aquisições e processos, com uso de plataforma tecnológica.
S2.1	Elaboração de Políticas, Metodologias, Normas ou Manuais
S2.2	Elaboração de Relatórios, Estudos Técnicos ou Pareceres
S2.3	Apoio na elaboração de artefatos de Aquisição (Editais, Termos de Referência, Projetos Básico)
S2.4	Apoio à Licitação e Compras
S2.5	Apoio no Controle de Contratos de Alocação de Pessoal
S2.6	Apoio na Medição e Fechamento de Obras, Bens e Serviços
S2.7	Apoio à Gestão de Contratos e Convênios e Parcerias
S2.8	Apoio à Fiscalização de Contratos, Convênios e Parcerias e Processos
S3	Serviços técnicos de apoio à gestão de documentos, com uso de plataforma tecnológica.
S3.1	Serviços técnicos de apoio ao planejamento para ECM (gestão documental)
S3.2	Serviços técnicos de execução da gestão documental em plataforma tecnológica.

²⁹⁵ De acordo com o PMI (*Project Management Institute*), projeto é uma empreitada temporária (com início e fim definidos) para produzir produto, serviço ou resultados exclusivos (Tradução livre).

Fonte: “[...] Edital 151/2017-SRP.pdf”, fls.552 a 553.

A lista de atividades elencadas no quadro anterior, resumidamente, trata de apoio às funções executadas pelos próprios servidores do município. Estas atividades de apoio não se coadunam com a ideia de serviços continuados, salvo se estas se tratarem, de fato, do exercício das funções em si, o que nesta hipótese caracterizaria outra irregularidade.

Resta a única linha que poderia se enquadrar como serviço continuado, referente aos serviços técnicos de execução de gestão documental em plataforma tecnológica.

Consultando a lista de contratos da Prefeitura Municipal de Maricá, informada em resposta à solicitação # 10 do TSID 01, observa-se no processo administrativo 13544/2019 a contratação pela Prefeitura Municipal de Maricá de serviço de gestão digital de documentos, sob o contrato 268/2019, destacado a seguir.

Tabela 40 - Contrato 268/2019: gestão digital de documentos

Nº Contrato	Tipo Contrato	Valor	Data início vigência	Data fim vigência
268/2019	Inicial	R\$ 1.854.865,00	17-jun-19	16-jun-20
268/2019 - Termo 79/2020	Aditamento	R\$ 1.939.061,80	17-jun-20	16-jun-21
268/2019 - Termo 58/2021	Aditamento	R\$ 1.912.961,90	17-jun-21	16-jun-22
268/2019 - Termo 82/2022	Aditamento	R\$ 2.071.824,90	17-jun-22	16-jun-23

Fonte: Lista de contratações de TI do Município de Maricá em resposta ao item #10 do TSID 01.

Considerando que o subitem S3.2 é parte do item que trata de apoio à gestão de documentos, não faria sentido caracterizar os serviços técnicos de execução da gestão documental como de natureza contínua, sob pena de redundância com as atividades conduzidas sob o contrato 268/2019.

Por ocasião da quarta renovação contratual, em despacho à Procuradoria Geral do Município, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda justificou a natureza dos serviços de natureza continuada nos termos a seguir:

Entende-se por serviços contínuos aqueles que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, para caracterização do serviço de natureza contínua, imperativo considerar tanto as características particulares da demanda do órgão, como efetiva necessidade do serviço para realização de suas atividades essenciais.

Os serviços contratados no presente processo são executados de forma contínua e permanente, e estão impactando diretamente no planejamento de atividades e programas governamentais, no acompanhamento das políticas públicas, na assessoria técnica, no suporte à fiscalização de contratos e na correção dos fluxos de processos, demonstrando ser imprescindível a sua continuidade.

São projetos executados por meio desse contrato: Passaporte Universitário; fiscalização dos processos de compra; consultoria para os projetos da prefeitura; análise e acompanhamento das políticas públicas; modernização de processos administrativos; entre outros que vem impactando os trabalhos deste município.

Portanto, notória a necessidade permanente da execução dos serviços ora contratados, uma vez que são executados de forma contínua e permanente, estão impactando diretamente no planejamento de atividades e programas municipais; no acompanhamento das políticas públicas; na assessoria técnica; no suporte à fiscalização de contratos; e na correção dos fluxos de processos, demonstrando ser imprescindível a sua continuidade, sob o risco de perder todos os trabalhos executados até o presente momento.

Arquivo “[...] 0024094-2018 VOL IV.pdf”, fls. 768 a 769.

Como se pode perceber da justificativa supracitada, a caracterização dos serviços como de natureza continuada é vaga e redundante, feita exclusivamente sobre a lista dos serviços executados, sem qualquer demonstração de como a interrupção desses serviços poderia comprometer a prestação de serviços públicos ou o cumprimento da missão institucional.

Com efeito, de acordo com a própria justificativa enviada, os serviços contratados são de apoio e assessoria técnica, de projetos (como o Passaporte Universitário), e de diagnóstico, mapeamento e manutenção de fluxos de processos, não se vislumbrando, em qualquer desses casos, elementos robustos de caracterização desses serviços como contínuos, embora não haja dúvidas sobre a importância dos mesmos.

Sendo assim, será proposta **DETERMINAÇÃO** ao jurisdicionado para que, nas contratações futuras, caracterize de forma clara e idônea os serviços de TI de natureza continuada.

Comentários do Gestor

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda, através do documento [Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#20\ Justificativa - Achado 20.pdf"], pronunciou-se a respeito.

Em apertada síntese, o jurisdicionado sustenta a tese de que os serviços especificados no contrato 851/2018, oriundos do edital do Pregão Presencial nº 151/2017, possuem natureza contínua e, desta feita, a prorrogação contratual por até 60 meses seria cabível.

Não foram apresentados elementos que pudessem reverter o entendimento formado pelo corpo técnico acerca do assunto. Não obstante, visando a melhoria do processo de contratação, o jurisdicionado acata a proposta de determinação, nos termos que se seguem.

Dito isso, com o devido respeito, este jurisdicionado entende que o objeto pretendido efetivamente possui natureza continuada, devendo assim ser classificado. **Entretanto, no sentido de melhorar a condução dos certames licitatórios, de forma a possibilitar o aperfeiçoamento das rotinas até então estabelecidas, este jurisdicionado cumprirá com a determinação da Corte de Contas, para caracterizar de forma mais clara e idônea os serviços de TI de natureza continuada, que deverá ser demonstrada por meio de estudos técnicos e definições mais consistentes, com objetivo de não gerar dúvidas na análise processual.**

Saquarema

Após exame dos processos administrativos nº 13.103/2022 e 2.881/2021, foram constadas as seguintes irregularidades no planejamento da licitação:

- Ausência de Estudo Técnico Preliminar;
- Aglutinação do objeto sem a devida justificativa;
- Estimativa de preço feita através de pesquisa restrita.

O processo administrativo nº 13.103/2022, autuado em 19/07/2022, versa sobre a "contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de *data center*, soluções de infraestrutura computacional, cliente-servidor, suporte e monitoramento de rede, serviços de hospedagem e desenvolvimento

de sítios corporativos e aplicações para ambientes *web*, solução de *backup*, *restore* e suporte técnico”²⁹⁶.

No referido processo, não consta estudo técnico preliminar antecedendo ao Termo de Referência, tendo sido este já apresentado na solicitação de contratação (fls.5 a 122).

A justificativa para a adjudicação por preço global é apresentada na seção 8 do termo de referência (fls. 67 a 68). No entanto, a falta de estudo técnico preliminar não permite atestar as vantagens técnico-econômicas da escolha, não existindo nos autos qualquer estudo comparativo entre a aquisição por preço global e a aquisição fracionada.

A estimativa de preço, por seu turno, foi feita pelo setor de compras com base nas cotações de três fornecedores potenciais (fl.255): Infonet Informática (fl. 252), JD Informática (fl.253) e Solinfo Soluções em Informática (fl. 254).

O certame foi vencido pela JD Informática.

Outra contratação de TI relevante, realizada recentemente no município, tratou da aquisição de plataforma de gestão pública. Consultando os autos do processo administrativo nº 2881/2021, novamente não se observa estudo técnico preliminar anterior ao termo de referência²⁹⁷.

Após avaliação e considerações da Controladora Geral do Município, o processo 2881/2021 foi enviado ao setor de compras para que fosse efetuada a pesquisa de preços (fl. 281). O setor responsável estimou o valor da contratação após obter a cotação de três fornecedores potenciais: DB Nova Tecnologia (fls. 285 a 289; 299 a 303); GovernançaBrasil (fls. 290 a 294) e Amazon (fls. 295 a 298), produzindo o mapa comparativo que pode ser consultado à fl. 304.

Há que se ressaltar que o descumprimento dos normativos dispostos nas notas técnicas, materializado através da ausência de estudos técnicos preliminares, da falta de justificativas idôneas para a aglutinação do objeto e da realização de pesquisa

²⁹⁶ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID02\ID.01\13103-2022.zip\PROC 13103-2022 - INFRAESTRUTURA DE TIC - VOL I.pdf”, fls.2.

²⁹⁷ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID02\ID.01\2881-2021.zip\ PROC 2881-2021 - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA - VOL I.pdf”, fls. 3 a 137

de preços restrita a poucos fornecedores potenciais, é falha recorrente nos processos de aquisição de bens e serviços de TI da Prefeitura Municipal de Saquarema, como demonstram os trechos dos votos a seguir (grifou-se):

[...] não foram elaborados estudos técnicos preliminares aptos a fundamentar a aglutinação dos itens licitados em lote único e a adoção do critério de menor preço por lote (único), em detrimento do menor preço unitário, em inobservância ao art. 23, § 1º da Lei de Licitações¹³ e à Súmula nº 247 do TCU (Processo TCE-RJ nº 210.658-1/2022²⁹⁸ Relatora: Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins. Decisão Monocrática: 19/12/2022).

Tendo em vista a percuente análise do Corpo técnico desta Corte, diante da manifestação da jurisdicionada, não foram devidamente justificados os questionamentos relacionados à (i) ausência do custo unitário de serviços que compõem a especificação do objeto da contratação no orçamento detalhado dos custos unitários, (ii) à ausência de motivação na escolha do pregão na forma presencial e (iii) à ausência de Estudo Técnico Preliminar. (Processo TCE-RJ nº 250.356-3/2022²⁹⁹ Relator: Conselheiro-Substituto Christiano Lacerda Ghuerren. Sessão Plenária Virtual: 24/04/2023).

Examinando os esclarecimentos apresentados pela jurisdicionada, considero que não devem prosperar, uma vez que não lograram subsidiar técnica e economicamente a opção administrativa de aglutinar todos os itens do certame em lote único, não tendo sido indicados de forma satisfatória os pontos impeditivos pelo viés técnico e econômico da divisão em lotes, em inobservância à remansosa jurisprudência desta Corte de Contas e às previsões do art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e do art. 47, II, da Lei nº 14.133/2021

²⁹⁸ Referente ao edital de Pregão Presencial nº 023/2022, que tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada no mercado em locação de dispositivos educacionais *Chromebooks*.

²⁹⁹ Referente ao edital de Pregão Presencial nº 100/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rede privada de dados utilizando tecnologia MPLS e link dedicado de internet, com implantação de circuitos de comunicação, instalação incluindo os equipamentos necessários, configuração, ativação, operação e manutenção, com gestão de serviços de segurança e monitoramento de rede.

(Processo TCE-RJ nº 245.838-4/2022³⁰⁰ Relatora: Conselheira Marianna Montebello Willeman. Sessão Plenária Virtual: 06/03/2023).

Sendo assim, será proposta **DETERMINAÇÃO** ao jurisdicionado para que corrija as irregularidades apontadas.

Adicionalmente, julga-se oportuna a **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Saquarema para que realize ações de capacitação da equipe responsável pelas estimativas de preço das contratações de TI.

Rio das Ostras

O primeiro elemento da amostra se trata do contrato 102/2022 (processo administrativo 06530/2022), com origem na adesão à ata de registro de preços nº 003/0366/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para aquisição de 2.200 estações de trabalho, no valor aproximado de R\$15 milhões.

Como ponto positivo, no estudo de economicidade para adesão à ata, constata-se que foi feita ampla pesquisa junto a outros entes públicos, bem como pesquisa em *sites* na Internet, como Kalunga, Magazine Luíza, Casas Bahia e HP³⁰¹.

Outro aspecto positivo a se apontar é a evidência de uma gestão contratual ativa, materializada com a aplicação, em 31/01/2023, de advertência ao fornecedor, em razão do descumprimento de prazo de entrega³⁰².

Em outro caso de adesão à ata³⁰³, desta vez visando a contratação de serviços de *outsourcing* de impressão (processo administrativo 18488/2020), também se

³⁰⁰ Referente ao edital Nº 093/2022 de Pregão Presencial, que visa a contratação de empresa para gestão de rede de dados em edifícios municipais, com o serviço de infraestrutura elétrica e lógica, locação dos equipamentos necessários e monitoramento destes equipamentos, bem como disponibilização à Secretaria Municipal de Educação mão de obra e materiais diversos para a instalação e manutenção dos equipamentos

³⁰¹ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID02\ID.04\22_06530_Vol. 01. (229 folhas digitalizadas).pdf", fl.22.

³⁰² Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID02\ID.04\22_06530_Apenso 22_42257. (110 folhas digitalizadas).pdf", fl.106

³⁰³ Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2020, resultante do Pregão Eletrônico no 10/2019 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA.

verifica a realização de ampla pesquisa de preços demonstrando a vantagem econômica da adesão³⁰⁴.

Em outro giro, buscou-se na amostra um caso originário de licitação no município. A contratação de serviços de implantação e licenciamento de plataforma de gestão administrativa³⁰⁵ teve como ato de origem o pregão eletrônico 020/2022 (processo administrativo 30113/2021). Novamente aqui, por ocasião do planejamento da contratação, verifica-se que o valor estimado foi calculado sobre uma ampla pesquisa de mercado, que buscou, além de cotações de potenciais fornecedores, contratações similares em outros entes da administração pública, além de pesquisa no Banco de Preços³⁰⁶.

A configuração adotada em lote único também é adequada, dado que se trata do modelo de *Software as a Service* (SaaS)³⁰⁷, conforme analisado no Memorial Descritivo nº 001/2021³⁰⁸.

Por fim, relacionado ao processo 30113/2021, selecionou-se a contratação emergencial nº 026/2022, referente à licença de uso da plataforma de gestão administrativa (processo administrativo 4467/2022).

O motivo da contratação emergencial encontra-se destacado a seguir:

³⁰⁴ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID02\ID.04\PA 18488.2020 - OUTSOURSING - VOL 1.pdf", fls.53 a 54

³⁰⁵ Contrato 095/2022, que trata da contratação de serviços de locação de Licença de uso de Softwares para Gestão Pública (Almoxarifado, Atos Legais, Contabilidade Pública, Contra Cheque Web, Gestão Pessoal, Folha de Pagamento, Lei de Transparência, Patrimônio Público, Responsabilidade Fiscal, Módulo para Atendimento ao SIGFIS e, Tesouraria) com serviços de manutenção dos Sistemas contratados, Assessoria Técnica Presencial, Monitoramento e Sustentação de Ambiente de Tecnologia da Informação, Serviços de Implementação, Customização, Migração e Conversão de dados preexistentes, Treinamento, Atualizações e Manutenção das Alterações Legais, Corretivas, Preventiva, Preditiva e Evolutivas, Suporte Remoto, via telefone e/ou e-mail.

³⁰⁶ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID02\ID.04\21_30113_Vol. 02. (300 folhas digitalizadas).pdf", fl.278.

³⁰⁷ Modelo onde o fornecedor disponibiliza o *software* como um serviço, não como produto, disponibilizando-o para acesso pela Internet.

³⁰⁸ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID02\ID.04\21_30113_Vol. 01. (229 folhas digitalizadas).pdf", fls.74 a 132.

Informo que por motivos de força maior o processo nº 30113/2021 não conseguirá ter andamento a tempo de publicação do ato licitatório antes do vencimento do contrato vigente que finalizará no próximo dia 18/02/2022 não podendo mais ser renovado, mesmo a ASCOMTI dando entrada e tendo iniciado o processo dentro do prazo legal, porém passou por diversas intercorrências devido à dificuldade de obtenção de orçamentos em função da complexidade do objeto, inclusive nas tabelas de preços oficiais, nas quais foram realizadas pesquisas em datas distintas, ressaltando a dificuldade de acesso as mesmas por falta de licença de uso do Banco de Preços, e indisponibilidade temporária do sistema painel de preços ocorrida por cerca de 20 dias entre Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.

Além disso, o processo tramitou de forma mais lenta, em função da pandemia pois na fase de planejamento da contratação e em seguida da autuação do processo, a maioria dos servidores ainda trabalhavam em home office, ou estavam de licença, e posteriormente ao retorno presencial, em janeiro de 2022, muitos servidores em diversas secretarias municipais foram acometidos pelo Covid19.

(arquivo '22_04467_Vol. 01. (365 folhas digitalizadas).pdf', fl.3):

Observa-se que a contratação emergencial em tela se valeu do Memorial Descritivo e da pesquisa de mercado, realizadas no âmbito do processo 30113/2021, apropriado para esta situação³⁰⁹.

Dessa forma, não há indícios para se afirmar que as contratações avaliadas tenham sido realizadas de maneira inadequada.

Volta Redonda

Como ocorrido nos achados de ausência de Comitê Gestor de TI, de falta de Plano Diretor de TI e de Política de Segurança da Informação, a auditoria de conformidade realizada em Volta Redonda em 2018, processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018, apontou, dentre outras, as seguintes irregularidades:

- Ausência de Estudo Técnico Preliminar;
- Ausência de cláusulas de níveis mínimos de serviço nas contratações aplicáveis;
- Estimativa de valor baseada em pesquisa de mercado restrita, com cotações de alguns fornecedores potenciais.

Sendo assim, vislumbrou-se neste trabalho uma oportunidade de se utilizar os três achados da auditoria de 2018 como critérios norteadores do exame.

³⁰⁹ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID02\ID.04\22_04467_Vol. 01. (365 folhas digitalizadas).pdf", fl. 186

Cabe ressaltar, no entanto, que o trabalho aqui descrito não se trata um exame profundo que se caracterize como uma ação fiscalizatória de monitoramento. Até pelo tamanho do escopo do trabalho desta auditoria, a amostragem escolhida foi bem reduzida, englobando as seguintes contratações:

- Educação: Pregão Eletrônico nº 127/2021 – SRP Nº 0083/2021, do tipo menor preço por item (cota para ME): aquisição de *notebooks* para os docentes da rede municipal de ensino, no valor estimado global de R\$ 11.769.927,40 (processo administrativo 986/2021);
- Saúde: Pregão Eletrônico nº 119/2021 FMS/SMS/PMVR, do tipo menor preço por lote: aquisição de solução hospedada na nuvem para gestão da saúde pública municipal, locação de equipamentos e *outsourcing* de impressão, no valor estimado total de R\$ 10.348.982,02 (processo administrativo 2333/2021);
- TI: Contrato 015/2019, celebrado em 2019 com a empresa Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Softwares Públicos para suporte e manutenção da plataforma e-Cidade, no valor anual de R\$ 174.000,00 (processo administrativo 0159/2019);
- Segurança: Pregão Eletrônico Nº 006/2021 – SRP Nº 003/2021, do tipo menor preço por item: aquisição de computadores, monitores e TVs para as cabines de segurança existentes no município, no valor estimado global de R\$ 38.925,83 (processo administrativo 075/2021).

I – Dos Pontos Positivos

Começando pelo caso da Secretaria de Educação, aquisição de *notebooks* para os docentes do município³¹⁰, verifica-se, no planejamento, a existência de estudo técnico preliminar (fls. 3 a 9) e de ampla pesquisa de preço, contemplando orçamentos de grandes lojas varejistas (B2W, Magazine Luíza, Via Varejo, Kalunga), além de pesquisa no Painel de Preços e de contratações de outros entes públicos no Banco de Preços (fls.16 a 32).

³¹⁰ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID.08\202109896 VOL I.pdf"

A ressalva sobre o planejamento da contratação em tela recai sobre a utilização indevida de ata de registro de preços, conforme entendimento expresso na decisão de 12/12/2022, processo TCE-RJ nº 220.472-7/2022:

Como bem registrou a CAS-TI em sua informação de 15/06/2022, cerca de 98% dos equipamentos seriam adquiridos já no início do ano letivo de 2022 e 94% do objeto da ARP seria adquirido em um único contrato, a indicar um – quase – total esgotamento da contratação em um único ajuste, incompatível com o SRP. Isso porque o registro de preços se destina a hipóteses em que a contratação parcelada se mostra mais adequada em detrimento a um único contrato ou existe interesse de mais de um órgão ou entidade em contratar aquele objeto, como deixa evidente o art. 3º do Decreto nº 7.892/2013 ao detalhar os casos em que se admite sua utilização.

(Processo TCE-RJ Nº 220.472-7/22 – Plenária Virtual de 12.dez.2022. Relatora: Marianna Montebello Willeman)

Tal constatação ensejou a determinação para que fosse observado o cabimento da utilização do registro de preços como forma de contratação, à luz do art. 3º do Decreto Federal nº 7.892/2013 o art. 49 do Decreto Municipal nº 15.893/2019. O cumprimento da determinação, no entanto, não pôde ser verificado neste trabalho, dada a ausência na amostra de contratações via registro de preços após ciência da decisão.

Em outro processo selecionado na amostra, desta vez para a área da Saúde³¹¹, igualmente se constata a existência de Estudo Técnico Preliminar (fls. 3 a 37).

A propósito, é oportuno registrar que, no ETP em questão, existe uma seção que discorre sobre o alinhamento da contratação em tela ao planejamento estratégico do município (fl.6). Ora, diante da falta de Plano Diretor de Tecnologia da Informação, as principais aquisições de TI deveriam, de forma centralizada, estar vinculadas aos planos de negócio do município, o que seria um passo importante para se estabelecer uma governança mais sólida das aquisições de TI em Volta Redonda.

Também se observa a realização de ampla pesquisa de mercado, com base em valores praticados em diferentes pregões em outros municípios, como nos exemplos de João Pessoa, Guaíba e Candelária; valores praticados em outros contratos em Volta

³¹¹ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID.08\FMS.20210233 VOL I.pdf"

Redonda e em outros municípios; cotações com diversas empresas; além de pesquisa no Pannel de Preços (fls. 38 a 73).

É mister apontar que, para o caso em questão, a cláusula 19.9 do edital estabelece multa em até 10% do valor mensal contratado pelo não cumprimento dos prazos para resolução de chamados, classificados por criticidade (fls. 256; e 288 a 291). Embora o nível mínimo de serviço em tela se restrinja aos prazos para resolução dos problemas, deixando de fora outros indicadores como disponibilidade, desempenho, capacidade da central de atendimento, entre outros, não há dúvidas sobre a existência de níveis mínimos de serviços, dos critérios e das penalidades aplicáveis.

Sobre a divisão em lotes, observa-se que o parcelamento adotado é razoável. O primeiro lote se refere à implantação, licenciamento, suporte e manutenção da solução de gestão de saúde municipal, com hospedagem na nuvem; o lote 2 trata da locação de estações de trabalho, ao passo que o terceiro lote versa sobre a locação de *tablets*; e, por fim, o quarto lote, que trata do *outsourcing* de impressão (fls. 259 a 260).

Igualmente, no âmbito do planejamento da aquisição de equipamentos para as cabines de segurança (processo administrativo 075/2021)³¹², constata-se a existência de estudo técnico preliminar (fls. 4 a 10) e de pesquisa de preço abrangente, com consulta ao painel de preços, além de cotação de 6 fornecedores potenciais (fls. 32 a 53).

II – Sobre a Pesquisa de Mercado Restrita nas Renovações Contratuais

Há que se apontar, no entanto, que as três renovações do contrato 015/2019 com a empresa CPD Municipal³¹³ não foram precedidas de pesquisas de mercado amplas que justificassem a vantagem das extensões contratuais feitas.

Para a primeira extensão contratual, realizada em 2020, não obstante haver registro de pesquisa no Pannel de Preços, a demonstração da vantagem econômica de

³¹² Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID.08\EPD.202100075 VOL I.pdf"

³¹³ Contrato de manutenção e suporte da plataforma do e-Cidades (processo administrativo 0159/2019).
Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID.08\EPD.202100075 VOL I.pdf"

se prorrogar o contrato foi feita com base na média aritmética das cotações de três fornecedores: CPD Municipal (contratada); Valleteclab; e Consystem (224 e 225).

Por ocasião da segunda renovação contratual, em 2021³¹⁴, foram obtidas cotações junto aos fornecedores: CPD Municipal (contratada); WSCOM; e Valleteclab Soluções (vol II, fl.436), tendo também sido utilizado como valor estimado de referência a média das 3 cotações.

A mesma situação se verifica para a terceira renovação³¹⁵: a pesquisa foi feita com base nas cotações dos fornecedores: CPD Municipal (contratada); Valleteclab; e Contass, utilizando-se como valor estimado a média das 3 cotações obtidas (vol. III, fl. 715).

A tabela a seguir resume a situação analisada.

Tabela 41 - Histórico do contrato 015/2019

Nº Contrato	Tipo Contrato	Valor	Data início vigência	Data fim vigência	Pesquisa de Preços	Minuta
015/2019	Inicial	R\$ 174.000,00	08-nov-19	08-nov-20	Não se aplica ³¹⁶	VOL I, fls. 9 a 15.
015/2019 - Termo 02/2020	Aditamento	R\$ 174.000,00	08-nov-20	08-nov-21	VOL I, fls. 224 a 225	VOL I, fl. 275
015/2019 - Termo 003/2021	Aditamento (repactuação)	R\$ 11.301,30	20-abr-21	08-nov-21	Não se aplica	VOL II, fls. 375 a 376.
015/2019 - Termo 03/2021	Aditamento	R\$ 148.712,64	09-nov-21	08-nov-22	VOL II, fl. 436	VOL II, fls. 466 a 468
015/2019 - Termo 05/2022	Aditamento	R\$ 208.196,88	09-nov-22	08-nov-23	VOL III, fl. 715	VOL III, fls. 733 a 735

Fonte: Resposta do município à solicitação #08 do TSID 02.

A falta de pesquisa de preço abrangente nas renovações do contrato 015/2019 ensejará proposta de **DETERMINAÇÃO** para correção da impropriedade apontada.

³¹⁴ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID.08\EPD.20190159 VOL II.pdf", fl.436.

³¹⁵ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Volta Redonda\TSID02\ID.08\EPD.20190159 VOL III.pdf", fl.715.

³¹⁶ Não aplicável, pois o exame, neste caso, concentrou-se na gestão do contrato em si.

Como visto em casos análogos apreciados anteriormente, julga-se oportuna a **RECOMENDAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para que realize ações de capacitação da equipe responsável pelas estimativas de preço das contratações de TI.

4.2.20.4. Causas

- Não investigadas.

4.2.20.5. Efeitos

- Restrições injustificadas à competitividade do certame;
- Possíveis contratações com sobrepreço;
- Fuga do processo licitatório;
- Contratações desnecessárias.

4.2.20.6. Propostas de Encaminhamento

- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Saquarema para que, nos processos de aquisição de bens e serviços de TI, cumpram os requisitos delineados na Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023, garantindo especificamente que:
 - Sejam realizados estudos técnicos preliminares previamente à elaboração do projeto básico ou do termo de referência;
 - Nos casos de opção por aglutinação do objeto, justifique e demonstre, nos estudos técnicos preliminares, as vantagens da escolha, considerando aspectos técnicos e econômicos entre as duas opções;
 - As pesquisas de mercado realizadas previamente às contratações e às renovações contratuais obedçam aos critérios de amplitude e diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual (Súmula TCE-RJ 02/2018).
- **Comunicação com Determinação** à Prefeitura Municipal de Maricá para que caracterize de forma clara e idônea os serviços de TI de natureza continuada,

demonstrando a essencialidade de forma permanente e contínua dos serviços sendo contratados, dentro das hipóteses de garantia da integridade do patrimônio público ou do funcionamento das atividades finalísticas do órgão, de modo que a interrupção destes serviços pode comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional, abstendo-se de estender por mais de 4 anos os contratos que não sejam desta natureza.

- **Comunicação com Determinação** às Prefeituras Municipais de Maricá e de Volta Redonda para que, previamente às renovações contratuais, demonstrem os benefícios econômicos das prorrogações através de pesquisas de mercado que obedeçam aos critérios de amplitude e diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual (Súmula TCE-RJ 02/2018).
- **Comunicação com Recomendação** às Prefeituras Municipais de Maricá, Saquarema e Volta Redonda, para que realizem ações de capacitação da equipe responsável pelas estimativas de preço das contratações de TI, abrangendo: conceitos fundamentais de estatística e a utilização de fontes para uma pesquisa de preços ampla, como portais de compras governamentais; base de notas fiscais eletrônicas; pesquisas em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços; além da pesquisa com os fornecedores.
- **Comunicação com Recomendação** às Prefeituras Municipais de Maricá, Saquarema, Volta Redonda e as demais arroladas a seguir, para que considerem, como norteadores das contratações de TI, a Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023:
 - **MUNICÍPIOS:** Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Pirai, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias,

Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Japeri, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Mendes, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Pirai, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Queimados, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Joao da Barra, São Joao de Meriti, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastiao do Alto, Sapucaia, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Valença, Varre-Sai, e Vassouras.

5. COMENTÁRIOS DO GESTOR

Como parte dos procedimentos planejados para o trabalho, os achados foram separados em relatório preliminar e encaminhados para que os jurisdicionados tivessem a oportunidade de comentar acerca dos achados, conclusões e recomendações apontadas pela Equipe de Auditoria.

O objetivo é a construção do entendimento acerca dos apontamentos feitos, mediante uma relação dialógica com os municípios auditados.

Para tanto, foi encaminhado o TSID06 em 05/07/2023 com o relatório preliminar anexo, sendo enfatizado o caráter sigiloso de tal documento. Os comentários foram divididos de acordo com os achados encontrados.

5.1 Maricá

Através do Ofício³¹⁷ PMM/CGM 131/2023, a Prefeitura Municipal de Maricá se manifestou apresentando elementos para os seguintes achados.

Achado 02 – Ausência de gestão de riscos de TI

Referente à contratação de curso com foco em governança, gestão e matriz de riscos, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, consta a minuta³¹⁸ do contrato nº 221/2013 (processo administrativo 8.308/2023).

Também consta a lista de presença³¹⁹ no curso supracitado.

Achado 10 – Quadro de pessoal efetivo de TI insuficiente

O jurisdicionado apresenta protocolo de abertura do Processo³²⁰ Administrativo nº 7607/2023, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda, de

³¹⁷ Ofício presente no Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\Ofício PMM-CGM 131_2023.pdf"

³¹⁸ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#02\Curso Gestão em Riscos - Contrato + Publicação do Extrato Rafael Mota - 8308-2023 1.pdf"

³¹⁹ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#02\Lista de Presença Rafael Mota 1.pdf"

³²⁰ Processo Administrativo nº 7607/2023, presente no Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#10\7607-2023.pdf"

contratação de serviços especializados de planejamento, organização e realização de concurso público para cargos de nível superior da Prefeitura Municipal de Maricá.

Consta também protocolo de abertura do Processo³²¹ Administrativo nº 7623/2023, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda, para criação e reenquadramento de cargos, a fim de atender serviços técnico-especializados para a promoção do planejamento, orçamento, fazenda e modernização da gestão.

Por fim, o jurisdicionado apresenta relatório³²² da situação do projeto de planejamento e execução do concurso para cargos de gestor público.

Achado 12 – Ausência de plano de cargos e salários aos servidores de TI

O jurisdicionado apresenta o relatório supracitado que dispõe da situação do projeto de planejamento e execução do concurso para cargos de gestor público.

Achado 13 – Ausência de iniciativas para atendimento aos dispositivos que regem o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP

O jurisdicionado tece considerações³²³ e apresenta amostras de artefatos acerca do desenvolvimento de *software* da funcionalidade de integração ao PNCP.

Achado 15 – Iniciativas incipientes de fomento do governo digital

O jurisdicionado apresenta a Carta³²⁴ de Serviços, extraída da página da Prefeitura Municipal.

Envia também protocolo de abertura do Processo³²⁵ Administrativo 13858/2023, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda, para criação de decreto sobre Governo Digital.

³²¹ Processo Administrativo nº 7623/2023, presente no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#10\7623-2023.pdf”.

³²² Relatório presente no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#10\RS - Projeto PLA170 Planejamento e Execu - ção do Concurso para Cargos de Gestor P - blico.pdf”.

³²³ Considerações presentes no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#13\Resposta Achado 13.pdf”

³²⁴ Carta de Serviços presente no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#15\Carta de Serviços - Prefeitura de Maricá.pdf”.

³²⁵ Processo Administrativo presente no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#15\Processo 13858-2023 - Governo Digital.pdf”.

Por fim, observa-se a existência do relatório³²⁶ de situação do projeto de otimização do portal SIM (Serviços Integrados Municipal).

Achado 17 – Ausência de processo de planejamento das contratações

O jurisdicionado apresenta Decreto³²⁷ Municipal nº 1.004/2023, que regulamenta o PCA, bem como mensagem³²⁸ eletrônica emitida pela Coordenadoria de Planejamento e Orçamento às unidades da administração para elaboração do planejamento contratual de cada pasta, com modelo³²⁹ de planilha em anexo.

Achado 18 – Inexistência de processo de trabalho para as contratações de TI

A Prefeitura se manifestou de maneira sucinta por meio do envio do Decreto nº 936 de novembro de 2022. Esse Decreto estabelece a operacionalização dos procedimentos para a realização de contratação, assim como dos seus respectivos processos de pagamento.

Achado 20 – Descumprimento das obrigações legais dispostas nas normas técnicas do TCE-RJ

Acerca da capacitação das equipes para realização de estudos técnicos preliminares, elaboração do termo de referência, gestão e fiscalização de contratos, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, o jurisdicionado apresenta minuta³³⁰ da contratação de curso de aperfeiçoamento e treinamento.

Referente à contratação de curso com foco em governança, gestão e matriz de riscos, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, consta a minuta³³¹ do contrato nº 221/2013 (processo administrativo 8.308/2023).

³²⁶ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#15\ Relatório de status - Projeto PLA154 - Otimização do Portal Sim.pdf".

³²⁷ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#17\Decreto-1004-de-15-02-23-regulamenta-o-plano-de-contratacoes-anual.pdf".

³²⁸ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#17\Email PCA (1).pdf".

³²⁹ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#17\ PCA modelo (1).xlsx".

³³⁰ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#20\Contrato + Publicação do Extrato Eduardo Guimarães - 8307-2023 1.pdf".

³³¹ Anexo: "004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#20\ Contrato + Publicação do Extrato Rafael Mota - 8308-2023 1.pdf".

Também consta as listas³³² de presença nos cursos supracitados.

Por fim, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda se manifesta³³³ sobre os apontamentos feitos neste relatório.

As considerações a respeito dos comentários acima se encontram publicadas na seção referente ao Achado 20.

5.2 Rio das Ostras

Através do Ofício³³⁴ nº 017/2023, a Assessoria de Comunicação Social e Tecnologia da Informação – ASCOMTI – se manifestou acerca dos achados 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Sobre o Achado 01, referente à ausência de comitê gestor de TI, o jurisdicionado informa que foi aberto processo administrativo nº 32132/2023 para estabelecimento do Comitê de TI contendo participação de representantes das principais secretarias.

Para o Achado 02, o jurisdicionado assevera que será aberto processo administrativo para estabelecer formalmente processos contínuos de gestão de riscos de TI.

Quanto ao Achado 03, o jurisdicionado informa que foi iniciada a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, PDTI, e que o processo administrativo será aberto assim que o Comitê de TI esteja instituído e se defina quais projetos de TI estarão contemplados no plano.

Referente ao Achado 04, Catálogo de Serviços de TI, o jurisdicionado informa que “será aberto processo administrativo para formalizar a carta de serviços disponível para o servidor que está sendo modificada internamente com o objetivo de deixar mais dinâmica e fácil abrir e acompanhar uma solicitação contendo previsão e prioridade de

³³² Listas presentes nos anexos: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#20\Lista de Presença Eduardo Guimarães 1.pdf” e “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#20\Lista de Presença Rafael Mota 1.pdf”.

³³³ Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Marica\TSID06\#20\ Justificativa - Achado 20.pdf”.

³³⁴ Ofício presente no Anexo “004 - TSIDs - Respostas.zip\Rio das Ostras\TSID06\017_-_TCE_-_Respostas_ao_TSID_06assinado.pdf”.

atendimento. Enquanto isso, já mantemos divulgadas informações contendo telefone para atendimento de TI, onde é possível abrir novo chamado e consultar andamento do pedido”.

No que tange aos Achados 05, Gestão de Configuração e Ativos de TI; 06, Gestão de Incidentes; e 08, Gestão de Continuidade, o jurisdicionado declara que serão abertos processos administrativos visando estabelecer formalmente os processos.

Para o Achado 07, Gestão de Níveis de Serviço, o jurisdicionado informa que o processo administrativo para formalização do processo será aberto após a elaboração do catálogo de serviços de TI (Achado 04).

Dentro do tema Gestão de Pessoas, o jurisdicionado informa, para os seguintes achados, que:

- Achado 11 (Ausência de perfis profissionais de TI para as ocupações de gestores e/ou colaboradores): “Será aberto processo administrativo para formalizar definição de requisitos e atribuições dos cargos gestores de TI (atualmente existem somente "3" cargos que deveriam ter esses requisitos e atribuições: Coordenador de TI (cargo comissionado), Coordenador de Infraestrutura(função gratificada) e Coordenador de Dev(função gratificada)”;
- Achado 12 (Ausência de plano de cargos e salários aos servidores de TI): “Existe um plano de cargos e salários para todos os servidores, porém não existe para o grupo de TI e será aberto um processo administrativo para identificar e avaliar as necessidades do quadro de pessoal de TI”.

Quanto ao Achado 13 - Ausência de iniciativas para atendimento aos dispositivos que regem o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, o jurisdicionado registra que iniciou³³⁵ a adesão do Portal Nacional de Contratações Públicas, mas que com a prorrogação da vigência da Lei Federal nº 8.666/1993, ainda continua utilizando-a para suas contratações.

³³⁵ Registro em <<https://pncp.gov.br/app/pca/39223581000166/2023>>, disponível em 13/07/2023.

No que tange ao Achado 14 - Ações e atividades insuficientes para adequação aos requisitos mínimos de TI do Siafic, o jurisdicionado afirma que o município está aderente ao Siafic, mas que, através da abertura do processo nº 26369/2022, aguarda posicionamento para melhorar a maneira de contratação do serviço e para manter a integração e uso do mesmo sistema. Finaliza pontuando que em seguida haverá formalização do processo de trabalho.

Referente ao Achado 15 – Iniciativas incipientes de fomento do governo digital, o jurisdicionado informa que será necessário realizar estudos “para adotar e elaborar ato normativo para recepcionar a lei do Governo Digital 14.129/2021”. Para tanto, o jurisdicionado declara que será aberto processo administrativo, onde também será tratada a adequação das Cartas de Serviços. Pontua, por fim, que o sistema de processo eletrônico, em andamento, também faz parte das iniciativas de Governo Digital.

Quanto ao Achado 16 – Iniciativas incipientes de implantação de processo administrativo eletrônico, o jurisdicionado registra que o sistema de processo administrativo do município - SALI, foi lançado no dia 05/07/2023 e se encontra na fase I de implantação (retro compatibilidade com o sistema legado), a fase II terá previsão de 60 dias em que será atualizado o banco de dados, trazendo melhoria de performance além de novas funcionalidades de gestão. Na fase III o sistema se tornará processo eletrônico. Por fim, declara que o processo nº 19447/2022, que visa regulamentar a assinatura digital, está atualmente no Gabinete do Prefeito.

Assim, de forma geral, o jurisdicionado consente com os encaminhamentos propostos pela Equipe e registra que já abriu processos administrativos para atender as sugestões propostas.

5.3 Saquarema

Através do OFÍCIO³³⁶ SMGIT nº 017/2023, a Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Saquarema se manifestou acerca dos achados 13, 15 e 19.

³³⁶ Ofício disposto no Anexo: “004 - TSIDs - Respostas.zip\Saquarema\TSID06\Ofício SMGIT n.º 017-2023 - TCERJ-TSID-06.pdf”

Quanto ao Achado 13 - Ausência de iniciativas para atendimento aos dispositivos que regem o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, o jurisdicionado esclarece que aderiu à plataforma comprasnet para a realização dos processos de contratação no âmbito municipal na forma eletrônica, a partir de setembro de 2023, em cumprimento ao Plano de Ação apresentado por ocasião do Processo TCE-RJ nº 245.838-4/2022, e que esta plataforma já possui integração ao PNCP.

Quanto ao Achado 15 – Iniciativas incipientes de fomento do governo digital, o jurisdicionado registra que representantes da secretaria vêm participando de reuniões e eventos ligados ao tema do Governo Digital e que irá participar de um fórum que será promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para estudo quanto à possibilidade de futura implantação do sistema de processo eletrônico no Município.

Por fim, quanto ao Achado 19 - Realização de pregão preferencialmente na forma presencial em detrimento da forma eletrônica, o jurisdicionado esclarece que foi definido um cronograma para implantação do Pregão Eletrônico no Município, o qual possui como data final o mês de setembro de 2023, conforme mencionado nos comentários ao Achado 13, e registra que foi publicada a Portaria nº 486, de 26/06/2023, que institui Comissão de pregão eletrônico com servidores devidamente capacitados.

5.4 Volta Redonda

Em que pese tenha sido oportunizado à Prefeitura Municipal de Volta Redonda que se manifestasse acerca dos achados, conclusões e encaminhamentos propostos pela Equipe de Auditoria, o jurisdicionado não apresentou suas considerações e comentários do gestor.

Ressalte-se que, no intuito de obter o retorno do jurisdicionado, a Equipe concedeu dilação de prazo, submetendo pedido de reiteração que não foi atendido.

6. ANÁLISE DA EQUIPE

Conforme exposto na seção anterior do presente relatório, os achados foram separados em um relatório preliminar e encaminhados para que o jurisdicionado pudesse ter a oportunidade de tecer seus comentários acerca dos encaminhamentos propostos pela equipe de auditoria.

Todas as considerações apresentadas pelos jurisdicionados foram analisadas pela equipe de auditoria, e os resultados dessas avaliações foram apresentados no final da situação encontrada de cada um dos achados.

De forma geral, os jurisdicionados buscaram esclarecer situações descritas no corpo dos achados, apresentando iniciativas que já estavam sendo tomadas para sanear ou tratá-los, demonstraram divergências pontuais e, em sua maioria, concordaram e abriram processos administrativos visando atender os encaminhamentos propostos. Em relação às divergências encontradas, a equipe de auditoria entendeu que essas não comprometiam de forma geral os encaminhamentos que já haviam sido propostos no relatório preliminar e decidiu por manter as recomendações e determinações sugeridas.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório trata de Auditoria de Conformidade com aspectos operacionais realizada no âmbito das Prefeituras Municipais de Maricá, Rio das Ostras, Saquarema e Volta Redonda com o objetivo de verificar os aspectos das políticas de Governança e Gestão de TI enquanto norteadores das contratações de Tecnologia da Informação no âmbito dos municípios, analisando, de forma subsidiária, a regularidade das contratações enquanto reflexo dessas políticas.

A conclusão do processo fiscalizatório aponta, em linhas gerais, para um cenário de governança e gestão de TI não estruturado e não gerenciado, com atividades realizadas sem processos definidos e formalizados.

O iGovTI 2023 dos municípios auditados mensurou uma baixa maturidade no que tange, principalmente, às práticas relacionadas a governança de TI, como observa-se no resultado a seguir:

	iGovTI	GovernançaTI	iGestTI
Maricá	0,2164	0,2650	0,1678
Rio das Ostras	0,0745	0,0310	0,1179
Saquarema	0,0722	0,0614	0,0830
Volta Redonda	0,0489	0,0154	0,0824

Um ponto em comum constatado nos municípios auditados é o fato do quadro de pessoal efetivo de TI ser insuficientemente estruturado para a execução das atividades de governança e gestão.

Alinhando-se ao caráter orientador do trabalho e às diretrizes de gestão da Corte de incremento de eficiência e efetividade na gestão administrativa foram propostas determinações e recomendações aos órgãos municipais a fim de que adotem boas práticas de governança e gestão de TI, como o estabelecimento de uma estrutura de governança para tomada de decisões relativas à TI, a elaboração do Plano Diretor de TI (PDTI), a formalização de processos de trabalho e a adequação do quadro de recursos humanos dos setores de TI.

Ao término da fase de execução da auditoria, após apresentações presenciais dos achados aos jurisdicionados, foram submetidos relatórios preliminares a fim de coletar seus comentários quanto aos achados, conclusões e encaminhamentos propostos pela Equipe, concluindo assim o caráter dialógico do trabalho realizado.

Ressalte-se que a Equipe de Auditoria foi plenamente atendida quando da solicitação de reunião com os gestores do jurisdicionado e do envio dos Termos de Solicitação de Informação e Documentos – TSID.

Dessa forma, por meio dos itens apontados foi possível constatar o caráter indutor e orientador da auditoria corrente que, em conjunto com as determinações e recomendações comunicadas, ensejará uma melhoria na estrutura e nas práticas de Governança e Gestão de TI das Prefeituras Municipais auditadas.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABILIO MARTINS, V.; JEREMIAS JUNIOR, J.; FERNANDO ENCISO, L. **Conflitos de agência, Governança Corporativa e o serviço público brasileiro: um ensaio teórico**. RGC - Revista de Governança Corporativa, São Paulo (SP), v. 5, n. 1, 2021. DOI: 10.21434/IberoamericanJCG.v5i1.25. Disponível em: <https://www.rgc.org.br/Journals/article/view/25> . Acesso em: 3 mai. 2023.
- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 27002:2013: Tecnologia da Informação – Técnicas de segurança – Código de prática para a gestão da segurança da informação**. Rio de Janeiro, 2013.
- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 38500:2018 Governança corporativa de tecnologia da informação**. Rio de Janeiro. 2018.
- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 31000:2018 Gestão de riscos - Diretrizes**. Rio de Janeiro. 2018-a.
- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 20000-1:2020 Tecnologia da Informação – Gestão de Serviço – Parte 1: Requisitos do Sistema de Gestão de Serviço**. Rio de Janeiro, 2020.
- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 20000-2:2022 Tecnologia da Informação – Gestão de Serviço – Parte 2: Orientação para Aplicação do Sistema de Gestão de Serviço**. Rio de Janeiro, 2021.
- ATRICON – ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL. **Resolução nº 05/2014 – Controle Interno dos Jurisdicionados**. Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon 3204/2014 relacionadas à temática “Controle interno: instrumento de eficiência dos jurisdicionados”, integrante do Anexo Único. 2014. Disponível em: < <https://atrimon.org.br/resolucao-atrimon-no-052014-controle-interno-dos-jurisdicionados/> >. Acesso em: 07 jun. 2023.
- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

- BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. **Acórdão TCU 2.094/2004**. Tribunal de Contas da União, 2004. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2094%252F2004/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520> <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/> Acesso em: 15 mai. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. **Acórdão TCU 2.023/2005**. Tribunal de Contas da União, 2005. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2023%252F2005/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520> Acesso em: 15 mai. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. **Acórdão TCU 1.233/2012**. Tribunal de Contas da União, 2012. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1233%2520ANOACORDAO%253A2012%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520 Acesso em: 15 mai. 2023.
- BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012**. Estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o art. 16, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, e dá outras providências. Brasília, 2012-a. Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-10-de-12-de-novembro-de-2012> Acesso em: 29 mai. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Boas Práticas em Segurança da Informação**. 4ª ed. Brasília, 2012-b. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B226095120B> Acesso em: 07 jul. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. **Acórdão TCU 2.585/2012**. Tribunal de Contas da União, 2012-c. Disponível em:

<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/2585%252F2012/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NMACORDAOINT%2520desc/0> Acesso em: 10 jul. 2023.

- BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. **Acórdão TCU 2.622/2015**. Tribunal de Contas da União, 2015. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2622%252F2015/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NMACORDAOINT%2520desc/0/%2520> Acesso em: 15 mai. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Nota Técnica 6/2010 – versão 1.3**. Trata da aplicabilidade da Gestão de Nível de Serviço como mecanismo de pagamento por resultados em contratações de serviços de TI pela Administração Pública Federal. Brasília, 2015-a. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A150D20B5E0150F69D58BB2C7B> Acesso em: 07 jul. 2023.
- BRASIL. **Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 2016**. Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal. Brasília, 2016. Disponível em: <https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33947/8/Instrucao%20Normativa%20Conjunta%20MP-CGU%2001-2016.pdf> Acesso em: 29 mai. 2023
- BRASIL. **Decreto Federal nº. 9.203, de 22 de novembro de 2017**: Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm Acesso em: 10 abr. 2023.
- BRASIL. **Decreto Federal nº. 9.178, de 23 de outubro de 2017**: Altera o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e pelas empresas estatais dependentes e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP., Brasília. 2017-a. Disponível em:

<https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=9178&ano=2017&ato=4bfQTSU1UeZpWTfa8> Acesso em: 29 mai. 2023.

- BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. **Acórdão TCU 1.171/2017**. Tribunal de Contas da União, 2017-b. Disponível em: < <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1171%252F2017/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NMACORDAOINT%2520desc/0/%2520> > Acesso em: 19 mai. 2023.
- BRASIL. Casa Civil da Presidência da República. **Guia da Política de Governança Pública**, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/guia-da-politica-de-governanca-publica>. Acesso em: 30 mar. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas Da União. **10 Passos para a Boa Gestão de Riscos**. Brasília, 2018-a. Disponível em: < https://portal.tcu.gov.br/data/files/3F/D5/65/C0/27A1F6107AD96FE6F18818A8/10_passos_boa_gestao_riscos.pdf >. Acesso em 24 abr. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas Da União. **Referencial Básico de Gestão de Riscos**. Brasília, 2018-b. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/21/96/61/6E/05A1F6107AD96FE6F18818A8/Rreferencial_basico_gestao_riscos.pdf. Acesso em 24 abr. 2023.
- BRASIL. SGD/ME. **Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019 - versão compilada - julho/2022**. Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/instrucao-normativa-sgd-me-no-1-de-4-de-abril-de-2019> . Acesso em: 29 mai. 2023.
- BRASIL, ME. **Portaria nº 778, de 4 de abril de 2019**. Dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal - SISP. Diário Oficial da União,

- Brasília, 2019-a. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-778-de-4-de-abril-de-2019-70268126> Acesso em: 16 mai. 2023.
- BRASIL. **Decreto Federal nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019**: Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. Brasília, 2019-b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10024.htm Acesso em: 29 mai. 2023.
 - BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Referencial Básico de Governança Organizacional para organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU**. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2020. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F7595543501762EB92E957799>. Acesso em: 29 mai. 2023.
 - BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Orientações para Interpretação e Utilização dos Indicadores de Governança e Gestão em Trabalhos de Controle Externo**. Brasília, 2020-a. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E76619C7601766B5B4C68429C> . Acesso em: 10 abr. 2023.
 - BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 347, de 13 de outubro de 2020**: Dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário. Brasília, 2020-b. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original170811202010155f8881fb44760.pdf> Acesso em: 05 mai 2023.
 - BRASIL. **Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Brasília, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm . Acesso em: 29 mai. 2023.
 - BRASIL. SEGES/ME. **Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021**. Dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília, 2021-a.

Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/portarias/portaria-seges-me-no-8-678-de-19-de-julho-de-2021> Acesso em: 29 mai. 2023.

- BRASIL. TCU. **10 Passos para a Boa Governança**. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2021-b. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/D5/F2/B0/6B/478F771072725D77E18818A8/10_passos_para_boa_governanca_v4.pdf .Acesso em: 30 mar. 2023.
- BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 400, de 16 de junho de 2021**: Dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. Brasília, 2021-c. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf> Acesso em: 29 mai. 2023.
- BRASIL. Conselho da Justiça Federal. **Resolução nº 709-CJF, de 1º de junho de 2021**: Dispõe sobre a política de sustentabilidade da Justiça Federal - PSJF. Brasília, 2021-d. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-709-cjf-de-1-de-junho-de-2021-323570904> Acesso em: 29 mai. 2023.
- BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 370, de 28 de janeiro de 2021**: Estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Brasília, 2021-e. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado1527192021062260d20157a780b.pdf> Acesso em: 30 mai. 2023.
- BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Guia de PDTIC do SISP v2.1**. Brasília, 2021-f. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/guia-do-gestor/documentos/guia-de-pdtic-do-sisp-2-1/@@download/file> . Acesso em: 14 jun. 2023.
- BRASIL. **Decreto Federal nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022**: Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União, Brasília. 2022. Disponível

em: <https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.947-de-25-de-janeiro-de-2022-376059032> Acesso em: 29 mai. 2023.

- BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. **Metodologia de Gestão de Riscos**. 1ª. ed. Brasília, 2022-a. Disponível em: < <https://www.gov.br/mcti/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/gestao-de-riscos/metodologia-de-gestao-de-riscos-do-mcti.pdf> > Acesso em: 20 abr. 2023.
- BRASIL. TJDF. **Cartilha de Gestão de Risco nas Contratações: Diretrizes para a Gestão de Contratações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**. TJDF: Brasília, 2022-b. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/transparencia/governanca-institucional/governanca-de-aquisicoes/sema-cartilha-gestao-risco-contratacoes-09032022.pdf>. Acesso em 19 maio 2023.
- CARVALHO JR., Jorge Pinto de; BALDRESCA, Camila A. M. **Auditoria no setor público com ênfase no controle externo: teoria e prática**. Editora Gestão Pública. 1ª. ed. Brasília, 404p., 2019.
- CEPIK, M.; CANABARRO, D. R.; POSSAMAI, A. J. (Org). **Governança de TI: transformando a administração pública no Brasil**. Porto Alegre. UFRGS/Cegov, 220p., 2014. Disponível em: https://professor.ufrgs.br/marcocepi/files/cepi_k_canabarro_orgs_-_2014_-_cegov_-_governanca_ti.pdf Acesso em: 29 mai. 2023.
- COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. **Compliance Risk Management: Applying the COSO ERM Framework**. 2020. Disponível em: < <https://www.coso.org/Shared%20Documents/Compliance-Risk-Management-Applying-the-COSO-ERM-Framework.pdf> > Acesso em: 07 jun. 2023.
- DRUCKER, Peter. **Introdução a Administração**, São Paulo, Pioneira, 1984.
- IIA. THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. **Modelo das Três Linhas do IIA 2020: Uma atualização das Três Linhas de Defesa**, 2020. Disponível em: < <https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-th-editorHTML-00000013-20082020141130.pdf> >. Acesso em: 18 abr. 2023.

- IIA. THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. **Declaração de Posicionamento do IIA: As Três Linhas de Defesa no Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controles**, 2023. Disponível em: < <https://www.controladoria.go.gov.br/images/noticias/As-3-linhas-de-defesa---IIA.pdf> >. Acesso em: 20 abr. 2023.
- ISACA. **COBIT 2019 Framework: governance and management objectives**. 302p., 2018.
- ITGI, IT Governance Institute. **CobiT 4.1: Modelo, Objetivos de Controle, Diretrizes de Gerenciamento, Modelos de Maturidade**. Rolling Meadows, IL, USA: ITGI, 2007.
- IT SERVICE MANAGEMENT, ITIL. **Glossário de Termos, Definições e Acrônimos**. 2.ed. v.3, 2007.
- LIMA, Edcarlos Alves; GIOIELLI, Stella Claudio. **O Portal Nacional como Meio de se Garantir a Ampla Transparência e Simetria de Informações nas Contratações Públicas**. Cadernos, v. 1, n. 9, p. 21-38, 2022;
- LUNARDI, Guilherme Lerch; DOLCI, Pietro Cunhah; MAÇADA, Antônio Carlos Gastaud & BECKER, João Luiz. **Análise dos mecanismos de governança de TI mais difundidos entre as empresas brasileiras**. 2013. Revista ALCANCE Eletrônica. Disponível em: < <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31080/000648959.pdf?sequence=1> >. Acesso em: 04 abr. 2023.
- MERCADO E CONSUMO. **Gartner prevê que os gastos mundiais dos governos com TI crescerão 6,8% em 2023**. Mercado e Consumo, 2022. Disponível em: <https://mercadoeconsumo.com.br/19/12/2022/tecnologia/gartner-preve-que-os-gastos-mundiais-dos-governos-com-ti-crescero-68-em-2023/> . Acesso em 04 Abr. 2023.
- NETO, J. S.; DE CARVALHO, L. E. M. **A Avaliação da Governança de TI da administração pública sob a ótica dos princípios da governança corporativa**. Revista do Serviço Público, [S. l.], v. 71, n. c, p. 345-374, 2020. DOI: 10.21874/rsp.v71ic.4426. Disponível em:

- <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/4426> . Acesso em: 29 mar. 2023.
- OCDE. **Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE**, OECD Publishing, Paris, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264259195-pt> Acesso em 29 mar 2023.
 - OCDE. **Revisão do Governo Digital do Brasil: Rumo à Transformação Digital do Setor Público**, Brasília, 2018. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3627/1/2b.%20Review%20OCDE%20Governo%20Digital%20%28Portugu%C3%AAs%29.pdf>. Acesso em 13 jul. 2023.
 - ONU. THE UNITED NATIONS. **World Public Sector Report: responsive and accountable public governance**. New York: United Nations, 2015. Disponível em: <https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/World%20Public%20Sector%20Report2015.pdf> . Acesso em: 30 mar. 2023.
 - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. **OECD principles for integrity in public procurement**. OECD Publishing, 2009. Disponível em: <https://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2023.
 - REZENDE, D. A. **Planejamento Estratégico Municipal: Projeto de Planejamento e de Política Pública de um Município Brasileiro**. Planejamento e Políticas Públicas, [S. l.], n. 32, 2022. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/15> . Acesso em: 17 mai. 2023.
 - RIO DE JANEIRO. PRODERJ. **Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021**: Institui a política da governança, a estratégia da governança e as normas do plano estratégico e diretor de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da administração pública estadual direta e indireta do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: https://www.proderj.rj.gov.br/sites/proderj/files/arquivo_portarias_2021/Portaria%20825%20-

[%20INSTITUI%20A%20POLÍTICA%20DA%20GOVERNANÇA%2C%20A%20E
STRATÉGIA%20DA%20GOVERNANÇA%20E%20AS%20NORMAS%20DO%2
0PLANO%20ESTRATÉGICO%20E%20DIRETOR%20DE%20TECNOLOGIA%2
0DA%20INFORMAÇÃO%20E%20COMUNICAÇÃO%20NO%20ÂMBITO%20DA
%20ADMINISTRAÇÃO%20PÚBLICA%20ESTADUAL%20DIRETA.pdf](#) Acesso
em: 29 mai. 2023.

- TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio De Janeiro. **Nota Técnica SGE nº 01/2015 Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 2015:** Trata do entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro acerca da economicidade em contratações de bens e serviços da área de Tecnologia da Informação (TI). Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/81881016/NT%20SGE%202015%2001_Economicidade%20TI%20%281%29.pdf Acesso em: 05 jun. 2023.
- TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio De Janeiro. **Nota Técnica nº 06 de 1º de fevereiro de 2023:** Orientação aos jurisdicionados do TCE-RJ acerca da realização do planejamento para aquisição de bens e serviços de Tecnologia da Informação (TI) visando a atender ao princípio da economicidade. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/nota-tecnica> Acesso em: 05 jun. 2023.
- WORLD BANK. **Sourcebook for Evaluating Global and Regional Partnership Programs:** Indicative Principles and Standards, 2007. Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/580421468332070197/pdf/483940PUB0IEG010Box338903B01PUBLIC1.pdf> . Acesso em: 29 mai. 2023.

9. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

CONSIDERANDO o pleno atendimento ao objetivo proposto pela auditoria, qual seja, o de verificar os aspectos das políticas de Governança e Gestão de TI enquanto norteadores das contratações de Tecnologia da Informação no âmbito dos municípios.

CONSIDERANDO as atribuições desta Coordenadoria previstas no Ato normativo nº 206, de 27 de maio de 2021;

CONSIDERANDO os achados de gestão de pessoas desenvolvidos conjuntamente com a 1ª CAP, setor responsável pela fiscalização da transparência, gestão e controle de pessoal, conforme inciso IV, art. 6º, do Ato normativo nº 206, de 27 de maio de 2021;

CONSIDERANDO a matriz de achados anexa ao presente relatório (Anexo 006 - Matriz de Achados.pdf);

CONSIDERANDO o baixo grau de maturidade e de adoção das práticas de Governança e Gestão de TI pelas Prefeituras Municipais auditadas;

CONSIDERANDO o caráter orientador e dialógico do presente trabalho, assim como o alinhamento à diretriz de incremento de eficiência e efetividade na gestão administrativa;

CONSIDERANDO que os resultados decorrentes das ações previstas no Plano de Ação poderão ser objeto de avaliação futura por meio de Monitoramento, considerando os preceitos definidos na Resolução TCE-RJ nº 302/2017;

Sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas a adoção das seguintes propostas:

1. COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Maricá, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para que cumpra as **DETERMINAÇÕES** abaixo, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar Estadual n.º 63/1990, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, já que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em auditoria futura desta Corte de Contas:

1.1. Instrua seus processos de contratações considerando a análise de riscos, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, arts. 11, 18, 22, 69, 72 e 103; (ACHADO 02)

1.2. Elabore, aprove e publique a Política de Segurança da Informação (PSI), alinhada ao Plano Estratégico do município, e adote as boas práticas estabelecidas na Norma

Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27002/2022, contendo princípios, diretrizes, procedimentos, responsabilidades, competências e outros controles que julgarem necessários para garantir de forma razoável a segurança da informação; (ACHADO 09)

- 1.3. Cumpra o disposto no art. 37, inciso V, da Constituição Federal de 1988, bem como aos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal no Tema de Repercussão Geral nº 1.010, na estruturação da SPGTI; (ACHADO 10)
- 1.4. Promova, à luz do disposto no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 11, § 5º, a conservação em arquivo eletrônico centralizado dos documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário do Siafic, e providencie sua adequação aos itens 18, 19 e 23 do Plano de Ação disposto no anexo único do Decreto Municipal nº 699/2021; (ACHADO 14)
- 1.5. Promova adequação das Cartas de Serviços ao disposto na Lei Federal nº 13.460/2017, art. 7º, caput, § 2º, § 3º e § 4º; (ACHADO 15)
- 1.6. Promova, à luz do princípio constitucional da eficiência, do disposto na Lei Federal nº 12.965/2014, art. 24, inc. II, IV, X; e art. 25, inc. I, IV, V, e na Lei Federal nº 13.460/2017, art. 5, inc. XIII., estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal em harmonia com os dispositivos Decreto Municipal nº 1.001/2023, bem como com os dispositivos da Lei Federal nº 12.527/2011, inclusive em processos para a prestação dos serviços públicos e para procedimentos internos como contratações; (ACHADO 16)
- 1.7. Garanta a utilização do pregão preferencialmente na forma eletrônica, conforme disposto no art. 2º do Decreto nº 922/2022 e art. 11 do Decreto nº 937/2022, admitindo-se o uso do pregão na forma presencial em caráter de excepcionalidade; (ACHADO 19)
- 1.8. Caracterize de forma clara e idônea os serviços de TI de natureza continuada, demonstrando a essencialidade de forma permanente e contínua dos serviços sendo contratados, dentro das hipóteses de garantia da integridade do patrimônio público ou do funcionamento das atividades finalísticas do órgão, de modo que a interrupção destes serviços pode comprometer a prestação de um serviço público

ou o cumprimento da missão institucional, abstendo-se de estender por mais de 4 anos os contratos que não sejam desta natureza; (ACHADO 20)

- 1.9. Demonstre, previamente às renovações contratuais, os benefícios econômicos das prorrogações através de pesquisas de mercado que obedeçam aos critérios de amplitude e diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual (Súmula TCE-RJ 02/2018); (ACHADO 20)
- 1.10. Estructure, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão plenária, as medidas a serem adotadas pela Prefeitura Municipal de Maricá para solucionar os problemas identificados pela **presente Auditoria** em um Plano de Ação, registrando este em um Processo Administrativo, no modelo a seguir, observando as **RECOMENDAÇÕES** relacionadas a seguir:

Plano de Ação				
Recomendação	O que fazer	Como fazer	Quem vai fazer	Quando fazer

- 1.10.1. Estabeleça processo de monitoramento periódico do desempenho da TI, como parte das atribuições do Comitê Gestor de TI, com base em indicadores e metas relevantes para o atingimento dos objetivos estratégicos. (ACHADO 01)
- 1.10.2. Comprometa-se formalmente com a gestão de riscos, através da publicação de política ou outro instrumento similar que contenha os objetivos, princípios, diretrizes, papéis e responsabilidades da gestão de riscos nos órgãos. (ACHADO 02)
- 1.10.3. Estabeleça formalmente processos contínuos de gestão de riscos de TI no município. (ACHADO 02)
- 1.10.4. Inclua nos planos de TI os riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI, com as respectivas ações mitigatórias. (ACHADO 02)

1.10.5. Inclua nas versões futuras do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (ACHADO 03):

- Objetivos, indicadores e metas de TI, alinhados aos objetivos de negócio;
- Identificação dos riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI e as ações para mitigá-los;
- Alocação de recursos (financeiros, humanos, tecnológicos etc.) necessários para a execução do plano.

1.10.6. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas nos itens 8.2.5 - Gerenciamento de ativos e 8.2.6 – Gerenciamento de configuração da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, itens 5.2.6 - *IT asset management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) e 5.2.11 *Service configuration management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) do ITIL4 (ACHADO 05), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de configuração e ativos de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos ativos e itens de configuração que são mapeados e gerenciados pela organização, preferencialmente sob uma solução de TI, assegurando que seja permitido analisar o histórico das informações e que os dados sejam atualizados periódica e automaticamente.
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

1.10.7. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.3.3 - Gerenciamento de nível de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.15 - *Service level management* (Gerenciamento de nível de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 –

Managed Service Agreements (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 07), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de nível de serviço de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Defina e acorde junto as áreas usuárias do setor de TI os acordos de nível de serviço;
- Monitore e analise criticamente o cumprimento e o não cumprimento dos acordos de nível de serviços definidos pela organização de forma a subsidiar oportunidades de melhoria aos acordos.
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

1.10.8. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.7.2 - Gerenciamento de continuidade de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.12 - *Service continuity management* (Gerenciamento de continuidade de serviços – tradução livre) do ITIL 4 e DSS04 – *Managed Continuity* (Continuidade gerenciada – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 08), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de continuidade de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Elabore plano de continuidade dos serviços de TI, definindo os riscos que foram identificados, avaliados e registrados pela análise de impacto ao negócio (BIA), procedimentos a serem implementados no evento de uma interrupção significativa e procedimentos a serem executados para o retorno às condições normais de trabalho.
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

- 1.10.9. Defina formalmente uma política de *backup* e restauração dos dados aos moldes do modelo disponibilizado pelo Governo Federal³³⁷, que contenha, minimamente, os seguintes itens (ACHADO 09):
- tipo de *backup* utilizado (completo/*full*, diferencial ou incremental);
 - frequência (diária, semanal, mensal etc.);
 - período de retenção (2 meses, 6 meses, 12 meses etc.);
 - local seguro de armazenamento de *backup*, a uma distância suficiente para escapar de qualquer dano causado por um desastre no local principal;
 - teste regular de mídias de *backup* para assegurar que elas possam ser confiadas para uso emergencial, quando necessário
- 1.10.10. Defina formalmente uma política de controle de acessos envolvendo requisitos de negócio relacionados, gerenciamento de acesso do usuário, responsabilidades dos usuários, controle de acesso à rede, ao sistema operacional, às aplicações e às informações (ACHADO 09).
- 1.10.11. Elabore estudos, atendendo às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às de governança e gestão de TI elencados no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, a fim de avaliar a estrutura de recursos humanos dos setores de TI, verificando (ACHADO 10):
- se o quantitativo e a qualificação dos servidores são suficientes ao desempenho das atribuições da área e ao atendimento das necessidades das demais unidades integrantes do órgão;
 - se as atividades ligadas ao planejamento estratégico de TI, à coordenação, à fiscalização e ao controle das ações do setor são executadas por servidores do quadro permanente de pessoal;
- 1.10.12. Avalie a conveniência e oportunidade do provimento de servidores de TI, ocupação criada pela Lei Complementar nº 150/2006; (ACHADO 10)
- 1.10.13. Execute e conclua, no prazo planejado, o projeto PLA170 a fim de que seja criada a carreira de gestor de TI no âmbito municipal; (ACHADO 10)

³³⁷ Modelo de Política de Backup – disponível em <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/ppsi/modelo_politica_backup.pdf>. Acesso em 19 jun 2023

- 1.10.14. Avalie a situação do quantitativo de servidores comissionados na área de Tecnologia da Informação da Prefeitura frente aos servidores efetivos e envide esforços no sentido de diminuir o nível de não efetivos do órgão, com vistas a minimizar a dependência a agentes externos da Administração e que os papéis sensíveis da área de TI sejam ocupados por servidores do quadro permanente de pessoal; (ACHADO 10)
- 1.10.15. Avalie a possibilidade de promover ajustes no quadro funcional da Subsecretaria de Planejamento e Governança em Tecnologia da Informação - SPGTI, de modo que as funções sensíveis da área de TI sejam exercidas exclusivamente por servidores do quadro permanente de pessoal, evitando, dessa forma, o exercício de atribuições próprias de servidores efetivos do quadro de pessoal do órgão por servidores terceirizados. (ACHADO 10)
- 1.10.16. Atenda às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, e (ACHADO 11):
- Edite e publique ato que defina perfis profissionais mínimos para provimento das ocupações de gestão de TI da organização, elencando seus requisitos, atribuições e responsabilidades, atentando para a necessidade de que sejam revisados periodicamente;
 - Elabore processo formal de recrutamento baseado nos perfis definidos.
- 1.10.17. Atenda às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 12), e:
- Elabore estudos a fim de editar plano de cargos e salários contemplando os servidores de TI, contendo, ao menos, dispositivos sobre progressão funcional, incentivos a capacitação profissional e avaliação de desempenho dos servidores, e considerando avaliar a estipulação de remuneração coerente com a relevância das atribuições desenvolvidas.

- Considere incluir na Lei de Criação de Carreira de gestor de TI, prevista pelo PLA170, dispositivos contendo os requisitos, atribuições, progressões e incentivos à carreira no âmbito municipal.
- 1.10.18. Promova estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/2021 e de iniciativas de Governo Digital. (ACHADO 15)
- 1.10.19. Realize ações de capacitação da equipe responsável pelas estimativas de preço das contratações de TI, abrangendo: conceitos fundamentais de estatística e a utilização de fontes para uma pesquisa de preços ampla, como portais de compras governamentais; base de notas fiscais eletrônicas; pesquisas em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços; além da pesquisa com os fornecedores. (ACHADO 20)
- 1.10.20. Considere, como norteadores das contratações de TI, a Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023. (ACHADO 20)

2. COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Rio das Ostras, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para que cumpra as **DETERMINAÇÕES** abaixo, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar Estadual n.º 63/1990, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, já que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em auditoria futura desta Corte de Contas:

- 2.1. Institua o Comitê de Tecnologia da Informação, com participação de representantes das principais secretarias, com a responsabilidade de alinhar as ações de TI aos objetivos da Prefeitura, priorizar os investimentos e monitorar o desempenho da TI; (ACHADO 01)
- 2.2. Instrua seus processos de contratações considerando a análise de riscos, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 arts. 11, 18, 22, 69, 72 e 103 (ACHADOS 02)

2.3. Estabeleça formalmente um processo estruturado, com participação de representantes das principais secretarias, visando elaborar, manter e revisar periodicamente um Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o qual deve contemplar minimamente (ACHADO 03):

- objetivos, indicadores e metas de TI, alinhados aos objetivos de negócio;
- identificação dos riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI;
- projetos, aquisições e demais ações necessárias para o atingimento das metas fixadas e/ou para a mitigação de riscos de TI;
- alocação de recursos (financeiros, humanos, tecnológicos, etc) necessários para a execução do plano.
- ações de divulgação e monitoramento do PDTI, após aprovado pela mais alta autoridade do órgão, conforme melhores práticas do COBIT 2019 e princípios da norma ISO 38.500:2018.

2.4. Planeje, à luz do disposto com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, art. 174, inc. I, na Deliberação TCE-RJ nº 335/2022, art. 2º, no Acórdão nº 1.731/2022 TCU - Plenário, no Processo TCE-RJ nº 213.818-2/2021, sua aderência ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, mediante plano de ação que detalhe as medidas a serem adotadas. (ACHADO 13)

2.5. Promova adequação das Cartas de Serviços ao disposto Lei Federal nº 13.460/2017, art. 7º, caput, § 2º, § 3º e § 4º; (ACHADO 15)

2.6. Promova, à luz do princípio constitucional da eficiência, do disposto na Lei Federal nº 12.965/2014, art. 24, inc. II, IV, X; e art. 25, inc. I, IV, V, e na Lei Federal nº 13.460/2017, art. 5, inc. XIII., estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal, inclusive em processos para a prestação dos serviços públicos e para procedimentos internos como contratações, considerando a regulamentação do uso da assinatura eletrônica e seus tipos, conforme Lei Federal nº 14.063/2020 , bem como a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/2011; (ACHADO 16)

2.7. Estructure, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão plenária, as medidas a serem adotadas pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

para solucionar os problemas identificados pela **presente Auditoria** em um Plano de Ação, registrando este em um Processo Administrativo, no modelo a seguir, observando as **RECOMENDAÇÕES** relacionadas a seguir:

Plano de Ação				
Recomendação	O que fazer	Como fazer	Quem vai fazer	Quando fazer

- 2.7.1. Comprometa-se formalmente com a gestão de riscos, através da publicação de política ou outro instrumento similar que contenha os objetivos, princípios, diretrizes, papéis e responsabilidades da gestão de riscos nos órgãos; (ACHADO 02)
- 2.7.2. Estabeleça formalmente processos contínuos de gestão de riscos de TI no município; (ACHADO 02)
- 2.7.3. Inclua nos planos de TI os riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI, com as respectivas ações mitigatórias. (ACHADO 02)
- 2.7.4. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.2.4 – Gerenciamento de catálogo de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.10 - *Service catalogue management* (Gerenciamento de catálogo de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 04), e:
- Elabore e documente seu processo de gestão de catálogo de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
 - Elabore catálogo dos serviços de TI prestados pela área de tecnologia da informação da organização, contendo, ao menos, as descrições de cada

um dos serviços, seus nomes, metas de níveis de serviço, forma de acesso e perfil do solicitante, em linguagem clara e objetiva, assegurando que ele seja de fácil acesso, atualizado periodicamente e amplamente disponível para seus usuários.

- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

2.7.5. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas nos itens 8.2.5 - Gerenciamento de ativos e 8.2.6 – Gerenciamento de configuração da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, itens 5.2.6 - *IT asset management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) e 5.2.11 *Service configuration management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) do ITIL4 (ACHADO 05), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de configuração e ativos de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos ativos e itens de configuração que são mapeados e gerenciados pela organização, preferencialmente sob uma solução de TI, assegurando que seja permitido analisar o histórico das informações e que os dados sejam atualizados periódica e automaticamente.
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

2.7.6. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.6.1 - Gerenciamento de incidente da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.5 - *Incident management* (Gerenciamento de incidentes – tradução livre) do ITIL 4 e DSS02 – *Managed Service Requests and Incident* (Requisições de serviço e incidentes gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 06), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de incidentes de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos incidentes de TI e que permita que eles sejam identificados, registrados, classificados e resolvidos, preferencialmente sob uma solução informatizada;
- Elabore base de conhecimento de erros mais frequentes e conhecidos;
- Estabeleça a central de serviços como único ponto de contato de todos os usuários com o setor de TI da organização, devendo ela registrar, classificar, escalar e fechar as requisições e incidentes;
- Considere no processo de gestão de incidentes às solicitações de segurança da informação;
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

2.7.7. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.3.3 - Gerenciamento de nível de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.15 - *Service level management* (Gerenciamento de nível de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 07), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de nível de serviço de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Defina e acorde junto as áreas usuárias do setor de TI os acordos de nível de serviço;
- monitore e analise criticamente o cumprimento e o não cumprimento dos acordos de nível de serviços definidos pela organização de forma a subsidiar oportunidades de melhoria aos acordos.

- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.
- 2.7.8. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.7.2 - Gerenciamento de continuidade de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.12 - *Service continuity management* (Gerenciamento de continuidade de serviços – tradução livre) do ITIL 4 e DSS04 – *Managed Continuity* (Continuidade gerenciada – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 08), e:
- Elabore e documente seu processo de gestão de continuidade de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
 - Elabore plano de continuidade dos serviços de TI, definindo os riscos que foram identificados, avaliados e registrados pela análise de impacto ao negócio (BIA), procedimentos a serem implementados no evento de uma interrupção significativa e procedimentos a serem executados para o retorno às condições normais de trabalho.
 - Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.
- 2.7.9. Atenda às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 11), e:
- Edite e publique ato que defina perfis profissionais mínimos para provimento das ocupações de gestão de TI da organização, elencando seus requisitos, atribuições e responsabilidades, atentando para a necessidade de que sejam revisados periodicamente;
 - Elabore processo formal de recrutamento baseado nos perfis definidos.
- 2.7.10. Estabeleça processo formal de trabalho para o aprimoramento e adequação contínuos para a integração do Siafic com os sistemas estruturantes

(RH, Patrimônio, Licitação etc.), zelando para que atenda o padrão mínimo disposto no Decreto Federal 10.540/2020 e à normativos vindouros. (ACHADO 14)

2.7.11. Promova estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/2021 e de iniciativas de Governo Digital. (ACHADO 15)

3. COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Saquarema, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para que cumpra as **DETERMINAÇÕES** abaixo, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar Estadual n.º 63/1990, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, já que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em auditoria futura desta Corte de Contas:

3.1. Institua o Comitê de Tecnologia da Informação, com participação de representantes das principais secretarias, com a responsabilidade de alinhar as ações de TI aos objetivos da Prefeitura, priorizar os investimentos e monitorar o desempenho da TI; (ACHADO 01)

3.2. Instrua seus processos de contratações considerando a análise de riscos, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 arts. 11, 18, 22, 69, 72 e 103; (ACHADO 02)

3.3. Estabeleça formalmente um processo estruturado, com participação de representantes das principais secretarias, visando elaborar, manter e revisar periodicamente um Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o qual deve contemplar minimamente (ACHADO 03):

- objetivos, indicadores e metas de TI, alinhados aos objetivos de negócio;
- identificação dos riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI;
- projetos, aquisições e demais ações necessárias para o atingimento das metas fixadas e/ou para a mitigação de riscos de TI;
- alocação de recursos (financeiros, humanos, tecnológicos, etc) necessários para a execução do plano.

- ações de divulgação e monitoramento do PDTI, após aprovado pela mais alta autoridade do órgão, conforme melhores práticas do COBIT 2019 e princípios da norma ISO 38.500:2018.
- 3.4. Elabore, aprove e publique a Política de Segurança da Informação (PSI), alinhada ao Plano Estratégico do município, e adote as boas práticas estabelecidas na Norma NBR ISO/IEC 27002/2022, contendo princípios, diretrizes, procedimentos, responsabilidades, competências e outros controles que julgar necessários para garantir de forma razoável a segurança da informação. (ACHADO 09)
- 3.5. Promova adequação das Cartas de Serviços ao disposto Lei Federal nº 13.460/2017, art. 7º, caput, § 2º, § 3º e § 4º; (ACHADO 15)
- 3.6. Promova, à luz do princípio constitucional da eficiência, do disposto na Lei Federal nº 12.965/2014, art. 24, inc. II, IV, X; e art. 25, inc. I, IV, V, e na Lei Federal nº 13.460/2017, art. 5, inc. XIII., estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal, inclusive em processos para a prestação dos serviços públicos e para procedimentos internos como contratações, considerando a regulamentação do uso da assinatura eletrônica e seus tipos, conforme Lei Federal nº 14.063/2020 , bem como a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/2011; (ACHADO 16)
- 3.7. Elabore, à luz do princípio constitucional da eficiência, do princípio do planejamento no Decreto-Lei nº 200/1967, art. 6º, inc. I, e na Lei Federal nº 14.133/2021, art. 5º, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021 art. 12, inc. VII, do Acórdão nº 2.622/2015 TCU - Plenário e do Acórdão nº 1.637/2021 TCU - Plenário, processo de planejamento das contratações, contemplando no mínimo, a anualidade do planejamento de contratações, a participação dos diversos órgãos na elaboração do planejamento, a análise das demandas visando a racionalização dos processos de contratação, a aprovação do Chefe do Poder Executivo, a publicação do plano em sítio eletrônico e no Portal Nacional de Compras Públicas. (ACHADO 17)
- 3.8. Cumpra, nos processos de aquisição de bens e serviços de TI, os requisitos delineados na Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023, garantindo especificamente que (ACHADO 20):

- Sejam realizados estudos técnicos preliminares previamente à elaboração do projeto básico ou do termo de referência;
- Nos casos de opção por aglutinação do objeto, justifique e demonstre, nos estudos técnicos preliminares, as vantagens da escolha, considerando aspectos técnicos e econômicos entre as duas opções;
- As pesquisas de mercado realizadas previamente às contratações e às renovações contratuais obedeçam aos critérios de amplitude e diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual (Súmula TCE-RJ 02/2018).

3.9. Estructure, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão plenária, as medidas a serem adotadas pela Prefeitura Municipal de Saquarema para solucionar os problemas identificados pela **presente Auditoria** em um Plano de Ação, registrando este em um Processo Administrativo, no modelo a seguir, observando as **RECOMENDAÇÕES** relacionadas a seguir:

Plano de Ação				
Recomendação	O que fazer	Como fazer	Quem vai fazer	Quando fazer

- 3.9.1. Comprometa-se formalmente com a gestão de riscos, através da publicação de política ou outro instrumento similar que contenha os objetivos, princípios, diretrizes, papéis e responsabilidades da gestão de riscos nos órgãos; (ACHADO 02)
- 3.9.2. Estabeleça formalmente processos contínuos de gestão de riscos de TI no município; (ACHADO 02)
- 3.9.3. Inclua nos planos de TI os riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI, com as respectivas ações mitigatórias. (ACHADO 02)

3.9.4. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.2.4 – Gerenciamento de catálogo de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.10 - *Service catalogue management* (Gerenciamento de catálogo de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 04), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de catálogo de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Elabore catálogo dos serviços de TI prestados pela área de tecnologia da informação da organização, contendo, ao menos, as descrições de cada um dos serviços, seus nomes, metas de níveis de serviço, forma de acesso e perfil do solicitante, em linguagem clara e objetiva, assegurando que ele seja de fácil acesso, atualizado periodicamente e amplamente disponível para seus usuários.
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

3.9.5. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas nos itens 8.2.5 - Gerenciamento de ativos e 8.2.6 – Gerenciamento de configuração da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, itens 5.2.6 - *IT asset management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) e 5.2.11 *Service configuration management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) do ITIL4 (ACHADO 05), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de configuração e ativos de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos ativos e itens de configuração que são mapeados e gerenciados pela organização,

preferencialmente sob uma solução de TI, assegurando que seja permitido analisar o histórico das informações e que os dados sejam atualizados periódica e automaticamente.

- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

3.9.6. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.6.1 - Gerenciamento de incidente da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.5 - *Incident management* (Gerenciamento de incidentes – tradução livre) do ITIL 4 e DSS02 – *Managed Service Requests and Incident* (Requisições de serviço e incidentes gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 06), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de incidentes de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos incidentes de TI e que permita que eles sejam identificados, registrados, classificados e resolvidos, preferencialmente sob uma solução informatizada;
- Elabore base de conhecimento de erros mais frequentes e conhecidos;
- Estabeleça a central de serviços como único ponto de contato de todos os usuários com o setor de TI da organização, devendo ela registrar, classificar, escalar e fechar as requisições e incidentes;
- Considere no processo de gestão de incidentes às solicitações de segurança da informação;
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

3.9.7. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.3.3 - Gerenciamento de nível de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.15 - *Service level management*

(Gerenciamento de nível de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 07), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de nível de serviço de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Defina e acorde junto as áreas usuárias do setor de TI os acordos de nível de serviço;
- monitore e analise criticamente o cumprimento e o não cumprimento dos acordos de nível de serviços definidos pela organização de forma a subsidiar oportunidades de melhoria aos acordos.
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

3.9.8. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.7.2 - Gerenciamento de continuidade de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.12 - *Service continuity management* (Gerenciamento de continuidade de serviços – tradução livre) do ITIL 4 e DSS04 – *Managed Continuity* (Continuidade gerenciada – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 08), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de continuidade de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Elabore plano de continuidade dos serviços de TI, definindo os riscos que foram identificados, avaliados e registrados pela análise de impacto ao negócio (BIA), procedimentos a serem implementados no evento de uma interrupção significativa e procedimentos a serem executados para o retorno às condições normais de trabalho.
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

3.9.9. Defina formalmente uma política de *backup* e restauração dos dados aos moldes do modelo disponibilizado pelo Governo Federal³³⁸, que contenha, minimamente, os seguintes itens (ACHADO 09):

- tipo de *backup* utilizado (completo/*full*, diferencial ou incremental);
- frequência (diária, semanal, mensal etc.);
- período de retenção (2 meses, 6 meses, 12 meses etc.);
- local seguro de armazenamento de *backup*, a uma distância suficiente para escapar de qualquer dano causado por um desastre no local principal;
- teste regular de mídias de *backup* para assegurar que elas possam ser confiadas para uso emergencial, quando necessário.

3.9.10. Defina formalmente uma política de controle de acessos envolvendo requisitos de negócio relacionados, gerenciamento de acesso do usuário, responsabilidades dos usuários, controle de acesso à rede, ao sistema operacional, às aplicações e às informações (ACHADO 09).

3.9.11. Elabore estudos, atendendo às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às de governança e gestão de TI elencados no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, a fim de avaliar a estrutura de recursos humanos dos setores de TI, verificando (ACHADO 10):

- se o quantitativo e a qualificação dos servidores são suficientes ao desempenho das atribuições da área e ao atendimento das necessidades das demais unidades integrantes do órgão;
- se as atividades ligadas ao planejamento estratégico de TI, à coordenação, à fiscalização e ao controle das ações do setor são executadas por servidores do quadro permanente de pessoal;

3.9.12. Avalie a conveniência e oportunidade da criação de cargos e carreira para servidores de TI. (ACHADO 10)

3.9.13. Avalie a situação de terceirização de pessoal na área de Tecnologia da Informação da Prefeitura e envide esforços no sentido de diminuir o nível de terceirização, com vistas a minimizar a dependência a agentes externos da

³³⁸ Modelo de Política de Backup – disponível em <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/ppsi/modelo_politica_backup.pdf>. Acesso em 19 jun 2023

Administração e que os papéis sensíveis da área de TI sejam ocupados por servidores do quadro permanente de pessoal. (ACHADO 10)

3.9.14. Atenda às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 11), e:

- Edite e publique ato que defina perfis profissionais mínimos para provimento das ocupações de gestão de TI da organização, elencando seus requisitos, atribuições e responsabilidades, atentando para a necessidade de que sejam revisados periodicamente;
- Elabore processo formal de recrutamento baseado nos perfis definidos.
- Atenda às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019:
 - Edite e publique ato que defina perfis profissionais mínimos para provimento das ocupações dos colaboradores de TI da organização, elencando seus requisitos, atribuições e responsabilidades, atentando para a necessidade de que sejam revisados periodicamente;
 - Elabore processo formal de recrutamento baseado nos perfis definidos.

3.9.15. Estabeleça processo formal de trabalho para o aprimoramento e adequação contínuos para a integração do Siafic com os sistemas estruturantes (RH, Patrimônio, Licitação etc.), zelando para que atenda o padrão mínimo disposto no Decreto Federal 10.540/2020 e à normativos vindouros. (ACHADO 14)

3.9.16. Promova estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/2021 e de iniciativas de Governo Digital. (ACHADO 15)

3.9.17. Defina, padronize, aprove e documente um processo de trabalho para realizar as contratações de produtos e serviços de TI em âmbito municipal, observando os dispositivos legais elencados na Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023, e de maneira subsidiária, no que couber, ao disposto na Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022, atentando para que (ACHADO 18):

- promova a sua implementação nos diversos setores por meio de normativos e regulamentações;
- promova a transparência ativa dos documentos preparatórios dos processos de contratação (Documento de Oficialização de Demanda - DOD, Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência - TR, por exemplo), bem como disponibilize os instrumentos de planejamento da contratação e seus documentos relacionados, uma vez finalizada a sua fase interna, motivando a preservação de sigilo temporário sobre esses documentos sempre que a situação, excepcionalmente, exigir, de maneira justificada e suficiente para externar o motivo do sigilo temporário.

3.9.18. Realize ações de capacitação da equipe responsável pelas estimativas de preço das contratações de TI, abrangendo: conceitos fundamentais de estatística e a utilização de fontes para uma pesquisa de preços ampla, como portais de compras governamentais; base de notas fiscais eletrônicas; pesquisas em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços; além da pesquisa com os fornecedores. (ACHADO 20)

3.9.19. Considere, como norteadores das contratações de TI, a Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023. (ACHADO 20)

4. COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Volta Redonda, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para que cumpra as **DETERMINAÇÕES** abaixo, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar Estadual n.º 63/1990, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, já que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em auditoria futura desta Corte de Contas:

4.1. Instrua seus processos de contratações considerando a análise de riscos, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 arts. 11, 18, 22, 69, 72 e 103. (ACHADO 02)

- 4.2. Elabore, aprove e publique a Política de Segurança da Informação (PSI), alinhada ao Plano Estratégico do município, e adote as boas práticas estabelecidas na Norma NBR ISO/IEC 27002/2022, contendo princípios, diretrizes, procedimentos, responsabilidades, competências e outros controles que julgarem necessários para garantir de forma razoável a segurança da informação. (ACHADO 09)
- 4.3. Cumpra o disposto no art. 39, caput, da CRFB/88 (ADI nº 2.135) e, em atendimento ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), implemente adequado plano de cargos, carreiras e salários para os servidores da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados – EPD/VR. (ACHADO 12)
- 4.4. Planeje, à luz do disposto com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, art. 174, inc. I, na Deliberação TCE-RJ nº 335/2022, art. 2º, no Acórdão nº 1.731/2022 TCU - Plenário, no Processo TCE-RJ nº 213.818-2/2021, sua aderência ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, mediante plano de ação que detalhe as medidas a serem adotadas. (ACHADO 13)
- 4.5. Endosse, à luz do disposto o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, art. 48, § 6º e no Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, a qualidade de sistema único para todos os poderes e órgãos por **meio de regulamentação do Siafic**, ressaltando a preservação da autonomia entre os poderes. (ACHADO 14)
- 4.6. Promova, à luz do disposto no Decreto Federal nº 10.540/2020: (ACHADO 14)
- Mecanismos de autenticação de usuários, no mínimo com CPF e senha, art. 11, § 3º, inc. I;
 - Termo de responsabilidade pelo uso adequado do Siafic, art. 11, § 2º, inc. II;
 - Conservação em arquivo eletrônico centralizado dos documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário, art. 11, § 5º;
 - Cópia de segurança da base de dados do Siafic que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, preferencialmente com periodicidade diária, sem prejuízo de outros procedimentos de segurança da informação, art. 15.
- 4.7. Promova adequação das Cartas de Serviços ao disposto Lei Federal nº 13.460/2017, art. 7º, caput, § 2º, § 3º e § 4º; (ACHADO 15)

- 4.8. Promova, à luz do princípio constitucional da eficiência, do disposto na Lei Federal nº 12.965/2014, art. 24, inc. II, IV, X; e art. 25, inc. I, IV, V, na Lei Federal nº 13.460/2017, art. 5, inc. XIII., no Decreto Municipal nº 17.724 e Decreto Municipal nº 17.725, a elaboração do Plano de Implantação do SEI-VR, do Cronograma de Implantação e do Projeto Piloto; (ACHADO 16)
- 4.9. Elabore, à luz do princípio constitucional da eficiência, do princípio do planejamento no Decreto-Lei nº 200/1967, art. 6º, inc. I, e na Lei Federal nº 14.133/2021, art. 5º, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021 art. 12, inc. VII, do Acórdão nº 2.622/2015 TCU - Plenário e do Acórdão nº 1.637/2021 TCU - Plenário, processo de planejamento das contratações, contemplando no mínimo, a anualidade do planejamento de contratações, a participação dos diversos órgãos na elaboração do planejamento, a análise das demandas visando a racionalização dos processos de contratação, a aprovação do Chefe do Poder Executivo, a publicação do plano em sítio eletrônico e no Portal Nacional de Compras Públicas. (ACHADO 17)
- 4.10. Demonstre, previamente às renovações contratuais, os benefícios econômicos das prorrogações através de pesquisas de mercado que obedeçam aos critérios de amplitude e diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual (Súmula TCE-RJ 02/2018); (ACHADO 20)
- 4.11. Estruture, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão plenária, as medidas a serem adotadas pela **Prefeitura Municipal de Volta Redonda** para solucionar os problemas identificados pela **presente Auditoria** em um Plano de Ação, registrando este em um Processo Administrativo, no modelo a seguir, observando as **RECOMENDAÇÕES** relacionadas a seguir:

Plano de Ação				
Recomendação	O que fazer	Como fazer	Quem vai fazer	Quando fazer

4.11.1. Defina formalmente uma política de *backup* e restauração dos dados aos moldes do modelo disponibilizado pelo Governo Federal³³⁹, que contenha, minimamente, os seguintes itens (ACHADO 09):

- tipo de *backup* utilizado (completo/*full*, diferencial ou incremental);
- frequência (diária, semanal, mensal etc.);
- período de retenção (2 meses, 6 meses, 12 meses etc.);
- local seguro de armazenamento de *backup*, a uma distância suficiente para escapar de qualquer dano causado por um desastre no local principal;
- teste regular de mídias de *backup* para assegurar que elas possam ser confiadas para uso emergencial, quando necessário

4.11.2. Defina formalmente uma política de controle de acessos envolvendo requisitos de negócio relacionados, gerenciamento de acesso do usuário, responsabilidades dos usuários, controle de acesso à rede, ao sistema operacional, às aplicações e às informações (ACHADO 09).

4.11.3. Elabore estudos, atendendo às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às de governança e gestão de TI elencados no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, a fim de avaliar a estrutura de recursos humanos dos setores de TI, verificando (ACHADO 10):

- se o quantitativo e a qualificação dos servidores são suficientes ao desempenho das atribuições da área e ao atendimento das necessidades das demais unidades integrantes do órgão;
- se as atividades ligadas ao planejamento estratégico de TI, à coordenação, à fiscalização e ao controle das ações do setor são executadas por servidores do quadro permanente de pessoal;

4.11.4. Atenda às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/2018 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, edite plano de cargos, carreiras e salários no cumprimento da Determinação 4.3, contendo, ao

³³⁹ Modelo de Política de Backup – disponível em <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/ppsi/modelo_politica_backup.pdf>. Acesso em 19 jun 2023

menos, dispositivos sobre progressão funcional, incentivos a capacitação profissional e avaliação de desempenho dos servidores, e considerando avaliar a estipulação de remuneração coerente com a relevância das atribuições desenvolvidas. (ACHADO 12)

- 4.11.5. Promova, à luz do Decreto Federal nº 10.540/2020, art. 1º, § 6 c/c art. 2º, inc. II e XIX e “SIAFIC PERGUNTAS & RESPOSTAS”, itens 16 e 17, a integração dos sistemas estruturantes com o Siafic, no mínimo, por meio de rotinas automáticas de importação. (ACHADO 14)
- 4.11.6. Estabeleça processo formal de trabalho para o aprimoramento e adequação contínuos para a integração do Siafic com os sistemas estruturantes (RH, Patrimônio, Licitação etc.), zelando para que atenda o padrão mínimo disposto no Decreto Federal 10.540/2020 e à normativos vindouros. (ACHADO 14)
- 4.11.7. Promova estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/2021 e de iniciativas de Governo Digital. (ACHADO 15)
- 4.11.8. Defina, padronize, aprove e documente um processo de trabalho para realizar as contratações de produtos e serviços de TI em âmbito municipal, observando os dispositivos legais elencados na Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023, e de maneira subsidiária, no que couber, ao disposto na Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022, atentando para que (ACHADO 18):
- promova a sua implementação nos diversos setores por meio de normativos e regulamentações;
 - promova a transparência ativa dos documentos preparatórios dos processos de contratação (Documento de Oficialização de Demanda - DOD, Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência - TR, por exemplo), bem como disponibilizem os instrumentos de planejamento da contratação e seus documentos relacionados, uma vez finalizada a sua fase interna, motivando a preservação de sigilo temporário sobre esses documentos sempre que a situação, excepcionalmente, exigir, de maneira justificada e suficiente para externar o motivo do sigilo temporário.
- 4.11.9. Realize ações de capacitação da equipe responsável pelas estimativas de preço das contratações de TI, abrangendo: conceitos fundamentais de estatística

e a utilização de fontes para uma pesquisa de preços ampla, como portais de compras governamentais; base de notas fiscais eletrônicas; pesquisas em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços; além da pesquisa com os fornecedores. (ACHADO 20)

- 4.11.10. Considere, como norteadores das contratações de TI, a Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023. (ACHADO 20)

5. COMUNICAÇÃO ao atual Diretor Presidente da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR), nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para que cumpra as **DETERMINAÇÕES** abaixo, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar Estadual n.º 63/1990, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, já que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em auditoria futura desta Corte de Contas:

- 5.1. Adote as ações necessárias para que a empresa exerça o papel de governança de Tecnologia da Informação do município, delineado no art. 4º, II, do seu Estatuto, através das reuniões do Conselho de Administração, conforme competências dispostas no arts. 9º e 10, também do Estatuto, especialmente no que tange ao alinhamento das ações de TI aos objetivos da Prefeitura, à priorização dos investimentos e ao monitoramento do desempenho da TI; (ACHADO 01)
- 5.2. Comprometa-se formalmente com a gestão de riscos, através da publicação de política ou outro instrumento similar que contenha os objetivos, princípios, diretrizes, papéis e responsabilidades da gestão de riscos nos órgãos, em cumprimento ao disposto no art.10, III, de seu Estatuto (ACHADO 02);
- 5.3. Estabeleça formalmente processos contínuos de gestão de riscos de TI na EPD/VR, em cumprimento ao disposto no art.10, III, de seu Estatuto (ACHADO 02);

- 5.4. Inclua nos planos de TI os riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI, com as respectivas ações mitigatórias, em cumprimento ao disposto no art.10, III, de seu Estatuto (ACHADO 02).
- 5.5. Adote as ações necessárias, conforme atribuições elencadas no art.4º do seu estatuto; e competências dispostas nos arts. 9º e 10 do mesmo estatuto, para que a empresa estabeleça formalmente um processo estruturado, com participação de representantes das principais secretarias, visando elaborar, manter e revisar periodicamente um Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o qual deve contemplar minimamente (ACHADO 03):
- objetivos, indicadores e metas de TI, alinhados aos objetivos de negócio;
 - identificação dos riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI;
 - projetos, aquisições e demais ações necessárias para o atingimento das metas fixadas e/ou para a mitigação de riscos de TI;
 - alocação de recursos (financeiros, humanos, tecnológicos etc.) necessários para a execução do plano.
- 5.6. Estructure, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão plenária, as medidas a serem adotadas pela **Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR)**, braço responsável pela governança e gestão de TI municipal, para solucionar os problemas identificados pela **presente Auditoria** em um Plano de Ação, registrando este em um Processo Administrativo, no modelo a seguir, observando as **RECOMENDAÇÕES** relacionadas a seguir:

Plano de Ação				
Recomendação	O que fazer	Como fazer	Quem vai fazer	Quando fazer

- 5.6.1. observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item

8.2.4 – Gerenciamento de catálogo de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.10 - *Service catalogue management* (Gerenciamento de catálogo de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (ACHADO 04), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de catálogo de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Elabore catálogo dos serviços de TI prestados pela área de tecnologia da informação da organização, contendo, ao menos, as descrições de cada um dos serviços, seus nomes, metas de níveis de serviço, forma de acesso e perfil do solicitante, em linguagem clara e objetiva, assegurando que ele seja de fácil acesso, atualizado periodicamente e amplamente disponível para seus usuários.
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

5.6.2. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas nos itens 8.2.5 - Gerenciamento de ativos e 8.2.6 – Gerenciamento de configuração da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, itens 5.2.6 - *IT asset management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) e 5.2.11 *Service configuration management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) do ITIL4 (ACHADO 05), e:

- Elabore e documente seu processo de gestão de configuração e ativos de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos ativos e itens de configuração que são mapeados e gerenciados pela organização, preferencialmente sob uma solução de TI, assegurando que seja permitido

analisar o histórico das informações e que os dados sejam atualizados periódica e automaticamente.

- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

5.6.3. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.6.1 - Gerenciamento de incidente da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.5 - *Incident management* (Gerenciamento de incidentes – tradução livre) do ITIL 4 e DSS02 – *Managed Service Requests and Incident* (Requisições de serviço e incidentes gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, e (ACHADO 06):

- Elabore e documente seu processo de gestão de incidentes de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos incidentes de TI e que permita que eles sejam identificados, registrados, classificados e resolvidos, preferencialmente sob uma solução informatizada;
- Elabore base de conhecimento de erros mais frequentes e conhecidos;
- Estabeleça a central de serviços como único ponto de contato de todos os usuários com o setor de TI da organização, devendo ela registrar, classificar, escalar e fechar as requisições e incidentes;
- Considere no processo de gestão de incidentes às solicitações de segurança da informação;
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

5.6.4. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.3.3 - Gerenciamento de nível de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.15 - *Service level management* (Gerenciamento de nível de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 –

Managed Service Agreements (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, e (ACHADO 07):

- Elabore e documente seu processo de gestão de nível de serviço de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Defina e acorde junto as áreas usuárias do setor de TI os acordos de nível de serviço;
- Monitore e analise criticamente o cumprimento e o não cumprimento dos acordos de nível de serviços definidos pela organização de forma a subsidiar oportunidades de melhoria aos acordos;
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

5.6.5. Observe os requisitos mínimos apontados no Anexo 009 do presente relatório, assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.7.2 - Gerenciamento de continuidade de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/2020 e 20000-2/2021, item 5.2.12 - *Service continuity management* (Gerenciamento de continuidade de serviços – tradução livre) do ITIL 4 e DSS04 – *Managed Continuity* (Continuidade gerenciada – tradução livre) do COBIT 2019, e (ACHADO 08):

- Elabore e documente seu processo de gestão de continuidade de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;
- Elabore plano de continuidade dos serviços de TI, definindo os riscos que foram identificados, avaliados e registrados pela análise de impacto ao negócio (BIA), procedimentos a serem implementados no evento de uma interrupção significativa e procedimentos a serem executados para o retorno às condições normais de trabalho.
- Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

6. **COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Volta Redonda**, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para que tome **CIÊNCIA** do que restou consignado no presente relatório e atente para o cumprimento das determinações apresentadas no voto da decisão de 13/02/2023 do processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018.
7. **COMUNICAÇÃO COM DETERMINAÇÃO** aos atuais Prefeitos dos municípios arrolados a seguir, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, já que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em auditoria futura desta Corte de Contas, para que, à luz do princípio constitucional da eficiência, do disposto na Lei Federal nº 12.965/2014, art. 24, inc. II, IV, X; e art. 25, inc. I, IV, V, e na Lei Federal nº 13.460/2017, art. 5, inc. XIII, promovam estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal, inclusive em processos para a prestação dos serviços públicos e para procedimentos internos como contratações, considerando a regulamentação do uso da assinatura eletrônica e seus tipos, conforme Lei Federal nº 14.063/2020, bem como a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/2011 (ACHADO 16):
- MUNICÍPIOS:** Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Pirai, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Japeri, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Mendes, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Pirai, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Queimados, Quissamã, Resende, Rio

Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Joao da Barra, São Joao de Meriti, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastiao do Alto, Sapucaia, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Valença, Varre-Sai, e Vassouras.

8. **COMUNICAÇÃO COM DETERMINAÇÃO** aos atuais Prefeitos Municipais dos 46 municípios abaixo elencados, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, que aderiram ao Portal de Compras do Governo Federal, mas que não realizaram qualquer pregão na forma eletrônica nos últimos 12 meses, para que garantam a utilização do pregão preferencialmente na forma eletrônica, admitindo-se o uso do pregão na forma presencial em caráter de excepcionalidade (ACHADO 19):

MUNICÍPIOS: Aperibé, Araruama, Areal, Armação Dos Búzios, Arraial Do Cabo, Barra Do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jardim, Cabo Frio, Cachoeiras De Macacu, Cambuci, Campos Dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro De Abreu, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo De Frontin, Guapimirim, Itaguaí, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Macuco, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Paraíba Do Sul, Paraty, Paty Do Alferes, Petrópolis, Piraí, Porciúncula, Porto Real, Rio Bonito, Rio Claro, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São José De Ubá, Sapucaia, Seropédica, Sumidouro, e Trajano De Moraes.

9. **COMUNICAÇÃO COM RECOMENDAÇÃO** aos atuais Prefeitos Municipais dos 10 municípios abaixo elencados, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para que estudem a adesão ao Portal de Compras do Governo Federal, realizando os pregões preferencialmente na forma eletrônica (ACHADO 19):

MUNICÍPIOS: Comendador Levy Gasparian, Conceição De Macabu, Iguaba Grande, Laje Do Muriaé, Magé, Pinheiral, Quatis, São Francisco De Itabapoana, São João De Meriti, São José Do Vale Do Rio Preto.

10. COMUNICAÇÃO COM RECOMENDAÇÃO aos atuais Prefeitos dos municípios arrolados a seguir, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, já que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em auditoria futura desta Corte de Contas, para que, considerem, como norteadores das contratações de TI, a Nota Técnica TCE-RJ nº 06/2023 (ACHADO 20):

MUNICÍPIOS: Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Pirai, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Japeri, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Mendes, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Pirai, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Queimados, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Joao da Barra, São Joao de Meriti, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastiao do Alto, Sapucaia, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Valença, Varre-Sai, e Vassouras.

11. COMUNICAÇÃO ao atual responsável pela Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Maricá, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que tome **CIÊNCIA** do que restou consignado no presente relatório.

12. COMUNICAÇÃO ao atual responsável pela Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, nos termos do artigo 15, inciso I, do

Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que tome **CIÊNCIA** do que restou consignado no presente relatório.

- 13. COMUNICAÇÃO** ao atual responsável pela Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Saquarema, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que tome **CIÊNCIA** do que restou consignado no presente relatório.
- 14. COMUNICAÇÃO** ao atual responsável pela Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que tome **CIÊNCIA** do que restou consignado no presente relatório e acompanhe o atendimento do voto da decisão de 13/02/2023 do processo TCE-RJ nº 214.788-9/2018.
- 15. ARQUIVAMENTO** do presente processo.

CAS-TI, 09/08/2023

AUGUSTO CÉSAR BENVENUTO DE ALMEIDA
Analista de Controle Externo
Matrícula 02/004823

CLAUDIO BARBOSA RODRIGUES
Analista de Controle Externo
Matrícula 02/004824

FERNANDO CAMPELLO
Analista de Controle Externo
Matrícula 02/004889

JOÃO PAULO DE FREITAS RAMIREZ
Analista de Controle Externo
Matrícula 02/004820

1ªCAP, 09/08/2023

RICARDO MACEDO BARBOSA SILVA
Analista de Controle Externo
Matrícula 02/004885

Senhor Coordenador,

O presente relatório foi objeto de supervisão conforme as disposições da Portaria SGE nº 05/2019 e material armazenado nos assentamentos internos desta Coordenadoria, estando, portanto, APROVADO por esta supervisão e encaminhado à sua apreciação para adoção das medidas cabíveis.

CAS-TI, 09/08/2023

BRUNO MATTOS SOUZA DE SOUZA MELO
Supervisor
Matrícula 02/004258

Srs. Subsecretários-Adjuntos da SUB-CIDADANIA e SUB-PESSOAL,

Após revisão, nos termos do Manual de Auditoria Governamental do TCE-RJ, aprovado pela Resolução nº 373, de 16.06.21, manifestamo-nos DE ACORDO.

CAS-TI, 09/08/2023

ALBERTO DE FONTES TAVARES NETO
Coordenador
Matrícula 02/004260

1ªCAP, 09/08/2023

LEANDRO CARVALHO DE CASTRO
Coordenador-Geral
Matrícula 02/004419

DE ACORDO.

Ao **GAP/NDP**, em prosseguimento.

SUB-CIDADANIA, 09/08/2023

ANA MARIA FURBINO BRETAS BARROS
Subsecretária-Adjunta
Matrícula 02/004253

SUB-PESSOAL, 09/08/2023



Assinado Digitalmente por: LEONARDO
MANDARINO ZAROUBIN
LEONARDO MANDARINO ZAROUBIN
Subsecretário-Adjunto
Matrícula 02/004412



Assinado Digitalmente por: LEANDRO CARVALHO
DE CASTRO
Data: 2023.08.17 11:36:20 -03:00
Razão: Processo 205089-9/2023
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: ANA MARIA FURBINO
BRETAS BARROS
Data: 2023.08.11 16:07:45 -03:00
Razão: Processo 205089-9/2023
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO
FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA
Data: 2023.08.11 15:51:38 -03:00
Razão: Revisor do Processo 205089-9/2023
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: ALBERTO DE FONTES
TAVARES NETO
Data: 2023.08.10 17:14:29 -03:00
Razão: Processo 205089-9/2023
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: BRUNO MATTOS
SOUZA DE SOUZA MELO
Data: 2023.08.10 13:40:59 -03:00
Razão: Processo 205089-9/2023
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: RICARDO MACEDO
BARBOSA SILVA
Data: 2023.08.10 09:12:50 -03:00
Razão: Processo 205089-9/2023
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: CLAUDIO BARBOSA
RODRIGUES
Data: 2023.08.10 08:29:25 -03:00
Razão: Processo 205089-9/2023
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: FERNANDO
CAMPELLO
Data: 2023.08.09 22:40:05 -03:00
Razão: Processo 205089-9/2023
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO DE
FREITAS RAMIREZ
Data: 2023.08.09 16:52:58 -03:00
Razão: Processo 205089-9/2023
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: AUGUSTO CESAR
BENVENUTO DE ALMEIDA
Data: 2023.08.09 15:49:06 -03:00
Razão: Processo 205089-9/2023
Local: TCERJ